

MEĐUNARODNO PRAVO

ISPITNA PITANJA - ODGOVORI ZA USMENI ISPIT

GRUPA A

Međunarodno pravo - ispitna pitanja

A1. Definicija i pojam međunarodnog prava (str. 1-3)

Naziv međunarodnog prava

Izraz "međunarodno pravo" je prijevod istog naziva u većini jezika i primjeren je sustavu pravnih pravila na koja se odnosi. Izraz *ius gentium* označavao je u rimskom pravu nešto drugo — dio domaćeg, privatnog prava koje se primjenjivalo u odnosima rimskih građana i stranaca, ali su ga pisci koji su pisali latinski upotrebljavali za međunarodno pravo (MP) od početaka znanosti MP. Već od Victorije, koji u 16. stoljeću upotrebljava izraz *ius inter gentes*, traži se bolji izraz.

Međunarodno privatno pravo (MPP): Osim međunarodnog javnog prava, postoji i međunarodno privatno pravo — iako ih mnogi pisci žele sustavno povezati u jednu granu, to su dvije bitno različite grane prava, a uglavnom ih veže samo isti izraz. MPP je unutrašnje državno pravo koje uređuje pitanja granica pravnih sustava u prostoru: kad se na neki odnos može primijeniti pravo dviju ili više država, MPP daje pravila o tome koje će se pravo primijeniti. Ta su kolizijska pravila uvijek unutrašnje pravo, pa i onda kad se sporazumno uglavljaju između više država, kao što se to vrši putem unifikacijskih konvencija **Haške konferencije za MPP** (međuvladina organizacija koja radi na kontinuiranom ujednačavanju odredaba međunarodnog privatnog prava).

Definicija međunarodnog prava

Međunarodno pravo je sustav pravnih pravila koja uređuju odnose u međunarodnoj zajednici priznatih subjekata.

Ova definicija sadrži četiri bitna elementa:

1) MP je pravo — MP je u svojoj biti pravo kao i svaka druga grana prava, no mnogi mu poriču to značenje. Od pravila MP valja razlikovati puki običaj i pravila učtivosti (*kurtoazija, comitas gentium*) — predstavljaju običaje ophođenja te time nisu pravno obvezatni, nego su nastali u želji za prijateljskim susretanjem i međusobnim poštivanjem (npr. običaji ceremonijala, diplomatske povlastice). Održavanje tih običaja učtivosti može vrlo čvrsto vezati sudionike, a iskustvo pokazuje da se mnogi čini učtivosti vrše strogo i dosljedno, a ako se ne vrše dolazi i do vrlo ozbiljnih političkih zapleta. No, s gledišta MP ne postoji pravna obveza na održavanje pravila učtivosti i pukih običaja — njihovo neodržavanje ne povlači međunarodnopravnu odgovornost i ne može se odgovarati represalijama. Pravila učtivosti mogu s vremenom postati obvezatnim pravilima MP i obratno.

2) MP je sustav pravnih pravila — Pojedina i sustavno nepovezana pravna pravila, ma kolik bio njihov broj, ostavljaju praznine, tako da se mnoga pitanja koja bi se pojavljivala ne bi dala pravno riješiti. Ako su pravne norme dio cjelovitog sustava normi, moguće je riješiti i slučaj koji nije unaprijed predviđen — primijenit će se viša, općenitija norma.

3) MP uređuje odnose među subjektima priznatim u međunarodnoj zajednici — Osim država postoje i drugi subjekti MP. Postoje i drukčija shvaćanja (po kojima su subjekti MP samo države, ili samo ljudi).

4) MP uređuje odnose u međunarodnoj zajednici — MP se ne može zamisliti bez postojanja više država između kojih postoji bar neka mogućnost međusobnog komuniciranja. Da bi postojalo MP, potrebno je: da postoji više država, da između tih država postoji neka sličnost kulture i da između tih država postoji mogućnost saobraćaja. Međunarodna zajednica je krug država između kojih je moguće izgrađivanje pravnih normi MP. Danas postoji samo jedna međunarodna zajednica, koja obuhvaća čitav svijet.

Odnos međunarodnog prava i unutrašnjeg prava

Postavlja se pitanje o odnosu MP i unutrašnjeg prava te o rješavanju sukoba između propisa unutrašnjeg prava neke države i MP. U tome se pisci dijele na dva tabora:

a) Monisti tvrde da je čitavo pravo jedinstven sustav. Moguće su dvije varijante: teorija o primatu MP (po kojoj je MP iznad unutrašnjeg prava — ova teorija se ne može prihvatiti zbog unutrašnjih proturječja) i teorija o primatu unutrašnjeg prava (po kojoj je unutrašnje pravo iznad MP — najradikalniji je bonnska škola profesora Zorna, koja

polazi od pretjeranog uvjerenja u apsolutnu suverenost država). Zastupnici monizma su Kelsen, Verdross, Kunz, Duguit, Scelle, Guggenheim i dr.

b) Dualisti tvrde da su MP i unutrašnje pravo međusobno odijeljeni, usporedni i nezavisni sustavi. Pravila MP ne vrijede neposredno unutar državnog poretka, a unutrašnji propisi ne mogu ukidati ili mijenjati pravila MP. Najznačajniji zastupnici su Triepel i Anzilotti. Države su obvezane uskladiti svoje unutrašnje pravo sa svojim međunarodnim obvezama. Dualističko shvaćanje podupire i međunarodna judikatura, npr. arbitražna presuda bivšeg predsjednika SAD-a Tafta u slučaju Tinoco.

Teorija transformacije i adopcije: Dualističko shvaćanje jedino odgovara stvarno primjenjivanom MP. Iz prakse država proizlazi da nije potrebno da svako pravilo MP bude izrijeком pretvoreno u unutrašnje pravo (teorija transformacije), nego je dovoljno da ono bude prihvaćeno (teorija adopcije).

Dualističko shvaćanje u Ustavu RH: Prema čl. 140. Ustava RH (NN 85/10): "Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona." Takva odredba ne pobija dualističko shvaćanje; Ustav ne daje prednost cijelom MP pred unutrašnjim pravom Hrvatske, već jedino međunarodnim ugovorima koje Hrvatska izričito prihvati.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava? — MPP je unutrašnje državno pravo koje uređuje kolizijska pitanja (koje će se pravo primijeniti kad se na neki odnos može primijeniti pravo dviju ili više država), dok je međunarodno javno pravo sustav pravnih pravila koja uređuju odnose među subjektima međunarodne zajednice. Uglavnom ih veže samo isti izraz.

Što su pravila učtivosti (comitas gentium)? — To su običaji ophođenja koji nisu pravno obvezatni, nego su nastali u želji za prijateljskim susretanjem i međusobnim poštivanjem. Njihovo neodržavanje ne povlači međunarodnopravnu odgovornost niti se može odgovarati represalijama, ali mogu s vremenom postati obvezatnim pravilima MP.

Koji su uvjeti za postojanje međunarodnog prava? — Potrebno je: (1) da postoji više država, (2) da između tih država postoji neka sličnost kulture (tek tad se odnosi mogu regulirati pravnim pravilima), i (3) da između tih država postoji mogućnost saobraćaja.

Kako Ustav RH uređuje odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava? — Prema čl. 140. Ustava RH, međunarodni ugovori sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH i po pravnoj snazi su iznad zakona. To ne pobija dualističko shvaćanje jer se prednost daje samo onom dijelu MP koji je Hrvatska dobrovoljno prihvatila.

A2. Izvori međunarodnog prava - opći pregled (str. 7-13)

Podjela izvora prava

I u MP postoji podjela izvora prava na:

- materijalne — sadržani su u odnosima u društvu u kojem pravna pravila nastaju
- formalne — načini, postupci stvaranja prava

Izvori MP prema Statutu Međunarodnog suda

Članak 38. st. 1. Statuta Međunarodnog suda (formuliran 1920. za Stalni sud međunarodne pravde, prethodnika Međunarodnog suda, a preuzet u Statut Međunarodnog suda 1945.) glasi: "Sud, kojemu je zadaća da njemu podnesene sporove rješava po međunarodnom pravu, primjenjuje:

međunarodne konvencije bilo opće bilo posebne, koje ustanovljuju pravila, izrijeком priznata od država u sporu
međunarodni običaj kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo

opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda

uz rezervu odredbe čl. 59., sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista različitih naroda kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila"

Prva dva navedena izvora (ugovorno i običajno pravo) su najznačajniji izvori MP. Danas se u izvore MP ubrajaju i odluke međunarodnih organizacija.

1) Običajno pravo

Običajno pravo valja razlikovati od pukog običaja. Običajno pravo nastaje ponavljanim vršenjem koje prati pravna svijest. Vršenje može biti i propustom, ali je uvijek potrebna svijest o tome da je određeno ponašanje u skladu s pravilom MP. Običajno pravo nastaje kad se sastanu **dva elementa**:

objektivni — ponovljeno i neprekinuto vršenje

subjektivni (pravna svijest ili *opinio iuris*) — svijest o tome da se nešto čini zato što tako određuje MP

Pri stvaranju običajnog pravne norme ne moraju sudjelovati sve države. Statut Međunarodnog suda upotrebljava izraz "opća praksa" u smislu *pratique generale*, a ne *universelle*. Običajno pravo može dovesti i do ukidanja neke norme (*desuetudo*). MS je potvrdio mogućnost stvaranja: **regionalnog** (partikularnog) običajnog prava i **lokalnog** običajnog prava (koje vrijedi samo između dviju država). Običajno pravo je najstariji izvor MP.

2) Ugovorno pravo

Subjekti MP uređuju međusobne odnose međunarodnim ugovorima. Postoji teorija o podjeli međunarodnih ugovora na:

- ugovore-pogodbe (pravne poslove) — određuju konkretne činidbe i izvršenjem se konzumiraju
- ugovore-zakone (uglave) — uređuju ponašanje stranaka na dugo vrijeme i uvode trajna pravila

Ugovor kao izvor prava stvara samo **partikularno pravo** ma kako širok bio krug njegovih stranaka. Prelaženje ugovornog u običajno pravo je česta pojava. Danas su pravila običajnog prava uglavnom unesena u **Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. i 1986.**

3) Opća načela prava priznata od civiliziranih naroda

Pod "općim načelima prava" se misli na primjenu pravnih načela koja nisu nastala u međunarodnoj praksi (jer bi tada bila sastavni dio običajnog MP), ali su zbog svoje općenite primjenljivosti zajedničko dobro svih odsjeka u pravnoj nadgradnji civiliziranih naroda. Npr. načelo o neopravdanom bogaćenju ili načelo *audiatur et altera pars*. Sva tri izvora prava po čl. 38. su međusobno jednaka — između njih nema hijerarhije u primjeni. Jedino apsolutno obvezatna norma (*ius cogens*) priječi stvaranje protivnog pravila.

4) Sudske rješidbe i naučavanje pisaca

Sam Statut je kvalificirao ovaj izvor kao "pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila" — oni služe za iznalaženje pravnih pravila, a ne za neposredno stvaranje novih pravnih pravila. Sudske rješidbe pojedinačno su pomoćni izvor. Ali niz judikata, neprekinut suprotnim presudama, pridonosi stvaranju običajnog prava.

5) Odluke međunarodnih organizacija

Nakon osnivanja **Lige naroda (1919.)** povećava se broj međunarodnih organizacija. Akti usvojeni u MO i na konferencijama usko su povezani s običajnim MP — često su izraz već postojećeg MP, a katkad se na temelju tih dokumenata formira novo običajno pravo. MO s elementima naddržavnosti (npr. Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, Rim, 1957.) predviđaju ovlast organa da donose akte koji obvezuju države članice i subjekte njihovih unutrašnjih prava.

6) Jednostrani akti država

Ne spominju se u čl. 38. st. 1. Statuta Međunarodnog suda, ali ih sudske rješidbe i mnogi pisci ubrajaju u izvore MP.

Pravičnost

Postoje dvije vrste pravičnosti:

akcesorna pravičnost — uključena u ispravnu primjenu prava

- pravičnost kao sastavni element pravnih pravila — npr. razgraničenje epikontinentalnog pojasa radi postizanja pravičnog rješenja

Pravičnost kao izvor načela primjenjiva umjesto MP je dopuštena samo kad je izričito predviđena — Statut MS određuje da Sud može suditi *ex aequo et bono* ako o tome postoji sporazum stranaka.

Sadržaj MP

Nije lako saznati što je sadržaj MP. Postoji obveza članova UN-a da svoje ugovore registriraju u Tajništvu organizacije (čl. 102. Povelje UN). RH od 1992. objavljuje međunarodne ugovore u posebnom izdanju službenog lista (NN – Međunarodni ugovori). Mnogo je teže utvrditi običajno pravo — ono se očituje u vrlo različitim oblicima.

Moguća potpitanja:

Koji su elementi običajnog prava? — Dva elementa: objektivni (ponovljeno i neprekinuto vršenje) i subjektivni (pravna svijest ili *opinio iuris* — svijest da se nešto čini zato što tako određuje MP).

Koja je razlika između ugovora-pogodbe i ugovora-zakona? — Ugovori-pogodbe određuju konkretne činidbe i izvršenjem se konzumiraju (očito vanja stranaka imaju različit sadržaj, ali smjeraju na istu svrhu). Ugovori-zakoni (uglave) uređuju ponašanje na dugo vrijeme i izražavaju stapanje volja više subjekata koje su sadržajno jednake.

Što je *ius cogens*? — To su pravila MP koja stranke ne mogu između sebe izmijeniti. Pravni posao protivan pravilu *ius cogens* ne vrijedi. Primjeri: temeljna prava i slobode čovjeka, zabrana agresije, zabrana mijenjanja državnih granica upotrebom sile. Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (1969.) izrijeком priznaje postojanje apsolutno obvezatnih normi.

Mogu li rezolucije Opće skupštine UN biti izvor MP? — Povelja ne daje Općoj skupštini vlast da donosi pravila koja bi obvezivala države u njihovim međusobnim odnosima. Rezolucije mogu odražavati već postojeće običajno MP ili opća načela prava, ali mogu i same pridonositi stvaranju međunarodnih običaja. Pojedini pisci im pripisuju značaj tzv. *soft law* (mekog prava).

A3. Podjela međunarodnog prava (str. 3-4)

1. Pozitivno i prirodno međunarodno pravo

Ovo razlikovanje potječe još iz škole prirodnog prava — ova škola je smatrala da je pravo sustav od prirode danih pravila u koji se mogu ugraditi samo pojedinosti, a to se pravo može spoznati umovanjem. Danas se priznaje samo pozitivno pravo, tj. pravo stvoreno uz privolu država. Teoretsko pravo koje bi odgovaralo nekim unaprijed postavljenim zahtjevima pravičnosti, morala ili shvaćanjima o naravi prava mogu biti samo prijedlozi *de lege ferenda*, ali nisu obvezatna pravila međunarodnog poretka.

2. Običajno i ugovorno međunarodno pravo

Prema izvoru, načinu nastanka, MP se od davnine dijeli na običajno i ugovorno. Međutim, sve intenzivnija integracija međunarodne zajednice, posebno izražena stvaranjem sve većeg broja međunarodnih organizacija, dovodi u novije vrijeme i do novog važnog izvora MP: odluka međunarodnih organizacija.

3. Opće i posebno (partikularno, npr. regionalno) međunarodno pravo

Razlikuje se po tome vrijedi li neko pravilo među svim državama međunarodne zajednice ili samo među državama nekog užeg kruga. Uz opća pravila navode se neka partikularna pravila, npr. pravila latinsko-američkog, europskog, kontinentalnog, anglosaksonskog ili američkog prava.

4. Apsolutno obvezatno pravo (imperativne norme, *ius cogens*) i dispozitivno međunarodno pravo

Velika većina pravila MP je dispozitivno pravo — subjekti mogu svojim izričitim dogovorom za određeni odnos između sebe odrediti nešto drugo nego što propisuje pravilo općeg MP. *Ius cogens* su takva pravila koja stranke ne mogu između sebe izmijeniti. Može nastati putem običajnog prava i putem međunarodnog ugovora. Primjer: zabrana agresije, zabrana mijenjanja državnih granica upotrebom sile. **Bečka konvencija o pravu međunarodnim ugovorima (1969.)** izrijeком priznaje postojanje apsolutno obvezatnih normi. Iako je nesporno da kogentno MP postoji, ne postoji nikakav službeni popis svih pravila.

5. Pravo rata i pravo mira

To je podjela u sustavnom prikazivanju gradiva MP, ali ne znači da postoje dva različita i odijeljena sustava pravnih normi — i za vrijeme rata ostaju na snazi mnoga pravila prava mira. Neki pisci (Kelsen) smatraju da ta podjela u doba zabrane rata nema svrhe.

U novije vrijeme često se izdvajaju pojedine skupine normi unutar MP kao njegove posebne grane — ustavno, upravno, kazneno, postupovno MP, međunarodno ekonomsko pravo, međunarodno pravo zaštite okoliša te pravo međunarodnih organizacija.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između dispozitivnog i kogentnog prava? — Dispozitivno pravo stranke mogu svojim dogovorom izmijeniti za određeni odnos između sebe. Kogentno pravo (*ius cogens*) stranke ne mogu izmijeniti — pravni posao protivan takvom pravilu ne vrijedi.

Zašto se pravo rata i pravo mira ne mogu potpuno odijeliti? — Zato što i za vrijeme rata ostaju na snazi mnoga pravila prava mira, što vrijedi i za odnose među zaraćenim stranama, a posebno za države koje ne sudjeluju u oružanom sukobu.

Što je opće, a što partikularno MP? — Opće pravilo vrijedi među svim državama međunarodne zajednice, dok partikularno vrijedi samo među državama nekog užeg kruga (npr. regionalno pravo latinsko-američkih država).

A4. Kodifikacija međunarodnog prava (str. 13-16)

Pojam kodifikacije

Kodifikacija je, općenito u pravu, sabiranje postojećih pravnih propisa u jedan jedinstveni zbornik. No takva čista kodifikacija je teško zamisliva u praksi, pa se ona obično spaja s izmjenom postojećeg prava, tj. legislacijom.

Karakteristike kodifikacije

- Kodifikacija je obično djelo pravotvornog organa različitog od tvorca propisa koji se kodifikacijskim radom ujedinjuju, a to posebno vrijedi za kodifikaciju običajnog prava.
- Kodifikacija može obuhvatiti pravila različita stupnja pravne moći koji se postupkom kodifikacije izjednačuju (npr. Justinijan).
- Kodificirana pravila izjednačuju se i s obzirom na vremenski slijed njihova stupanja na snagu — nepodudarnost pravila rješava se po načelu *lex posterior derogat legi priori*.
- Kodifikacija uvijek sadržava i neku izmjenu dotadašnjih pravila — to vrijedi i za kodifikaciju običajnog prava.
- U običajnom pravu postoje razlike (regionalne ili druge), u kodifikaciji treba izabrati jednu varijantu, a druge odbaciti.

Prednosti i mane kodifikacije MP

Prednosti:

- Potrebna je da bi se unificirala brojna pravila MP čiji su sadržaj, značenje i opseg često nejasni.
- Kodifikacijom je moguće usavršiti postojeće pravo.

Mane:

- Nesigurnost je često korisna jer omogućuje pravična rješenja po potrebi slučaja.
- Kodifikacija smeta prirodnom razvoju MP jer ukida sposobnost norme običajnog prava da se prilagodi izmijenjenim prilikama.
- Ne priznaju sve države sva pravila MP koja su općenito priznata, pa se raspravom o kodifikaciji mogu ugroziti pravila koja bi inače mirno postojala.

Vrste kodifikacije

- općenita — još ne postoji
- djelomična — kodifikacija pravila o pojedinim dijelovima MP (npr. pravu mora, sukcesiji država, diplomatskim odnosima)
- sustavna/planska — kodifikacija kojom se kao trajnim zadatkom bavi neko stručno međunarodno tijelo, odnosno MO
- prigodna — preciziranje pravila MP o pitanjima koja se nametnu zbog aktualnih odnosa (najuspješnije su to činili UN)
- privatna — djelo znanstvenika
- službena — koju putem međunarodnih dokumenata (najčešće ugovora) provode države

Kodifikacije kroz povijest

- Westfalski mir 1648. — skupljena u pisanom obliku neka pravila tada važećeg MP (prigodna kodifikacija)
- Pariška pomorska deklaracija (1856.), Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika (1864.), Petrogradska deklaracija o zabranjenim projektilima (1868.) — primjeri djelomičnih kodifikacija
- Prva i Druga Haška mirovna konferencija 1899. i 1907.
- Panameričke konferencije u Havani 1928. i Montevideu 1933.
- Neuspješna konferencija u Haagu 1930.

Uloga UN-a glede kodifikacije

Nakon Drugog svjetskog rata, kodifikacija općeg MP dana je u zadatak UN-u. Već je sama **Povelja UN-a** kodifikacija uz brojne izmjene dotadašnjeg MP (uvodi apsolutnu zabranu rata, jamči kolonijalnim narodima pravo na razvoj prema samoupravi, stavlja temeljna prava pojedinaca pod međunarodnu zaštitu).

Prema čl. 13. st. 1. Povelje, Opća skupština potiče proučavanje i daje preporuke u svrhu "poticanja progresivnog razvoja Međunarodnog prava i njegove kodifikacije".

Komisija za MP osnovana je 1947. sa 34 stručnjaka (u početku 15) koje bira Opća skupština kao stručnjake, a ne kao predstavnike država. Opća skupština je u Statutu Komisije odredila značenje pojmova: "progresivni razvoj MP" (pripremanje nacrtu konvencije o predmetima koji još nisu uređeni MP-om) i "kodifikacija MP" (točnija formulacija i sistematizacija pravila MP).

Putem konvencija prihvaćenih na kodifikacijskim konferencijama, a na temelju predradnja Komisije za MP, provedena je kodifikacija: prava mora (4 ženevske konvencije 1958.), prava o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva (1975.), sukcesije država (Bečke konvencije 1978. i 1983.), diplomatskih i konzularnih odnosa (1961.), prava međunarodnih ugovora (1969., 1978., 1986.).

Komisija je također izradila nacrt temeljem kojeg je usvojen **Statut MKS (Rimski statut)**.

Rad na kodifikaciji MP izvan UN-a

I izvan UN-a radi se na kodifikaciji, posebno u Međunarodnoj organizaciji rada i regionalnim organizacijama kao što su Arapska liga, Nordijsko vijeće, Afrička unija, a posebno **Vijeće Europe** (npr. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 1950.).

Odnos kodifikacije ugovorom i dotadašnjeg običajnog prava

Stranke kodifikacijskog ugovora između sebe su vezane pravilima u onom obliku kako je ustanovljeno u ugovoru, a prema ostalim državama su vezane dotadašnjim običajnim pravom. One su opet vezane običajnim pravom ako bi ugovor prestao važiti.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između "progresivnog razvoja MP" i "kodifikacije MP" prema Statutu Komisije za MP? — Progresivni razvoj je pripremanje nacrtu konvencije o predmetima koji još nisu uređeni MP-om ili o kojima pravo još nije dovoljno razvijeno u praksi država. Kodifikacija je točnija formulacija i sistematizacija pravila MP na područjima gdje već postoje opsežna državna praksa, presedani i doktrina.

Koje su prednosti, a koje mane kodifikacije? — Prednosti: unificiranje nejasnih pravila, usavršavanje postojećeg prava. Mane: nesigurnost je često korisna za pravična rješenja; smeta prirodnom razvoju MP; može ugroziti pravila koja bi inače mirno postojala.

Koji je odnos između kodifikacijskog ugovora i običajnog prava? — Stranke kodifikacijskog ugovora su između sebe vezane ugovornim pravilima, a prema ostalim državama dotadašnjim običajnim pravom. Ako ugovor prestane važiti, opet vrijedi običajno pravo.

A5. Subjekti međunarodnog prava - opći pregled (str. 25-27)

Definicija subjekta MP

Subjekt MP (međunarodna osoba) je svatko tko je po odredbama MP nositelj prava i dužnosti, djeluje izravno po pravilima tog poretka i izravno je podvrgnut međunarodnom pravnom poretku.

Iz te definicije daju se izdvojiti **tri elementa** koja opća teorija prava veže uz pravni subjektivitet: pravna, poslovna i deliktna sposobnost. Svojstvo subjekta MP stječe se već samim ostvarenjem pravne sposobnosti.

Subjekti MP danas

Danas je prihvaćano shvaćanje po kojem države nisu jedini subjekt MP — postoje i drugi subjekti. Neki autori dijele subjekte MP na:

- aktivne — koji stvaraju MP (tu spadaju samo države)
- pasivne — svi ostali subjekti MP

Samo države mogu priznavanjem svojstva subjekta druge izdići na taj stupanj, pa su one redoviti subjekti, dok su svi ostali nesuvereni, sekundarni, izvedeni, abnormalni, umjetni ili fiktivni.

Danas u svijetu ima gotovo 200 teritorijalnih jedinica koje se nazivaju državama. Među njima postoji mnogo razlika — neke su "suverene države" koje su stvarno bile ovisne o drugim državama (npr. Kongo, Jordan, Indija, Filipini).

Drugi subjekti MP osim država

- Ustanici priznati kao zaraćena stranka i oslobodilački pokreti
- Međunarodne organizacije koje su izravno podvrgnute pravilima MP
- Narodi, nacionalne manjine i domorodačko stanovništvo (na temelju prava na samoodređenje)
- Pojedinaac — danas je gotovo općenito usvojen stav da je pojedinac samostalni subjekt MP; to se odražava u pozitivnim pravilima

Međunarodni sud je u savjetodavnom mišljenju o naknadi štete za stradale dužnosnike UN-a istaknuo da uz države postoje i drugi subjekti MP, koji se po svojim pravima i obvezama mogu razlikovati od država.

Razlike među subjektima MP

Nisu svi subjekti MP jednaki:

- Neki imaju potpunu pravnu sposobnost, a neki samo ograničenu (npr. UN i druge MO, ustanici)
- Neki imaju punu djelatnu sposobnost (država), neki ograničenu, a neki su djelatno nesposobni (npr. područja pod starateljstvom)
- Neki su trajni (države, UN), neki su samo prolazni (ustanici)

MS je u savjetodavnom mišljenju 1949. utvrdio: "Pravni subjekti u nekom pravnom sustavu nisu nužno jednaki s obzirom na svoju prirodu ili na opseg svojih prava, a njihova narav ovisi o potrebama zajednice."

Moguća potpitanja:

Tko su aktivni, a tko pasivni subjekti MP? — Aktivni subjekti su oni koji stvaraju MP (tu spadaju samo države). Pasivni subjekti su svi ostali subjekti MP (MO, ustanici, pojedinac itd.).

Koji su elementi pravnog subjektiviteta u MP? — Tri elementa: pravna sposobnost (nositeljstvo prava i dužnosti), poslovna sposobnost i deliktna sposobnost.

Jesu li svi subjekti MP jednaki? — Nisu. Neki imaju potpunu pravnu sposobnost, a neki ograničenu. Neki su trajni, a neki prolazni. MS je utvrdio da pravni subjekti nisu nužno jednaki s obzirom na prirodu ili opseg prava.

A6. Pojedinac u međunarodnom pravu (str. 26-27)

Mišljenja o subjektivitetu pojedinca

O pitanju je li svaki čovjek subjekt MP postoje različita mišljenja:

- Neki široko priznaju subjektivitet pojedinca — pozivaju se na primjere gdje se pravila MP izravno obraćaju pojedincu, daju mu prava ili mu nalažu dužnosti: kažnjavanje pirata i kršenja blokade, pravo pripadnika manjina da podnose peticije, te posebno sve češće pružanje prava pojedincima da sa svojim zahtjevima izađu pred organe međunarodnog pravosuđa.
- Neki priznaju da postoje neki počeci tog subjektiviteta
- Neki potpuno poriču subjektivitet pojedinca — oni drukčije tumače primjere koje prva skupina navodi: kod blokade, MP uređuje samo odnos između zaraćene države i neutralne države; ni kod piratstva nema izravnog MP odnosa između pirata i države — običajno MP daje svakoj državi kaznenu vlast protiv pirata na otvorenom moru, a samo kažnjavanje obavlja se po unutrašnjem pravu te države.

Unatoč različitim mišljenjima, **tendencija se razvija u smjeru priznavanja subjektiviteta pojedinca.**

Zaštita temeljnih prava čovjeka

Pravima čovjeka dana je velika pažnja u najvećim međunarodnim organizacijama:

- UN razrađuje zaštitu u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka (1948.), MPGPP i MPESKP (1966.), te Fakultativnom protokolu uz MPGPP, kojim se pojedincu daje pravo da podnosi žalbu izravno Odboru za prava čovjeka.
- Vijeće Europe donosi Europsku konvenciju o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda (1950.) koja daje pojedincima pravo da izlaze pred Europski sud za prava čovjeka.
- EU omogućava pojedincu da izađe kao stranka pred sud EU u Luksemburgu.
- Ženevske konvencije (1949.) daju pojedincu pojačanu zaštitu, a s druge strane ga čine odgovornim za djela protivna pravilima konvencija. Izravna odgovornost pojedinca naglašena je i u pogledu kažnjavanja ratnih zločina i genocida.

Danas je prihvaćeno stajalište da **zaštita temeljnih prava čovjeka ne pripada u isključivu unutrašnju nadležnost države**. Države ugovornice imaju pravo iznositi svoje sumnje u pogledu poštovanja prava čovjeka pred organe osnovane temeljem MPGPP i Europske konvencije, a države sudionice OEES-a mogu pokrenuti postupak istraživanja poštovanja prava čovjeka.

Moguća potpitanja:

Zašto neki autori poriču subjektivitet pojedinca u MP? — Oni smatraju da se pravila MP ne obraćaju izravno pojedincu: kod piratstva, običajno MP daje svakoj državi kaznenu vlast, ali se kažnjavanje obavlja po unutrašnjem pravu te države; kod blokade, MP uređuje samo odnos između zaraćene i neutralne države.

Kako pojedinac može doći pred međunarodna pravosudna tijela? — Preko Fakultativnog protokola uz MPGPP pojedinac može podnijeti žalbu Odboru za prava čovjeka. Europska konvencija o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda (1950.) daje pojedincima pravo da izlaze pred Europski sud za prava čovjeka, pod uvjetom da su iscrpljena sva domaća pravna sredstva.

Zašto se kaže da zaštita prava čovjeka više nije isključivo unutrašnja stvar države? — Zato što su mnogim međunarodnim ugovorima i dokumentima države ugovorile pravo da pokreću postupak nadzora nad ispunjavanjem prava čovjeka u drugim državama. Takav interes za prava čovjeka u drugoj državi ne smatra se miješanjem u njene unutarnje poslove.

A7. Međunarodni organizmi kao subjekti međunarodnog prava (str. 27-28)

Institucionalizacija međudržavne suradnje

Međudržavna suradnja uvijek započinje kontaktima službi za vanjsko zastupanje, ali se često ne može uspšno ostvarivati samo povremenim sastancima — često je potrebna institucionalizacija, tj. osnivanje zajedničkih međunarodnih organizama. Od početnih organizama s malim djelokrugom prelazi se na međudržavne organizacije razgranate strukture i širokih kompetencija — **međunarodne (međuvladine) organizacije**.

Definicija MO

Ne postoji općeprihvaćena definicija MO, a najvrjednija je definicija koju je u Komisiji za MP predložio G. Fitzmaurice:

"MO je udruženje država osnovano temeljem međunarodnog ugovora, koje ima svoj ustav i zajedničke organe, posjeduje osobnost odvojenu od one država članica i subjekt je MP sa sposobnošću zaključivanja međunarodnih ugovora."

Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OEES)

Prva faza ove MO bila je **Konferencija za sigurnost i suradnju u Europi (KESS)** čiji je osnivački sastanak održan u Helsinkiju 1975., kada je usvojen **Završni helsinški akt** (nije bio međunarodni ugovor). Stalni međudržavni organi osnovani su 1990., a 1994. je KESS-u dan naziv OEES.

Pravna osobnost MO

U okviru unutrašnjih pravnih poredaka članica, MO imaju pravnu sposobnost — čl. 104. Povelje UN kaže: "organizacija uživa na području svakog svojeg člana pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih funkcija." U pravnom poretku država nečlanica, MO može imati pravnu sposobnost u onoj mjeri koju joj prizna pojedina nečlanica.

Jesu li MO subjekti MP?

Donesene su:

- Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i MO ili između MO (1986.) — po njoj, svaka MO ima pravo zaključivanja međunarodnih ugovora, osim ako suprotno ne proizlazi iz njenih ustavnih pravila. Usvajanjem te konvencije međunarodna zajednica priznala im je svojstvo subjekta MP.
- Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim MO (1975.)

Međunarodni sud se o pitanju međunarodnopravnog subjektiviteta UN-a izjasnio povodom zahtjeva UN-a za naknadom štete za nestale funkcionare (Bernadotte i dr.) — 1949. je izrekao da su **UN međunarodna osoba** (što ne znači da su država ili nadržava). Sud je utvrdio da je **UN subjekt MP i prema nečlanicama**, a da nije potrebno nikakvo priznanje s njihove strane: "50 država, koje čine pretežnu većinu članova međunarodne zajednice, imaju prema MP vlast da stvore jedinicu koja ima objektivnu MP osobnost."

Moguća potpitanja:

Kojom je konvencijom priznat subjektivitet MO? — Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora između država i MO ili između MO (1986.), koja određuje da svaka MO ima pravo zaključivanja međunarodnih ugovora. Također, Međunarodni sud je 1949. u savjetodavnom mišljenju o naknadi štete za stradale dužnosnike UN-a potvrdio da su UN međunarodna osoba.

Kako je nastala OESS? — Prva faza bila je Konferencija za sigurnost i suradnju u Europi (KESS) čiji je osnivački sastanak održan u Helsinkiju 1975. (Završni helsinški akt nije bio međunarodni ugovor). Stalni organi osnovani su 1990., a 1994. KESS je preimenovan u OESS.

Vrijedi li subjektivitet MO i prema nečlanicama? — Da, za UN je to potvrdio Međunarodni sud 1949.: UN je subjekt MP i prema nečlanicama, a da nije potrebno nikakvo priznanje s njihove strane.

A8. Države kao subjekti međunarodnog prava (str. 28-31)

Definicija države

U MP, država je zajednica koja na određenom području djeluje u obliku najviše organizacije pravnog poretka, i pritom nije podložna nijednoj drugoj organizaciji.

Država nastaje kad se ispune **tri pretpostavke** koje zahtijeva MP:

određeno područje

ljudstvo (stanovništvo)

organizacija vlasti neovisna o drugoj državi

(Neki pokušaji kodifikacije formuliraju i četvrti uvjet: u rezoluciji Instituta za MP iz 1936. spominje se "sposobnost vladati se po odredbama MP", a u Konvenciji o pravima i dužnostima država, Montevideo, 1933. — "sposobnost ući u odnose s drugim državama".)

Postanak države

Postanak države mora biti **efektivan** — za postanak nije važan način nastanka ni ustrojstvo države, bitno je tek da organizirana vlast djeluje neovisno o bilo kojoj drugoj vlasti. Vlast jednom stvorene države može biti znatno smanjena/ograničena, a da to ne utječe na njen opstanak (npr. središnja vlast faktički ograničena ratom — Republika BiH 1992.; znatne ovlasti preuzeli UN — Kambodža 1992.; okupacija — Njemačka i Japan 1945.). Država može i dobrovoljno prenijeti na drugu državu dio svojih suverenih ovlasti (Monako, San Marino, Lihtenštajn).

Za postanak države **nije potrebno da joj sve granice budu potpuno utvrđene** (Belgija 1830., Izrael).

Vrste postanka države:

Originarni — država nastala na nenaseljenom području ili području na kojem dotad nije bila država (posljednji primjeri: burske republike, Liberija 1847.)

Derivativni — svaki drugi postanak

Priznanje države

Priznanje nove države definirano je u **Rezoluciji Instituta za MP iz 1936.**: "Priznanje nove države je slobodni akt kojim jedna ili više država konstatiraju postojanje na jednom određenom području politički organizirane ljudske zajednice, neovisne o bilo kojoj drugoj postojećoj državi, a koja je sposobna poštovati pravila MP i koja izražava želju da bude prihvaćena kao član međunarodne zajednice."

Priznanje je slobodan akt — odluka o priznanju je diskrecijsko pravo svake države.

Razlikuju se:

- priznanje de iure — stalno, potpuno, neopozivo, retroaktivno
- priznanje de facto — privremeno ili ograničeno na neke odnose

Priznanje se može izvršiti **izrijekom** (ugovorom ili kolektivnim aktom) ili **šutke** (konkludentnim činom).

Učinak priznanja — postoje dva gledišta:

- konstitutivan — nova država tek priznanjem postaje članicom međunarodne zajednice
- deklarativan (danas prevladava) — nova država postaje subjektom MP kad se ispune činjenice, a priznanje samo konstatira pravni učinak postanka novog pravnog subjekta.

Prestanak države

Država prestaje postojati nestankom jednog od tri elementa:

- Nestanak/propast područja ili izginuće pučanstva — još se u praksi nije dogodilo
- Prestanak djelovanja državne vlasti — najčešće osvajanjem (debellatio), mora biti konačno
- Mirni prestanak — jednostranim aktom ili međudržavnim sporazumom (npr. ujedinjenje Njemačke 1990., raspad SSSR-a 1991. i Čehoslovačke 1992.)

Izmjena oblika vladanja, makar i revolucijom, ne dovodi do propasti države — nova vlada je organ istog subjekta MP.

Moguća potpitanja:

Koje su tri pretpostavke za postojanje države u MP? — Određeno područje, ljudstvo (stanovništvo) i organizacija vlasti neovisna o drugoj državi.

Koja je razlika između originarnog i derivativnog postanka države? — Originarni znači da je država nastala na nenaseljenom području ili području na kojem dotad nije bila država. Derivativni je svaki drugi postanak — područje je u času stjecanja pripadalo drugoj državi.

Koji je učinak priznanja — konstitutivan ili deklarativan? — Prema konstitutivnom učinku, nova država tek priznanjem postaje subjektom MP. Prema deklarativnom učinku (koji danas prevladava), nova država postaje subjektom MP kad se ispune činjenice, a priznanje samo konstatira taj pravni učinak. Rasprave gube važnost ako se priklonimo učenju da priznanje djeluje retroaktivno.

A9. Temeljna prava država (str. 35-40)

Pojam temeljnih prava

Mnogi pisci prihvaćaju staro razlikovanje:

temeljna (apsolutna, prvotna) prava — pripadaju državi po samoj činjenici njezina postojanja

izvedena (stečena) prava — pripadaju državi temeljem posebnog ugovora ili drugog izvora

Pojam temeljnih prava nastao je u školi prirodnih prava. Partikularno pozitivno pravo sadržavaju: Konvencija Sedme panameričke konferencije u Montevideu o pravima i dužnostima država (1933.), Akt Međumeričke konferencije o problemima rata i mira (1945.), Povelja Organizacije američkih naroda (Bogota, 1948.), Završni akt KESS-a (Helsinki, 1975.).

Opća skupština UN-a je 1960-ih potaknula rad na kodifikaciji, što je rezultiralo **Deklaracijom o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN (1970.)** — "Deklaracija 7 načela", koja sadrži:

zabrana prijetnje silom ili uporabe sile

mirno rješavanje sporova

neintervencija

dužnost suradnje

pravo na samoodređenje naroda

suverena jednakost država

ispunjavanje obveza u dobroj vjeri

Također je 1974. prihvaćena **Povelja o ekonomskim pravima i dužnostima država**.

1. Pravo samoodržanja

Svaka država ima pravo postojanja i pravo braniti svoj opstanak i teritorijalnu cjelovitost. Iz ovog prava izvire pravo samoobrane, priznato Poveljom UN (čl. 51.), ali vremenski ograničeno do časa kad obranu mira i sigurnosti preuzme UN. O uporabi prava samoobrane treba odmah obavijestiti Vijeće sigurnosti. Dopuštene su i mjere samopomoći (represalije).

2. Pravo na neovisnost (suverenost)

Suverenost država je jedan od temelja MP otkako ju je u 16. stoljeću teoretski formulirao Jean Bodin. Povelja UN se temelji na "načelu suverene jednakosti svih svojih članova" (čl. 2. t. 1.). Povelja štiti nezavisnost svake države, pa i države koje nisu članice UN-a (čl. 2. t. 4.).

Pravo na samoodređenje — MP priznaje pravo naroda da izabere oblik vladavine po svojoj volji, proklamirano u **Atlantskoj povelji iz 1941**. Opća skupština je 1952. izjavila da je to pravo pretpostavka punog ostvarenja svih temeljnih prava čovjeka.

Pravo na raspolaganje prirodnim bogatstvima — priznato u Rezoluciji 1803 o trajnoj suverenosti nad prirodnim bogatstvima (1962.), uneseno u oba pakta o pravima čovjeka iz 1966.

Domaća (isključiva, unutrašnja) nadležnost (domaine reserve) — svaka država ima polje domaće nadležnosti u koje nitko ne može dirati (čl. 2. t. 7. Povelje). Opseg domaće nadležnosti ovisi o MP i mijenja se prema njemu.

Načelo neintervencije — intervencija je silovito i samovoljno upletanje neke države u prilike druge države bez privole. Opća skupština je 1965. usvojila Deklaraciju o nedopustivosti miješanja u unutarnje poslove država.

Monroeova doktrina (1823.) — predsjednik Monroe je naglasio pravo američkih država na slobodu od europske intervencije.

3. Pravo na jednakost

Države su pravno jednake — to je jednakost pred pravom. "Prava svake države ne ovise o njezinoj moći da njihovo vršenje osigura, već se temelje na pukoj činjenici njezina postojanja kao osobe međunarodnog prava" (čl. 6. Bogoske povelje). Glas svake države ima jednaku vrijednost.

4. Pravo na međunarodni saobraćaj

Izraz je slobode država koju druge države ne smiju priječiti. Države bez morske obale imaju pravo služiti se morem i imaju slobodu tranzita do mora.

5. Pravo na štovanje

Očituje se u obvezi država da štiju čast drugih država — nepovredivost područja, zaštita organa u inozemstvu, zaštita državnih znakova (zastave, grba). Kazneni zakon RH štiti posebnim kaznenim sankcijama ugled stranih država i MO.

Moguća potpitanja:

Koja su 7 načela iz Deklaracije o prijateljskim odnosima (1970.)? — (1) zabrana prijetnje silom ili uporabe sile; (2) mirno rješavanje sporova; (3) neintervencija; (4) dužnost suradnje; (5) pravo na samoodređenje naroda; (6) suverena jednakost država; (7) ispunjavanje obveza u dobroj vjeri.

Što je pravo samoodržanja i kako se odnosi na samoobranu? — Pravo samoodržanja je pravo države na postojanje i obranu opstanka i teritorijalne cjelovitosti. Iz njega izvire pravo samoobrane, priznato čl. 51. Povelje UN, ali vremenski ograničeno dok Vijeće sigurnosti ne poduzme mjere. O uporabi samoobrane treba odmah obavijestiti VS.

Što je domaine reserve? — Domaća (isključiva, unutrašnja) nadležnost države — polje u koje nitko ne može dirati, pa ni organi MO. Priznaje ga Povelja UN (čl. 2. t. 7.). Opseg ovisi o MP i mijenja se prema njemu — danas više ne pripadaju pitanja pravnog položaja i zaštite čovjeka isključivoj nadležnosti države.

A10. Odnosi ovisnosti - opći pregled (str. 42)

I povijest i sadašnjica pokazuju mnoge, različite odnose političke ovisnosti između pojedinih zemalja. Na postojanje i mjeru ovisnosti djeluju razni čimbenici: ekonomski, politički, vojni.

S gledišta MP, politička ovisnost može se izraziti u vrlo različitim pravnim oblicima:

- formalno najslabije izražena ovisnost je u pojedinim ekonomskim ili političkim ugovorima — ne dira se formalna ravnopravnost, ali slabija država je stvarno u ovisnosti
- ugovori o savezu ili zaštiti — jača država pruža slabijoj zaštitu, a da ne dira u njenu sposobnost održavanja diplomatskih i ugovornih odnosa s trećim državama
- odnos ovisnosti pojačava se ako slabija država prepusti jačoj diplomatsko zastupanje i sklapanje međunarodnih ugovora — formalna međunarodna ovisnost (ovisna država ostaje subjekt MP)
- još dalje idu odnosi u kojima međunarodna osobnost slabije države iščezava — ona ulazi u državnopravni i upravni sustav jače zemlje

Vazalitet i protektorat — zajedničko obilježje: u oba oblika postoji pravni odnos jednostrane ovisnosti slabije prema jačoj državi (najčešće nastaje ugovorom). Jedna država pruža drugoj zaštitu i pomoć prema trećim državama, a zato ima pravo utjecaja na vođenje vanjskih poslova zavisne države. Djelatna sposobnost zavisne države je umanjena/isključena, ali ona ipak posjeduje međunarodnopravni subjektivitet.

Vazalitet je bio privremeni odnos ovisnosti za čijeg trajanja je vazalna zemlja postupno stjecala neovisnost — te su zemlje bile ograničeno pravno i djelatno sposobne, označavane kao polusuverene.

Moguća potpitanja:

Kako se ovisnost može izraziti u različitim pravnim oblicima? — Od formalno najslabije izražene ovisnosti (ekonomski/politički ugovori), preko ugovora o savezu/zaštiti, do prepuštanja diplomatskog zastupanja i konačno iščezavanja međunarodne osobnosti slabije države.

Koje je zajedničko obilježje vazaliteta i protektorata? — Pravni odnos jednostrane ovisnosti slabije prema jačoj državi, koji nastaje najčešće ugovorom. Jača država pruža zaštitu, a ima pravo utjecaja na vanjske poslove zavisne države. Djelatna sposobnost zavisne države je umanjena, ali ona posjeduje MP subjektivitet.

A11. Nesamoupravna područja (str. 48-50)

Pojam nesamoupravnih područja

UN su bili najznačajniji činitelj u procesu dekolonizacije. **Povelja UN** uvela je naziv "nesamoupravna područja" za zemlje pod kolonijalnom upravom. **Deklaracija o nesamoupravnim područjima** (sastavni dio Povelje) odnosi se na područja "kojih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave".

Primjenom kriterija Povelje, 1946. je utvrđeno da postoje 74 takva područja. Država je dužna izvještavati o području koje je geografski odijeljeno i od države upraviteljice razlikuje se etnički ili kulturno.

Daljnji rad UN-a

- 1946. osnovan Odbor za ispitivanje izvještaja o nesamoupravnim područjima
- 1960. Opća skupština prihvata Deklaraciju o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima
- 1970. prihvaćena Deklaracija 7 načela
- 1988. Rezolucijom 43/47 zadnje desetljeće 20. stoljeća proglašeno Međunarodnim desetljećem za ukidanje kolonijalizma

Dužnost izvještavanja prestaje ako neko područje postigne punu mjeru samouprave na tri načina: a) nastankom suverene, neovisne države b) slobodnim pridruživanjem nekoj neovisnoj državi c) integracijom u neku neovisnu državu

Deklaracija o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima (1960.) svečano proglašava potrebu da se brzo i bezuvjetno okonča svaki oblik kolonijalizma. Svi narodi imaju pravo na samoodređenje. Opća skupština je 1961. osnovala **Odbor 24-orice** (odbor za dekolonizaciju) s ciljem praćenja situacije i pospješivanja procesa dekolonizacije.

Međunarodnopravni subjektivitet nesamoupravnih područja

Svaka zemlja koja pripada kategoriji nesamoupravnih područja bila je subjekt MP u zametku. Deklaracija 7 načela ističe: "Područje kolonije ili drugoga nesamoupravnog područja ima, prema Povelji UN-a, pravni položaj odvojen i različit od područja države koja njime upravlja."

Na kraju 20. stoljeća u nadležnosti Odbora 24-orice bilo je još 16 nesamoupravnih područja. Opća skupština je 2000. Rezolucijom 55/146 proglasila desetljeće 2001.–2010. Drugim međunarodnim desetljećem za ukidanje kolonijalizma.

Moguća potpitanja:

Na koje tri načine područje može postići punu mjeru samouprave? — (a) nastankom suverene, neovisne države; (b) slobodnim pridruživanjem nekoj neovisnoj državi (uz demokratski izraženu volju pučanstva); (c) integracijom u neku neovisnu državu (uz potpunu jednakost i slobodno izraženu želju pučanstva).

Što je Odbor 24-orice? — Poseban odbor (od 1961., od 1962. s 24 člana) s ciljem da prati situaciju i pospješuje proces dekolonizacije. Šalje izvještaje na temelju kojih Opća skupština usvaja rezolucije, prima peticije, šalje misije u pojedina područja pod kolonijalnom upravom.

Imaju li nesamoupravna područja MP subjektivitet? — Da, svaka zemlja kategorije nesamoupravnih područja bila je subjekt MP u zametku. Deklaracija 7 načela potvrđuje da takvo područje ima pravni položaj odvojen i različit od područja države upraviteljice.

A12. Državno područje (str. 55-57)

Znanost o objektima MP

Znanost o objektima MP je znanost o razgraničenju državne vlasti (nadležnosti) u prostoru. Prostori koji ne potpadaju ni pod čiju isključivu vlast su: otvoreno more i *terra nullius* sa zračnim prostorom iznad njih, svemir i

podmorje mora izvan granica državne nadležnosti (proglašeno općim dobrom čovječanstva), polarne krajeve (Antarktik — uspostavljen poseban MP režim).

Državno područje (teritorij)

Državno područje je prostor isključive državne nadležnosti. To je prostor unutar kopnenih granica. Državno područje u širem smislu tvore i morski prostor pod suverenosti obalne države i zračni prostor nad njima.

Državno područje ne treba biti jedinstveno — u prošlosti je bila česta pojava enklava i eksklava (npr. njemačka državnica Anhalt; Pakistan do stvaranja Bangladeša; danas 2 dijela Omana, Aljaska i ostatak SAD-a).

Interesne sfere — zemlja ili područje na kojemu je neka država željela imati isključivi ili pretežni politički ili gospodarski utjecaj. Interesna sfera nije pripadala državnom području.

Teorije o pravnoj naravi područja

- patrimonijalna teorija — vladar ima vrhovno vlasništvo (dominium eminens); danas napuštena
- teorija objekta (Laband, Zorn) — područje je objekt državne vlasti; država ima imperium
- teorija prostora (Cavaglieri, Jellinek) — područje je jedan od 3 bitna elementa države
- teorija o području kao prostoru državne nadležnosti (Radnitzky) — najnovija i najraširenija; područje je nadležnost *ratione loci*

Teritorijalno vrhovništvo

Na vlastitom području država ima svu vlast nad ljudima i stvarima. Svaki zahvat organa druge države je zabranjen — državno je područje nepovredivo. Povelja UN (čl. 2. t. 4.) zabranjuje prijetnju silom i upotrebu sile protiv teritorijalne cjelovitosti bilo koje države.

Država ne može pozivanjem na teritorijalno vrhovništvo činiti sve na svom području — MS je u britansko-albanskom sporu o Krfskom tjesnacu izrekao da je dužnost svake države ne dopustiti da se njeno područje upotrijebi za čine protivne pravu ostalih država. Razvija se **međunarodno pravo susjedstva** — Stockholmska konferencija 1972. (načelo 21.: države su dužne osigurati da djelatnosti na području pod njihovom jurisdikcijom ne uzrokuju štetu okolišu drugih država).

Kondominij (koimperij) — područje pod zajedničkom vlašću dviju ili više država (npr. egipatsko-britanski kondominij nad Sudanom).

Moguća potpitanja:

Koje su četiri teorije o pravnoj naravi državnog područja? — (1) Patrimonijalna teorija (vladar ima vrhovno vlasništvo, napuštena); (2) Teorija objekta (područje je objekt državne vlasti); (3) Teorija prostora (područje je element države); (4) Teorija o području kao prostoru državne nadležnosti — danas najraširenija.

Mora li državno područje biti jedinstveno? — Ne mora. Povijest i sadašnjost poznaju enklave i eksklave (dijelovi područja odvojeni od glavnine drugim državama). Primjeri: Aljaska i ostatak SAD-a, 2 dijela Omana.

Može li država činiti sve na svom području pozivajući se na teritorijalno vrhovništvo? — Ne. MS je utvrdio da je dužnost svake države ne dopustiti da se njeno područje upotrijebi za čine protivne pravu ostalih država. Razvija se međunarodno pravo susjedstva.

A13. Granice (str. 57-60)

Pojam granice

Granica zapravo nije crta nego **ploha nepravilnog oblika** koja omeđuje samu površinu tla, zračni prostor i podzemlje koji su sastavni dio državnog područja. Na zemljopisnim kartama najčešće se ucrtavaju samo granice na kopnu, ali postoje i državne granice na moru.

Prirodne i ugovorne granice

- prirodna granica — granična crta određena nekim prirodnim oblikom tla (gorski lanci, jezera, vodeni tokovi)
- ugovorna granica — potanje opisana u ugovoru i određena u elaboratima razgraničenja; teče pravcima od točke do točke

Danas su granice među državama one koje su određene međunarodnim ugovorom ili običajnim putem prihvaćene.

Pravila o povlačenju prirodnih granica

- kad granica prolazi gorom — uzima se bilo lanac najviših vrhova, bilo razvođe (vodomeđa)

- za granicu na vodenim tokovima — dva glavna načina: (1) crta geometrijske sredine (spaja točke jednako udaljene od obiju obala); (2) crta sredine matice (thalweg — sredina plovne matice rijeke). Kod plovnih rijeka uzima se thalweg, kod ostalih geometrijska sredina.

Mijenja li se državna granica promjenom toka rijeke?

Prema običajnom pravu, državna granica slijedi izmjenu toka rijeke ako se ona zbiva **postepeno** djelovanjem prirodnih sila. Kod **nagle** izmjene toka, granica ostaje u dosadašnjem koritu.

Načelo uti possidetis

Kao granica država uzeta je upravna granica bivših španjolskih i portugalskih upravnih jedinica u času kad je prestalo kolonijalno gospodstvo. Koristi se u Latinskoj Americi, prošireno na Afriku (rezolucija OAJ u Kairu 1964.). MS ga je priznao u graničnom sporu Burkina Faso–Mali 1986. kao "opće načelo, logično povezano s fenomenom stjecanja samostalnosti". Granice RH, temeljem pravila MP o sukcesiji država, su granice koje je SFRJ prije raspada 1991. imala sa susjednim državama, odnosno granice koje je Hrvatska imala s bivšim republikama u SFRJ, temeljem načela *uti possidetis*.

Određivanje granica ugovorom

Obično postoje 2-3 faze: (1) temeljni ugovor koji određuje granicu u glavnim crtama; (2) pobliže određivanje na terenu putem mješovitih komisija; (3) pismeni elaborat s opisom granične crte i postavljenih graničnih znakova.

Moguća potpitanja:

Što je thalweg? — Crta sredine matice rijeke — granica na vodenom toku određuje se sredinom plovne matice rijeke (u plovidbi nizvodno). Kod plovnih rijeka uzima se thalweg, a kod neplovnih geometrijska sredina.

Što je načelo uti possidetis? — Kao granica novih država uzima se upravna granica bivših kolonijalnih upravnih jedinica u času kad je prestalo kolonijalno gospodstvo. MS ga je priznao kao opće načelo logično povezano s fenomenom stjecanja samostalnosti. Granice RH su temeljem ovog načela granice koje je SFRJ imala sa susjednim državama i koje je Hrvatska imala s bivšim republikama.

Mijenja li se granica ako rijeka promijeni tok? — Ako se tok mijenja postepeno djelovanjem prirodnih sila, granica slijedi izmjenu toka. Ako je izmjena nagla, granica ostaje u dosadašnjem koritu.

A14. Kodifikacija međunarodnog prava mora (str. 63-66)

Običajno pravo

Međunarodno pravo mora stoljećima se razvijalo putem običajnog prava. Pitanje teritorijalnog mora stavljeno je na dnevni red kodifikacijske konferencije u Haagu 1930. — dovršen je tekst konvencije, ali nije potpisana zbog neslaganja o širini teritorijalnog mora.

Prva konferencija UN o pravu mora (Ženeva, 1958.)

Komisija za MP je izradila nacrt koji je poslužio kao podloga. Prihvaćene su **4 ženevske konvencije**:

Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu

Konvencija o otvorenom moru

Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora

Konvencija o epikontinentalnom pojasu

Druga konferencija UN o pravu mora (Ženeva, 1960.)

Sazvana radi rješavanja pitanja širine teritorijalnog mora, ali je završila bez rezultata.

Treća konferencija UN o pravu mora (1973.–1982.)

Pokrenuta zbog potrebe revizije: bivše kolonije su smatrale da u konvencijama previše pravila stvorenih za vrijeme kolonijalizma; obalne države su težile proširenju pojaseva uz obalu; zemlje u razvoju su se bojale da će bogatstva podmorja biti podijeljena među najrazvijenijim državama. Na inicijativu Malte, UN su 1967. osnivanju **Odbor za miroljubivo korištenje dnom mora i oceana izvan granica nacionalne jurisdikcije**.

Opća skupština je 1970. prihvatila **Deklaraciju o načelima kojima se uređuju morsko dano i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije** — podmorje izvan svih pojaseva proglašeno općim dobrom čovječanstva.

Konvencija UN o pravu mora (1982.)

Zasjedanje konferencije trajalo je 11 godina. Konvencija je otvorena za potpisivanje u Montego Bayu 1982., stupila na snagu 1994. Ima 320 članaka, Preambulu i 17 dijelova. Sastoji se i od 9 priloga. Uz Konvenciju je prihvaćen i Završni akt Konferencije.

Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije UN o pravu mora (1994.) prihvaćen je radi prilagođavanja pravila KPM o Zoni (podmorju izvan nacionalne jurisdikcije) — smanjuje zahtjeve prema razvijenim državama, ukida obvezu prijenosa tehnologije, itd.

Pravila o mirnom rješavanju sporova

Konvencija sadrži detaljne odredbe o rješavanju sporova o tumačenju ili primjeni. Strankama je prepušten izbor sredstva, a ako se ne postigne dogovor, bilo koja stranka može spor podnijeti jednom od sudova: Međunarodnom sudu za pravo mora, Međunarodnom sudu, arbitražnom sudu ili posebnom arbitražnom sudu.

Moguća potpitanja:

Koje su 4 ženevske konvencije o pravu mora iz 1958.? — (1) Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu; (2) Konvencija o otvorenom moru; (3) Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora; (4) Konvencija o epikontinentalnom pojasu.

Zašto je sazvana Treća konferencija o pravu mora? — Zbog potrebe revizije: bivše kolonije su smatrale da prevladavaju pravila iz doba kolonijalizma; obalne države su težile proširenju pojaseva; zemlje u razvoju su se bojale podjele bogatstava podmorja među razvijenim državama.

Što je Sporazum iz 1994.? — Sporazum o primjeni XI. dijela KPM — prihvaćen radi prilagođavanja pravila o Zoni (podmorju izvan nacionalne jurisdikcije): smanjuje zahtjeve prema razvijenim državama, ukida obvezu prijenosa tehnologije, omogućuje KPM stupanje na snagu 1994.

A15. Unutarnje morske vode (str. 66-72)

Pojam

Unutrašnje morske vode su dijelovi mora koji su s kopnenim područjem države toliko povezani da ta država ima najveći interes na njima i potpunu vlast nad njima — pod suverenosti su kao i kopneno područje.

U unutrašnje vode ubrajaju se: luke, zaljevi, unutrašnja mora, mora unutar otočja ili otočnih lanaca, ušća rijeka.

Polazna crta

Vanjska granica unutrašnjih voda je polazna crta od koje se mjeri širina teritorijalnog mora. Postoje dvije vrste: normalna — crta niske vode (oseke) duž obale kako je naznačena na pomorskim kartama ravna — povlači se ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale nalazi niz otoka (ravnim crtama spajaju se prikladne točke na obali)

Zaljevi

Da bi se zaljev smatrao unutrašnjim vodama države, ona mora vladati ulazom u zaljev i čitavom njegovom obalom. Prema Konvenciji UN o pravu mora (čl. 10.), u unutrašnje vode ubraja se zaljev kojemu je vodena površina barem jednaka ili veća od polukruga koji se može opisati nad crtom što spaja krajnje točke ulaska, a dužina te crte ne smije biti veća od 24 milje. **Historijski zaljevi** — neke države su si prisvajale suverenost nad zaljevima s većom širinom ulaza, pozivajući se na stari običaj.

Pravni status

Unutrašnje morske vode su pod suverenosti države kao i kopneno područje. Strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska kroz unutrašnje vode, osim u slučaju proširenja režima primjenom metode ravnih polaznih crta na nove morske prostore. Pri plovidbi unutrašnjim vodama strani brodovi potpadaju pod vlast i propise obalne države.

Moguća potpitanja:

Što ulazi u sastav unutrašnjih morskih voda? — Luke, zaljevi, unutrašnja mora, mora unutar otočja ili otočnih lanaca, ušća rijeka.

Koje su dvije vrste polaznih crta? — Normalna (crta niske vode/oseke) i ravna (povlači se ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se nalazi niz otoka).

Imaju li strani brodovi pravo neškodljivog prolaska kroz unutrašnje vode? — U načelu nemaju, osim u dijelu obuhvaćenom primjenom ravnih polaznih crta na nove prostore.

A16. Teritorijalno more (str. 66-72)

Pojam i određivanje širine

Teritorijalno more je pojas mora koji se proteže uzduž cijele obale neke države. Pitanje širine dugo nije bilo riješeno — u početku 19. st. smatrala se širina od 3 milje. Konvencija UN o pravu mora (čl. 3.) određuje: "svaka država ima pravo ustanoviti širinu svoga teritorijalnog mora do granice koja ne prelazi 12 morskih milja." Teritorijalno more RH je široko 12 morskih milja.

Pravni status

Konvencija UN o pravu mora (čl. 2.) potvrdila je da teritorijalno more potpada pod suverenost obalne države — suverenost se proteže na zračni prostor i na dno i podzemlje. Teritorijalno more se uključuje u državno područje. Najprihvatljivija je **teorija akcesornosti** (Pufendorf) — vlast postoji činjenicom protezanja mora uz obalu.

Neškodljivi prolazak

MP nameće obalnoj državi dužnost da trpi neškodljivi prolazak stranih brodova kroz svoje teritorijalno more. Prolazak mora biti neškodljiv i neprekinut i brz. Obalna država može propisima urediti pitanja sigurnosti prometa i očuvanja okoliša, odrediti plovidbene putove i propisati razdvajanje prometa. Podmornice moraju ploviti morskom površinom i istaknuti zastavu. Obalna država ne smije ometati neškodljivi prolazak i mora obznani sve opasnosti za plovidbu.

Kaznena i građanska sudbenost

KPM dopušta uhićenje ili istragu na stranom brodu u teritorijalnom moru samo: ako se posljedice KD protežu na obalnu državu; ako KD remeti mir ili red; ako zapovjednik zatraži pomoć; radi suzbijanja trgovine drogama. Za ratne brodove vrijede pravila o neškodljivom prolasku, a ako se ne pridržavaju propisa, obalna država može tražiti da se udalje.

Moguća potpitanja:

Kolika je maksimalna širina teritorijalnog mora? — 12 morskih milja od polazne crte (čl. 3. Konvencije UN o pravu mora).

Što je neškodljivi prolazak? — Prolazak stranih brodova koji ne dira u mir, red ili sigurnost obalne države. Mora biti neprekinut i brz.

Kojom teorijom se objašnjava temelj vlasti obalne države nad teritorijalnim morem? — Teorijom akcesornosti — vlast postoji činjenicom protezanja mora uz obalu, bez ikakve izjave ili čina okupacije.

A17. Otvoreno more (str. 72-84)

Pojam i načelo slobode mora

Otvoreno more je sve more koje nije uključeno u isključivi gospodarski pojas, teritorijalno more ili unutrašnje morske vode neke države ili u arhipelaške vode. Načelo slobode mora zagovara Grotius u *Mare Liberum* (1609.). Sloboda mora znači odsutnost bilo kakve individualne isključive vlasti — more je *res communis omnium*. Konvencija određuje sadržaj slobode mora: plovidba, ribolov, polaganje kabela i cjevovoda, prelijetanje, izgradnja umjetnih otoka, znanstvena istraživanja.

Pravni poredak i jurisdikcija

Iako na otvorenom moru nema vlasti pojedine države, ono nije *res nullius* — svaka država provodi jurisdikciju nad brodovima svoje zastave. Svaki brod vije zastavu samo jedne države i podvrgnut je isključivoj jurisdikciji te države (čl. 92.). Zahtijeva se bitna (stvarna) veza između države zastave i broda.

Zaustavljanje broda i piratstvo

Ratni brod može zaustaviti strani trgovački brod samo ako sumnja na piratstvo, trgovinu robljem, da je bez državne pripadnosti ili da je iste pripadnosti a odbija istaknuti zastavu. Piratstvo je definirano u čl. 101. KPM kao nezakoniti činovi nasilja ili zadržavanja koje za osobne svrhe izvrši posada privatnog broda. Svaka država može kazniti pirate — izuzetak od pravila o isključivoj jurisdikciji države zastave.

Pravo progona

Pravo progona (čl. 111.) je izuzetak od isključite jurisdikcije države zastave. Obalna država može progoniti strani brod ako sumnja da je prekršio njene propise za pojaseve pod njenom vlašću. Progon se ne smije prekidati, a prestaje kad brod uplovi u teritorijalno more vlastite ili treće države.

Tranzitni prolazak

Uspostavljen režim tranzitnog prolaska kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi — liberalniji od neškodljivog prolaska (omogućava prelijetanje, podmornice mogu ploviti dubinom, uživaju ga i ratni brodovi). MS je u Krfskom tjesnacu potvrdio pravo neškodljivog prolaska i za ratne brodove.

Zaštita okoliša i neobalne države

Stockholmska konferencija (1972.), Konferencija u Rijju (1992.). Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (Barcelona, 1976.). Sve države imaju pravo na plovidbu otvorenim morem. KPM priznaje pravo neobalnih država na pristup moru i slobodu tranzita. Zona međunarodnog podmorja proglašena općim dobrom čovječanstva (1970.) — osnovana Međunarodna vlast za morsko dno.

Moguća potpitanja:

Što znači načelo slobode mora? — Odsutnost bilo kakve individualne isključive vlasti na otvorenom moru. More je res communis omnium — svatko ima pravo korištenja (plovidba, ribolov, polaganje kabela, prelijetanje itd.).

Tko može zaustaviti strani brod na otvorenom moru? — Ratni brod samo ako sumnja na piratstvo, trgovinu robljem, da je brod bez pripadnosti ili iste pripadnosti a odbija istaknuti zastavu. Također zbog neovlaštenog emitiranja ili trgovine drogama.

Što je pravo progona? — Izuzetak od isključive jurisdikcije države zastave — obalna država može progoniti strani brod koji je prekršio njene propaze za pojaseve pod njenom vlašću. Ne smije se prekidati, prestaje uplovljavanjem broda u teritorijalno more vlastite ili treće države.

A18. Zračni prostor (str. 87-89)

Načelo suverenosti

Prihvaćeno je 1913. (francusko-njemački sporazum), a pobijedilo u **Konvenciji o uređenju zračne plovidbe (Pariz, 1919.)** — državnom području pripao je i zračni prostor iznad njega, uključujući onaj iznad teritorijalnog mora.

Čikaška konvencija (1944.)

Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago, 1944.) priznaje potpunu i isključivu suverenost svake države nad zračnim prostorom iznad njenog državnog područja. Za redoviti međunarodni promet potrebno je odobrenje dotične države. Svakoj državi je ostavljeno isključivo pravo zračne kabotaže (prijevoz između mjesta iste države). Država može odrediti zračne putove, carinske zračne luke, zabranjene zone. Zrakoplovi se dijele na civilne i državne (vojne, carinske, policijske — njima treba posebno odobrenje). Na ujednačavanju pravila radi **ICAO**, osnovana Čikaškom konvencijom.

Slobode zraka

Donesena su dva sporazuma: Sporazum o tranzitu (prve 2, tranzitne slobode) i Sporazum o međunarodnom zračnom prijevozu (svih 5 sloboda, ali ostao mrtvo slovo). Pet sloboda: (1) neškodljivi prelet; (2) slijetanje iz tehničkih razloga; (3) iskrcaj putnika iz države pripadnosti; (4) ukrcaj za državu pripadnosti; (5) ukrcaj za bilo koju državu.

Promjene i kažnjavanje

Konvencija UN o pravu mora donijela je promjene za zračni prostor iznad tjesnaca i arhipelaških voda (tranzitni i arhipelaški prolazak). Kažnjavanje za djela u zrakoplovima uređuju konvencije: Tokio (1963.), Haag (1970.), Montreal (1971.). Zaštita zraka od onečišćenja: Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka (Ženeva, 1979.), Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača (1985.), Okvirna konvencija o promjeni klime (Rio, 1992.) + Protokol (Kyoto, 1997.).

Moguća potpitanja:

Kojom konvencijom je priznata suverenost države nad zračnim prostorom? — Pariškom konvencijom o uređenju zračne plovidbe (1919.), potvrđeno Čikaškom konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (1944.).

Što je zračna kabotaža? — Prijevoz između mjesta iste države. Čikaška konvencija ostavlja svakoj državi isključivo pravo zračne kabotaže.

Koje su "slobode zraka"? — (1) neškodljivi prelet; (2) slijetanje iz tehničkih razloga; (3-5) komercijalna prava (iskrcaj, ukrcaj za državu pripadnosti i za bilo koju državu).

A20. Derivatno stjecanje područja (str. 92-96)

Vrste stjecanja

- prirodno i umjetno — prirodno nema veće značenje (aluvija, vulkanski otoci); umjetna akcesija (nasipavanje) podliježe okupaciji
- originarno i derivativno — originarno kad područje nije pod suverenostu druge države; derivativno kad pripada drugoj državi — stjecateljica prima područje onako kako ga je posjedovao bivši držalac (*nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*)

Ustup (cesija)

Ustup je stjecanje područja temeljem međunarodnog ugovora. Može biti posljedica rata, dobrovoljan ili iznuđen. Bez protučinidbe ili uz protučinidbu (kupnja, zamjena). Primjeri kupnje: Dalmacija 1409., Louisiana 1803., Aljaska 1867. Pri odlučivanju se katkad pribjegava plebiscitu (Koruška 1920.).

Stjecanje silom oružja

U prošlosti glavni način. Razlikuju se osvajanje dijela (svodi na ustup) i debelacija (potpuno podjarmljivanje). MVS u Nürnbergu odbacio je doktrinu okupacije. **Danas je zabranjeno:** Paktom Lige naroda, Stimsonovom doktrinom, Aktom Chapultepec (1945.), Poveljom UN, Deklaracijom 7 načela i rezolucijom OS o definiciji agresije.

Dosjelost (preskripcija)

Priznata u praksi i od Instituta za MP (1925.). Temelji se na općem načelu prava. Ne traži se dobra vjera — uloga je da prizna dugotrajni posjed bez obzira na izvor. Potreban je miran i nesmetan posjed i *animus*. Nije izgrađeno pravilo o vremenu potrebnom za dosjelost.

Moguća potpitanja:

Što je ustup (cesija)? — Stjecanje područja temeljem međunarodnog ugovora. Može biti posljedica rata, dobrovoljan ili iznuđen, s protučinidbom (kupnja, zamjena) ili bez nje.

Je li stjecanje silom danas dopušteno? — Ne. Zabranjeno je Poveljom UN, Deklaracijom 7 načela i rezolucijom OS o definiciji agresije.

Što je dosjelost? — Stjecanje područja na temelju dugotrajnog, mirnog i nesmetanog posjeda uz *animus*. U MP se ne traži dobra vjera. Nije izgrađeno pravilo o vremenskom trajanju.

A21. Sukcesija država (str. 96-102)

Pojam

Sukcesija država je ulaženje neke države u pravne odnose druge države, posljedica osnivanja ili proširenja vlasti na području koje je dotada pripadalo drugoj državi. Definirana u Bečkim konvencijama (1978. i 1983.): "zamjenu jedne države drugom što se tiče odgovornosti za međunarodne odnose nekog područja."

Pravila MP

Rješenje je između doktrine *tabulae rasae* i opće (apsolutne) sukcesije. Četiri osnovna pravila: (a) promjena državne vlasti ne dovodi do sukcesije; (b) nema sukcesije u ratnoj okupaciji; (c) sljednica preuzima područje kakvo je bilo u prednice (*nemo plus iuris*); (d) ako nije drukčije ugovoreno, vrijede ugovori sljednice, a ne prednice.

Područje i osobe

Bečka konvencija iz 1978. (čl. 11.): sukcesija ne utječe na granicu ustanovljenu ugovorom niti na režim granice. Čl. 12.: ne utječe na obveze vezane za upotrebu područja. Nova država određuje svoje državljane zakonodavstvom. Koriste se ustanove opcije i zaštite manjina.

Međunarodni ugovori

Opće pravilo: sljednicu ne vežu automatski ugovori prednice, a ugovori sljednice se protežu na stečeno područje. Iznimka su radicirani ugovori (vezani za područje — automatski vežu sljednicu). Za novonastale nezavisne države primjenjuje se *tabula rasa* (čl. 16.).

Imovina, arhivi, dugovi, MO

Težište na sporazumnom rješavanju primjenom načela pravičnosti. Nepokretna imovina prelazi na sljednicu na čijem području se nalazi. Nema općeg pravila o sukcesiji članstva u MO. Nema sukcesije glede deliktne obveze (strogo osobne naravi).

RH — sukcesija SFRJ

RH je država od 25. 6. 1991. Dan sukcesije: 8. 10. 1991. Arbitražna komisija (Badinterova) dala je 15 mišljenja (1991.–1993.) — SFRJ je raspadom nestala, granice postaju državne. **Ugovor 5 sljednica SFRJ** potpisan 29. 6. 2001.

Moguća potpitanja:

Koja su 4 osnovna opća pravila sukcesije? — (a) promjena vlasti ne dovodi do sukcesije; (b) nema sukcesije u ratnoj okupaciji; (c) sljednica preuzima područje kakvo je bilo; (d) vrijede ugovori sljednice, ne prednice.

Što su radirani ugovori? — Ugovori najuže povezani sa samim područjem (o granicama, režimu područja). Automatski vežu sljednicu.

Koji je dan sukcesije za RH? — 8. listopada 1991., zbog 3-mjesečnog moratorija iz Brijunske deklaracije (7. srpnja 1991.).

A22. Međunarodna zaštita čovjeka - opći pregled (str. 107-118)

Suzbijanje ropstva, zaštita izbjeglica

Borba u etapama; Bečki kongres 1815. Liga naroda — Konvencija o ropstvu (1926.). UN — dopunska konvencija (1956.). **Konvencija UN o pravnom položaju izbjeglica (1951.)** — načelo *non refoulement*. Protokol (1967.) proširuje definiciju. UNHCR brine o izbjeglicama. **Konvencija o pravnom položaju osoba bez državljanstva (New York, 1954.).**

Povelja UN i Opća deklaracija

Povelja UN (1945.) spominje zaštitu prava čovjeka u uvodu, ciljevima i nadležnostima OS i EiSV. **Opća deklaracija o pravima čovjeka (1948.)** usvojena 10. 12. 1948. — 30 članaka, obuhvaća najvažnija ljudska prava, mnoge odredbe čine načela običajnog MP.

Paktovi (1966.)

MPESKP i MPGPP (stupili na snagu 1976.). MPGPP — bezuvjetne obveze, dopušta odstupanja u izvanrednoj opasnosti (osim prava na život, zabrane mučenja, ropstva). MPESKP — postupno ostvarenje. Fakultativni protokol uz MPGPP — pojedinac može podnijeti priopćenje Odboru. Drugi fakultativni protokol (1989.) — ukidanje smrtno kazne.

Zabrana diskriminacije

Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.) — osnovan Odbor. Konvencija o uklanjanju i kažnjavanju zločina apartheida (1973.). Konvencija protiv mučenja (1984.) — apsolutna zabrana, osnovan Odbor protiv mučenja.

Europska konvencija (1950.)

Europska konvencija o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda (Rim, 1950.) — prvi ugovor izrađen temeljem Opće deklaracije. Pristupanje je uvjet za prijam u VE. 11. protokol (1998.) — ukinuta Europska komisija, pojedinac ima izravno pravo obratiti se Europskom sudu. Presuda je konačna i obvezuje državu.

OESS, žene, djeca, konferencije

Završni akt KESS-a (1975.) — ljudska dimenzija. Konvencija o ukidanju diskriminacije prema ženama (1979.). Konvencija UN o pravima djeteta (1989.). Svjetska konferencija u Beču (1993.) — predložen Visoki komesar za prava čovjeka (uveden 1994.).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između obveza iz MPESKP i MPGPP? — MPGPP ima bezuvjetne obveze, MPESKP obvezuje na postupno ostvarenje do najviše mogućnosti raspoloživih sredstava.

Što je načelo *non refoulement*? — Zabranjeno odbijanje izbjeglica i njihovo izručenje zemlji iz koje bježe. Ne vrijedi ako je izbjeglica opasan za sigurnost zemlje pribježišta.

Tko se može obratiti Europskom sudu za prava čovjeka? — Pojedinci, države članice Konvencije, nevladine organizacije i skupine pojedinaca — pod uvjetom da su iscrpljena sva raspoloživa domaća pravna sredstva i da je zahtjev podnesen u roku od 6 mjeseci.

A23. Međunarodna zaštita manjina i domorodačkog stanovništva (str. 118-121)

Manjine — razvoj

Westfalski mir (1648.) — zaštita vjerskih manjina. Berlinski kongres 1878. — zaštita vjerskih manjina Srbiji, CG, Rumunjskoj, Bugarskoj. Nakon Prvog svjetskog rata, zaštita pod nadzorom Lige naroda — mirovnim ugovorima su se na zaštitu manjina obvezale Austrija, Bugarska, Mađarska, Turska, te Poljska, Jugoslavija, Čehoslovačka, Rumunjska i Grčka ugovorima s glavnim saveznicima.

Djelatnost UN-a

U UN-u se zaštita manjina povezuje s općom zaštitom prava čovjeka — manjine se ne spominju ni u Povelji ni u Općoj deklaraciji. MPGPP (čl. 27.): u državama s etničkim, vjerskim ili jezičnim manjinama, osobama koje pripadaju takvim manjinama ne smije se uskratiti pravo na vlastiti kulturni život, vjeru i jezik. **Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama (1992.)** — precizira i dopunjuje prava iz MPGPP.

Vijeće Europe i KESS

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995.) — načela koja države stranke moraju unijeti u zakonodavstvo. Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima (1992.). KESS — Završni akt iz Helsinkija jamči prava manjina; Bečki sastanak (1989.) i Kopenhagen (1990.). Visoki komesar OEES-a za nacionalne manjine (od 1992.).

Domorodačko stanovništvo

Konvencija br. 107 MOR-a (1957.) — prvi međunarodni dokument za zaštitu domorodačkog stanovništva. **Konvencija br. 169 MOR-a (1989.)** — omogućuje očuvanje tradicija i specifičnosti. **Deklaracija o pravima domorodačkog stanovništva (UN, 2007.)** — proglašava i kolektivna prava: pravo na autonomiju i samoupravu, očuvanje specifičnosti. Glasovalo 143 države (i RH), protiv 4 (Australija, Kanada, NZ, SAD).

Moguća potpitanja:

Kako MPGPP štiti manjine? — Čl. 27.: u državama s etničkim, vjerskim ili jezičnim manjinama, osobama koje pripadaju takvim manjinama ne smije se uskratiti pravo na vlastiti kulturni život, vjeroispovijed i uporabu vlastitog jezika.

Što je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina? — Konvencija Vijeća Europe iz 1995. — načela koja države stranke moraju unijeti u svoja zakonodavstva i provesti putem vladinih politika.

Koja je razlika između Konvencija MOR br. 107 i br. 169? — Konvencija 107 (1957.) teži integraciji domorodačkog stanovništva, dok Konvencija 169 (1989.) omogućuje očuvanje tradicija i specifičnosti zajedničkog života pripadnika domorodačkih naroda.

A24. Organi međunarodnih odnosa - općenito (str. 125-126)

Države i drugi subjekti MP mogu djelovati samo preko svojih organa. MP se posebno bavi organima (pojedincima u njima) koji su određeni za djelatnosti koje se tiču međunarodnih odnosa.

MP samostalno uređuje pitanje zastupanja: (1) uređuje općenite pretpostavke (načelo efektiviteta — ovlašteni organi su oni koji stvarno obavljaju poslove); (2) zahtijeva da svaka država ima organ čija očitovanja rađaju MP posljedicama (MP se ne obazire na unutrašnje propise koji ograničavaju taj organ); (3) ovlaštenje mora biti poznato drugim državama (notifikacija, predaja vjerodajnica); (4) sadrži pravila o položaju određenih organa izvan vlastite države.

Vrste organa vanjskog zastupanja: neki služe posebno tom zadatku, dok drugi obavljaju tu funkciju uz ostale (državni glavar, vlada). Neki imaju ovlast po samom položaju (državni glavar, MVP, vojni zapovjednici), dok nekima treba posebna punomoć (diplomatski zastupnici). Prema sjedištu: unutrašnji i vanjski organi.

Najvažniji organi vanjskog zastupanja po samom položaju: (1) državni glavar; (2) predsjednik vlade; (3) ministar vanjskih poslova; (4) vlada kao kolektivno tijelo.

Moguća potpitanja:

Što je načelo efektiviteta? — Kao ovlašteni organi države smatraju se oni koji stvarno obavljaju poslove odnosnog organa (vlada de facto). Isto tako se uzima u obzir ustav koji se stvarno primjenjuje, a ne njegov pisani tekst ako se ne primjenjuje.

Tko su organi vanjskog zastupanja po samom položaju? — Državni glavar, predsjednik vlade, ministar vanjskih poslova i vlada kao kolektivno tijelo (ako ima takvu ovlast).

Zašto MP samostalno uređuje pitanje zastupanja? — Zato što bi, ako bi se radilo samo o unutrašnjim propisima, MP posljedica izostala kad god organ po unutrašnjem pravu postupi nepravilno ili prekorači djelokrug — u praksi se to ne događa radi pravne sigurnosti u međunarodnim odnosima.

A25. Diplomatski zastupnici (str. 127-134)

Pojam i vrste

Diplomatski zastupnik je osoba koja na temelju izdane punomoći (vjerodajnice) zastupa svoju državu prema drugoj državi. **Bečka konvencija o diplomatskim odnosima (1961.)** — za sve vrste poslanika uvodi naziv "šef misije", koji se dijele na 3 razreda: (a) ambasadori ili nunciji; (b) poslanici, ministri ili internunciji; (c) otpravnici poslova.

Funkcije diplomatske misije

Prema Bečkoj konvenciji (čl. 3.): (a) predstavljanje države šiljateljice; (b) zaštita interesa šiljateljice i njenih državljana; (c) pregovaranje s vladom primateljice; (d) skupljanje obavijesti; (e) unapređivanje prijateljskih odnosa i gospodarskih, kulturnih i znanstvenih odnosa.

Agreman i stupanje na dužnost

Nakon što šiljateljica izabere osobu šefa misije, primateljica mora dati privolu (agreman). Bez privole, izabrana osoba ne može preuzeti funkciju. Primateljica nije dužna iznijeti razloge za odbijanje. Šef misije predaje vjerodajnice glavaru države (za prva dva razreda) ili MVP-u (otpravnik poslova).

Diplomatske povlastice

Temelj: teorija reprezentacije (dostojanstvo države) i funkcionalna teorija (neovisnost misije). Bečka konvencija spaja oba gledanja. Diplomatske povlastice nisu osobna prava pojedinaca, nego pravo države.

Pojedine povlastice: pravo na prostorije; nepovredivost i nepristupnost prostorija; zaštita arhiva; sloboda komunikacije (kuriri, šifra, diplomatska valiza); osobna nepovredivost; izuzeće od sudbenosti (potpuno od kaznene, osim 3 slučaja od građanske); nepovredivost stana; sloboda kretanja; oslobođenje od davanja (porezi, takse); ceremonijalna prava (zastava, grb); pravo privatnog bogoslužja.

Dužnosti zastupnika: ne smiju se miješati u unutrašnje poslove primateljice; dužne su obavljati službene poslove s MVP-om; prostorije ne smiju se upotrebljavati u svrhe nespojive s funkcijama misije; ne smiju obavljati profesionalnu ili trgovačku djelatnost.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između teorije reprezentacije i funkcionalne teorije diplomatskih povlastica? — Teorija reprezentacije polazi od dostojanstva države koju poslanik zastupa. Funkcionalna teorija polazi od potrebe da se misiji osigura neovisnost u djelovanju (ne impediatur legatio). Bečka konvencija spaja oba gledanja.

Što je agreman? — Privola primateljice za osobu koju je šiljateljica izabrala za šefa misije. Bez privole, izabrana osoba ne može preuzeti funkciju. Primateljica nije dužna iznijeti razloge za odbijanje.

Koja su izuzeća od građanske sudbenosti diplomata? — Tri slučaja: (1) stvarnopravna tužba glede privatne nekretnine; (2) nasljednopravni predmeti na privatnoj osnovi; (3) tužba glede profesionalne ili trgovačke djelatnosti izvan službenih funkcija.

A26. Konzuli (str. 134-137)

Pojam konzula

Konzuli su organi države koji u drugoj državi obavljaju određene funkcije za svoju državu i štite interese njenih državljana na svom konzularnom području. Za razliku od diplomatskih zastupnika, konzul ne zastupa svoju vladu prema vladi države u kojoj djeluje — on ima uglavnom nepolitičke funkcije.

Konvencija o konzularnim odnosima (1963.)

U Beču 1963. prihvaćena Konvencija o konzularnim odnosima. Pretpostavka osnivanja konzularnog ureda je konzularna sposobnost — konzule mogu imati samo države (za razliku od diplomatskih misija koje mogu imati i MO, Sveta Stolica, Malteški red). Primateljica mora dati pristanak za osnivanje konzularnog ureda.

Funkcije konzula

Štiti interese državljana i države šiljateljice; pomaže državljanima; obavlja izvanparnične sudbene, matičarske i upravne akte; pruža pomoć brodovima i zrakoplovima; razvija trgovinske, kulturne i prijateljske odnose; upoznaje gospodarske, trgovinske i kulturne prilike.

Vrste konzula

Po starom razlikovanju: karijerni (po zvanju) i počasni. Bečka konvencija: (1) generalni konzuli; (2) konzuli; (3) vicekonzuli; (4) konzularni agenti. Razlika u nazivu odlučuje o rangu, ali ne i o djelovanju.

Početak i prestanak funkcije

Šef konzulata imenuje šiljateljica, a obavljanje funkcije odobrava primateljica (egzekvatura). Primateljica može odbiti izdavanje egzekvature bez navođenja razloga. Funkcija prestaje: priopćenjem o prestanku; povlačenjem egzekvature; priopćenjem da je osoba prestala biti član osoblja; ratom; prestankom postojanja države.

Povlastice i imuniteti

Slične diplomatskima, ali s nekim razlikama. Nepovredivost konzularnih funkcionara — ne mogu biti uhićeni (osim za teško KD po odluci suda). Imunitet od sudbenosti odnosi se samo na djela izvršena u obavljanju konzularnih funkcija (funkcionalni imunitet). Počasni konzularni funkcionari imaju suženu zaštitu.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između konzula i diplomatskog zastupnika? — Konzul ne zastupa svoju vladu prema vladi države u kojoj djeluje i ima uglavnom nepolitičke funkcije. Diplomatski zastupnik zastupa državu u svim odnosima. Konzule mogu imati samo države, dok diplomatske misije mogu imati i MO, Sveta Stolica, Malteški red.

Što je egzekvatura? — Ovlaštenje koje primateljica izdaje šefu konzulata da obavlja konzularnu funkciju. Primateljica može odbiti izdavanje bez navođenja razloga. Tek s egzekvaturom konzul može obavljati funkcije.

Kakav imunitet imaju konzularni funkcionari? — Funkcionalni imunitet — odnosi se samo na djela izvršena u obavljanju konzularnih funkcija (za razliku od diplomata koji imaju potpuni imunitet od kaznene sudbenosti). Nepovredivost je ograničena — ne mogu biti uhićeni osim kad se provodi pravomoćna sudska odluka ili za teško KD.

A27. Međunarodnopravni poslovi uopće (str. 139-142)

Pojam pravne činjenice

Pravni odnosi nastaju, mijenjaju se i prestaju povodom neke činjenice — pravne činjenice. Vrste: (1) prirodne pojave (aluvija, promjena toka rijeke); (2) ljudski čini i propusti — najvažniji. Ljudski čini se dijele na: (a) međunarodne pravne poslove — očitovanje s namjerom da proizvede pravne posljedice; (b) pravna djela u užem smislu — čini koji se pripisuju državama, a nemaju bitno obilježje pravnog posla.

Preduvjeti valjanosti pravnog posla

da je očitovanje dao sposoban subjekt — svaki subjekt MP s ugovornom sposobnosti

da se očitovanje odnosi na pogodan objekt — sadržaj ne smije biti pravno nedopustiv (suprotan ius cogens)

da očitovanje nema mana volje — zabluda, prijevara, sila, korupcija

da je dano u prikladnom obliku — oblik nije propisan, može biti neformalan, šutnjom, konkludentnim činom

Jednostrani pravni poslovi

Jednostrani pravni posao je jednostrano očitovanje subjekta MP za koje je vezana neka MP posljedica. Vrste: (1) akcesorni (ponuda, prihvata, opoziv, rezerva); (2) samostalni; (3) mješoviti (okupacija, derelikcija).

Glavni oblici samostalnih jednostranih pravnih poslova:

- priopćenje (notifikacija) — službeno stavljanje na znanje
- priznanje — očitovanje da se neko stanje smatra pravovaljanim
- prosvjed — poricanje pravovaljanosti nekog stanja (sprječava primjenu pravila qui tacet, consentire videtur)
- odreknuće — napuštanje nekog prava
- obećanje — preuzimanje obveze prema drugim subjektima MP (MS: jednostrana obećanja obvezuju ako su dana javno i s namjerom da obvežu, na temelju načela bona fides)

Komisija za MP usvojila je 2006. **Vodeća načela primjenjiva na jednostrane akte država koji mogu stvarati pravne obveze.**

Moguća potpitanja:

Koji su preduvjeti valjanosti međunarodnog pravnog posla? — (1) očitovanje sposobnog subjekta; (2) pogodan objekt (ne suprotan ius cogens); (3) očitovanje bez mana volje (zabluda, prijevara, sila, korupcija); (4) prikladan oblik (nije propisan, može biti neformalan).

Što je prosvjed u MP? — Jednostrano očitovanje kojim se, radi očuvanja vlastita prava, poriče pravovaljanost nekog stanja. Služi da spriječi primjenu pravila qui tacet, consentire videtur (tko šuti, čini se da pristaje).

Koja su Vodeća načela o jednostranim aktima (2006.)? — Načelo 1: obveznost izjava danih javno zasniva se na načelu dobre vjere. Načelo 4: izjave obvezuju samo ako ih je dala osoba ovlaštena da zastupa državu (državni glavar, predsjednik vlade, MVP). Načelo 7: u slučaju dvojbe, obveze se tumače restriktivno.

A28. Međunarodni ugovori - pojam i vrste (str. 145-146)

Pojam

Dvostrani pravni poslovi MP nazivaju se međunarodnim ugovorima. Kodifikacija pravila započela je u UN-u — **Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (1969.)** stupila na snagu 1980. Odnosi se samo na ugovore između država u pisanom obliku. Nakon toga usvojene su: BK o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (1978.) i BK o pravu međunarodnih ugovora između država i MO ili između MO (1986., još nije na snazi).

Bečka konvencija iz 1969. (čl. 2.) definira: "ugovor" označava "međunarodni sporazum koji je u pismenom obliku sklopljen između država i uređen MP-om i bez obzira na njegov posebni naziv."

Podjele

Prema nazivu — pravno bez značenja (ugovor, konvencija, akt, protokol, sporazum, deklaracija, pakt, povelja).

Prema sadržaju — ne može se provesti dosljedna podjela.

Prema vrsti obveza — pozitivna činidba, propust (trpljenje).

Prema formalnom gledištu — koje sklapaju vrhovni organi ili podređeni organi.

Prema broju stranaka — dvostrani, višestrani, mnogostrani (kolektivni/opći).

Prema pisanom obliku — u pisanom obliku (BK se primjenjuje) i oni bez pisanog oblika.

Prema subjektima — između država (BK 1969.), između država i MO (BK 1986.), ostali subjekti (Sveta Stolica, Malteški red — običajno pravo).

Ugovori o osnivanju MO — posebna vrsta.

Ugovori-pogodbe i ugovori-zakoni (uglave).

Gentleman's agreement — nije ugovor, ne obvezuje po MP, ali se izvršava.

Pactum de contrahendo — pravi ugovor kojim se stranke obvezuju da će pregovarati o sklapanju ugovora.

Moguća potpitanja:

Kako Bečka konvencija iz 1969. definira "ugovor"? — "Međunarodni sporazum koji je u pismenom obliku sklopljen između država i uređen MP-om i bez obzira na njegov posebni naziv."

Koja je razlika između dvostranih, višestranih i mnogostranih ugovora? — Dvostrani imaju 2 stranke. Višestrani imaju više od dviju, ali krug je određen i ne može se proširiti. Mnogostrani (kolektivni/opći) — velik broj država ili sve države svijeta može pristupiti.

Što je pactum de contrahendo? — Pravi ugovor kojim se stranke obvezuju da će o nekom pitanju sklopiti ugovor.

Obveza je samo u tome da pristupe pregovorima i da ih vode u dobroj vjeri s nastojanjem da dođe do sporazuma.

A29. Postanak međunarodnih ugovora (str. 146-154)

Oblik i postupci sklapanja

Za ugovor nije određen poseban oblik — može se sklopiti i usmeno i znakovima. Postoje dva glavna tipa postupka:

(1) **sastavljeni postupak** — pregovori, potpisivanje, ratifikacija, s jedinstvenom ispravom; (2) **jednostavniji postupak** — razmjenom nota bez svečanosti i bez ratifikacije.

Pregovori i davanje pristanka

Pregovori mogu biti dugotrajni ili kratki. Vode se preko diplomatskih zastupnika, posebnih izaslanika ili na konferencijama. Rezultat se stavlja u pisanu formu (listina). Davanje pristanka može biti: potpisivanjem, razmjenom instrumenata, ratifikacijom, prihvatanjem, odobrenjem ili pristupanjem.

Formalna legitimacija sudionika

Punomoć je potrebna za pregovaranje i prihvatanje teksta. Punomoć nije potrebna za: državnog glavara, predsjednika vlade i MVP (za bilo koji čin); šefa diplomatske misije (za usvajanje teksta između njegove države i države primateljice); akreditirane predstavnike na konferencijama ili kod MO.

Rezerve

Rezerva je jednostrano očitovanje kojim država pri sklapanju ugovora nastoji isključiti ili izmijeniti pravni učinak nekih odredaba ugovora u njenu odnosu prema toj državi. Bečka konvencija dopušta rezerve, osim: (a) ako su zabranjene samim ugovorom; (b) ako je predviđen ograničen broj dozvoljenih rezervi; (c) ako je rezerva nespojiva s predmetom i svrhom ugovora.

Tumačenje ugovora

Tumači se po dobroj vjeri, u smislu koji se pridaje odredbama u njihovom kontekstu i u svjetlu predmeta i svrhe ugovora. Tumačenje obuhvaća: tekst, kontekst (cijeli ugovor), svaki sporazum o tumačenju, kasniju praksu stranaka, kasnije sporazume. Tumače se i dodatna pravila (specijalna pravila, najbolje pravilo). Višejezični ugovori — pretpostavlja se jednaka vjerodostojnost svih tekstova.

Moguća potpitanja:

Koja su dva glavna tipa postupka sklapanja ugovora? — (1) Sastavljeni postupak (pregovori, potpisivanje, ratifikacija, jedinstvena isprava); (2) Jednostavniji postupak (razmjena nota bez svečanosti i bez ratifikacije).

Tko ne treba punomoć za sklapanje ugovora? — Državni glavar, predsjednik vlade i MVP (za bilo koji čin); šef diplomatske misije (za usvajanje teksta ugovora između njegove države i države primateljice); akreditirani predstavnici na konferencijama ili kod MO.

Kada rezerva nije dopuštena? — (a) ako su zabranjene samim ugovorom; (b) ako je predviđen ograničen broj dozvoljenih rezervi; (c) ako je rezerva nespojiva s predmetom i svrhom ugovora.

A30. Prestanak međunarodnih ugovora (str. 154-158)

Uzroci po općem pravu

Ponovni sporazum (*mutuus dissensus*) — istim ugovornim strankama može ugovor izmijeniti ili ukinuti. Derogatorna (anulacijska) klauzula — npr. čl. 103. Povelje UN (obveze iz Povelje prevladavaju).

Kršenje ugovora — neispunjenje ili bitna povreda daje drugoj stranci pravo na prestanak ili obustavljanje.

Naknadna nemogućnost izvršenja — nestanak ili uništenje predmeta potrebnog za ispunjenje (čl. 61.).

Clausula rebus sic stantibus — temeljna promjena okolnosti (čl. 62.) — ako je postojanje okolnosti bio bitan temelj za pristanak i ako izmjena temeljito mijenja domašaj obveza. Ne može se pozivati na: ugovore o granicama; ako je izmjena posljedica povrede same stranke.

Novi ius cogens — važeći ugovor suprotan novonastaloj imperativnoj normi postaje ništav (čl. 64.).

Rat — BK ne spominju, ali danas se strankama prepusti da sporazumom riješe sudbinu prijeratnih ugovora.

Uzroci predviđeni ugovorom

Izminuće vremena — ugovori na određeno vrijeme prestaju istekom.

Rezolutivni uvjet — nastupanje događaja predviđenog ugovorom.

Jednostrani otkaz — ako je predviđen ugovorom; ako nije predviđen, BK ne dopuštaju otkazivanje osim ako se može zaključiti da su stranke imale namjeru dopustiti otkaz (otkod mora biti dan najmanje 12 mjeseci unaprijed).

Zaključak trećeg — raskidanje zaključkom nekog foruma.

Postupak stavljanja izvan snage

Stranka koja ima razlog priopćuje drugoj stranci i naznačuje što traži. Ako u roku od 3 mjeseca nema prigovora, može provesti prijedlog. Ako je podignut prigovor, pokušava se rješenje sredstvima iz čl. 33. Povelje. Ako u roku od 12 mjeseci nije riješeno, ostaje mogućnost mirenja prema prilogu Konvenciji.

Moguća potpitanja:

Što je *clausula rebus sic stantibus*? — Temeljna promjena okolnosti koja se zbila naprema onima u času sklapanja ugovora, koju stranke nisu predvidjele. Može se pozvati kao razlog za okončanje ugovora ako je postojanje okolnosti bio bitan temelj za pristanak i ako izmjena temeljito mijenja domašaj obveza. Ne može se pozivati na ugovore o granicama ili ako je izmjena posljedica povrede same stranke.

Kada ugovor prestaje zbog novog *ius cogens*? — Prema čl. 64. BK, važeći ugovor koji je suprotan nekoj novonastaloj imperativnoj normi općeg MP postaje ništav.

Može li se ugovor otkazati ako otkaz nije predviđen? — BK ne dopuštaju otkazivanje ili povlačenje iz ugovora koji nema odredbe o tome, osim ako se može zaključiti da su stranke imale namjeru dopustiti otkaz. Ako je otkaz dopušten, mora se dati najmanje 12 mjeseci unaprijed.

A31. Članovi Ujedinjenih naroda (str. 163-168)

Članstvo općenito

UN su organizacija država — samo države mogu biti članice. Povelja poznaje iskonske i naknadno primljene članove, ali pravno nema razlike. Iskonski članice — one koje su sudjelovale na konferenciji u San Franciscu ili potpisale Deklaraciju UN-a od 1. 1. 1942. i potpisale i ratificirale Povelju (51 članica). Danas UN ima 193 člana.

Stupanje u članstvo

Uvjeti (čl. 4. st. 1.): (1) svojstvo države; (2) miroljubivost; (3) prihvaćanje obveza iz Povelje; (4) sposobnost i volja da ispunjava te obveze. Članstvo je slobodno s obiju strana — nije prinudno. O primanju novog člana odlučuje OS većinom od 2/3 na prijedlog VS. U VS potrebna većina od 9 glasova, uključujući sve stalne članove — neka država ne može biti primljena ako je protiv toga glasala samo jedna od 5 velevlasti.

Dobrovoljno istupanje, isključenje, suspenzija

Povelja ne govori o dobrovoljnom istupanju, ali se smatra pravno mogućim (Indonezija 1965.). Isključenje je kazna za uporno kršenje načela Povelje (čl. 6.) — predlaže VS, zaključuje OS. Dosad nijedna članica nije isključena. Suspenzija članskih prava stiže državu protiv koje je VS poduzelo preventivnu ili prinudnu akciju (čl. 5.). Postoji i mala suspenzija zbog zaostatka u prinosima preko 2 godine (čl. 19.).

Moguća potpitanja:

Koji su uvjeti za stupanje u članstvo UN-a? — (1) svojstvo države; (2) miroljubivost; (3) prihvaćanje obveza iz Povelje; (4) sposobnost i volja da se te obveze ispunjavaju.

Tko odlučuje o primanju novog člana? — O primanju odlučuje Opća skupština većinom od 2/3 na prijedlog Vijeća sigurnosti. U VS je potrebna većina od 9 glasova, uključujući sve stalne članove — jedna velevlast može spriječiti primanje.

Može li država dobrovoljno istupiti iz UN-a? — Povelja ne govori o tome, ali se smatra pravno mogućim. Praksom je potvrđeno (Indonezija 1965. istupila, vratila se iduće godine bez formalnog postupka).

A32. Poseban položaj stalnih članova Vijeća sigurnosti (str. 163-168)

5 velikih država (Francuska, Kina, VB, SAD, Sovjetski Savez — danas Rusija) osiguralo je za sebe poseban položaj. Temeljna misao UN-a: velike države imaju stvarno najveće mogućnosti oružanja i svjetski mir ovisi o njihovoj volji i zajedničkoj akciji.

Poseban položaj se očituje:

Stalne su članice VS (ne mogu se svrgnuti bez izmjene Povelje, a za to treba njihova privola)

Ni jedna meritorna odluka VS ne može biti stvorena bez njihova pristanka — ne može stalni član biti isključen iz UN-a

Najvažniji položaj je u sustavu prisilnih mjera — izrada osnova povjerena je Odboru vojnog štaba (pročelnici štabova 5 stalnih članica)

Povlašteni položaj ne pripada velikim državama zajedno, nego svakoj posebno. Domašaj povlastica seže dalje od granica VS: primanje novih članova, isključenje, suspenzija, izmjena Povelje.

Kritika: Nije demokratičan i ne odgovara načelu jednakosti država. Dekolonizacija je dovela do slabljenja VB i Francuske; 1991. SSSR zamijenjen Rusijom; Japan i Njemačka su među najrazvijenijima. Prijedlozi: nove stalne članice (Japan, Njemačka, Indija, Nigerija, Brazil).

Moguća potpitanja:

Zašto 5 stalnih članica VS imaju poseban položaj? — Temeljna misao UN-a je da velike države imaju najveće mogućnosti oružanja i da svjetski mir ovisi o njihovoj volji i zajedničkoj akciji. Zato im je dan poseban položaj u VS, kojem je dana široka nadležnost za održanje mira i sigurnosti.

Može li stalna članica VS biti isključena iz UN-a? — Ne, jer za isključenje treba preporuka VS, a svaki takav zaključak može spriječiti odnosni stalni član VS svojim pravom veta.

Koji su prijedlozi za promjenu položaja 5 stalnih članica? — Uvođenje novih stalnih članica (Japan, Njemačka, Indija, Nigerija, Brazil) prema kriterijima iz 1945. No, pitanje je hoće li sadašnje velesile pristati na priznavanje tog statusa drugim državama.

A33. Organi Ujedinjenih naroda - općenito (str. 168-184)

Glavni organi UN-a (čl. 7. Povelje):

Opća skupština (čl. 9.-22.)

Vijeće sigurnosti (čl. 23.-32.)

Ekonomsko i socijalno vijeće (čl. 61.-72.)

Starateljsko vijeće (čl. 86.-91.)

Tajništvo (čl. 97.-101.)

Međunarodni sud (čl. 92.-96.)

Uz to, Povelja spominje pomoćni organ VS (Odbor vojnog štaba) i izvanredni organ za reviziju Povelje (Opća konferencija, čl. 109.).

Organi se razlikuju: redovni/izvanredni; stalni/privremeni; glavni/pomoćni; oni u kojima sudjeluju svi članovi/oni s manjim brojem; izborni/djelomično izborni; sastavljeni od država/pojedinaca; organi UN-a u pravom smislu/drugi organizmi u sustavu.

Po važnosti: OS i VS su politički organi zajednice; EiSV, Starateljsko vijeće i Tajništvo su tehnički organi; MS je glavni pravosudni organ.

Po vlasti odlučivanja: MS — svaka presuda obvezna za stranke; VS — obvezne odluke za članice; OS — uglavnom preporuke; EiSV i Starateljsko vijeće — preporuke; Tajništvo — izvršni organ.

Moguća potpitanja:

Koji su glavni organi UN-a? — (1) Opća skupština; (2) Vijeće sigurnosti; (3) Ekonomsko i socijalno vijeće; (4) Starateljsko vijeće; (5) Tajništvo; (6) Međunarodni sud.

Koji organi donose obvezne odluke, a koji samo preporuke? — MS — svaka presuda obvezna za stranke. VS — obvezne odluke u pitanjima mira i sigurnosti. OS uglavnom donosi preporuke. EiSV i Starateljsko vijeće daju preporuke. Tajništvo je izvršni organ.

Kako se dijele organi prema sastavu? — Organi sastavljeni od država (u OS sve, u ostalima samo neke) i organi sastavljeni od pojedinaca (Tajništvo i MS). Pojedinci u Tajništvu su međunarodni službenici, a suci MS su neovisni stručnjaci.

A34. Opća skupština Ujedinjenih naroda (str. 168-172)

Sastav

OS je povremeni sastanak predstavnika svih članica UN-a — dipl. konferencija na kojoj delegacije zastupaju interese svoje države. Svaka država ima jedan glas — provedena potpuna jednakost. Povelja ograničuje broj delegata na najviše 5, ali uz dopuštene pomoćne delegate, savjetnike i eksperte.

Zasjedanja

Redovito zasjedanje — jednom godišnje u sjedištu (New York). Izvanredno zasjedanje — kad je potrebno radi važnog problema; saziva ga VS ili većina članova. Hitno izvanredno zasjedanje — uvedeno 1950. rezolucijom *Uniting for Peace*; saziva se kad VS je nemoćno zbog nesloge.

Djelokrug

Opća klauzula (čl. 10.): OS može raspravljati o svakom pitanju iz okvira Povelje i davati preporuke. Nadležnost je: (a) opća — obuhvaća sve; (b) supsidijarna — pitanja koja nisu u nadležnosti drugog organa; (c) konkurirajuća — teče paralelno s nadležnošću drugih organa. Ograničenje (čl. 12.): OS ne može davati preporuke o sporu dok VS vrši funkcije, ako to VS ne zatraži.

Posebni zadaci: održavanje mira i sigurnosti; međunarodna suradnja (progresivni razvoj i kodifikacija MP, prava čovjeka); starateljstvo i nesamoupravna područja; ustavotvorni postupak (izmjena Povelje); organizacijska i upravna pitanja.

Poslovanje i donošenje odluka

Poslovanik određuje formalnosti. 6 glavnih odbora: (1) razoružanje i sigurnost; (2) ekonomska i financijska; (3) socijalna, humanitarna i kulturna; (4) posebna politička i dekolonizacija; (5) upravna i proračunska; (6) pravna. Odluke se donose većinom glasova, a za važna pitanja 2/3 većinom.

Moguća potpitanja:

Što je opća klauzula (čl. 10.) o nadležnosti OS? — OS može raspravljati o svakom pitanju ili predmetu koji ulazi u okvir Povelje ili se odnosi na ovlasti i funkcije bilo kojeg organa. Nadležnost je opća (obuhvaća sve), supsidijarna (pitanja koja nisu u nadležnosti drugog organa) i konkurirajuća (teče paralelno s nadležnošću drugih organa).

Kada se saziva hitno izvanredno zasjedanje OS? — Kad treba hitno djelovati radi očuvanja ili uspostave mira, a VS je zbog nesloge nemoćno. Sazivanje može zatražiti većina članova UN-a ili VS (većinom od 9 glasova). Glavni tajnik mora sazvati OS za 24 sata.

Kada je potrebna 2/3 većina u OS? — Za važna pitanja: preporuke o miru i sigurnosti, izbor nestalnih članova VS, izbor članova EiSV, primanje novih članova, suspenzija, isključenje, pitanja starateljskog sustava i proračunska pitanja.

A35. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (str. 172-178)

Sastav

VS se sastoji od 15 država: 5 stalnih (Francuska, Kina, SAD, VB, Rusija — naslijedila SSSR) i 10 nestalnih (biraju se na 2 godine, svake godine polovina). Pri izboru se vodi računa o doprinosu održanju mira i pravičnoj geografskoj raspodjeli.

Djelokrug

Glavni zadatak (čl. 24. st. 1.): "članovi povjeravaju VS prvenstvenu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti." VS ima isključivu nadležnost s ovlastima donošenja obvezujućih odluka za članice. Posebni zadaci: održavanje sjednica izvan sjedišta; uspostavljanje članskih prava; opći nadzor nad regionalnim sporazumima; uvjeti pristupa nečlanica Statutu MS; mjere za provedbu presude MS.

Poslovanje i glasovanje

VS mora biti stalno na okupu — svaki član ima predstavnika u sjedištu. Sjednice su javne. Za proceduralne odluke potrebno 9 glasova. Za meritorne odluke potrebno 9 glasova "uključujući glasove svih stalnih članaca" — svaki stalni član može spriječiti donošenje meritornih odluka (pravo veta).

Praksa: Suzdržavanje od glasovanja stalnog člana se ne smatra vetom — odluka se može donijeti. Danas je za meritornu odluku dovoljno 9 potvrdnih glasova bez obzira na broj suzdržanih stalnih članova. Iznimka: stranke spora se suzdržavaju od glasovanja kod mirnog rješavanja sporova (ali ne kod odluka o prijetnji miru, narušenju mira i agresiji — tada zainteresirane stranke nisu isključene).

Dvostruki veto: Stalna članica može spriječiti da se pitanje oglasi kao proceduralno, pa ono postaje meritorno, a zatim može spriječiti i odluku o stvari.

Pomoćni organi

VS osniva pomoćne organe (čl. 29.). Stalni odbori: Odbor stručnjaka za pitanja postupka, Odbor za sastanke izvan sjedišta, Odbor za primanje novih članova. Odbori za nadzor sankcija. Snage mirovnih operacija. Atipični organi: UNMOVIC, UNCC, Odbor za borbu protiv terorizma. VS je osnovalo i ad hoc kaznene sudove: MKSJ (1993.) i MKSR (1994.). **Odbor vojnog štaba** — predviđen Poveljom, sastoji se od načelnika štabova stalnih članica.

Moguća potpitanja:

Koliko je potrebno glasova za meritornu odluku VS? — 9 potvrdnih glasova, uključujući glasove svih stalnih članaca. U praksi, suzdržavanje od glasovanja se ne smatra vetom — odluka se može donijeti ako nijedan stalni član nije glasao protiv.

Što je dvostruki veto? — Stalna članica može svojim negativnim glasom spriječiti da se neko pitanje oglasi kao pitanje postupka (proceduralno), pa ono postaje meritorno i podvrgava se pravilu za meritorne odluke, a zatim pri odlučivanju o stvari može svojim protivnim glasom spriječiti stvaranje bilo kojeg zaključka.

Koje je pomoćne organe osnovalo VS? — Stalne odbore (za postupak, sastanke izvan sjedišta, primanje novih članova), odbore za nadzor sankcija, snage mirovnih operacija, te atipične organe (UNMOVIC, UNCC, Odbor za borbu protiv terorizma). Osnivalo je i ad hoc kaznene sudove (MKSJ 1993., MKSR 1994.). Odbor vojnog štaba predviđen je samom Poveljom.

A36. Sredstva za mirno rješavanje sporova - opći pregled (str. 199-201)

Podjela sredstava

Sredstva za sprječavanje izbijanja borbe dijele se na: (1) sredstva za mirno rješavanje međunarodnih sporova; (2) načine kolektivnog jamstva i akcije radi osiguranja mira.

U taj sustav ulazi i zabrana rata, koja je danas ušla među načela općeg MP, a obvezatno je mirno rješavanje sporova.

Međunarodni spor

Međunarodni spor je svako neslaganje tvrdnji ili zahtjeva između dviju međunarodnih osoba ili više njih. Dovoljno je da jedna strana postavlja zahtjev, a druga ga odbija. Sporovi se dijele na pravne i nepravne (političke, interesne), ali to nije strogo razgraničenje — vrlo su česte kombinacije.

Podjela sredstava

Diplomatska sredstva — stranke same ili uz pomoć trećeg nastoje utvrditi činjenice i naći kompromis: izravno pregovaranje, posredovanje, istraga, mirenje.

Sudska sredstva — stranke prepuštaju objektivnom forumu da obvezujućom odlukom riješi spor: izravnanje, arbitraža, rješavanje pred međunarodnim sudovima.

Rezultat diplomatskih sredstava su prijedlozi, a sudska sredstva donose obvezujuću odluku.

Pregovori

Stranke većinu sporova rješavaju same, nakon kraćih ili duljih izravnih pregovora. Pregovori mogu biti dvostrani ili na konferencijama. Stranke nisu dužne postići rješenje — jedino su obvezane pregovarati u dobroj vjeri. Povelja UN (čl. 33.) navodi pregovore kao prvo sredstvo.

Posredovanje

Posredovanje se sastoji u prenošenju i tumačenju zahtjeva, davanju savjeta i prijedloga. Razlikuju se: (1) dobre usluge (nastojanje da se dovede do pregovora); (2) posredovanje u užem smislu (aktivno sudjelovanje u pregovorima s vlastitim prijedlozima). Posredovanje se može ponuditi iz vlastite pobude ili zatražiti. Danas posreduju i organi UN-a, regionalne MO, Sveta Stolica, nevladine organizacije.

Istraga

Istražno povjerenstvo ispituje sporne činjenice. Izvješće ne rješava spor, nego daje podlogu za daljnje pregovore. VS je ovlašteno ispitivati svaki spor ili situaciju koja bi mogla ugroziti mir (čl. 34.).

Mirenje

Mirenje (koncilijacija) je postupak u kojem države iznose spor pred sporazumno izabranog pojedinca ili zbor sa zadatkom da spor ispita i predloži rješenje, ali se stranke nisu unaprijed obvezale da će ga prihvatiti. Razlika od arbitraže: (1) mirenje nije vezano za normu; (2) organ mirenja donosi samo neobvezujuće prijedloge; (3) može iznositi uzastopne prijedloge.

Izravnanje

Stranke se obvezuju na izvršenje rješenja, ali prizvani forum nije vezan na primjenu prava. Neki sudovi su ovlašteni odlučivati ex aequo et bono (čl. 38. st. 2. Statuta MS).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između diplomatskih i sudskih sredstava mirnog rješavanja sporova? — Diplomatska sredstva: stranke same ili uz pomoć trećeg nastoje naći kompromis — rezultat su prijedlozi. Sudska sredstva: stranke prepuštaju objektivnom forumu da obvezujućom odlukom riješi spor — rezultat je obvezujuća odluka.

Koja je razlika između posredovanja i mirenja? — Posredovanje: djeluju države ili MO u ime svog autoriteta. Mirenje: pojedinac ili zbor biran na temelju stručnih i moralnih karakteristika, a ne na temelju autoriteta državne vlasti. Kod mirenja se predlaže i rješenje spora, dok posredovanje samo približava stajališta.

Kako se razlikuje mirenje od arbitraže? — (1) Arbitraža je uvijek suđenje primjenom norme, mirenje načelno nije vezano za normu; (2) organ mirenja donosi neobvezujuće prijedloge, a arbitraža donosi obvezatnu presudu; (3) organ mirenja može iznositi uzastopne različite prijedloge.

A37. Arbitraža (str. 204-207)

Pojam

Arbitraža je postupak kojem je cilj uređenje sporova između država od sudaca koje su one izabrale, temeljem poštivanja prava (čl. 37. Haške konvencije o mirnom rješavanju međunarodnih sporova, 1907.). Dvije bitne

značajke: (1) rješenje je presuda — primjena pozitivnog prava; (2) rješenje je obvezatno i mora se izvršiti. Temelj autoriteta je uvijek dobrovoljno podvrgavanje, sporazum stranaka.

Vrste

- prigodna (ad hoc) arbitraža — sporazum za pojedini već nastali spor
- institucionalna arbitraža — unaprijed dana obveza za buduće sporove

Za podvrgavanje pojedinog spora potrebno je sklopiti poseban ugovor (kompromis, pristatna pogodba).

Povijesni razvoj

Arbitraža je vrlo staro sredstvo (spominje se kod Sumerana). Važan datum: rješenje Alabamskog spora (1872.) između SAD-a i VB. Na Prvoj haškoj mirovnoj konferenciji (1899.) osnovan je **Stalni arbitražni sud** sa sjedištem u Haagu (stalan je samo ured, a sud se sastavlja za svaki spor posebno). Liga naroda je izradila **Ženevski opći akt (1928.)** koji osigurava široku upotrebu arbitraže. Opća skupština UN 1949. unijela je izmjene (organi LN zamijenjeni organima UN).

Sastav i pravila

Arbitraža se najčešće povjerava zboru od više arbitara (neparan broj). Stranke mogu odrediti pravila postupka — često upućivanjem na postojeća pravila (Haške konvencije). Pravo koje treba primijeniti mogu odrediti izravno (formuliranjem propisa) ili neizravno (upućivanjem na izvore prava, često čl. 38. Statuta MS).

Presuda

Arbitražna presuda rješava spor konačno. Stranke su dužne izvršiti je u dobroj vjeri. Moguć je zahtjev za tumačenje presude i revizija (na temelju otkrića nove činjenice). Haške konvencije i Statut MS poznaju jedino reviziju, bez priziva (žalbe).

Moguća pitanja:

Koje su dvije bitne značajke arbitraže? — (1) Rješenje je presuda — primjena pozitivnog prava na konkretan spor; (2) rješenje je obvezatno i mora se izvršiti ("prijegavanje arbitraži uključuje obvezu podvrgavanja presudi u dobroj vjeri").

Koja je razlika između prigodne i institucionalne arbitraže? — Prigodna (ad hoc) se stvara za pojedini već nastali spor. Institucionalna postoji kad je unaprijed dana obveza da će se sporovi određene vrste ili svi budući podvrgavati arbitraži.

Što je Stalni arbitražni sud? — Osnovan Haškom konvencijom o mirnom rješavanju sporova (1899.) sa sjedištem u Haagu. Nije pravi sud — stalan je samo ured koji obavlja tehnički posao, a sam sud se sastavlja za svaki spor posebno, tako da stranke same odabiru arbitre s popisa koji vodi u Haagu (svaka država stranka imenuje najviše 4 osobe).

A38. Međunarodni sud - nadležnost (str. 207-212)

Pojam

MS je glavni sudski organ UN-a (čl. 7. Povelje). Ima dvostruki zadatak: (1) rješavanje parnica između država; (2) davanje savjetodavnih mišljenja.

Osobna nadležnost

"Samo države mogu biti stranke pred Sudom" (čl. 34. st. 1. Statuta). Strankama Statuta su sve države članice UN-a. Strankama mogu postati i države nečlanice UN-a (pristupanjem Statutu). Pred Sudom se mogu pojaviti i države koje nisu stranke Statuta (uz uvjete koje propisuje VS). Međunarodne organizacije i pojedinci ne mogu biti stranke u parnicama.

Stvarna nadležnost

U svakom sporu MS je nadležan samo kad su se stranke sporazumno podvrgle njegovoj nadležnosti. Dva načina:

Kompromis (pristatna pogodba) — sklapanje ugovora za već nastali spor.

Za buduće sporove — više načina: (2.1.) ugovorna klauzula u nekom ugovoru da će se sporovi o primjeni/tumačenju podnositi Sudu; (2.2.) posebni ugovori o mirnom rješavanju sporova; (2.3.) fakultativna (dispozitivna) klauzula (čl. 36. st. 2.) — svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu podvrgavanja nadležnosti MS u sporovima o: tumačenju ugovora, pitanjima MP, postojanju činjenice koja bi tvorila povredu međunarodne obveze, prirodi ili opsegu zadovoljenja za povredu obveze.

Postupak

Postupak počinje: (1) notifikacijom kompromisa (nema tužitelja ni tuženog); ili (2) tužbom jedne stranke (ako postoji ugovorna obveza). Postupak se dijeli na pismeni (podnesci) i usmeni (rasprava, dokazi). Tužena stranka može prigovoriti nadležnosti. Sud može naznačiti privremene mjere (čl. 41.) — presudom u LaGrand (2001.) MS je izrazio da su pravno obvezujuće. Odluke se donose većinom glasova sudaca.

Presuda

Presuda je konačna, obvezuje samo stranke spora i samo za slučaj koji je riješen. Moguće je tražiti tumačenje presude i reviziju (samo na temelju otkrića nove činjenice). Do 2005. MS je donio 84 presude.

Savjetodavna mišljenja

MS daje savjetodavna mišljenja na zahtjev ovlaštenih organa (OS i VS po Povelji, te drugi organi uz ovlast OS).

Moguća potpitanja:

Tko može biti stranka pred MS? — Samo države. Međunarodne organizacije, pojedinci ni bilo koji drugi subjekt MP ne mogu biti stranke u parnicama. Međutim, interesi pojedinaca često dolaze pred MS kao predmet spora država (diplomatic protection).

Što je fakultativna klauzula? — Čl. 36. st. 2. Statuta MS — svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti MS u sporovima o određenim pitanjima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu. Obveza djeluje prema svakoj državi koja prihvati istu obvezu — nastaju dvostrani odnosi.

Jesu li privremene mjere MS obvezujuće? — Da. Iako Statut kaže da Sud "naznači" privremene mjere, presudom u LaGrand (2001.) MS je jasno izrazio da su pravno obvezujuće — stranke ih moraju provesti.

A39. Izvori prava oružanih sukoba (str. 230-233)

Pojam prava oružanih sukoba

MP oružanih sukoba obuhvaća pravila koja uređuju odnose među subjektima MP za vrijeme oružanog sukoba. Rat je suvremenim MP zabranjen, ali oružani sukob koji nastane (jer je dopuštena obrana) mora se urediti pravilima — cilj je humanizirati rat (*ius in bello*). Budući da je danas rat samo jedan od oblika oružanih sukoba, pravilan naziv je **pravo oružanih sukoba**.

Opća pravila: (a) pravila se primjenjuju jednako na sve stranke; (b) pripadnici oružanih snaga moraju se razlikovati od civila; (c) stranke nisu slobodne u izboru sredstava i metoda ratovanja; (d) **Martensova klauzula** — u nedostatku posebnog pravila, sve osobe pogođene oružanim sukobom nalaze pod zaštitom načela koja proizlaze iz običaja, zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti.

Izvori — običajno pravo

Ratno pravo počelo se razvijati kao običajno pravo u srednjem vijeku; i danas je važan izvor. U posljednjih 100 godina većina je pravila kodificirana međunarodnim ugovorima koji tvore partikularno pravo, ali budući da kodifikacijski ugovori sadržavaju velikim dijelom općenito priznata pravila, ona vrijede kao običajno pravo i među onim državama koje nisu vezane odnosnim ugovorima.

Izvori — ugovorno pravo

Kodifikacija je počela sredinom 19. stoljeća. Znanost MP je pridonijela — Lieberov kodeks (1863.), Oxfordski priručnik Instituta za MP (1880.).

Haške mirovne konferencije (1899. i 1907.) — najvažnija je **Četvrta haška konvencija iz 1907. o zakonima i običajima rata na kopnu** s Haaškim pravilnikom. MVS u Nurnbergu konstatirao je da odredbe tog pravilnika odražavaju postojeće običajno pravo.

Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949.) — usvojene na diplomatskoj konferenciji na inicijativu Međunarodnog odbora Crvenog križa:

Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu

Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru

Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima

Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata

Dopunski protokoli (1977. i 2005.):

Protokol I — zaštita žrtava međunarodnih oružanih sukoba

Protokol II — zaštita žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba

Protokol III (2005.) — dodatni znak raspoznavanja

Ženevske konvencije ne sadrže klauzulu *si omnes* (za razliku od haških). Čl. 2. određuje primjenu na objavljeni rat i svaki međunarodni oružani sukob. Čl. 3. proširuje primjenu na nemeđunarodne sukobe.

Ostali ugovori nakon Drugog svjetskog rata: Konvencija o zaštiti kulturnih dobara (Haag, 1954.); Konvencija o zabrani biološkog oružja (1972.); Konvencija o konvencionalnom oružju (1980.); Konvencija o kemijskom oružju (1993.); Konvencija o protupješačkim minama (Ottawa, 1997.).

Haško i ženevsko pravo

Dihotomija: haško pravo (načini i sredstva ratovanja) i ženevsko pravo (zaštita osoba). MS je ustvrdio da su ta dva prava "postali tako usko povezani da su s vremenom prerasli u jedan jedinstveni kompleksni sustav, koji je danas poznat kao međunarodno humanitarno pravo." Protokol I iz 1977. sadrži odredbe iz obje kategorije.

Martensova klauzula

Uvod Četvrte haške konvencije (1907.): u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom "stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela međunarodnog prava koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti." Unesena je i u Ženevske konvencije iz 1949. i u Protokol I iz 1977.

Pravo nužde i vojna potreba

Pravo nužde je opći institut MP koji dopušta da država radi obrane životnih interesa učini nešto zabranjeno — ali primjena u ratnom pravu je nedopustiva. Pravilo *Kriegsraison geht vor Kriegsmanier* (vojna potreba prevladava nad načinom ratovanja) valja bezuvjetno odbaciti. Pozivanje na vojnu potrebu moguće je samo ako je to izričito dopušteno pravilima koja se odnose na oružane sukobe.

Moguća potpitanja:

Koje su četiri Ženevske konvencije iz 1949.? — (1) Za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu; (2) Za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru; (3) O postupanju s ratnim zarobljenicima; (4) O zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata.

Što je Martensova klauzula? — Odredba iz uvoda Četvrte haške konvencije (1907.) po kojoj, u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom, stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom načela MP koja proizlaze iz običaja, zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti. Nazvana po ruskom delegatu F. von Martensu. Unesena je i u Ženevske konvencije 1949. i Protokol I 1977.

Kakav je odnos haškog i ženevskog prava? — MS je ustvrdio da su "haško" i "ženevsko" pravo postali tako usko povezani da su prerasli u jedan jedinstveni kompleksni sustav poznat kao međunarodno humanitarno pravo. Haške konvencije se bave načinima i sredstvima ratovanja, a Ženevske konvencije zaštitom osoba. Protokol I iz 1977. sadrži odredbe iz obje kategorije.

GRUPA B

Svi odgovori temelje se isključivo na sadržaju skripte "Skripta-MP-Leo.pdf" (datoteka `skripta\_by\_page.txt`), s oznakama stranica [SKRIPTA STR. X]. Brojevi stranica u zaglavlju odgovaraju stranicama skripte.

B1. Pravna priroda međunarodnog prava (str. 4-7)

Uvod i podjele međunarodnog prava

Međunarodno pravo (MP) dijeli se na **opće i posebno (partikularno, npr. regionalno)** MP – razlika je u tome vrijedi li neko pravilo među svim državama međunarodne zajednice ili samo među državama nekog užeg kruga (npr. latinsko-američko, europsko, kontinentalno, anglosaksonsko ili američko pravo) (str. 4).

Posebno je važna podjela na **apsolutno obvezatno pravo (imperativne norme, ius cogens) i dispozitivno MP**:

- Velika većina pravila MP jest dispozitivno pravo: subjekti mogu svojim izričitim dogovorom za određeni odnos između sebe odrediti nešto drugo nego što propisuje pravilo općeg MP (npr. stranke se mogu sporazumjeti da ugovor djeluje retroaktivno, dok po općem MP ugovor ne može tako djelovati).
- Ius cogens su pravila koja stranke ne mogu između sebe izmijeniti; pravni posao protivan pravilu ius cogens ne vrijedi. Ius cogens može nastati putem običajnog prava i putem međunarodnog ugovora. Primjeri: temeljna prava i slobode čovjeka, zabrana agresije i zabrana mijenjanja državnih granica upotrebom sile. Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949.) zabranjuju posebne sporazume koji bi bili na štetu prava osiguranih konvencijama, a Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (1969.) izrijeком priznaje postojanje apsolutno obvezatnih normi MP (čl. 53.). Iako je postojanje ius cogens nesporno, ne postoji službeni popis svih takvih pravila – na njih svojim autoritetom ukazuju pravna znanost i sudske rješidbe (str. 4).

Treba spomenuti i podjelu na **pravo rata i pravo mira** – ona je sustavna, ali ne znači da postoje dva odijeljena sustava normi (i za vrijeme rata ostaju na snazi mnoga pravila prava mira). Kelsen je u djelu o načelima MP odbacivao tu podjelu jer rat smatra zakonitim samo kao reakciju na povredu MP (str. 4).

Pravna priroda MP – prigovori i njihovo odbijanje

Mnogi pisci MP-u odriču značaj prava. Već **1710. u Leidenu** objavljena je teza **Arnolda Rotgersa** (*Dissertatio qua demonstratur ius gentium non dari*) kojom se MP-u odriče značaj prava. U 19. st. pisci koji pravo smatraju izrazom volje ili vlasti zapovijedanja tvrde da je MP samo konvencionalna norma, nepotpuno pravo, pravo u nastajanju, međunarodni moral, tek pravila svrsishodnosti (Lasson) (str. 4).

Glavni argumenti protivnika i odgovori na njih:

1) Iskustveni dokaz – nepravnici, povjesničari, političari tvrde da nema MP jer se pravila često krše, osobito u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Odgovor: norma (i ne samo pravna) izazvana je potrebom da se urede pitanja gdje ljudsko ponašanje može biti protivno normi; sama činjenica kršenja ne dokazuje ništa (često se krše čak i propisi o izmjeni ustava). Uz to, preostaje čitavo područje prava mira koje praksa nije gotovo dirnula. Sve su države često davale izjave kako žele podesiti držanje prema pravilima ratnog prava – to je dokaz općeg uvjerenja da MP postoji i obvezuje. Za teške ratne zločine u Drugom svjetskom ratu i u sukobu na području bivše Jugoslavije uveden je oblik kaznene represije; **1993.** uspostavljen je **Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (ICTY)**, a **1998.** usvojen je **Statut Međunarodnog kaznenog suda (Rimski statut)**, koji kažnjava zločine agresije, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine genocida, počinjene nakon stupanja na snagu (1.7.2002.) (str. 4-5).

2) Prigovor da je nemoguća pravno-filozofijska konstrukcija MP – MP bi moglo postojati samo kad bi nad državama bila viša organizacija vlasti; suverenost isključuje svako vezivanje izvana. Odgovor: prigovor proizlazi iz previše uznapređovalog razvoja unutrašnjeg prava; opći pojam prava treba obuhvatiti i MP. Suverenost kao pravni pojam određena je i ograničena pravnim pravilima – nema logičke nespojivosti između suverenosti i prava (str. 5).

3) Prigovor oskudnosti normi – MP obuhvaća premalen broj normi, nedostaje mu sustavna izgrađenost. Odgovor: pravo je sustavna cjelina pravnih pravila, pa i malen broj pravila može regulirati opsežan krug odnosa; uz kodifikaciju i progresivni razvoj (zaštita prava čovjeka, zaštita okoliša, svemirsko pravo) broj normi raste (str. 6).

4) Prigovor da MP nema zakonodavca, suca ni prisilnog izvršenja:

- Nema zakonodavca (Burckhardt): zakon je samo jedan oblik manifestiranja prava; običajno pravo dugo je prevladavalo (još danas u Engleskoj ustavno pravo). U MP-u ugovori kodificiraju pojedine dijelove prava;

stvaranje prava pristankom država svojstveno je MP-u; Povelja UN-a govori o "progresivnom razvoju" MP-a; i odluke međunarodnih organizacija sve su značajniji izvor pravila (str. 6).

- Nema suca: postojanje suca nije preduvjet za postojanje prava; sudac ne stvara pravo, već ga primjenjuje. Međunarodno pravosuđe polako se razvija, osobito u odnosu na sporove u kojima su uz države stranke i drugi subjekti MP (str. 6).
- Nema izvršenja silom: usporedba s ustavnim pravom – norme o pravima najviših organa obično nemaju sankciju prisilnog izvršenja, a ipak su pravo. U MP postoji sankcija, samo znatno slabije organizirana. U starije doba rat se smatrao sankcijom, ali zbog zabrane rata to više ne vrijesti. Zajednica država reagira na prekršaje pojedinačnim ili kolektivnim prosvjedima, konstatacijama o kršenju prava, nepriznavanjem protupravno stvorenih stanja, gubitkom blagodati iz ugovora, te organiziranim ustajanjem protiv grubog kršenja MP. U sustavu UN-a, ako kršenje dosegne razinu "prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije" (Glava VII. Povelje UN), dopuštene su kolektivne mjere (sankcije) – bez upotrebe oružane sile (prekid ekonomskih odnosa, prometnih veza, diplomatskih odnosa) ili uz upotrebu oružja (demonstracije, blokada, operacije zračnih, pomorskih ili kopnenih snaga) (str. 6-7).

Zaključak

MP je doista pravo, iako se razlikuje od unutrašnjeg prava u mnogim pojedinostima – ali te su razlike samo razlike u stupnju, a ne u biti. MP je pravo na nekom primitivnijem stupnju razvoja. Njegova glavna slabost ostaje u tome što uređuje ponašanje suverenih država, a ne postoji organizirana sila zajednice nad njima (str. 7).

Moguća potpitanja:

Što je *ius cogens* i kako se razlikuje od dispozitivnog prava? – *Ius cogens* su apsolutno obvezatne imperativne norme MP koje stranke ne mogu između sebe izmijeniti, za razliku od dispozitivnog prava gdje subjekti mogu svojim dogovorom odrediti nešto drugo. Pravni posao protivan *ius cogens* ne vrijedi (npr. zabrana agresije, zabrana genocida, temeljna prava čovjeka).

Zašto prigovor o odsutnosti prisile ne dokazuje da MP nije pravo? – Jer ni u unutrašnjem pravu sve norme (npr. ustavnopravne norme o najvišim organima) nemaju sankciju prisilnog izvršenja, a ipak su pravo. Uz to, MP ima sankcije – samo slabije organizirane, a u sustavu UN-a postoje kolektivne mjere (sankcije) prema Glavi VII. Povelje. Koji je glavni dokaz da države smatraju da ih MP obvezuje? – Stalno pozivanje država na MP, kako u doba rata tako i u doba mira: države tvrde da je njihovo držanje u skladu s MP i optužuju protivnike da ga krše – to je dokaz općeg uvjerenja o postojanju i obveznosti MP-a.

Koja je glavna slabost MP-a? – Uređuje ponašanje suverenih država koje same raspolažu silom, a ne postoji organizirana sila međunarodne zajednice nad njima; stoga je MP na primitivnijem stupnju razvoja od unutrašnjeg prava.

B2. Običajno pravo (str. 7-10)

Pojam i elementi običajnog prava

Običajno pravo valja razlikovati od pukog običaja. Običajno pravo nastaje **ponavljanim vršenjem koje prati pravna svijest**. Vršenje može biti i propustom, ali je uvijek potrebna svijest o tome da je određeno ponašanje u skladu s pravilom MP. Zato Statut Međunarodnog suda govori o "međunarodnom običaju kao dokazu opće prakse, prihvaćene kao pravo" (str. 7).

Običajno pravo nastaje kad se sastanu **dva elementa**:

objektivni – ponovljeno i neprekinuto vršenje;

subjektivni (pravna svijest, *opinio iuris*) – svijest o tome da je određeno ponašanje u skladu s pravilom MP, da se nešto čini zato što tako određuje MP (str. 7).

Voluntarističko shvaćanje i njegova ograničenja

Mnogi prikazuju običajno pravo kao rezultat šutke danog pristajanja država uz neko pravilo (*tacitus consensus*) i na tome temelje obvezatnost običajnog prava (voluntarističko shvaćanje MP). Ali kad bi tako bilo, pravilo običajnog MP ne bi vrijedilo za državu koja ustvrdi da nije ni šutke dala pristanak, niti za novu državu. Istina je da se norme običajnog MP stvaraju djelovanjem država (i propustom), ali način postanka ne opravdava mišljenje da ona nastaje voljom ili pristankom država – osim ako se pristanak shvati posve pasivno (odsutnost protivne prakse ili prosvjeda).

Pri stvaranju običajnog pravila ne moraju sudjelovati sve države; Statut MS upotrebljava "opća praksa" u smislu *pratique generale*, a ne *universelle* (str. 7-8).

Pred Međunarodnim sudom ne treba dokazivati da je jedna ili druga stranka prihvatila obvezatnost nekog pravila običajnog MP – kad bi se dopustilo da država koja nije sudjelovala pri stvaranju pravila izjavi da ga ne priznaje, onda bi npr. neobalna država mogla smatrati da nije vezana pravilima o teritorijalnom moru. Isto vrijedi za nove države (str. 8).

Vrste običajnog prava i vrijeme nastanka

Iako običajno pravo nastaje stalnim vršenjem kroz duže vrijeme, moguće je da se pravilo stvori u kraćem roku – razmjerno mali broj presedana uspio je izazvati pravno uvjerenje (npr. presuda MS o razgraničenju epikontinentalnog pojasa Sjevernog mora 1969.). Podijeljena su mišljenja može li pravilo nastati na temelju jednog presedana ("instant" nastanak) – primjer prvog umjetnog Zemljina satelita čije orbitalno kretanje iznad mnogih državnih područja nije izazvalo službeni prosvjed (str. 8).

Osim opće prakse, MS je potvrdio i mogućnost stvaranja:

- regionalnog (partikularnog) običajnog prava – npr. pravo diplomatskog azila u državama Latinske Amerike;
- lokalnog običajnog prava (samo između dviju država) – traži se istovrsna praksa i opinio iuris obiju država (str. 8).

Dokazivanje običajnog prava

Kako je običajno pravo nepisano, teško je utvrditi njegovo postojanje. Običaj se manifestira različitim načinima – praksom država, mjere državnih tijela, izjave, diplomatske note, državni zakoni, akti usvojeni u MO ili na konferencijama, pa i međunarodni ugovori i arbitražne presude. Paralelno zakonodavstvo država može dovesti do zaključka o postojanju običajnog pravila, ali ako nema pravnog uvjerenja, to je samo unutrašnje pravo koje se slučajno poklapa (str. 8).

Običajno pravo je **najstariji izvor MP**: obvezna snaga samih ugovora temelji se na pravilima običajnog prava koja uređuju elemente ugovora, oblike sklapanja, načine prestanka, tumačenje. Danas su ta pravila uglavnom unesena u **Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. i 1986.** Običajno pravo može dovesti i do ukidanja norme (*desuetudo*), i običajne i ugovorne (str. 8).

Moguća potpitanja:

Koja su dva elementa običajnog prava? – Objektivni (ponavljano i neprekinuto vršenje, može biti i propust) i subjektivni (opinio iuris – pravna svijest da se nešto čini zato što tako određuje MP).

Može li nova država odbiti običajno pravilo tvrdeći da nije sudjelovala u njegovu stvaranju? – Ne. Pravila običajnog MP obvezuju i države koje nisu sudjelovale u stvaranju pravila i nove države; pred MS-om se ne mora dokazivati prihvrat obvezatnosti pravila od strane pojedine države.

Kako se razlikuje regionalno i lokalno običajno pravo? – Regionalno običajno pravo vrijedi za uži krug država (npr. latinskoameričko pravo diplomatskog azila), a lokalno samo između dviju država i zahtijeva istovrsnu praksu i opinio iuris obiju država.

Zašto je običajno pravo najstariji izvor MP? – Jer se obvezna snaga samih ugovora (koji su drugi glavni izvor) temelji na pravilima običajnog prava koja uređuju sve elemente ugovora – sklapanje, prestanak, tumačenje. Ta su pravila danas uglavnom kodificirana u Bečkim konvencijama iz 1969. i 1986.

B3. Ugovorno pravo (str. 10-12)

Pojam i podjela međunarodnih ugovora

Subjekti MP uređuju međusobne odnose međunarodnim ugovorima. Teorija o podjeli međunarodnih ugovora razlikuje:

a) Ugovore-pogodbe (pravne poslove) – određuju konkretne činidbe i izvršenjem se konzumirali. Očitovanja stranaka imaju različit sadržaj, ali smjeraju na istu svrhu i međusobno se popunjuju; posljedica je obveza na djelovanje jedne ili obiju stranaka (npr. ustupanje i preuzimanje područja) (str. 8-9).

b) Ugovore-zakone (uglave) – uređuju ponašanje stranaka na dugo vrijeme i uvode trajna pravila. Nasuprot ugovorima-pogodbama, izražavaju stapanje volja više subjekata koje su sadržajno jednake (strukturna razlika). Takav oblik naziva se **uglava** – stvara trajnu obvezu na određeno ponašanje (npr. ugovor o općim pravilima režima

plovidbe nekom međunarodnom rijekom). Dok ugovor-pogodba zadovoljava suprotne ili nesukladne interese, uglava teži zadovoljiti zajedničke interese (str. 9).

Ova teorija našla je mnogo pristaša (Binding, Jellinek, Triepel, Duguit, Scelle), ali ima i protivnika (Korkunov, Anzilotti, Bustamante, Lauterpacht, Guggenheim) koji ističu: ugovor je kalup u koji se može staviti različit sadržaj; kao vanjski oblik uvijek je pravni posao; i najsitnija pogodba ujedno je pravno pravilo. Ne stoji da kod uglave stranke smjeraju na isti sadržaj – i tu sporazum može biti plod želje da se ostvare različiti interesi (npr. ugovor o trajnoj neutralnosti). I uglavom stvoreno pravno pravilo veže samo ugovorne stranke poput obične pogodbe, a može postati općim pravom tek ako uđe u običajno pravo (str. 9).

Ugovor kao izvor prava – partikularni karakter

Jedna od značajnijih crta ugovora kao izvora prava: **on stvara samo partikularno pravo ma kako širok bio krug njegovih stranaka**. Kad su nekim ugovorom vezani svi članovi međunarodne zajednice, za novu državu on vrijedi tek ako su njegova pravila postala sastavni dio običajnog prava. To prelaženje ugovornog u običajno pravo je česta pojava (npr. Haške konvencije). Katkad nastaje pravilo običajnog prava po činjenici da mnogi međunarodni ugovori uređuju isto pitanje na isti način (kumulativno djelovanje). I jedan jedini ugovor između dvije države može dostajati da njegova pravila prijeđu u običajno pravo (npr. **Washingtonska pravila iz 1871.** koja su stvorila norme za arbitražu u Alabamskom sporu, kasnije općenito priznata). S druge strane, često se u ugovoru fiksiraju dotadašnja običajnopravna pravila (str. 9).

Tumačenje ugovornog prava u prikazivanju MP

U prikazivanju pravila MP često se navode pravila ugovornog prava, ali treba znati da ta pravila kao odredbe nekog ugovora vežu samo ugovorne stranke. Često se navode kao približni izraz onoga što vrijedi i u običajnom pravu, drugi put kao primjer kako je neko pitanje uređeno, a treći put kao putokaz kojim se MP razvija – osobito za velike kodifikacijske pothvate u krilu UN-a. Kodifikacijski tekstovi u velikom dijelu preuzimaju običajno pravo uz manje ili veće izmjene (str. 9-10).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između ugovora-pogodbe i ugovora-zakona (uglave)? – Ugovor-pogodba određuje konkretne činidbe i izvršenjem se konzumira (očitovanja su različitog sadržaja koja smjeraju na istu svrhu), dok uglava uređuje ponašanje na dugo vrijeme i uvodi trajna pravila (izražava stapanje sadržajno jednakih volja, teži zajedničkim interesima).

Zašto ugovor stvara samo partikularno pravo? – Jer obvezuje samo ugovorne stranke; kad su vezani svi članovi međunarodne zajednice, za novu državu ugovor vrijedi tek ako su njegova pravila postala sastavni dio običajnog prava (prelaženje ugovornog u običajno pravo je česta pojava).

Može li jedan dvostrani ugovor stvoriti običajnopravno pravilo? – Da. Primjer su Washingtonska pravila iz 1871. iz Alabamskog spora, koja su kasnije općenito priznata. Također, kumulativnim djelovanjem više ugovora koji isto pitanje uređuju na isti način može nastati običajno pravilo.

Kako se u znanosti odnosi prema podjeli na ugovore-pogodbe i ugovore-zakone? – Teorija ima pristaša (Binding, Jellinek, Triepel, Duguit, Scelle) i protivnika (Korkunov, Anzilotti, Bustamante, Lauterpacht, Guggenheim) koji ističu da je ugovor uvijek pravni posao kao vanjski oblik, da i najsitnija pogodba ujedno jest pravno pravilo, te da uglava ne stvara nužno "iste" volje stranaka.

B4. Izvori međunarodnog prava prema Statutu Međunarodnog suda (str. 7-13)

Članak 38. st. 1. Statuta Međunarodnog suda

I u MP postoji podjela izvora prava na **materijalne** (sadržani u odnosima u društvu u kojem pravna pravila nastaju) i **formalne** (načini, postupci stvaranja prava) (str. 7).

Članak 38. st. 1. Statuta Međunarodnog suda (formuliran 1920. za Stalni sud međunarodne pravde, prethodnika MS, a preuzet u Statut MS 1945.) glasi: "Sud, kojemu je zadaća da njemu podnesene sporove rješava po međunarodnom pravu, primjenjuje:

međunarodne konvencije bilo opće bilo posebne, koje ustanovljuju pravila, izrijekom priznata od država u sporu

međunarodni običaj kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo

opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda

uz rezervu odredbe čl. 59., sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista različitih naroda kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila" (str. 7).

Prva dva izvora (ugovorno/postavljeno i običajno pravo) najznačajniji su izvori MP. Danas se u izvore MP ubrajaju i **odluke međunarodnih organizacija** – one nisu uvrštene u odredbu Statuta jer nisu imale značajniju ulogu u doba formuliranja (1920.) (str. 7).

1) Običajno pravo

(Vidjeti detaljno B2.) Običajno pravo nastaje sastankom objektivnog i subjektivnog elementa. Pravila običajnog MP obvezuju i države koje nisu sudjelovale u stvaranju pravila i nove države. Postoji opće, regionalno i lokalno običajno pravo. Običajno pravo je najstariji izvor MP; obvezna snaga ugovora temelji se na običajnom pravu (str. 7-8).

2) Ugovorno pravo

(Vidjeti detaljno B3.) Subjekti MP uređuju međusobne odnose međunarodnim ugovorima. Ugovor stvara samo partikularno pravo; prelazak ugovornog u običajno pravo je česta pojava (str. 8-10).

3) Opća načela prava priznata od civiliziranih naroda

Krug pravila običajnog i ugovornog prava razmjerno je oskudan; ugovorno pravo vrijedi samo za stranke ugovora; kod običajnog prava katkad je težak dokaz. Zato su redaktori Statuta Stalnog suda međunarodne pravde (1920.) proširili krug izvora MP, pa uz ugovorno i običajno pravo naveli "opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda" (str. 9).

Povela se žestoka rasprava:

- neki tvrde da opća načela nisu poseban izvor MP;
- drugi drže da nisu izvor MP, nego da se primjenjuju samo po recepciji koju je izvršio Statut, ali koja obvezuje samo Sud;
- nasuprot njima, pisci koji odobravaju stilizaciju čl. 38. dokazuju da su opća načela poseban izvor MP koji se u praksi općenito primjenjuje (str. 9).

Pod "općim načelima prava, priznatim od civiliziranih naroda" misli se na primjenu pravnih načela koja nisu nastala u međunarodnoj praksi (jer bi tada bila sastavni dio običajnog MP), ali su zbog svoje općenite primjenljivosti zajedničko dobro svih odsjeka u pravnoj nadgradnji civiliziranih naroda. Nije riječ o pojedinačnim normama identičnim u različitim sustavima, nego o načelima – npr. načelo o neopravdanom bogaćenju ili načelo *audiatur et altera pars* u postupku pred sudovima. Ta načela nisu isključivo načela unutrašnjeg prava, nego zajedničko dobro svega pravnog života; MP nije posve odijeljen sustav norma, nego jedna grana pravne nadgradnje. Zato nije potrebna nikakva recepcija ili transformacija iz unutrašnjeg prava u MP. Kod te vrste izvora treba tražiti da načelo postoji u svim glavnim pravnim sustavima svijeta, a ne samo u užem krugu europsko-američke kulture (str. 10).

Sva tri izvora prava po čl. 38. su međusobno jednaka – nema hijerarhije u primjeni. U slučaju sukoba odlučuju opća načela o sukobu: *lex posterior derogat legi priori* (mlađe pravilo ukida starije), *lex specialis derogat legi generali* (posebno prevladava nad općenitijim). Jedino *ius cogens* priječi stvaranje protivnog pravila (str. 10).

4) Sudske rješidbe i naučavanje pisaca

Čl. 38. navodi sudske rješidbe i naučavanje pisaca, ali sam Statut kvalificira taj izvor kao "pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila" – to nije jednake vrijednosti kao ostala tri izvora, nije samostalan izvor MP. Sudske rješidbe pojedinačno su pomoćni izvor, ali niz judikata, neprekinut suprotnim presudama, pridonosi stvaranju običajnog prava. Naučavanje pisaca neki drže samostalnim izvorom MP, no to bi značilo odvrćanje od pozitivizma. Pisci često predlažu razvoj MP na sastancima učenih društava (Institut za MP, International Law Association); njihova se mišljenja mogu uzeti u obzir kad izlažu postojeće pravo. Često se govori i o unutrašnjem zakonodavstvu i judikaturi kao posebnom izvoru MP – oni nisu izvor, već sredstvo za spoznaju o tome što se smatra MP, a tek katkad faktor u stvaranju običajnog MP (str. 10).

5) Odluke međunarodnih organizacija

Nakon osnivanja **Lige naroda (1919.)** povećava se broj međunarodnih organizacija (MO); broj MO posebno raste u vrijeme UN-a. Počevši od temeljnog dokumenta o osnivanju organizacije (najčešće konstitutivnog ugovora), u okviru svake MO stvara se poseban pravni sustav primjenjiv na zemlje članice. Porast broja i utjecaja MO nameće 2

pitanja: (a) postoje li u MO i drugi načini stvaranja pravila MP, osim onih u čl. 38. st. 1.? (b) vrijede li bilo koja pravila iz pravnog sustava MO i izvan kruga država članica? (str. 10).

Zasad nema općeg službenog stava međunarodne zajednice o tim pitanjima, ali na njih se osvrću sudske rješidbe i znanstveni radovi (npr. rezolucija Instituta za MP 1983. o međunarodnim tekstovima s pravnim značajem, i rezolucija Instituta za MP 1987. o rezolucijama Opće skupštine UN-a) (str. 10).

Mogu li MO donositi pravila kojima se neposredno obvezuju države članice? – Ne može se dati jedinstven odgovor jer nema općeg pravila; odgovor treba potražiti u konstitutivnom aktu svake pojedine MO:

- MO s elementima naddržavnosti (integracija država članica) – predviđaju ovlast organa da donose akte koji obvezuju države članice, a takvi akti mogu imati i neposredni obvezujući učinak u unutrašnjim pravnim sustavima. Tako Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (Rim, 1957.) predviđa da organi Zajednice (Vijeće i Komisija) donose akte koji obvezuju države članice i subjekte njihovih unutrašnjih prava (uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja) (str. 11).
- I ugovori o osnivanju MO bez elemenata naddržavnosti mogu ovlastiti tijela da donose obvezujuće odluke. Postoji nekoliko vrsta: (a) zaključci o pitanjima bitnima za djelovanje same organizacije; (b) obvezujuća odluka kojom organ MO rješava pojedinačni slučaj (npr. odluke Vijeća sigurnosti prema Glavi VII. Povelje UN); (c) ustavni akti mnogih MO propisuju donošenje pravila opće prirode (često preporuke ili pravila ovisna o pristanku članice) – ali ima i MO gdje određenom većinom usvojena pravila obvezuju sve članice (npr. Međunarodna vlast za morsko dno donosi pravila 2/3 većinom obvezatnu za sve članice; Komisija za mineralna bogatstva Antarktika iz 1988. donosi odluke ¾ većinom) (str. 11).
- Organima MO ponekad se daje ovlast da mijenjaju pravila koja su države usvojile sporazumom (npr. Sporazum o zaštiti bilja na području JI Azije i Pacifika iz 1957. dao je odboru u krilu FAO pravo da običnom većinom mijenja pravila iz priloga A) (str. 11).

Pravna priroda i doseg primjene dokumenata MO – najbolji primjer su rezolucije Opće skupštine UN-a. U rezoluciji Instituta za MP iz 1987. istaknuto je da rezolucije "doprinosе boljem poznavanju MP, potiču njegov razvitak, povećavaju njegov autoritet i osiguravaju njegovo striktnije poštovanje", ali da "Povelja ne daje Općoj skupštini vlast da donosi pravila koja bi obvezivala države u njihovim međusobnim odnosima"; rezolucije mogu odražavati postojeće običajno MP ili opća načela prava, ali mogu i same pridonositi stvaranju međunarodnih običaja. Neki pisci rezolucijama Opće skupštine pripisuju značaj "kvaziprava" – **soft law** (meko, fleksibilno pravo), naziv koji se koristi i za razne druge akte kojima je svrha utjecati na postupke subjekata MP, ali glede kojih ne postoji volja država da budu izvorom njihovih prava i obveza (npr. Završni akt KESS-a iz Helsinkija 1975., borska Deklaracija o međunarodnom terorizmu 1978., Smjernice o multinacionalnim poduzećima OECD-a 1979., Atlantska povelja 1941. kao *gentleman's agreement*) (str. 12).

6) Jednostrani akti država

Ne spominju se u čl. 38. st. 1. Statuta MS, ali ih sudske rješidbe i mnogi pisci ubrajaju u izvore MP (str. 12).

7) Pravičnost

(Vidjeti detaljno B6.)

Moguća potpitanja:

Koji su izvori MP navedeni u čl. 38. st. 1. Statuta MS? – (1) međunarodne konvencije opće ili posebne; (2) međunarodni običaj kao dokaz opće prakse prihvaćene kao pravo; (3) opća načela prava priznata od civiliziranih naroda; (4) uz rezervu čl. 59., sudske rješidbe i naučavanje publicista kao pomoćno sredstvo.

Koji su najznačajniji izvori MP? – Ugovorno (postavljeno) i običajno pravo (prva dva izvora iz čl. 38.).

Kakav je pravni značaj rezolucija Opće skupštine UN-a? – Povelja ne daje Općoj skupštini vlast da donosi pravila koja bi obvezivala države u međusobnim odnosima; rezolucije mogu odražavati postojeće običajno MP ili opća načela, mogu pridonositi stvaranju običaja, a neki im im pripisuju značaj "soft law" (mekog prava).

Imaju li opća načela prava hijerarhijski primat nad ostalim izvorima? – Ne. Sva tri izvora po čl. 38. međusobno su jednaka, nema hijerarhije. U slučaju sukoba odlučuju opća načela o sukobu (*lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali*), a jedino *ius cogens* priječi stvaranje protivnog pravila.

B5. Međunarodne organizacije i izvori međunarodnog prava (str. 12-16)

(Vidjeti B4 za opći okvir.) Nakon osnivanja Lige naroda (1919.) raste broj MO; posebno u vrijeme UN-a. U okviru svake MO stvara se poseban pravni sustav primjenjiv na zemlje članice (str. 10).

Naddržavne MO i obvezujući akti

MO s elementima naddržavnosti predviđaju ovlast organa da donose akte koji obvezuju države članice i subjekte njihovih unutrašnjih prava. Temeljni primjer: **Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (Rim, 1957.)** – čl. 189. određuje: Vijeće i Komisija donose uredbe, direktive, odluke te daju preporuke ili mišljenja. **Uredba** ima opću primjenu, obvezujuća je u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. **Direktiva** je obvezujuća u pogledu rezultata, a oblik i metode prepušteni su nacionalnim tijelima. **Odluka** je u cijelosti obvezujuća za one kojima je upućena. Preporuke i mišljenja nemaju obvezujuću snagu (str. 11).

MO bez elemenata naddržavnosti – vrste obvezujućih odluka

(a) Zaključci o pitanjima bitnima za djelovanje same organizacije (primanje i isključivanje iz članstva, financijska pitanja, osnivanje pomoćnih organa...); (b) obvezujuća odluka kojom organ MO rješava pojedinačni slučaj (npr. čl. 25. Povelje UN – članovi UN-a prihvaćaju i izvršavaju odluke Vijeća sigurnosti prema Glavi VII); (c) ustavni akti mnogih MO propisuju donošenje pravila opće prirode (najčešće preporuke ili pravila ovisna o pristanku članice) – ali ima i MO gdje određenom većinom usvojena pravila obvezuju sve članice (Međunarodna vlast za morsko dno – 2/3 većinom; Komisija za mineralna bogatstva Antarktika 1988. – 3/4 većinom) (str. 11).

Pravna priroda dokumenata MO i rezolucije Opće skupštine UN-a

Najbolji primjer su rezolucije Opće skupštine UN-a. Pitanje: mogu li one, bar kad proglašavaju općenita načela (deklaracije), biti neposredni izvor MP barem za države članice UN-a? Rezolucija Instituta za MP iz 1987. zaključuje da "Povelja ne daje Općoj skupštini vlast da donosi pravila koja bi obvezivala države u njihovim međusobnim odnosima"; rezolucije mogu odražavati postojeće običajno MP ili opća načela prava, ali mogu i same pridonositi stvaranju međunarodnih običaja, općih načela prava i pregovaranju o multilateralnim ugovorima od općeg interesa (str. 12).

Pojedini pisci rezolucijama Opće skupštine pripisuju značaj kvaziprava – **soft law** (meko, fleksibilno pravo). Naziv se koristi i za razne druge međunarodne akte kojima je svrha utjecati na postupke subjekata MP, ali glede kojih ne postoji volja država da budu izvorom prava i obveza (npr. Završni akt KESS-a iz Helsinkija 1975., bonska Deklaracija o međunarodnom terorizmu 1978., Smjernice o multinacionalnim poduzećima OECD-a 1979., Atlantska povelja 1941. kao *gentleman's agreement*) (str. 12).

Sadržaj MP i teškoće utvrđivanja

S obzirom na opisanu narav izvora MP, nije lako saznati što je sadržaj MP. Za ugovorno pravo postoji obveza članova UN-a da svoje ugovore registriraju u Tajništvu (čl. 102. Povelje UN) koje ih mora objaviti, ali države tu obvezu ne ispunjavaju uredno. Mnogo je teže utvrditi običajno pravo – ono se očituje u vrlo različitim oblicima (str. 13).

Kodifikacija MP i uloga UN-a

Kodifikacija je općenito sabiranje postojećih pravnih propisa u jedan jedinstveni zbornik (u praksi spaja se s izmjenom postojećeg prava – legislacijom). Kako u međunarodnoj zajednici nema zakonodavca, pravotvorna djelatnost vrši se sporazumom država. Do danas se nikad nisu okupile sve države svijeta u jednoj kodifikaciji, pa su sve dosadašnje kodifikacije tvorile partikularno pravo (str. 13-14).

Nakon Drugog svjetskog rata kodifikacija općeg MP dana je u zadatak UN-u; već sama Povelja UN-a kodifikacija je uz brojne izmjene dotadašnjeg MP (apsolutna zabrana rata, pravo kolonijalnih naroda na razvoj prema samoupravi, temeljna prava pojedinaca pod međunarodnu zaštitu). Opća skupština potiče proučavanje i daje preporuke radi progresivnog razvoja MP i njegovih kodifikacija (čl. 13. st. 1.) (str. 14).

Komisija za MP – osnovala ju je Opća skupština 1947. za svrhe rada na kodifikaciji MP. Danas se sastoji od 34 stručnjaka koje Opća skupština bira kao stručnjake, a ne kao predstavnike država (mora biti sastavljena tako da članovi dolaze iz svih glavnih pravnih sustava). Opća skupština je razlikovala: "progresivni razvoj MP" (pripremanje nacrti konvencija o predmetima koji još nisu uređeni) i "kodifikacija MP" (točnija formulacija i sistematizacija pravila gdje postoje opsežna praksa, presedani i doktrina) (str. 15).

Putem konvencija prihvaćenih na kodifikacijskim konferencijama, na temelju predradnja Komisije za MP, provedena je kodifikacija: međunarodnog prava mora (4 ženevske konvencije 1958.), pravila o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva (1975.), prava o sukcesiji država (Bečke konvencije 1978. i 1983.), prava diplomatskih i konzularnih odnosa (Bečke konvencije 1961.), prava međunarodnih ugovora (Bečka konvencija 1969., Bečka konvencija o sukcesiji država glede ugovora 1978., Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i MO ili između MO 1986.). Komisija je izradila i nacrt temeljem kojeg je usvojen Statut MKS (Rimski statut) (str. 15).

Rad na kodifikaciji izvan UN-a: u Međunarodnoj organizaciji rada i regionalnim organizacijama (Arapska liga, Nordijsko vijeće, Afrička unija, posebno Vijeće Europe) (str. 16).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između "progresivnog razvoja MP" i "kodifikacije MP" prema Statutu Komisije za MP? – Progresivni razvoj je pripremanje nacrt konvencija o predmetima koji još nisu uređeni MP-om ili o kojima pravo nije dovoljno razvijeno; kodifikacija je točnija formulacija i sistematizacija pravila MP na područjima gdje već postoje opsežna državna praksa, presedani i doktrina.

Što je soft law i koji su primjeri? – Soft law (meko, fleksibilno pravo) naziv je za međunarodne akte kojima je svrha utjecati na postupke subjekata MP, ali glede kojih ne postoji volja država da budu izvorom njihovih prava i obveza. Primjeri: Završni akt KESS-a iz Helsinkija 1975., Atlantska povelja 1941. (gentleman's agreement), bonska Deklaracija o međunarodnom terorizmu 1978., Smjernice OECD-a o multinacionalnim poduzećima 1979.

Može li MO donositi akte koji neposredno obvezuju države članice i njihove subjekte unutrašnjeg prava? – Da, ali samo MO s elementima nadležnosti (npr. EU temeljem Ugovora iz Rima 1957. – uredbе se izravno primjenjuju, direktive obvezuju u pogledu rezultata). I neke MO bez nadležnosti mogu donositi obvezujuće odluke (npr. odluke Vijeća sigurnosti prema Glavi VII. Povelje UN, pravila Međunarodne vlasti za morsko dno 2/3 većinom).

Tko bira članove Komisije za MP i koliko ih je? – Opća skupština bira 34 stručnjaka, kao stručnjake a ne kao predstavnike država, s time da budu zastupljeni svi dijelovi svijeta i svi glavni pravni sustavi. Mandat traje 5 godina.

B6. Pravičnost kao izvor međunarodnog prava (str. 15-16)

Mnogi navode pravičnost kao posebni izvor MP, odnosno kao nužnu dopunu njegovih praznina. Mnogi ugovori o mirnom rješavanju sporova upućuju arbitražnog suca da primijeni pravila pravičnosti. Pod pravičnošću ne misli se uvijek isto – postoje **2 vrste pravičnosti** (str. 12):

1) Akcesorna pravičnost

U ovom značenju pravičnost je uključena u ispravnu primjenu prava, pa međunarodni sudac (kao i sudac unutar neke države) mora po svojoj dužnosti imati na umu tu pravičnost koja se da spojiti s poštovanjem prava; na nju suca i ne treba posebno upućivati (str. 12).

2) Pravičnost kao sastavni element pravnih pravila

Pravičnost se katkad pojavljuje i kao dio sadržaja samih pravila MP – primjeri iz Konvencije UN o pravu mora:

- "razgraničenje isključivog gospodarskog (i epikontinentalnog) pojasa... ostvaruje se sporazumom na temelju MP... radi postizanja pravičnog rješenja" (čl. 74. st. 1. i čl. 83. st. 1.);
- za plaćanje i doprinose s obzirom na iskorištavanje epikontinentalnog pojasa izvan 200 milja propisuje se da se daju preko Međunarodne vlasti za morsko dno koja ih dijeli državama strankama na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli (čl. 82. st. 4.) (str. 12).

I ovdje se radi o posebnoj vrsti akcesorne pravičnosti.

Pravičnost kao izvor načela (primjena umjesto MP)

Za razliku od akcesorne pravičnosti i pravičnosti kao sastavnog elementa pravnih pravila, pravičnost se često navodi kao izvor načela, normi nevezanih uz MP, dakle izvor koji može kreirati pravila različita od MP. **Primjena te pravičnosti umjesto MP dopuštena je samo kad je izričito predviđena** – tako Statut MS (čl. 38. st. 2.) određuje da Sud može suditi *ex aequo et bono*, ne primjenjujući MP, ako o tome postoji sporazum stranaka. Dakle, pravičnost je ovdje zamjena prava do koje dolazi željom stranaka da postignu prikladnije i prihvatljivije rješenje. Pritom su međunarodna pravosudna tijela ograničena zabranom kršenja apsolutno obveznog MP (Charles De Visscher) (str. 12).

I **Konvencija UN o pravu mora** predviđa mogućnost sporazuma stranaka u sporu o suđenju ex aequo et bono za sva pravosudna tijela (konvencije i arbitraže) koja po Konvenciji imaju nadležnost rješavati sporove o tumačenju ili primjeni konvencije (čl. 287., 288., 293.). Međutim, ovdje odluka stranaka po Konvenciji o odlučivanju ex aequo et bono ima mnogo ograničenije djelovanje nego ista takva odluka glede suđenja pred MS-om – nadležnost pravosudnih tijela po Konvenciji izričito je ograničena na rješavanje sporova "o tumačenju ili primjeni ove Konvencije", pa pravičnost temeljem koje odlučuju ne može odstupati od pravične primjene prava, tj. pravila Konvencije o pravu mora. Riječ je o **pravičnosti infra legem** (akcesornoj pravičnosti), a ne o **pravičnosti contra legem** (koja smije biti protivna pravnim pravilima) (str. 12).

Moguća potpitanja:

Koje su dvije vrste pravičnosti? – (1) Akcesorna pravičnost – uključena u ispravnu primjenu prava, sudac je po dužnosti ima; (2) pravičnost kao sastavni element pravnih pravila – pojavljuje se kao dio sadržaja pravila MP (npr. pravično rješenje u razgraničenju gospodarskog pojasa).

Kada je dopuštena primjena pravičnosti umjesto MP (ex aequo et bono)? – Samo kad je izričito predviđena. Statut MS (čl. 38. st. 2.) dopušta Sudu da sudi ex aequo et bono ako o tome postoji sporazum stranaka. Pravičnost je tada zamjena prava, a pravosudna tijela ograničena su zabranom kršenja ius cogens.

Koja je razlika između pravičnosti infra legem i contra legem? – Infra legem je akcesorna pravičnost (ne može odstupati od pravila Konvencije), dok contra legem znači pravičnost koja smije biti protivna pravnim pravilima – u Konvenciji o pravu mora nadležnost je ograničena na sporove o tumačenju/primjeni Konvencije, pa je riječ o pravičnosti infra legem.

Navedite primjere pravičnosti kao sastavnog elementa pravnih pravila iz Konvencije UN o pravu mora. – Razgraničenje gospodarskog/epikontinentalnog pojasa "radi postizanja pravičnog rješenja" (čl. 74. i 83.); raspodjela plaćanja i doprinosa za iskorištavanje epikontinentalnog pojasa izvan 200 milja "na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli" (čl. 82. st. 4.).

B7. Odnos između međunarodnog i unutrašnjeg prava (str. 4-7)

Uvod

Pitanje odnosa međunarodnog i unutrašnjeg prava usko je povezano s pravnom prirodom MP. Mnogi pisci koji MP-u odriču značaj prava polaze od usporedbe s tehnički uznapredovalim unutrašnjim pravom – no opći pojam prava treba postaviti tako da obuhvati i MP (str. 5).

MP u usporedbi s unutrašnjim pravom – razlike u stupnju, ne u biti

MP je pravo iako se razlikuje od unutrašnjeg prava u mnogim pojedinostima – te su razlike samo razlike u stupnju, a ne u biti. MP je u usporedbi s unutrašnjim pravom pravo na nekom primitivnijem stupnju razvoja. Glavna slabost MP-a: uređuje ponašanje suverenih država koje same raspolazu silom, a ne postoji organizirana sila zajednice nad njima (str. 7).

Rješavanje sukoba unutrašnjeg prava i MP

Pravila o tome kako se rješava sukob unutrašnjeg prava i MP dio su općih načela i običajnog MP, a kodificirana su u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora (1969.). Temeljno pravilo: **ugovorna stranka ne može opravdati neizvršenje pravovaljano preuzete ugovorne obveze pozivanjem na propise ili praznine svojeg prava** (čl. 27. BK 1969.) (str. 153). "Država koja je valjano ugovorila međunarodne obveze dužna je u svom zakonodavstvu provesti izmjene potrebne da se osigura izvršenje preuzetih obveza" (Stalni sud međunarodne pravde, savjetodavno mišljenje o razmjeni grčkog i turskog stanovništva 1925.) (str. 153).

Domet unutrašnjeg prava u MP

Unutrašnje zakonodavstvo i judikatura nisu izvor MP, već sredstvo za spoznaju o tome što se smatra MP, a tek katkad faktor u stvaranju običajnog MP. Paralelno zakonodavstvo država može dovesti do zaključka o postojanju običajnog pravila, ali ako nema pravnog uvjerenja (opinio iuris), to je samo unutrašnje pravo koje se slučajno poklapa (str. 8).

Domaća (isključiva, unutrašnja) nadležnost (domaine reserve)

Svaka država ima polje domaće nadležnosti u koje nitko ne može dirati, pa ni organi MO. To polje priznavao je Pakt Lige naroda, a sad ga priznaje i Povelja UN (čl. 2. t. 7.). Po definiciji Instituta za MP iz 1954., domaća nadležnost

države obuhvaća one državne djelatnosti za koje državna nadležnost nije vezana MP-om. Opseg domaće nadležnosti ovisi o MP i mijenja se prema njemu – ako se međunarodnim ugovorom uredi neko pitanje iz domaće nadležnosti, država koja je njime vezana ne može se pri primjeni ili tumačenju toga ugovora pozvati na svoju isključivu nadležnost. Osobito je važno da su danas međunarodnim ugovorom, drugim dokumentima i običajnim pravom uređena brojna pitanja pravnog položaja i zaštite čovjeka, te se države više ne mogu pozivati na isključivu nadležnost u toj materiji (str. 38).

Odnos kod ugovora i unutrašnjeg provođenja

Ugovor veže stranku za čitavo njezino područje, osim ako se drukčija namjera vidi iz ugovora (čl. 29. BK). Savezna država odgovara prema vani za provođenje ugovora i ne može se izgovarati da na odnosni čin nema utjecaja – zato se u neke mnogostrane ugovore unosi **federalna klauzula** kojom se federacija obvezuje da će uzastojati na tome da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere (str. 42, 151-152).

Moguća potpitanja:

Može li se država opravdati neizvršenjem međunarodne obveze pozivanjem na svoje unutrašnje pravo? – Ne. Prema čl. 27. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora (1969.), ugovorna stranka ne može opravdati neizvršenje pravovaljano preuzete ugovorne obveze pozivanjem na propise ili praznine svojeg prava. Država je dužna u svom zakonodavstvu provesti izmjene potrebne za izvršenje preuzetih obveza.

Što je domaća (isključiva) nadležnost i kako se određuje njezin opseg? – To je polje državnih djelatnosti u koje nitko ne može dirati, pa ni organi MO (čl. 2. t. 7. Povelje UN). Po definiciji Instituta za MP iz 1954., obuhvaća one djelatnosti za koje državna nadležnost nije vezana MP-om. Opseg ovisi o MP i mijenja se prema njemu – danas se države ne mogu pozivati na isključivu nadležnost glede prava čovjeka jer su ta pitanja uređena MP-om.

Je li unutrašnje zakonodavstvo izvor MP? – Ne. Unutrašnje zakonodavstvo i judikatura nisu izvor MP, već sredstvo za spoznaju o tome što se smatra MP, a tek katkad faktor u stvaranju običajnog MP. Paralelno zakonodavstvo bez opinio iuris samo je slučajno poklapanje unutrašnjeg prava.

Što je federalna klauzula i zašto se stavlja u ugovore? – Klauzula kojom se federacija obvezuje da će uzastojati da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere za ispunjenje obveza iz ugovora (jer središnji organi nemaju vlast da provedu ugovor u pravni poredak federalnih jedinica). Savezna država ipak odgovara prema vani za provođenje.

B8. Povijest međunarodnog prava (str. 16-23)

1. Stari vijek

Međunarodnopravni odnosi razvijali su se svugdje gdje je bilo više država između kojih su postojale veze ili zajednica kulture. Već u doba sumerske kulture postojali su ugovori o arbitraži radi razgraničenja (prije 5000 godina). Pronađeni su ugovori hetitske države (npr. s Ramsesom II. o izručenju, prije 3500 godina). Na području Mezopotamije zabilježen je ugovor između Lagaš i Uma (2500. prije Krista) s institutom jamstva ispunjenja (akadski kralj Mesilim). U 12. st. prije Krista sklopljen je ugovor između Velikog kralja Akada (Naram Sina) i vladara Elama, a formira se pentarhija (Babilon, Egipat, hetitska država, Mitanija, Asirija); ugovori sadrže invokacije s religijskim sankcijama (str. 16).

Grčka – MP kod Grka djelom je osnovan na vjerskim temeljima. Odnosi imaju sakralni značaj; ugovori su se potvrđivali prisegom. Sklapaju se savezi (trajni – amfiktionije, najsnažnija delfska; politički s hegemonijom Atene, Sparte). Razvijeno pravo poslanstva. Grci su poznavali različite načine mirnog rješavanja sporova – arbitraža (proročište Delfi, amfiktionije, treća država, pojedinci poput Periandra, Temistokla). Poznali su represalije, uključujući androlepsiju (str. 16-17).

Rim – Jednako su se razvijale prilike dok je Rim bio jedan od istorodnih gradova Lacija. Prešavši granice Lacija, Rimljani su zauzeli stav egocentrične superiornosti. U konačnom stanju *orbis romanus* bio je prikladan okvir za izgrađivanje unutrašnjeg prava, ali ne i za daljnji razvoj MP. Inače povijest Rima ima mnogo primjera neravnopravnih ugovora (*amicitia, foedus*) (str. 17).

2. Srednji vijek

Kao kraj starog vijeka uzima se 476. (pad RC). Jak utjecaj kršćanstva utjecao je na nastanak srednjovjekovne međunarodne zajednice s papom u središtu – *imperium christianum* ili *sacrum imperium*. U tu svrhu održan je **koncil**

u Clermontu 1095. (inicirao papa Urban II.) kojim su privatni feudalni ratovi proglašeni protupravnim. Odnosi s muslimanima postaju aktualni; Osmansko Carstvo postaje realnost. Umjesto univerzalne države stvara se više nezavisnih političkih jedinica, ali ostaje ideja o univerzalnom poretku. Razvija se učenje o **pravednom ratu** (*iusta causa, iusta intentio*), zabrana vođenja borbe u određene dane, pravila o vođenju rata pod utjecajem viteštva, arbitraža, kongresi (Luck 1429., Arras 1435.) (str. 17).

3. Novi vijek

Završetak feudalnih odnosa i nastanak modernih velikih država; teorija suverenosti razbija srednjovjekovno jedinstvo. Razdoblje čiste politike interesa – ravnoteža sila i kompenzacija (dioba Poljske). **Važna etapa: Westfalski mir 1648.** – izbrisan svaki trag univerzalističkog gledanja srednjeg vijeka; Europa se konstituira kao skup formalno jednakih i nezavisnih država. Westfalski mir (niz sporazuma kojima je završen Tridesetogodišnji rat 1618.-1648., potpisan 24.10.1648. između cara Ferdinanda III, njemačkih kneževa, Nizozemske, Francuske i Švedske) temelji se na 4 načela: suverenitet naroda/država i pravo samoopredjeljenja, pravna jednakost država, obvezujući međunarodni ugovori, nemiješanje u unutarnja pitanja. Po prvi je put uspostavljen sustav poštovanja ljudskih prava i utemeljen na MP umjesto na gruboj sili (str. 17-18).

Na početku novog vijeka javljaju se prva stalna poslanstva (1455. Milana u Genovi). Pod utjecajem merkantilizma usavršava se pravo mora, pobjeđuje načelo slobode mora. Prva oružana neutralnost (1780.-1783.) pod vodstvom Rusije. Razvijaju se prava i dužnosti neutralaca, zaštita civilnog pučanstva. Arbitraža u 17. i 18. st. miruje zbog pojma suverenosti (str. 18).

4. Najnovije doba

4.1. Od Francuske revolucije do Prvog svjetskog rata – Značajke: razvitak tehnike, približavanje dijelova svijeta, velevlasti, imperijalizam, nacionalizam. Načelo samoodređenja naroda. Međunarodna zajednica širi se na cijeli svijet (1856. Turska se prima u zajednicu). Najvažnije etape: **Bečki kongres 1815., Pariški kongres 1856., Berlinski kongres 1878., Haške mirovne konferencije 1899. i 1907.** (str. 18).

Bečki kongres 1815. – skup predstavnika glavnih europskih sila (Habsburška monarhija, Prusija, Rusija, Velika Britanija), održan u Beču od 1.9.1814. do 9.6.1815., pod predsjedanjem Metternicha; uređene nove granice Europe nakon poraza Napoleonove Francuske, udareni temelji slobodnoj plovidbi na rijekama, suzbijanju trgovine robljem, uređeno pitanje ranga diplomatskih zastupnika. Osnovana **Sveta alijansa** kao pokušaj trajnog mira na temelju bratstva vladara i načela legitimiteta. Kao reakcija ustaljuje se načelo neintervencije; predsjednik Monroe objavljuje 1823. **Monroeovu doktrinu** (str. 18).

Pariški kongres 1856. – mirovna konferencija nakon Krimskog rata (saveznici VB, Drugo Francusko Carstvo, Osmansko carstvo, Kraljevina Sardinija pobijedili Rusko carstvo). Postavljena važna pravila pomorskog rata (**Pariška pomorska deklaracija**), uvedena međunarodna kontrola ušća Dunava, neutralizacija Crnog mora (ukinuta nakon otkaza Rusije, ali uz naglašavanje da se ugovori ne mogu jednostavno ukidati – Londonska konferencija 1871.).

Berlinska konferencija (Kongo-konferencija) 1885. – na zahtjev Portugala sazvao Bismarck radi podjele afričkih teritorija; stvoren tip države pod vrhovništvom trgovačkog društva (Nezavisna država Kongo pod belgijskim kraljem Leopoldom II), postavljena pravila o stjecanju ničijeg područja okupacijom. **Berlinski kongres 1878.** – skup velikih sila (Njemačka, AU, Francuska, VB, Italija, Rusija, Turska) pod predsjedanjem Bismarcka; Berlinskim ugovorom (13.7.1878.) izmijenjeno/poništeno 18 od 29 točaka San-Stefanskog mira; priznate Rumunjska, Srbija, Crna Gora kao suverene države; BiH dodijeljena AU (str. 19).

Haške konvencije 1899. i 1907. – međunarodni ugovori zaključeni na Prvoj i Drugoj haškoj mirovnoj konferenciji; sa Ženevskim konvencijama čine temelje ratnog i humanitarnog MP. **Prva konferencija (1899.)** na inicijativu ruskog cara Nikole II. (18.5.-29.7.1899.): 4 konvencije i 3 deklaracije; osnovan Stalni arbitražni sud u Haagu; zabrana nekih vrsta oružja (baloni, otrovni plinovi, dum-dum metci). **Druga konferencija (1907.)** na inicijativu Roosevelta (15.6.-18.10.1907.): 13 konvencija (12 ratificirano), s pojačanim usredotočenjem na pomorsko ratovanje; Porterova konvencija (zabrana upotrebe sile radi utjerivanja ugovornih dugova, osim ako dužnička država odbije arbitražu). **Londonska pomorska deklaracija 1909.** kodificira ratno pravo, ali nije ratificirana (str. 19-20).

4.2. Od Prvog svjetskog rata do danas – Prvi svjetski rat donosi nove elemente; novo uređenje na Mirovnoj konferenciji u Parizu (mirovni ugovori: Versailles, Saint-Germain, Neuilly 1919.; Trianon, Sevres 1920.; umjesto Sevresa Lausanski ugovor 1923.). Pojava zemalja sa socijalističkim uređenjem (Sovjetski Savez 1923.). **Osnivanje**

Lige naroda (Wilsonova) i **Međunarodne organizacije rada** – razvoj prava MO. Jača arbitraža, osniva se Stalni sud međunarodne pravde. Uvodi se međunarodna zaštita manjina, sustav mandata. Razoružanje i zabrana rata: **Briand-Kelloggov pakt 1928.** (Pariz, 54 države se odriče rata kao načina rješavanja sporova; autori: državni tajnik SAD Kellogg i francuski ministar VP Briand), **Pakt Saavedra Lamas 1933.** (Rio de Janeiro, zabrana rata), **Ženevski opći akt 1928.** (neizravna zabrana upućivanjem na mirno rješenje). **Londonski ugovori o definiciji agresije 1933.** (Sovjetski Savez s nizom država) (str. 20-21).

Osnivanje UN-a – nova organizacija s glavnim ciljem osiguranja mira; Povelja je nova etapa u razvoju MP (uvodi apsolutnu zabranu rata, pravo kolonijalnih naroda na samoupravu, temeljna prava pojedinaca pod međunarodnu zaštitu). Daljnji razvoj: međunarodno suđenje za teške prekršaje, međunarodna zaštita prava čovjeka, pomoć zaostalim zemljama, novo uređenje gospodarskih odnosa, pravno uređenje prostora izvan nacionalne jurisdikcije (Antarktik, svemir, podmorje), zaštita okoliša, dograđivanje humanitarnog prava (str. 21).

Nesloga velevlasti dovodi do hladnog rata; formiranje suparničkih saveza **NATO-a (1949.)** i **Varšavskog pakta (1955.)**. Državni ugovor s Austrijom (Beč, 1955.) – Austrija se obvezala na trajnu neutralnost. Podjela Njemačke (ujedinjenje 1990.), Koreje, Vijetnama (ujedinjen 1975.). Napadi u Koreji 1950. i Egiptu 1956. – afirmacija UN-a kao jamca mira; interpozicijske snage. Dekolonizacija. Prestanak hladnog rata omogućuje bolju suradnju; raspad Varšavskog ugovora i SEV-a (1991.) te SSSR-a (1991.). Pokret nesvrstanih (Havanska deklaracija 1979.) (str. 21-22).

Moguća potpitanja:

Koja su 4 načela Westfalskog mira 1648. i zašto je važan? – Načelo suvereniteta naroda/država i prava samoopredjeljenja, načelo pravne jednakosti država, načelo obavezujućih međunarodnih ugovora, načelo nemiješanja u unutrašnja pitanja. Važan jer je po prvi put uspostavljen sustav poštivanja ljudskih prava utemeljen na MP umjesto na gruboj sili; smatra se početkom moderne ere i temeljem međunarodnog sustava suverenih država.

Što su uređivali Bečki kongres 1815. i Pariški kongres 1856.? – Bečki kongres: nove granice Europe nakon poraza Napoleona, slobodna plovidba na rijekama, suzbijanje trgovine robljem, pitanje ranga diplomatskih zastupnika, osnivanje Svete alijanse. Pariški kongres: pravila pomorskog rata (Pariška pomorska deklaracija), međunarodna kontrola ušća Dunava, neutralizacija Crnog mora.

Koji su glavni rezultati Haških mirovnih konferencija 1899. i 1907.? – 1899.: 4 konvencije i 3 deklaracije, osnivanje Stalnog arbitražnog suda u Haagu, zabrana nekih oružja. 1907.: 13 konvencija (12 ratificirano) s naglaskom na pomorsko ratovanje, Porterova konvencija (zabrana sile radi utjerivanja ugovornih dugova). Zajedno sa Ženevskim konvencijama čine temelje humanitarnog MP.

Koji ugovori izravno ili neizravno zabranjuju rat, a doneseni su između dva svjetska rata? – Izravno: Briand-Kelloggov pakt 1928. (Pariz, 54 države se odriče rata) i Pakt Saavedra Lamas 1933. (Rio de Janeiro). Neizravno: Ženevski opći akt 1928. (upućivanjem na mirno rješenje spora).

B9. Razvoj znanosti i njezina uloga u izgrađivanju međunarodnog prava (str. 23-25)

Razvoj znanosti MP

Demetrije Faleronski izradio je sustav MP, no od tada do početka znanosti MP prošlo je preko 1500 godina. U 14. i 15. st. djeluje **Aurelije Augustin** (*De Civitate Dei*) – ističe učenje o univerzalizmu utemeljenom na prirodnom, božanskom pravu, te učenje o pravednom ratu. **Toma Akvinski** (*Summa theologiae*) nastavlja na tragu Augustinovom. **Albericus Gentilis** (*De legationibus, De iure belli*) – talijanski teoretičar čija djela prethode Grotiusovim (str. 23).

Hugo Grotius (1583.-1645.) – često ga se naziva osnivačem znanosti MP. Najznačajnija djela:

- *Mare liberum* (1609.) – brani načelo slobode mora (prvoborac za to načelo);
- *De iure belli ac pacis* (1625.) – prvi sveobuhvatni prikaz MP; godina izdanja smatra se godinom rođenja znanosti MP kao posebne i samostalne grane pravne znanosti.

Grotius razlikuje 2 izvora MP: prirodno pravo (*ius naturale* – spoznaje se umovanjem) i pravo osnovano na privoli država (*ius voluntarium*). Većina pravila je *ius permissivum* (može se mijenjati), ali postoje i pravila koja se ne mogu mijenjati – *ius cogens* (npr. pravila o pravednom ratu) (str. 23).

17. i 18. stoljeće

Sve do Grotiusa shvaćanje MP temelji se na zasadama tomističke filozofije (3 hijerarhijski stupnjevane ravnine: božji, prirodni, pozitivni zakon). Pod utjecajem racionalizma nastaju škole:

- naturalisti – temelje MP na prirodnom pravu, odriču pravni značaj pozitivnom MP (Pufendorf, Thomasius);
- pozitivisti – znak okretanja prema pozitivizmu su zbirke ugovora (Leibnizov Codex iuris gentium diplomaticus, Dumontov Corps universel diplomatique); predstavnici van Bynkershoek i Moser;
- srednji smjer (sinteza) – Rachel, Wolff, Vattel (str. 23).

19. stoljeće

Prevladava pozitivizam (Rayneval, Renault, Phillimore, Westlake, Oppenheim, Kent, Moore, Stojanov, Martens, Fiore...) (str. 23).

Kraj 19. i početak 20. stoljeća

U znaku pozitivizma – svrha je "odijeliti važeću normu od onog što je samo težnja" (Anzilotti). Strogi pozitivizam uzima kao temelj MP volju država (subjektivni pozitivizam, voluntarizam) – Jellinek, Triepel, Cavaglieri, Anzilotti. 1920-ih se javlja kritika, pa noviji pozitivisti prihvaćaju blaži smisao (Basdevant, Gidel). Rousseau uzima pozitivizam kao protivnost učenju MP – pitanje zašto MP obvezuje je izvanpravno (metajuridičko). Značajni su i: Le Fur (moderni naturalizam), Pitamic, Duguit (solidaristička škola – pravo prije države i iznad nje; razrađuju Politis, Reglade, Scelle), Alvarez (učenje o novom MP – međusobna socijalna ovisnost, socijalna pravda, stalno prilagođavanje) (str. 23).

Učenja društva i časopisi

Najznačajnija su 2 instituta osnovana 1873.:

Institut za MP (Institut de Droit international) – ograničeni broj stručnjaka iz cijelog svijeta; izrađuju nacрте i prijedloge za razvoj MP; znatno utjecao na arbitražu, ratno pravo, diplomatsko osoblje; dobio Nobelovu nagradu za mir 1907.

Udruženje za MP (International Law Association, ILA) – okuplja pravnike iz mnogih zemalja u nacionalnim ograncima (Hrvatsko društvo za MP); jedno zasjedanje održano u Dubrovniku 1956.

Značajni su i Američki institut za MP (Washington 1912., Deklaracija o pravima i dužnostima država 1916.), Međunarodna diplomatska akademija, Akademija za MP (Haag, od 1923.) (str. 24).

Uloga pravne znanosti u izgradnji MP

- Mnogo je puta djelovala na praksu država i međunarodnu judikaturu; arbitri su često bili znanstvenici, a velik dio sudaca MS iz redova teoretičara; Statut MS navodi učenje teorije kao pomoćno sredstvo.
- Škola prirodnog prava dala je teorijsku potporu učenju o ograničavanju sile suverene države predodžbom o višem, apsolutno obveznom pravu (princeps legibus solutus mora se podvrgnuti MP); postavila temelje humanog postupanja u ratu.
- Pravna teorija pomogla je izgraditi arbitražu i druga sredstva mirnog rješavanja sporova; razvila učenje o prešutnom pristanku država (učvrstilo uvjerenje o obveznosti običajnog prava).
- Značajan utjecaj Instituta za MP, Američkog instituta za MP i Harvardskog sveučilišta; pisci s novim idejama (Politis, Scelle, Alvarez).
- Znanost MP dala je značajan doprinos kodifikaciji MP (mnogi teoretičari članovi Komisije za MP), izgradnji pojma međunarodnog zločina i njegovoj represiji (Lemkin, Glueck, Pella, Trajnin).
- Najznačajniji doprinos hrvatske pravne znanosti: djela J. Andrassyja (o epikontinentalnom pojasu i pravu susjedstva), V. Iblera (o materijalnim izvorima MP), Đegeana (o formalnim izvorima MP i tumačenju ugovora), te radovi o pravu mora (Andrassy, Ibler, Katičić, Rudolf, Zoričić) (str. 24).

Moguća potpitanja:

Tko je Hugo Grotius i koja su njegova najznačajnija djela? – Često ga se naziva osnivačem znanosti MP (1583.-1645.). Najznačajnija djela: Mare liberum (1609.) – brani slobodu mora; De iure belli ac pacis (1625.) – prvi sveobuhvatni prikaz MP, čija se godina izdanja smatra godinom rođenja znanosti MP. Razlikovao je ius naturale i ius voluntarium, te ius permissivum od ius cogens.

Koje su glavne škole u razvoju znanosti MP? – Naturalisti (temelje MP na prirodnom pravu, odriču značaj pozitivnom – Pufendorf, Thomasius); pozitivisti (zbirke ugovora, van Bynkershoek, Moser); srednji smjer sinteze

(Rachel, Wolff, Vattel); u 19. st. prevladava pozitivizam; u 20. st. strogi pozitivizam (voluntarizam – Jellinek, Triepel, Anzilotti) i noviji pozitivizam (Basdevant, Gidel), te moderni naturalizam (Le Fur), solidarizam (Duguit, Scelle) i učenje o novom MP (Alvarez).

Koja su dva najznačajnija učena društva osnovana 1873.? – Institut za MP (Institut de Droit international) – ograničeni broj stručnjaka, dobio Nobelovu nagradu za mir 1907.; i Udruženje za MP (International Law Association) – okuplja pravnike u nacionalnim ograncima, uključujući Hrvatsko društvo za MP.

Koji je doprinos hrvatske pravne znanosti MP-u? – Djela J. Andrassyja (epikontinentalni pojas, pravo susjedstva), V. Iblera (materijalni izvori MP), Đegeana (formalni izvori MP, tumačenje ugovora), te radovi o pravu mora (Andrassy, Ibler, Katičić, Rudolf, Zoričić).

B10. Priznanje države i priznanje vlade (str. 31-33)

Priznanje države

Pojavom nove države za ostale države nastaje pitanje uspostavljanja odnosa s njom – izgrađen je postupak priznanja.

Priznanje nove države u Rezoluciji Instituta za MP iz 1936. ("priznanje novih država i novih vlada") definirano je ovako: "Priznanje nove države je slobodni akt kojim jedna ili više država konstatiraju postojanje na jednom određenom području politički organizirane ljudske zajednice, neovisne o bilo kojoj drugoj postojećoj državi, a koja je sposobna poštivati pravila MP i koja izražava želju da bude prihvaćena kao član međunarodne zajednice." (str. 31).

Priznanje je slobodan akt – prevladava mišljenje da je odluka o priznanju diskrecijsko pravo svake države, pa će uskraćivanje ili otezanje biti samo neprijaznost, a ne povreda prava. Postoje i slučajevi da država, iako ispunjava uvjete, ne želi priznanje (npr. vlada na Tajvanu se smatrala jedinom legitimnom vladom cjelokupne Kine). Priznanje se često daje ili uskraćuje prema političkom stajalištu (npr. Bangladeš, Gvineja Bisao, Biafra, Izrael) (str. 31).

Vrste priznanja:

- priznanje de iure – stalno, potpuno, neopozivo, retroaktivno (učinak se računa od dana nastanka države; u skladu s učenjem o deklarativnom značenju);
- priznanje de facto – privremeno ili ograničeno na neke odnose (str. 31).

Načini priznanja: izrijekom (svečani oblik – ugovorom ili kolektivnim aktom na konferenciji/u krilu MO) ili šutke (konkludentnim činom – npr. uspostavom diplomatskih odnosa; ali ne i sudjelovanjem zajedno na konferenciji ili mnogostranom ugovoru) (str. 31).

Učinak priznanja – 2 gledišta:

- konstitutivan učinak – nova država tek priznanjem postaje članicom međunarodne zajednice i subjektom MP;
- deklarativan učinak – nova država postaje subjektom MP kad se ispune činjenice uz koje MP veže tu posljedicu, a priznanje samo konstatira pravni učinak postanka novog subjekta (ovo mišljenje danas prevladava; rasprave gube važnost ako se priklonimo učenju da priznanje djeluje retroaktivno). I čl. 3. panameričke Konvencije o pravima i dužnostima država (1933.) zauzima se za deklarativno značenje (str. 31).

Smjernice EZ za priznanje novih država u Istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu (1991.) – države članice EZ prihvatile legitimitet stvaranja novih država, ali će priznati svaku pojedinu državu samo ako zadovolji uvjete: (1) poštivanje načela Povelje UN, Završnog akta iz Helsinkija i Pariške povelje (vladavina prava, demokracija, prava čovjeka); (2) jamčenje prava etničkih i nacionalnih skupina i manjina; (3) poštivanje nepovredivosti granica; (4) prihvrat obveza o razoružanju i neširenju nuklearnog oružja; (5) obveza na sporazumno rješavanje pitanja sukcesije i regionalnih sporova. Članice EZ neće priznati jedinice koje su rezultat agresije (str. 32).

Glede država nastalih na području bivše Jugoslavije, EZ je 1992. odlučila priznati neovisnost republika koje ispunjavaju uvjete iz "Deklaracije o Jugoslaviji" (Bruxelles, 16.12.1991.). Republike su trebale do 23.12.1991. izjaviti želju za priznanje, prihvatiti obveze iz smjernica, prihvatiti odredbe nacrtu konvencije o kojoj je raspravljala Konferencija o Jugoslaviji, te nastaviti podržavati napore glavnog tajnika i Vijeća sigurnosti. Arbitražna komisija je 11.1.1992. utvrdila da Makedonija i Slovenija ispunjavaju uvjete; glede BiH zatražila mišljenje građana na referendumu (1.3.1992. većina izjasnila za neovisnost); 22.5.1992. BiH, Hrvatska i Slovenija primljene u UN.

Hrvatska je priznata 15.1.1992. nakon što je obećala izmjene Ustavnog zakona o ljudskim pravima i pravima manjina (str. 32).

Priznanje vlade

Ako se promjena vlade dogodi ustavnim putem, nova vlada je nesumnjivo legitimirana. No ako do promjene dođe protivno dotadašnjem ustavnom poretku (revolucija, državni udar), nastupa neizvjesnost je li nova vlada ovlaštena predstavljati državu. Zato postoji običaj da druge države posebnim aktom priznaju novu vladu – time se izražava stav da se MP akti nove vlade smatraju pravno relevantnima. Priznanje nove vlade je slobodan akt; otezanje priznanja ustaljene vlade značilo bi miješanje u unutrašnje prilike. Nova vladi se redovito daje priznanje ako se dovoljno ustalila i ako je sposobna i voljna ispunjavati MP dužnosti; prerano priznanje može dovesti do zapleta (str. 32).

Povijesne doktrine:

- Praksa Svete alijanse – štitila načelo legitimeteta, intervencijom suzbila pokušaje revolucije (Napulj 1821., Španjolska 1822.) – odbačena kao reakcionarna.
- Tobarova doktrina (1907.) – države Srednje Amerike sporazumjele se da među sobom neće priznati vladu koja bi prevratom došla na vlast (prijedlog ekvadorskog ministra Tobra).
- Wilsonova doktrina (1913.) – predsjednik Wilson izjavio da SAD neće priznati vladu kojoj bi izvor bio revolucionaran ili neustavan; ponovljeno u Ugovoru srednjoameričkih država 1923.
- Estradina doktrina (1930.) – meksički MVP Estrada postavio načelo da priznanje vlada znači uvredljivo miješanje stranih država u unutrašnje prilike (str. 33).

I priznanje vlade može se učiniti formalno, konkludentnim činima, pojedinačno/kolektivno; ono je retroaktivno (priznaju se akti vlade od vremena faktičnog preuzimanja vlasti – deklarativni učinak). Priznanje vlade može biti oruđe političke borbe (primjer Kambodže) (str. 33).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između konstitutivnog i deklarativnog učinka priznanja? – Konstitutivan: nova država tek priznanjem postaje članicom međunarodne zajednice i subjektom MP. Deklarativan (danas prevladava): nova država postaje subjektom MP ispunjenjem činjenica koje MP veže s tom posljedicom, a priznanje samo konstatira pravni učinak; djeluje retroaktivno.

Koja je razlika između priznanja *de iure* i *de facto*? – *De iure* je stalno, potpuno, neopozivo i retroaktivno; *de facto* je privremeno ili ograničeno na neke odnose.

Koje su uvjete postavile države EZ 1991. za priznanje novih država u Istočnoj Europi? – (1) poštivanje načela Povelje UN, Završnog akta iz Helsinkija i Pariške povelje (vladavina prava, demokracija, prava čovjeka); (2) jamčenje prava manjina; (3) poštivanje nepovredivosti granica; (4) prihvrat obveza o razoružanju i neširenju nuklearnog oružja; (5) obveza sporazumnog rješavanja sukcesije i regionalnih sporova; te nepriznanje jedinica koje su rezultat agresije.

Koja je razlika između Tobarove, Wilsonove i Estradine doktrine o priznanju vlade? – Tobarova (1907.): srednjoameričke države neće priznati vladu koja je prevratom došla na vlast. Wilsonova (1913.): SAD ne priznaju vladu revolucionarnog ili neustavnog izvora. Estradina (1930.): priznanje vlada znači uvredljivo miješanje u unutrašnje prilike, pa se ne priznaju vlade nego se samo uspostavljaju/održavaju diplomatski odnosi.

B11. Ustanici i oslobodilački pokreti kao subjekti međunarodnog prava (str. 33-35)

1. Gradanski rat i ustanici

Problem priznanja vlade odnosi se na stanje kad ustavni poredak bude prekinut naglim činom i nova vlast odmah potpuno prevlada. No često se događa da se nova vlast uspije ustaliti tek nakon duže borbe – moguće su 2 pojave: (1) **gradanski rat** i (2) **oslobodilačka borba** (str. 33).

Gradanski rat postoji kad se u zemlji vodi borba između dviju stranaka od kojih jedna želi steći, a druga održati vlast u cijeloj zemlji, ili pak jedna želi postići vlast samo u jednom dijelu države. Ta borba vodi se unutar granica države. Glede takvih sukoba, za druge države postoji samo jedna vlada (priznata otprije) – ona je odgovorna drugim državama za štetu (posljedica načela neintervencije) (str. 33).

Ustanici (pobunjenici) nisu subjekt MP, no ako se ustanak proširi ili ojača, može doći do toga da ih kao zaraćenu stranu prizna vlada protiv koje se bore ili strana država: **priznanje ustanika kao zaraćene stranke daje ustanicima ograničeni međunarodnopravni subjektivitet**:

- ustanici postaju odgovorni za djela na području u svojoj vlasti, a prestaje odgovornost vlade prema državi koja je dala priznanje;
- priznati ustanici i vlada protiv koje se bore moraju poštivati pravila međunarodnog ratnog prava;
- priznanje ustanika ima konstitutivan i relativan učinak (stječu MP sposobnost samo prema onom tko ih je priznao) (str. 33).

Institut priznanja ustanika kao zaraćene stranke (nastao u SAD-u u 19. st.) poslije se sve manje primjenjuje, no usporedno jača uvjerenje da i u građanskim ratovima moraju biti primjenjivana temeljna pravila MP o humaniziranju ratovanja:

- Martensova klauzula (odredba Haške konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu 1907.) – "stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela MP koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne svijesti";
- čl. 3. četiriju Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata 1949. – u oružanom sukobu koji nema međunarodni karakter, svaka stranka treba držati nekih temeljnih pravila; primjenjuje se u svakom "oružanom sukobu koji nema međunarodni karakter i koji izbije na području jedne od visokih stranaka ugovornica";
- Dopunski protokol II iz 1977. – odnosi se na žrtve nemeđunarodnih sukoba; primjenjuje se samo na sukobe "koji se odvijaju na području visoke stranke ugovornice između njenih oružanih snaga i odmetničkih oružanih snaga... koje... ostvaruju nad dijelom njena područja kakvu kontrolu" (str. 34).

Čl. 3. ni Dopunski protokol II nisu općenito utjecali na priznanje međunarodnog subjektiviteta ustanika – primjenjuju se neovisno o priznanju (čl. 3. izričito kaže da primjena "ne utječe na pravni položaj stranaka sukoba"). Stajalište MS za Sijera Leone (slučaj M. Kallon i Bazy Kamara 2004.): "iako su pobunjenici obvezni poštovati čl. 3.... ta odredba sama po sebi ne kvalificira pobunjenika kao međunarodnopravnu osobu" (str. 34).

Ustanak u RH – gotovo istodobno s osamostaljivanjem RH, dio srpskog stanovništva počinje iskazivati otpor (1990.-1991.); ustanici su područja nazivali Republikom Srpskom Krajinom i imali kontrolu do 1995.; pomagale im JNA i paravojne formacije iz Srbije. Hrvatske oružane snage primjenjivale su međunarodno ratno pravo; krajem 1995. potpisan Sporazum o mirnoj reintegraciji Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema (uz jamstvo UN-a); uspješnom provedbom do 15.1.1998. u cijelosti reintegrirani posljednji dijelovi istočne Hrvatske (str. 34).

2. Oslobodilačka borba

To je borba koju vodi stanovništvo zemalja pod stranim, kolonijalnim gospodstvom radi osamostaljenja – uživala je velike simpatije i smatrala se pravednom. Prvo su se primjenjivala pravila izgrađena za građanske ratove, ali praksa unosi nove elemente. Za afirmaciju međunarodne sposobnosti oslobodilačkih pokreta posebno je važno **priznanje dobiveno od MO** – predstavnici oslobodilačkih pokreta koje priznaju Arapska liga i Afrička unija redovito se pozivaju kao promatrači na sastanke glavnih odbora Opće skupštine UN (npr. PLO, ANC) (str. 34).

Oslobodilački pokreti mogu zaključivati međunarodne ugovore: radi nastavka borbe (PLO s Libanom, Jordanom, Tunisom) ili radi završavanja borbe i stjecanja državnosti (Alžir s Francuskom 1962.; Gvineja Bisau, Mozambik, Angola s Portugalom 1974.; PLO i Izrael 1993. u Washingtonu – Deklaracija o načelima organizacije privremene samouprave, 1994. u Kairu – Sporazum). Ako je oslobodilački pokret primljen za člana neke MO, postaje strankom njenog osnivačkog ugovora (str. 34-35).

Posljedica priznavanja naroda na oružanu borbu radi dekolonizacije je priznavanje takvih borbi kao "međunarodnih sukoba" u smislu Ženevskih konvencija – oslobodilačkom pokretu daje se pravo da se obveže na primjenu Ženevskih konvencija i Protokola I (str. 35).

Usporedno s povećanjem prava tih pokreta, slabi važnost te vrste subjekata jer se proces dekolonizacije primiće kraju (preostaje 16 nesamoupravnih područja). UN pod oslobodilačkim pokretima smatraju isključivo pokrete povezane s ukidanjem odnosa koje su UN smatrali kolonijalnim (str. 35).

Moguća potpitanja:

Imaju li ustanici međunarodnopravni subjektivitet? – U načelu ne. No ako ih se prizna kao zaraćenu stranku, stječu ograničeni međunarodnopravni subjektivitet (konstitutivan i relativan učinak – samo prema onom tko ih je priznao). Danas se institut sve manje primjenjuje, ali čl. 3. Ženevskih konvencija i Dopunski protokol II osiguravaju primjenu temeljnih pravila humaniziranja ratovanja neovisno o priznanju.

Što je Martensova klauzula? – Odredba Haške konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu 1907. kojom se "stanovništvo i ratnici ostavljaju pod zaštitom i vladavinom načela MP koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne svijesti" – osnova za primjenu humanitarnih pravila i u sukobima koji nisu uređeni ugovornim pravom.

Kako se oslobodilački pokreti razlikuju od ustanika? – Oslobodilački pokreti vode borbu protiv kolonijalnog gospodstva radi osamostaljenja (ne unutar jedne države za vlast, nego protiv strane vlasti); uživaju simpatije i smatraju se pravednima; mogu zaključivati međunarodne ugovore, biti primljeni u MO i biti promatrači u UN; njihova borba se priznaje kao "međunarodni sukob" u smislu Ženevskih konvencija.

Kako je završio ustanak u RH? – Hrvatske oružane snage primjenjivale su međunarodno ratno pravo; krajem 1995. potpisan Sporazum o mirnoj reintegraciji Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema (uz jamstvo UN-a); uspješnom provedbom do 15.1.1998. u cijelosti su reintegrirani posljednji dijelovi istočne Hrvatske, a ustanici su nestali.

B12. Složene države (str. 40-42)

Pojam i razlike od MO

Složene države su one koje se sastoje od više političko-teritorijalnih jedinica, neovisno o njihovom ustavnopravnom položaju. Iako su se u prošlosti poistovjećivale s MO, među njima postoje bitne razlike: MO su **neteritorijalni subjekti** (definirani funkcionalno), a složene države su **teritorijalni** (državno područje uvijek jedan od konstitutivnih elemenata); odluke organa MO u načelu nisu neposredno primjenjive prema državama članicama, a odluke organa složenih država jesu (str. 40).

1. Personalna unija

Personalna unija je **zajednica vladara dviju država** do koje dolazi kad se poklapaju nasljedni redovi ili kad se vladar neke države izabere za vladara druge države. Svaka država zadržava potpunu samostalnost (u unutrašnjim poslovima i kao subjekt MP). Među njima postoji tek zajednica vladara; pravno je moguća bilo koja vrsta MP odnosa (teoretski i rat). **Personalna unija nije poseban subjekt MP.** Neki smatraju personalnom unijom vezu VB i država Commonwealtha kojima je britanska kraljica državni glavar (str. 40).

2. Realna unija

Realna unija je **veza više država koje imaju zajedničkog vladara**. Može nastati međunarodnim ugovorom ili ustavnom transformacijom. Razlikuje se od personalne unije po stalnosti veze po osobi vladara, pa dolazi do zajedničkih poslova. Države realne unije prema van redovito nastupaju kao jedan subjekt MP, ali ipak se radi o "odijeljenim međunarodnim jedinicama" (tako je Austriju i Ugarsku do 1918. nazvao Stalni sud međunarodne pravde). Primjeri: Švedska i Norveška (1814.-1905.), Danska i Island (1918.-1940.), Austrija i Ugarska (1723.-1849. i 1867.-1918.), Hrvatska i Ugarska (od nagodbe 1868.). I ovaj oblik pripada prošlosti (str. 40).

3. Državni savez (konfederacija)

Državni savez je **na međunarodnom ugovoru osnovana veza više država sa svrhom da se zajednički ostvare određeni ciljevi**. Državni savez nije jedna država: ne postoji jedno državno područje ni državljani saveza, nego samo područja i državljani pojedinih država; zajednički organi redovito nemaju neposredne ovlasti u pojedinim državama. Pojedine države zadržavaju suverenost pa su i dalje subjekti MP; u poslovima prenesenima na savez nastupa i sam savez kao subjekt MP (pravo poslanstva i sklapanja ugovora). Članovi mogu među sobom voditi rat; ako jedan vodi rat protiv treće države, ostali mogu zadržati neutralnost. Primjeri: Nizozemska (1580.-1795.), SAD (1778.-1787.), Švicarska (1291.-1798. i 1815.-1848.), Njemačka (1815.-1866.), Zajednica neovisnih država (osnovana 1991. od 11 sovjetskih republika). Neuspješni pokušaji: Konfederacija Senegambija (1981.), nacrt konfederacije BiH i RH (1994.) (str. 41).

4. Savezna država (federacija)

Savezna država je **na državnompravnom temelju osnovana zajednica više jedinica** (država, republika, provincija, kantona, zemalja, pokrajina). **Savezna država je subjekt MP.** Primjeri: Švicarska, SAD, Argentina, Brazil, Meksiko, Venezuela, Australija, Indija, Njemačka, UAE, Tanzanija. U novije doba smanjuje se broj federacija u Europi (raspad Čehoslovačke, Jugoslavije, SSSR-a), ali nastaju i nove (Belgija 1993., Ruska Federacija) (str. 41).

Jesu li sastavne jedinice saveznih država subjekti MP? – Ovisi o ustavnom uređenju i o tome prihvaćaju li druge države da s njima stupe u odnose:

- Većina današnjih saveznih država ne priznaje sastavnim jedinicama nikakvu nadležnost u međunarodnim odnosima (SAD, Indonezija, Mjanmar, Indija) – pravilo iz međuameričke Konvencije o pravima i dužnostima država (1933.) da je "savezna država samo jedan subjekt pred MP-om".
- Neki ustavni poretci ne rješavaju pitanje (npr. Kanada – pokrajina Quebec sklopila ugovor s Francuskom).
- U nekim federacijama sastavne jedinice imaju (više ili manje ograničenu) sposobnost izravnog nastupanja: npr. Ustav SR Njemačke – zemlje mogu uz odobrenje savezne vlade sklapati ugovore sa stranim državama; Ustav SFRJ 1974. – Hrvatska je imala pravo samostalne međunarodne suradnje; Ustav SSSR 1936. – republikama dalekosežna prava (pravo na odcjepljenje, stupanje u odnose, sklapanje ugovora, razmjenu diplomatskih predstavnika); SS je tražio da svih 16 republika uđe u UN, ali su 1945. postale samo Bjelorusija i Ukrajina (str. 41).

Federalna klauzula – u saveznoj državi često se događa da predmet nekog ugovora pripada u nadležnost sastavnih jedinica; savezna država odgovara prema vani za provođenje. Savezne države katkada unose u ugovor federalnu klauzulu: federacija je obvezana svim odredbama u svojoj nadležnosti, a u pogledu obveza u nadležnosti federalnih jedinica obvezuje se samo da će uzastojati da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere (str. 42).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između personalne i realne unije? – Personalna unija je zajednica vladara dviju država do koje dolazi poklapanjem nasljednih redova ili izborom; svaka država zadržava potpunu samostalnost, nije poseban subjekt MP. Realna unija je veza s stalnošću po osobi vladara, pa dolazi do zajedničkih poslova; države prema van nastupaju kao jedan subjekt, ali su "odijeljene međunarodne jedinice".

Je li konfederacija subjekt MP? – Da, u poslovima prenesenima na savez nastupa i sam savez kao subjekt MP (pravo poslanstva i sklapanja ugovora), ali pojedine države zadržavaju suverenost pa su i dalje subjekti MP; članovi mogu među sobom voditi rat. Konfederacija nije jedna država – ne postoji jedno državno područje ni državljani saveza.

Jesu li sastavne jedinice federacije subjekti MP? – Ovisi o ustavnom uređenju i pristanku drugih država. Većina federacija ne priznaje jedinicama nikakvu nadležnost (SAD, Indija); neke imaju ograničenu sposobnost (Njemačka – uz odobrenje savezne vlade; SFRJ prema Ustavu 1974.). U principu, savezna država je "samo jedan subjekt pred MP-om" (Konvencija iz Montevidea 1933.).

Što je federalna klauzula? – Odredba u mnogostranom ugovoru kojom se federacija obvezuje svim odredbama u svojoj nadležnosti, a u pogledu obveza u nadležnosti federalnih jedinica obvezuje se samo da će uzastojati da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere. Savezna država ipak odgovara prema vani za provođenje.

B13. Vazalitet i protektorat (str. 42-44)

Zajedničko obilježje

Kroz povijest su države nastajale osvajanjem; bilo je slučajeva da jača država ostavi slabiju da formalno postoji, ali je veže uz sebe kao podređenu – tako su nastali razni oblici vazaliteta i protektorata. Zajedničko obilježje:

- u oba oblika postoji pravni odnos jednostrane ovisnosti slabije prema jačoj državi (najčešće ugovorom);
- jedna država pruža drugoj zaštitu i pomoć prema trećim državama, a zato ima pravo utjecaja na vođenje vanjskih poslova zavisne države; time je djelatna sposobnost zavisne države umanjena/isključena, ali ona ipak posjeduje međunarodnopravni subjektivitet (str. 42).

1. Vazalitet

Vazalitet je bio **privremeni odnos ovisnosti za čijeg trajanja je vazalna zemlja postupno stjecala neovisnost**. Za trajanja su te zemlje bile ograničeno pravno i djelatno sposobne – nisu mogle ni primati ni slati poslanike, nego su u njihovim prijestolnicama sjedili diplomati s naslovom generalnog konzula; na konferencijama su dolazile na posljednje mjesto. Zbog ograničenja su se označavale kao **polusuverene**. Ovisilo je o konkretnom odnosu može li vazalna država sama voditi rat (Bugarska je vodila rat protiv Srbije 1885.). Primjeri: u 19. st. balkanske države (Bugarska, CG, Moldavija, Vlaška, Srbija) u razvoju prema samostalnosti od Osmanskog Carstva; odnos indijskih država prema UK do 1947. (str. 42-43).

2. Protektorat

Protektorat je mnogo češći oblik ovisnosti, a javljao se u raznolikim oblicima. To je **odnos dviju država u kojem jedna ima određen utjecaj na vanjsku politiku druge, katkad i na unutrašnje poslove, a preuzima zaštitu te države prema drugima**. Nastaje u pravilu ugovorom, ali može i faktično (npr. Egipat stvarno pod protektoratom VB od okupacije 1882.). Dužnost zaštite ravna se po ugovoru: zaštitnica štiti štíćenicu od napada izvana, podupire je u obrani; ako štíćenica nema zastupstava u inozemstvu, zaštitnica preuzima zastupanje interesa. Utjecaj na vanjske poslove je izravan (zaštitnica sama vodi vanjske poslove) ili neizravan (zadržava pravo kontrole i odobrenja). Štíćenica ostaje subjekt MP – može stupiti u ugovorni odnos s drugim državama izravno ili posredovanjem zaštitnice. Ugovor o protektoratu ne dira starije ugovore štíćenice; osobito ne prestaje sposobnost da bude ratnom strankom. Osnivanje protektorata djeluje prvenstveno među strankama, a za treće države ugovor je *res inter alios acta* – one se obavještavaju pa novo stanje djeluje prema njima pošto su primile na znanje ili priznale (str. 43). Protektorat je u 19. i 20. st. služio za kolonijalno širenje; kad je počeo proces razgradnje kolonijalnog sustava, ti odnosi nestaju. No i danas postoje protektoratski odnosi: npr. Novi Zeland i Zapadna Samoa (1962.); protektorat je moguć i između UN-a i pojedinih područja (Slobodni Teritorij Trsta trebao biti protektorat UN-a – nije ostvareno; mirovne operacije u Angoli, Namibiji, Kambodži). Izraz "protektorat UN-a" ili EU spominjan je 1993. u prijedlozima za BiH; status te države (članice UN-a) uspostavljen 1995. **Daytonskim sporazumom** sadrži značajne elemente podređenosti međunarodnoj zajednici. Za takve slućajeve predložen je naziv "zaštićene države" (*protected states*) (str. 44).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između vazaliteta i protektorata? – Vazalitet je privremeni odnos u kojem vazalna zemlja postupno stjecala neovisnost; vazalne zemlje su "polusuverene", ogranićeno pravno i djelatno sposobne. Protektorat je trajniji odnos u kojem zaštitnica ima utjecaj na vanjsku politiku štíćenice i preuzima zaštitu; štíćenica ostaje subjekt MP i može sklapati ugovore (izravno ili posredovanjem zaštitnice).

Može li protektorat nastati faktićno, bez ugovora? – Da. Primjer: Egipat je stvarno bio pod protektoratom VB od okupacije britanskim vojnim snagama 1882., iako formalno nije bio ugovoreni protektorat.

Zašto se protektorat smatra *res inter alios acta* prema trećim državama? – Jer ugovor o osnivanju protektorata djeluje prvenstveno među strankama tog odnosa; za treće države on djeluje tek pošto su primile na znanje priopćenje, priznale stanje ili mu barem nisu prigovorile.

Može li postojati protektorat UN-a? – Da. Slobodni Teritorij Trsta trebao je biti protektorat UN-a (nije ostvareno); UN u nekim mirovnim operacijama (Angola, Namibija, Kambodža) imaju upravne i zaštitne ovlasti; izraz "protektorat UN-a" ili EU spominjan je 1993. za BiH, a Daytonski sporazom 1995. sadrži elemente podređenosti međunarodnoj zajednici.

B14. Mandati i starateljstvo (str. 44-48)

1. Pakt Lige naroda – mandati

Uoći Prvog svjetskog rata sazrijeva spoznaja o nepravdnosti kolonijalnog režima. Umjesto podjele posjeda pobijeđenih država na uobićajeni način, sile pobjednice predložile su da prosvijećeni narodi nad zaostalim narodima preuzmu **mandat**. **Pakt Lige naroda (ćl. 22.)** proglašava dobrobit i razvoj tih naroda kao sveti zadatak civilizacije; uprava mandatskim područjima provodi se u ime Lige naroda i pod njenim nadzorom (str. 44).

Kategorije mandata (prema stupnju razvoja):

- mandati A – zemlje koje se već mogu "privremeno priznati kao neovisne", uz uvjet da primaju savjete i pomoć mandatar (Sirija i Libanon – Francuska; Palestina, Irak, Transjordanića – VB);
- mandati B – zemlje bez domaće neovisne politićke organizacije, kojima mandatar upravlja uz ogranićenja i obveze (Togo i Kamerun – VB i Francuska; Njemaćka Istoćna Afrika/Tanganjika – VB; Ruanda-Urundi – Belgija);
- mandati C – područja najviše zaostala, mandatar upravlja po svojim zakonima, kao sastavnim dijelom svog područja (Njemaćka Jugozapadna Afrika – Južna Afrika; Zapadni Samoa – Novi Zeland; Nauru – VB, Australija, NZ; njemaćki otoci – Japan, Australija) (str. 44).

Obveze mandatar (ćl. 22. st. 5.): (1) suzbijanje zloupotreba (trgovina robljem, prodaja oružja i alkohola); (2) osiguranje slobode savjesti i vjeroispovijedi; (3) zabrana podizanja utvrda, vojnih baza i vojne izobrazbe za druge

svrhe osim obrane; (4) poštovanje načela otvorenih vrata za trgovinu. Mandatar šalje godišnje izvještaje Stalnom odboru za mandate; vrhovni nadzor provodi Vijeće LN (str. 44).

2. Povelja UN

2.1. Deklaracija o nesamoupravnim područjima (Glava XI., čl. 73. i 74.) – označava konačan ishod rasprava o kolonijalizmu. Čl. 73.: članovi UN-a odgovorni za nesamoupravna područja priznaju načelo da su interesi stanovnika prvenstveni; prihvaćaju svetu dužnost unapređivanja političkog, ekonomskog, socijalnog i prosvjetnog napretka, pravednog postupka i zaštite; razvijanje samouprave; dostavljanje statističkih informacija glavnom tajniku. Čl. 74.: politika se mora temeljiti na načelu dobrog susjedstva. Deklaracija se odnosi na sva nesamoupravna područja (i starateljska i bivše kolonije) (str. 45).

2.2. Međunarodni sustav starateljstva (Glava XII., čl. 75.-85.) – čl. 77. Povelje predviđa sustav za: (1) područja koja su dotad bila pod mandatom (provedeno za sve mandate B i C, osim Jugozapadne Afrike/Namibije); (2) područja oduzeta pobijeđenim državama (bivša talijanska kolonija Somalija – starateljstvo Italije 1950.); (3) druga područja dobrovoljnom odlukom (nitko se nije poslužio). Ukupno je pod starateljstvo stavljeno 11 područja (str. 45-46).

Čl. 78.: starateljski sustav se ne primjenjuje na zemlje koje su postale članice UN-a (zato nisu došle Libanon, Sirija, Jordan, Irak). Na području Palestine (mandat A, VB napustila 1948.) prema rezoluciji OS trebalo je uspostaviti dvije države, židovsku i arapsku, uz poseban status Jeruzalema, ali izbio je rat i 1948. stvoren samo Izrael (str. 46).

Organi nadležni za nadzor: stavljanje pod starateljstvo određuje se ugovorom između države upraviteljice i organa UN – **Vijeće sigurnosti** (za strategijske zone) ili **Opća skupština** (za ostala). Za poslove starateljstva predviđeno je **Starateljsko vijeće** (Glava XIII., čl. 86.-91.) – radi pod vodstvom OS za sva područja osim strategijskih zona (str. 46).

Temeljni zadaci sustava starateljstva (čl. 76.): (1) jačanje međunarodnog mira i sigurnosti; (2) unapređivanje političkog, ekonomskog, socijalnog i prosvjetnog napretka i postepeni razvoj prema samoupravi ili nezavisnosti (najvažniji cilj); (3) poticanje poštivanja prava i sloboda čovjeka bez diskriminacije; (4) jednako postupanje na socijalnom, ekonomskom i trgovačkom polju (načelo otvorenih vrata) (str. 46).

Pravna narav starateljstva – starateljstvo je poseban subjekt MP, ali bez djelatne sposobnosti; u ime njih djeli država upravna vlast, ali djelovanje je ograničeno materijalno (svrhom) i formalno (nadzorom UN) (str. 47).

Smjer razvoja – razvoj je završen za sva starateljska područja; danas više nema starateljskih područja. Posljednje su Pacifički otoci (Zajednica Sjevernomarijanskih Otoka – samoupravna zajednica pod suverenosti SAD-a od 1986.; Savezne države Mikronezije, Republika Maršalovi Otoci, Republika Palau – samostalne države slobodno udružene sa SAD-om; primljene u UN; prestanak starateljstva moralo je odobriti Vijeće sigurnosti – 1990., odnosno 1994. za Palau). Nestankom starateljskih područja, Starateljsko vijeće je izgubilo razlog postojanja; na sastanku šefova država 2005. predloženo brisanje odredaba o SV, ali formalna izmjena moguća tek sporazumom o svim izmjenama Povelje (str. 47).

3. Nesamoupravna područja

UN je bio najznačajniji činitelj u procesu dekolonizacije. Povelja je naziv "nesamoupravna područja" uvela za zemlje pod kolonijalnom upravom. 1946. utvrđeno 74 takva područja. 1960. OS utvrdila načela utvrđivanja dužnosti izvještavanja (geografska odijeljenost, etnička/kulturna razlika). 1946. osnovan Odbor za ispitivanje izvještaja; 1960.

Deklaracija o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima; 1961. osnovan **Odbor 24-orice** (odbor za dekolonizaciju, 17, od 1962. 24 člana). Dužnost izvještavanja prestaje na 3 načina: (a) nastanak suverene neovisne države; (b) slobodno pridruživanje neovisnoj državi (demokratski izbor naroda); (c) integracija u neovisnu državu (potpuna jednakost naroda). 1988. OS proglasila zadnje desetljeće 21. stoljeća Međunarodnim desetljećem za ukidanje kolonijalizma; na kraju 20. st. preostalo 16 nesamoupravnih područja (str. 48-49).

Međunarodnopravni subjektivitet nesamoupravnih područja – svaka zemlja te kategorije bila je subjekt MP u zametku; Deklaracija 7 načela: "Područje kolonije ili drugoga nesamoupravnog područja ima, prema Povelji UN-a, pravni položaj odvojen i različit od područja države koja njime upravlja" (str. 50).

Moguća potpitanja:

Koje su tri kategorije mandata prema Paktu Lige naroda? – Mandati A (zemlje koje se mogu "privremeno priznati kao neovisne" uz savjete mandatar – Sirija, Libanon, Palestina, Irak, Transjordanija); mandati B (bez domaće

neovisne političke organizacije, uz ograničenja – Togo, Kamerun, Tanganjika, Ruanda-Urundi); mandati C (najzaostaliya, upravljaju se kao sastavni dio mandatarova područja – Jugozapadna Afrika, Zapadni Samoa, Nauru, njemački otoci).

Koji su temeljni zadaci sustava starateljstva prema čl. 76. Povelje UN? – (1) jačanje međunarodnog mira i sigurnosti; (2) unapređivanje napretka stanovnika i postepeni razvoj prema samoupravi ili nezavisnosti (najvažniji); (3) poticanje poštivanja prava i sloboda čovjeka bez diskriminacije; (4) jednako postupanje na socijalnom, ekonomskom i trgovačkom polju (načelo otvorenih vrata).

Zašto je Namibija poseban slučaj? – Bivša njemačka kolonija i jedino bivše mandatsko područje koje nije došlo pod starateljstvo; Južna Afrika je nastojala prisvojiti, ali UN 1966. zaključili da se uprava oduzme Južnoj Africi; imenovano posebno vijeće i povjerenik UN; Južna Afrika ignorirala odluke dok je bijela manjina provodila apartheid; kad su pobijedili političari skloni demokraciji, 1989. južnoafrička vojska napušta Namibiju, 1990. proglašena neovisnost i ulazak u UN.

Na koje tri načina prestaje dužnost izvještavanja o nesamoupravnim područjima (1960.)? – (a) nastankom suverene neovisne države; (b) slobodnim pridruživanjem neovisnoj državi (demokratskim izborom naroda, uz poštovanje individualnosti i kulturnih osobina, pravo na izmjenu položaja); (c) integracijom u neovisnu državu (temeljem potpune jednakosti naroda, jamstva temeljnih prava, slobodno izražene želje pučanstva).

B15. Trajna neutralnost (str. 50-52)

Pojam i stjecanje statusa

Trajna neutralnost je **položaj države koja je obvezana da u svakom ratu ostane neutralna, a druge su se države prema njoj obvezale da će poštovati tu neutralnost**. Status se stječe sporazumom, izraženim u međunarodnom ugovoru (npr. **Lateranski ugovor 1929.** za Vatikanski grad) ili u izjavi neutralne države koju druge države prihvate (npr. Austrija). Da bi se utemeljila trajna neutralnost, nije dovoljna jednostrana izjava (npr. Island 1918.) ili najava politike neutralnosti (Švedska, Irska, Finska), iako i takva izjava može praktički dovesti do istog rezultata. Primjer upadanja Hitlera u Dansku, Norvešku, Nizozemsku i Belgiju pokazuje da uvlačenje neutralne države u rat nije isključeno (str. 50).

Obveza poštivanja postoji samo između država obvezanih sporazumom. Iznimka je **trajna neutralnost Švicarske** – taj tradicionalni status dobio je priznanje na **Bečkom kongresu 1815.**, pa vrijedi prema svim državama; priznata u Mirovnom ugovoru u Versaillesu 1919. (str. 50).

Obvezom trajne neutralnosti nije umanjena djelatna sposobnost neutralne države – KESS je potvrdila pravo država na neutralnost u okviru načela suverene jednakosti. Trajna neutralnost ugovara se u interesu same države, ali obično do nje dolazi zbog interesa više država, često da bi se uklonilo trvenje – neutralne države služe kao **tampon-države** (str. 50).

Današnje neutralne države

Švicarska – vodi politiku nemiješanja u ratove od 16. st.; Bečki kongres 1815. priznaje trajnu neutralnost i jamči područje i nepovredivost; priznata u Versaillesu 1919.

Austrija – Ustavnim zakonom 1955. obvezala se na trajnu neutralnost; kad je sadržaj priopćila velikim silama, one su uzvratile priznanjem.

Država Vatikanskog Grada – područje neutralno i nepovredivo prema Lateranskom ugovoru 1929.

Malta – neutralnost uspostavljena 1980. (Italija deklaracijom prihvatila izjavu Malte; priznale i Francuska, Belgija, Kina, SSSR, Tunis; madridski sastanak KESS-a pozvao sve na poštovanje); Ustav Malte definira ju kao neutralnu i nesvrstanu republiku.

Turkmenistan – inicijativa prihvaćena 1995. u Općoj skupštini UN (str. 51).

Prava i dužnosti neutralnih država

- Nisu dopušteni savezi po kojima bi neutralna država morala priskočiti drugoj u pomoć kad je napadnuta; nije dopušteno ni preuzimanje jamstava za neutralnost druge države.
- Trajno neutralna država može sklapati ugovore koji ne ugrožavaju neutralnost (gospodarske, ali ne i političke).
- Dužna je ne upuštati se u rat, ali može braniti se od agresije – to se smatra njenom obvezom; može se braniti oružjem i poduzimati mjere obrane. Svaka država o mjeri pripremanja obrane sudi sama, ali se ugovorom može

ograničiti (npr. ugovor o neutralnosti Luksemburga 1867. – utvrde nepotrebne, obveza da neće održavati ni podizati vojne građevine; STT demilitariziran u najširem smislu) (str. 51).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

U organizacijama s obvezom kolektivne akcije (npr. UN): Švicarska je 1920. pristupila Ligi naroda uz izuzeće od vojnih akcija; primanje Austrije u UN 1955. riješilo je da i neutralna država može biti članica (kasnije Malta i Švicarska). Neki smatraju da i trajno neutralna država mora sudjelovati u sankcijama, drugi da je VS može trajno izuzeti – nema konačnog odgovora.

U regionalnim nevojnim organizacijama: Švicarska 1957. odbila ući u VE, ali ušla 1962. smatrajući da članstvo nije nespojivo (Austrija ranije ušla); obje u EFTA-i; sve 4 europske trajno neutralne države sudionice OESS.

U regionalnim gospodarskim organizacijama s naddržavnim elementima: moguće (Austrija u EU od 1995., Malta od 2004.), ali uvjeti članstva moraju poštovati obveze neutralnosti (str. 51).

Moguća potpitanja:

Kako se stječe status trajne neutralnosti? – Sporazumom izraženim u međunarodnom ugovoru (npr. Lateranski ugovor 1929. za Vatikan) ili u izjavi neutralne države koju druge države prihvate (npr. Austrija). Jednostrana izjava ili najava politike neutralnosti (Švedska, Irska, Finska) nije dovoljna, iako praktički može dovesti do istog rezultata.

Zašto je Švicarska iznimka među neutralnim državama? – Njena neutralnost vrijedi prema svim državama (ne samo prema onima obvezanima sporazumom), jer je taj tradicionalni status dobio priznanje na Bečkom kongresu 1815.; priznata je i u Mirovnom ugovoru u Versaillesu 1919.

Može li trajno neutralna država biti članica UN-a? – Da. Primanjem Austrije 1955. riješeno je da i neutralna država može biti članica UN (kasnije Malta i Švicarska). Neki smatraju da mora sudjelovati u sankcijama, drugi da je VS može trajno izuzeti – nema konačnog odgovora.

Može li trajno neutralna država sklapati međunarodne ugovore? – Da, ali samo one koji ne ugrožavaju neutralnost (gospodarske ugovore da, političke ugovore koji bi je obvezivali na sudjelovanje u ratu – ne). Nisu dopušteni savezi po kojima bi morala priskočiti drugoj državi u pomoć kad je napadnuta.

B16. Područja s posebnim položajem i Sveta Stolica (str. 52-55)

1. Krakov

Osnovan na **Bečkom kongresu 1815.**; već spomenut kao primjer kolektivnog protektorata (Austrije, Rusije, Prusije) i trajne neutralnosti. Prestao postojati kad ga je Austrija anektirala 1846. (str. 52).

2. Gdanjsk (Danzig)

Slobodni grad Gdanjsk osnovan je **Mirovnim ugovorom u Versaillesu 1919.** i stavljen pod zaštitu Lige naroda. Imao je svoju vladu i organe; samo u nekim poslovima bio ograničen pravima Poljske (Poljska vodi vanjske poslove grada, daje egzekvaturu za konzule; zajedničko carinsko područje; zajedničko vijeće za luku). LN je bila zaštitnik i jamac, zastupana visokim komesarom. Mnogi smatraju da Gdanjsk nije bio država, nego grad pod nadzorom Poljske i zaštitom LN. Prestaje izbijanjem Drugog svjetskog rata (str. 52).

3. Saarsko područje

Poslije Drugog svjetskog rata ponovno stvaranje Saarskog područja, ali po odluci saveznika na temelju bezuvjetne predaje Njemačke (ne mirovnim ugovorom). Potpuno odijeljeno od Njemačke, gospodarski, carinski i novčano povezano s Francuskom; 1947. dobilo ustav; 1950. primljeno u Vijeće Europe kao izvanredni član. Ugovorom Francuske i Njemačke (listopad 1956.) odlučeno da se 1.1.1957. pripoji SR Njemačkoj. Za vrijeme posebnog režima (1946.-1956.) nije bilo država, ali je bilo posebna međunarodna jedinica i subjekt MP s vrlo ograničenom djelatnom sposobnošću (str. 52).

4. Trst – Slobodni teritorij Trsta (STT)

Kako nije moglo doći do rješenja suprotnih teritorijalnih zahtjeva Jugoslavije i Italije, pri **Mirovnom ugovoru s Italijom 1947.** pronađeno rješenje da se Trst s bližom okolicom odijeli kao posebna jedinica pod nadzorom i jamstvom UN-a (prestaje suverenost Italije). STT tijekom postojanja (do 1954.) nije priveden u život prema **Stalnom statutu STT** (temeljni organ – guverner kojeg bi imenovalo Vijeće sigurnosti – nije uspjelo dobiti suglasnost vlada ni za jednog kandidata). Umjesto toga primjenjivao se **privremeni režim:** britansko-američka uprava zona A (sam grad Trst), jugoslavenska uprava zona B (područja danas dio RH). Iako nije uređen prema Stalnom statutu, STT je u

7 godina ipak bio poseban subjekt MP – bio je stranka međunarodnih ugovora (suugovornice UN, SAD, Italija, Jugoslavija; član Organizacije za europsku gospodarsku suradnju). Prestanak: četvornim sporazumom Italije, VB, SAD-a i Jugoslavije (memorandum o suglasnosti, London 1954.) – glavni dio zone A Italiji, mali dio zone A i zona B Jugoslaviji; konsolidirano **Osimskim ugovorom 1975.** (Ancona) kojim je utvrđena i morska granica (danas granica Italije i Slovenije odnosno RH) (str. 52-53).

5. Sveta Stolica i Država Vatikanskog Grada

Do 1870. papa je bio vladar svjetovne države. Od 1870. (njegova država postala dio Kraljevine Italije) papa nije teritorijalni suveren, ali je razmjenjivao diplomatske zastupnike i sklapao sporazume (konkordati u obliku međunarodnih ugovora). Talijanska vlada jednostrano uredila položaj **Garancijskim zakonom 1871.** – papina osoba sveta i nepovrediva, nepovredivi prostori, diplomatski zastupnici uživaju imunitete. Garancijskim zakonom papi nije priznato posebno državno područje – to je učinjeno tek **Lateranskim ugovorom 1929.** (str. 54).

Lateranski ugovor 1929. – papi ustupljeno malo područje (Država Vatikanskog Grada, 0,44 km², manje od 500 državljana), neutralizirano; vlast vrši papa i organi koje on odredi; Italija priznaje papi aktivno i pasivno pravo poslanstva; čl. 24. – papa ne želi sudjelovati u svjetovnim suparništva, osim ako se države obrate papi u mirovnoj misiji (str. 54).

Treba razlikovati **pravni položaj pape (Svete Stolice)** od **pravnog položaja Države Vatikanskog Grada**. Papa nakon 1929. nema države, ali se Sveta Stolica kao najviša institucija Katoličke crkve smatrala nekom vrstom subjekta MP (s ograničenjima). Taj položaj nije izmijenjen ni nakon 1929. (str. 54).

Međunarodni odnosi Svete Stolice: održava redovite diplomatske odnose s preko 170 država i s EU; član nekih MO (npr. Međunarodna organizacija za atomsku energiju), promatrač u drugima (UN, OAD); sudionik OEES-a; stranka mnogih međunarodnih ugovora (Ženevske konvencije 1949., Dopunski protokoli 1977., Bečke konvencije o diplomatskim 1961. i konzularnim 1963. odnosima, ugovori o zaštiti prava čovjeka). Sveta Stolica zaključuje i bilateralne ugovore – s RH 4 ugovora (1996. – pravna pitanja; 1997. – dušebrižništvo katoličkih vjernika oružanih snaga i redarstvenih službi, suradnja u odgoju i kulturi; 1998. – gospodarska pitanja) (str. 54).

Država Vatikanskog Grada – neki pisci smatraju je državom, drugi joj odriču značenje države (malog područja i broja državljana); zbog specifičnosti i najuže povezanosti sa Svetom Stolicom, znatno je ograničena u međunarodnim odnosima – njene interese štiti diplomatska služba Svete Stolice. Ipak je član nekih međuvladinih organizacija (Svjetska poštanska unija, Međunarodna unija za telekomunikacije). Sveukupan položaj govori da se može smatrati **minijaturnom državom** (str. 55).

Malteški red – potječe od Reda sv. Ivana (11. st.); 1113. podvrgnut Svetoj Stolic; danas sjedište u Rimu (od 1834.) s eksteritorijalnim statusom. Države s kojima održava diplomatske odnose velikom meštru priznaju svojstvo državnog glavar. Malteški red je specifična zajednica koja danas nije država, ali ima MP subjektivitet sa znatno ograničenom pravnom i djelatnom sposobnosti (str. 55).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između Svete Stolice i Države Vatikanskog Grada? – Sveta Stolica je najviša institucija Katoličke crkve (pravni položaj pape) – subjekt MP s ograničenjima, održava diplomatske odnose, sklapa ugovore. Država Vatikanskog Grada je malo područje (0,44 km²) ustupljeno papi Lateranskim ugovorom 1929. – minijaturna država čije interese štiti diplomatska služba Svete Stolice.

Kakav je bio položaj Slobodnog teritorija Trsta i kako je prestao postojati? – STT je osnovan Mirovnim ugovorom s Italijom 1947. pod nadzorom i jamstvom UN-a; nije priveden u život prema Stalnom statutu (Vijeće sigurnosti nije uspjelo izabrati guvernera), pa se primjenjivao privremeni režim (zone A i B). Bio je poseban subjekt MP (stranka ugovora, član Organizacije za europsku gospodarsku suradnju). Prestao je 1954. četvornim sporazumom (memorandum u Londonu) – zona A Italiji, zona B Jugoslaviji; konsolidirano Osimskim ugovorom 1975.

Što je Garancijski zakon 1871. i Lateranski ugovor 1929.? – Garancijski zakon 1871. talijanski je jednostrani akt kojim je papina osoba proglašena svetom i nepovredivom, nepovredivi prostori, diplomatski imuniteti – ali bez priznanja posebnog državnog područja. Lateranski ugovor 1929. (između Svete Stolice i Italije) papi je ustupio malo područje (Država Vatikanskog Grada), neutralizirano, s aktivnim i pasivnim pravom poslanstva.

Je li Malteški red država? – Nije država, ali je specifična zajednica s MP subjektivitetom sa znatno ograničenom pravnom i djelatnom sposobnosti. Potječe od Reda sv. Ivana (11. st.), sjedište u Rimu s eksteritorijalnim statusom; države s kojima održava diplomatske odnose velikom meštru priznaju svojstvo državnog glavarova.

B17. Rijeke u međunarodnom pravu (str. 60-63)

Pojam i podjela

Državnom području pripadaju i vodene površine unutar državnih granica: rijeke, prokopi (kanali) i jezera. Čak i kad se te vode nalaze na samoj granici, granična crta ih dijeli. No s obzirom na vode i njihovo iskorištavanje, izgradila su se pravila MP koja državama nameću ograničenja ili daju prava drugim državama (str. 60).

Razlikuju se:

nacionalne rijeke – one čiji tok u cijelosti, od izvora do ušća, prolazi kroz područje samo jedne države;

internacionalne (međunarodne) rijeke – svaka plovna ili neplovna rijeka koja protječe kroz više država ili ih dijeli.

Često se kao takva označuje samo rijeka koja protječe kroz više država i u plovnoj je vezi s morem. Danas se uglavnom u pravnom smislu međunarodnom smatra rijeka čiji je režim uređen međunarodnim ugovorom (otuda naziv konvencionalne rijeke) (str. 60).

Upotreba

Pravilo o potpunoj i isključivoj vlasti države nad vlastitim područjem ne vrijedi u strogom značenju za vodene tokove na granici i one koji protječu kroz više država. Dopinos međunarodne prakse i judikature:

- Institut za MP 1911. izradio pravila o međunarodnom uređenju korištenja vodenom snagom; 1961. u Salzburgu prihvatio (temeljem Andrassyjevih predradnji) rezoluciju "Upotreba nemaritimnih međunarodnih voda";
- pod okriljem LN, 1923. u Ženevi potpisana konvencija o razvoju vodenih snaga koje zanimaju više država;
- ILA 1966. donijela tzv. Helsinška pravila o upotrebi voda međunarodnih rijeka;
- UN je 1997. prihvatio Konvenciju o pravu o upotrebi vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe (nacrt izradila Komisija za MP; sadrži načelne odredbe o načelima korištenja i zaštite, suradnji obalnih država, zaključivanju sporazuma; nije na snazi, ali sadrži kodifikaciju običajnog MP);
- pod okriljem Gospodarske komore UN-a za Europu, 1992. u Helsinkiju zaključena Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (1999. Protokol o vodi i zdravlju) (str. 60-61).

Temeljem proučavanja prakse: MP ne dopušta da se vodotok koristi na način koji bi nanosio štetu korištenju susjedne države, osim po zajedničkom sporazumu; zabrana izmjene toka vode na štetu susjedne države (str. 61).

Plovidba

Postavlja se opći postulat da se pozitivnim propisima osigura sloboda plovidbe na plovnim rijekama koje vežu više država. Provedba je počela pojedinačno za pojedine rijeke; kad je broj narastao, nastojala se sloboda proglasiti općim načelom. Do danas nisu razvijena opća pravila običajnog MP koja bi osigurala slobodu plovidbe svim međunarodnim rijekama neovisno o ugovornom režimu (Barcelonska konvencija i Statut 1921. – samo među cca 30 država stranaka). Ipak postoji obveza svih obalnih država na plovnim međunarodnim rijekama da ne ometaju slobodnu plovidbu do uzvodne obalne države koja nema morske obale – iz prava neobalnih država na pristup moru i slobodu tranzita (str. 61).

Načelo slobode plovidbe na rijekama proglasila je francuska revolucionarna vlada 1792. (Escaut i Meuse). **Bečki kongres 1815.** proglasio je načelo slobode plovidbe i uspostavio pravila; tijekom 19. st. sklopljen niz ugovora (tzv. konvencionalne rijeke: Laba, Escaut, Meuse, Odra, Rajna, Dunav, Visla, Weser, Amazona, La Plata) (str. 61).

Dunav

Načelo slobodne plovidbe, proglašeno na Bečkom kongresu, primijenjeno je na Dunav tek **Pariškim ugovorom 1856.** (osnovane Obalna i Europska komisija). Nakon Prvog svjetskog rata, 1921. izrađen **"Definitivni statut Dunava"** – plovidba otvorena i slobodna svim zastavama uz uvjet potpune jednakosti između Ulma i Crnog mora; briga povjerena Europskoj i Međunarodnoj dunavskoj komisiji. Nakon Drugog svjetskog rata, Mirovni ugovori s Rumunjskom, Bugarskom i Mađarskom sadrže odredbu o slobodi plovidbe (ne odnosi se na kabotažu). **Beogradska konvencija 1948.** (na temelju sovjetskog nacrt) provodi načelo slobodne plovidbe, ali mijenja sustav: Dunavsku komisiju čine isključivo obalne države; režim se proteže samo na Dunav od Ulma do ušća (Sulinskim rukavom);

jedna komisija za čitav tok. Članovi i činovnici Komisije imaju diplomatske povlastice. Podunavske zemlje pripremaju sazivanje nove diplomatske konferencije o reviziji Beogradske konvencije (str. 61-62).

Rajna

Temeljna načela dana u Završnom aktu Bečkog kongresa 1815., detaljno uređena Konvencijom 1831. u Mainzu; temeljni akt je **konvencija u Mannheimu 1868.** (mijenjana više puta, zadnji 1979.). Plovidba nizvodno od Basela načelno slobodna za brodove svih zastava, ali se "rajnskoj plovidbi" povlašćuju brodovi obalnih država. **Središnja komisija za Rajnu** (prije Mannheim, sad Strasbourg) osnovana 1831.; sastavljena od po jednog člana svake obalne države; ima naredbodavne, upravne i sudske funkcije (strizivna instancija); odluke većinom, izvršive tek potvrdom vlada; za tranzit robe ne smiju se ubirati pristojbe (str. 62).

Moselle, Senegal, Niger, Gambija, jezero Čad

Moselle uređena Konvencijom 1956. (komisija u Trieru, odluke jednoglasno). Obalne države Senegala, Nigera, Gambije i jezera Čad sklopile sporazume o plovidbi i gospodarskom iskorištavanju; osnovane međudržavne komisije (str. 63).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između nacionalnih i internacionalnih rijeka? – Nacionalne rijeke u cijelosti protječu kroz područje jedne države; internacionalne (međunarodne) protječu kroz više država ili ih dijele. Danas se u pravnom smislu međunarodnom često smatra rijeka čiji je režim uređen međunarodnim ugovorom (konvencionalne rijeke).

Koja je osnovna obveza država glede korištenja međunarodnih rijeka? – MP ne dopušta da se vodotok na vlastitom području koristi na način koji bi nanosio štetu korištenju susjedne države, osim po zajedničkom sporazumu; zabrana izmjene toka vode na štetu susjedne države. Svaka država ima pravo služiti se vodom, ali poštujući jednako pravo drugih zainteresiranih država.

Kako je uređena plovidba Dunavom? – Pariškim ugovorom 1856. (osnovane Obalna i Europska komisija); 1921. Definitivni statut Dunava (sloboda plovidbe Ulm–Crno more); nakon II. svj. rata Mirovni ugovori osiguravaju slobodu plovidbe (ne i kabotažu); Beogradska konvencija 1948. – Dunavsku komisiju čine isključivo obalne države, režim od Ulma do ušća (Sulinskim rukavom), jedna komisija za čitav tok.

Tko upravlja plovidbom Rajnom i koji je temeljni akt? – Središnja komisija za Rajnu (osnovana 1831., sad u Strasbourg), sastavljena od po jednog člana svake obalne države; ima naredbodavne, upravne i sudske funkcije (prizivna instancija). Temeljni akt je konvencija u Mannheimu 1868. (mijenjana do 1979.). Plovidba nizvodno od Basela slobodna za sve zastave, ali se povlašćuju brodovi "rajnske plovidbe".

B18. Vanjski pojas (str. 66-78)

Pravni status

Neke države su u 20. st. tražile pravo u širem pojasu (koji se nastavlja na teritorijalno more) štititi određene javne interese (carinsko i zdravstveno redarstvo, suzbijanje krijumčarenja). Iako su se neki pisci tome protivili, vanjski pojas je prihvaćen u običajnom MP i preuzet u **Konvenciji o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu (Ženeva, 1958.)**: priznaje obalnoj državi pravo provedbe nadzora da se spriječe povrede carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa i propisa o useljavanju, te da se kazne povrede počinjene na području i u teritorijalnom moru. **Konvencija UN o pravu mora** potvrdila je ta prava, a primjenu protegnula i na morsko dno glede nadzora nad prometom arheološkim i povijesnim predmetima (čl. 33. i 303.) (str. 72).

U svim ostalim pitanjima u vanjskom pojasu primjenjuje se režim morskog prostora koji se nadovezuje na teritorijalno more. Do Treće konferencije to je bilo otvoreno more (po Ženevskoj konvenciji – "dio otvorenog mora uz teritorijalno more"). Sada, uvođenjem isključivog gospodarskog pojasa, vanjski pojas se nalazi: kod nekih država na otvorenom moru, negdje u gospodarskom pojasu, ili se djelomično poklapa s njim (str. 72).

Određivanje širine

Širina vanjskog pojasa mjeri se od vanjske granice teritorijalnog mora. **Konvencija UN o pravu mora** određuje da se ne može prostirati na više od **24 morske milje od polaznih crta** od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora (čl. 33. st. 2.). Vanjski pojas do 24 milje proglasile su mnoge obalne države; u Sredozemlju Alžir, Cipar, Egipat, Francuska, Malta, Maroko, Sirija, Španjolska, Tunis. **Pomorskim zakonikom RH nije uspostavljen vanjski pojas** (str. 72).

Moguća potpitanja:

Koja je svrha vanjskog pojasa? – Omogućiti obalnoj državi provedbu nadzora da spriječi povrede carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa i propisa o useljavanju, te da kazni povrede počinjene na njezinu području i u teritorijalnom moru. Prema KPM i nadzor nad prometom arheološkim i povijesnim predmetima na morskom dnu.

Kolika je najveća dopuštena širina vanjskog pojasa prema KPM? – Do 24 morske milje od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora (čl. 33. st. 2.). Mjeri se od vanjske granice teritorijalnog mora.

Gdje se nalazi vanjski pojas u odnosu na isključivi gospodarski pojas? – Ovisi: kod nekih država na otvorenom moru, negdje u gospodarskom pojasu, ili se djelomično poklapa s njim (ako je gospodarski pojas uži od vanjskog pojasa). Do Treće konferencije vanjski pojas je bio "dio otvorenog mora uz teritorijalno more".

Je li RH proglasila vanjski pojas? – Ne. Pomorskim zakonikom RH nije uspostavljen vanjski pojas uz teritorijalno more.

B19. Isključivi gospodarski pojas (str. 66-78)

Pojam i određivanje

Na Trećoj konferenciji UN o pravu mora odlučeno je da se teritorijalno more ograniči na 12 milja, a da se obalnim državama u jednom širokom pojasu priznaju **suverena ribolovna i druga gospodarska prava**. Isključivi gospodarski pojas obuhvaća: (1) morsko dno i podzemlje, (2) stup morske vode i površinu mora, (3) zračni prostor iznad tih morskih prostora (str. 73).

Na temelju **čl. 57. KPM**, obalna država smije odrediti svoj isključivi gospodarski pojas do **200 milja** od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora. Ako proglasi pojas, mora se razgraničiti s državom s kojom graniči i s državom čije obale leže sučelice. Razgraničenje se uređuje "sporazumom temeljem MP, kako je ono navedeno u čl. 38. Statuta MS, radi postizanja pravičnog rješenja" (čl. 74. st. 1.) (str. 73).

Prava obalne države

U gospodarskom pojasu obalna država ima **suverena prava** radi istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim i neživim prirodnim bogatstvima mora i podmorja, te glede drugih djelatnosti (proizvodnja energije vodom, strujama, vjetrovima). Osim toga ima **jurisdikciju** glede: (a) znanstvenog istraživanja mora (pravo uređivati, odobravati i obavljati; u "normalnim prilikama" daju pristanak za miroljubive projekte, ali imaju pravo po slobodnoj ocjeni odlučiti); (b) podizanja i upotrebe umjetnih otoka, uređaja i naprava (čl. 60.) – umjetni otoci nemaju pravni položaj otoka, nemaju vlastito teritorijalno more; obalna država može ustanoviti sigurnosne zone do 500 m; (c) zaštite i očuvanja morskog okoliša (čl. 211.) (str. 73-74).

Dužnosti obalne države

Obvezna je zalagati se za optimalno iskorištavanje živih bogatstava; određuje cjelokupni dopustivi ulov; ako može, smije cijeli ulov sama uloviti, a inače mora sporazumima, uz naknadu, dati drugim državama pristup višku. Vodi računa o neobalnim državama, državama u nepovoljnom geografskom položaju i državama u razvoju. Glede neživih bogatstava nema ograničenja (str. 74).

Slobode trećih država

Uz pravo na sudjelovanje u lovu (ako postoji višak), sve države u tuđem gospodarskom pojasu imaju slobode otvorenog mora: slobodu plovidbe, prelijetanja, polaganja podmorskih kabela i cjevovoda. Primjenjuju se i druga pravila otvorenog mora (piratstvo, pravo pregleda, pravo pogona) pod uvjetom da nisu nespojiva s pravilima o gospodarskom pojasu (čl. 58. st. 2.) (str. 74).

Pomorski zakonik RH

RH je Pomorskim zakonikom 1994. iskoristila pravo da proglasi gospodarski pojas (od vanjske granice teritorijalnog mora do vanjske granice dopuštene općim MP), ali time nije stvarno proglašen – čl. 1042. propisuje da će Sabor donijeti odluku. Nije proglašen ni novim Pomorskim zakonikom 2004. (NN 56/13). Oklijevanje je posljedica pritiska EU (velike ribarske flote Italije). Sabor je 2003. donio Odluku o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru (NN 31/08) – uspostavljen tzv. "zaštićeni ekološko-gospodarski pojas" (samo dio sadržaja režima); primjena počela godinu dana nakon uspostavljanja (str. 74).

Moguća potpitanja:

Kolika je najveća dopuštena širina isključivog gospodarskog pojasa? – Do 200 morskih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora (čl. 57. KPM).

Koja prava ima obalna država u gospodarskom pojasu? – Suverena prava radi istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim i neživim prirodnim bogatstvima, te drugih djelatnosti (proizvodnja energije). Jurisdikcija glede znanstvenog istraživanja mora, podizanja umjetnih otoka/uređaja, zaštite morskog okoliša.

Koje slobode imaju treće države u tuđem gospodarskom pojasu? – Slobode otvorenog mora: plovidbe, prelijetanja, polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, te druge MP dopuštene uporabe. Također pravo sudjelovanja u lovu živih bogatstava ako postoji višak dopustivog ulova.

Zašto RH nije stvarno proglasila gospodarski pojas? – Zbog pritiska EU, koja nastoji da države u Sredozemlju ne proglašavaju gospodarski pojas (velike ribarske flote Italije). Umjesto toga, Sabor je 2003. uspostavio "zaštićeni ekološko-gospodarski pojas" (samo dio sadržaja međunarodnog režima).

B20. Epikontinentalni pojas (str. 66-78)

Pojam i razvoj

Epikontinentalni pojas obuhvaća **morsko dno i podzemlje što se nastavlja na vanjsku granicu teritorijalnog mora**. Razvio se kao institut MP u razmjerno kratkom roku, između 1945. i 1958.; uređen **Konvencijom o epikontinentalnom pojasu (1958.)**, a pravila djelomično izmijenjena u **Konvenciji UN o pravu mora (1982.)** (str. 74).

Epikontinentalni pojas i kontinentalna ravnina

U mnogim jezicima naziv služi i za geološku pojavu (morsko dno uz obale lagano se spušta do strmog spuštanja). Dio morskog dna do strmog spuštanja geografi nazivaju **kontinentalnom ravninom**, ali ona nije isto što i epikontinentalni pojas:

- epikontinentalni pojas ne počinje na obali, nego tek na vanjskoj granici državne suverenosti (vanjskoj granici teritorijalnog mora);
- zbog potrebe jasno određene granice prema ostalom podmorju, prihvaćena je crta određene dubine ili udaljenosti; ta MP granica ne pokriva se s opsegom kontinentalne ravnine;
- međunarodnopravni pojam danas obuhvaća kontinentalnu ravninu, strminu i kosinu – sve dijelove kontinentalne orubine do prijelaza u abisalno dno (str. 75).

Određivanje

Za razliku od ostalih pojaseva, epikontinentalni pojas ne razgraničuje se vertikalnom plohom – obuhvaća samo morsko dno i podzemlje, a morska površina i stup vode ostaju otvoreno more ili gospodarski pojas. **Konvencija o epikontinentalnom pojasu (1958.)** – do crte dubine 200 metara (izobata 200 m) ili preko nje do mjesta gdje dubina dopušta iskorištavanje. **Konvencija UN o pravu mora** potpuno promijenila način: režim obuhvaća podmorje do **200 milja** od polaznih crta, bez obzira na dubinu. Ako se prirodni podmorski produžetak proteže i dalje, to se podmorje smatra epikontinentalnim pojasom do **vanjskog ruba kontinentske orubine**. Formula: ne smije prelaziti **350 milja** od polazne crte ili **100 milja od izobate od 2500 metara**. Obalna država bira varijantu, ali o granici mora tražiti mišljenje **Komisije za granice epikontinentalnog pojasa** (str. 75).

Razgraničenje pojaseva dviju susjednih država: sporazumom; ako nema, po Konvenciji iz 1958. crtom sredine ili jednake udaljenosti, osim ako posebne okolnosti ne opravdavaju drugo. MS u sporu o Sjevernom moru 1969. utvrdio da crta sredine nije običajnopravno pravilo, nego načelo pravičnosti. Zato je na Trećoj konferenciji usvojeno kompromisno pravilo: "razgraničenje... ostvaruje se sporazumom temeljem MP, kako je ono navedeno u čl. 38. Statuta MS, radi postizanja pravičnog rješenja" (čl. 83. st. 1.) – istovjetno i za gospodarski pojas (čl. 74.) (str. 75).

Sporazum o razgraničenju epikontinentalnog pojasa u Jadranskom moru – Jugoslavija i Italija sklopile u Rimu 1968. prema pravilima Konvencije iz 1958.; danas se primjenjuje na RH (sukcesija). Većina Jadrana ne doseže dubinu od 200 m; Sporazumom uglavnom prihvaćena crta jednake udaljenosti, uz manja odstupanja; predviđa kontakt stranaka o korištenju nalazišta nafte i plina koja bi se protezala na obje strane granične crte (str. 76).

Pravni status

Na epikontinentalnom pojasu obalna država ima **suverena prava** radi istraživanja i iskorištavanja prirodnih bogatstava. Ne smije neopravdano ometati plovidbu i druga prava trećih država (čl. 77.); ne može zabraniti polaganje

kabela i cjevovoda (ali može odrediti pravac, čl. 79.). I za epikontinentalni pojas vrijedi pravilo o dopuštenju obalne države za znanstveno istraživanje; izvan 200 milja može uskratiti pristanak samo u područjima gdje sama obavlja istraživačke djelatnosti (str. 76).

Moguća potpitanja:

Kako se razlikuje epikontinentalni pojas od kontinentalne ravnine? – Epikontinentalni pojas je MP pojam koji ne počinje na obali, nego na vanjskoj granici teritorijalnog mora; obuhvaća morsko dno i podzemlje, a ne i stup vode. Kontinentalna ravnina je geografski pojam (dno do strmog spuštanja). MP pojam danas obuhvaća kontinentalnu ravninu, strminu i kosinu – sve do prijelaza u abisalno dno.

Kako se određuje vanjska granica epikontinentalnog pojasa prema KPM? – Do 200 milja od polaznih crta, bez obzira na dubinu. Ako se prirodni produžetak proteže dalje, do vanjskog ruba kontinentske orubine, s granicom koja ne smije prelaziti 350 milja od polazne crte ili 100 milja od izobate od 2500 metara. Obalna država bira varijantu i traži mišljenje Komisije za granice epikontinentalnog pojasa.

Kako se razgraničavaju epikontinentalni pojasevi susjednih država? – Sporazumom; prema Konvenciji iz 1958. crtom sredine, osim ako posebne okolnosti ne opravdavaju drugo. MS u sporu Sjevernog mora 1969. utvrdio da crta sredine nije običajno pravilo, nego načelo pravičnosti. KPM (čl. 83.) prihvaća kompromis: "sporazumom temeljem MP... radi postizanja pravičnog rješenja" (isto i za gospodarski pojas, čl. 74.).

Može li obalna država zabraniti polaganje kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu? – Ne može zabraniti polaganje, ali može odrediti pravac za polaganje cjevovoda (čl. 79.). Također ne smije neopravdano ometati plovidbu i druga prava trećih država (čl. 77.).

B21. Zona međunarodnog podmorja (str. 78-84)

Deklaracija (1970.)

Napredak znanosti otvorio je prostore morskog dna dubokog mora izvan čovjekova dosega. **Deklaracija o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije (1970.)** proglašava to područje **općim dobrom čovječanstva**, s temeljnim načelima: (a) Zonu ne mogu prisvojiti ni države ni fizičke/pravne osobe; države ne mogu uspostaviti suverenost; (b) istraživanje i iskorištavanje obavlja se u interesu čitavog čovječanstva, vodeći brigu o interesima zemalja u razvoju; (c) Zona smije biti iskorištavana samo u miroljubive svrhe; (d) države moraju surađivati radi zaštite okoliša. Poziva države da ugovorom uspostave međunarodni režim (str. 83).

Konvencija UN o pravu mora (1982.)

Dolazi do sukoba interesa – razvijene države žele slobodu, zemlje u razvoju traže zajedničko angažiranje. Kompromisno rješenje: **paralelni sustav** istraživanja i iskorištavanja Zone. Države, državna poduzeća, fizičke/pravne osobe podnose zahtjev za površinom dovoljnom za 2 rudarska radilišta; Vlast odobrava iskorištavanje polovine, a drugu polovinu zadržava za Poduzeće ili zemlje u razvoju. Obveze ugovaratelja: financijska davanja Vlasti i prijenos tehnologije Poduzeću. Osnovana **Međunarodna vlast za morsko dno** (skupština, vijeće, tajništvo, komisije) koja organizira, obavlja i nadzire djelatnosti u Zoni u ime cijelog čovječanstva (str. 83).

Sporazum o primjeni XI. dijela KPM (1994.)

Nakon rasprave, prevladalo mišljenje da se posebnim sporazumom prilagode pravila KPM o Zoni. **Sporazum o primjeni XI. dijela KPM (1994.)** zamišljen je kao međunarodni ugovor koji se tumači i primjenjuje zajedno s KPM kao jedinstveni dokument. Svaka buduća ratifikacija KPM obuhvaća i Sporazum; ne može se postati samo strankom Sporazuma. Omogućeno je da KPM stupi na snagu 1994. (12 godina nakon potpisivanja). Sporazum smanjuje zahtjeve prema razvijenim državama: umanjuju se financijska davanja, ukida obveza prijenosa tehnologije, pravo Vlasti na polovinu nalazišta ograničeno na 15 godina (str. 84).

Moguća potpitanja:

Što je Zona međunarodnog podmorja i tko je proglašava općim dobrom čovječanstva? – Morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije (izvan svih pojaseva obalne države). Proglašena je općim dobrom čovječanstva Deklaracijom o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije (1970.).

Koja su temeljna načela Deklaracije iz 1970. o Zoni? – (a) Zonu ne mogu prisvojiti ni države ni osobe, države ne mogu uspostaviti suverenost; (b) istraživanje i iskorištavanje u interesu čitavog čovječanstva, s brigu o zemljama u razvoju; (c) Zona smije biti iskorištavana samo u miroljubive svrhe; (d) države moraju surađivati radi zaštite okoliša.

Što je paralelni sustav istraživanja i iskorištavanja Zone? – Kompromisno rješenje iz KPM: ugovaratelj istraži površinu dovoljnu za 2 rudarska radilišta; Vlast odobrava iskorištavanje polovine, a drugu polovinu zadržava za Poduzeće ili zemlje u razvoju. Obveze ugovaratelja: financijska davanja i prijenos tehnologije.

Kako je Sporazum iz 1994. ublažio obveze razvijenih država? – Umanjena su financijska davanja; ukinuta je obveza prijenosa tehnologije Poduzeću Vlasti; pravo Vlasti na iskorištavanje polovine nalazišta ograničeno na 15 godina (nakon čega pravo prelazi na ugovaratelja, pod uvjetom da uključi Poduzeće kao partnera). Omogućeno je stupanje KPM na snagu 1994.

B22. Morski tjesnaci (str. 66-84)

Problem i povijesni razvoj

Sloboda plovidbe na otvorenom moru bila bi znatno ograničena kad brodovi ne bi mogli slobodno prolaziti kroz tjesnace koji spajaju pojedine dijelove mora. Tjesnaci su poseban problem kad njihove vode zbog uskoće pripadaju teritorijalnom moru jedne ili više obalnih država. U običajnom MP bilo je razvijeno pravilo neškodljivog prolaska kroz tjesnace što služe međunarodnoj plovidbi; kodificirano u **Konvenciji o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu 1958.** MS je u sporu o Krfskom tjesnacu potvrdio da pravo neškodljivog prolaska vrijedi i za ratne brodove (str. 80-81).

Širenjem teritorijalnog mora na 12 milja, vode mnogih tjesnaca potpale su u cjelini pod suverenost obalnih država; pomorske sile uvjetovale su pristanak uvođenjem **liberalnijeg režima tranzitnog prolaska** (str. 81).

Tranzitni prolazak (KPM)

Režim tranzitnog prolaska primjenjuje se na tjesnace "koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa i drugog dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa" (čl. 37.). Bitne razlike od neškodljivog prolaska: tranzitni omogućava i prelijetanja zrakoplova; podmornice mogu ploviti i dubinom; uživaju ga i ratni brodovi; obalna država ne može poduzimati mjere sprečavanja; kraća lista zabranjenih djelatnosti (str. 81).

Režim neškodljivog prolaska i dalje se primjenjuje na 2 vrste tjesnaca manje važnosti za međunarodnu plovidbu (čl. 45.): (a) između kopna i otoka jedne države ako je moguće ploviti otvorenim morem/gospodarskim pojasom; (b) koji povezuju teritorijalno more jedne države s otvorenim morem/gospodarskim pojasom druge države (str. 81).

Posebna pravila: (1) za šire tjesnace s putem otvorenim morem/gospodarskim pojasom jednako pogodnim – primjenjuje se sloboda plovidbe i prelijetanja (čl. 36.); (2) za tjesnace s odavno postojećim konvencijama (čl. 35. t. c.) – opće odredbe KPM ne diraju u postojeći režim (npr. Bospor i Dardaneli – Konvencija iz Montreuxa 1936.) (str. 81).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između neškodljivog i tranzitnog prolaska kroz tjesnace? – Neškodljivi: odnosi se samo na brodove, podmornice moraju ploviti po površini i istaknuti zastavu, ne odnosi se na ratne brodove, obalna država može poduzimati mjere sprečavanja, duža lista zabranjenih djelatnosti. Tranzitni: omogućava i prelijetanja zrakoplova, podmornice mogu ploviti dubinom, uživaju ga i ratni brodovi, obalna država ne može poduzimati mjere sprečavanja, kraća lista zabranjenih djelatnosti.

Na koje se tjesnace primjenjuje režim tranzitnog prolaska? – Na tjesnace "koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa i drugog dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa" (čl. 37. KPM).

Koji je režim Bospora i Dardanela? – Poseban, uređen Konvencijom iz Montreuxa 1936. – opće odredbe KPM (ni tranzitni ni neškodljivi prolaz) nisu primjenjive jer postoji cjelovit i detaljan režim.

Zašto je režim tranzitnog prolaska uveden? – Zato što je širenjem teritorijalnog mora na 12 milja vode mnogih tjesnaca potpale u cjelini pod suverenost obalnih država; pomorske sile uvjetovale su svoj pristanak na širenje uvođenjem liberalnijeg režima (tranzitnog prolaska) koji omogućuje i prelijetanja i plovidbu podmornica dubinom.

B23. Međunarodni prokopi (kanali) (str. 84-87)

Općenito

Države su načelno slobodne da na svom području grade umjetne vodene putove. Korintski prokop (Grčka) i Kielski prokop (Njemačka) potpadali su pod isključivu vlast. No za neki prokop može se međunarodnim ugovorom odrediti

poseban pravni položaj – obično kad je važan prometni put i kad je zainteresiran veći broj država. Razvilo se mišljenje da je sloboda prolaska izraz općeg MP, ali ono se ne može prihvatiti – nema općeg pravila MP koje bi nametalo takvu dužnost; sloboda prolaska prokopom temelji se na ugovornim obvezama (kao i pri internacionalizaciji rijeka) (str. 84).

1. Sueski prokop

Izgradnja: koncesija dana **Društvu Sueskog Prokopa** egipatskim fermanima 1854., 1856. i 1866. (na 99 godina); poduzeće mora držati prokop otvorenim za brodove svih zastava. **Konvencija o slobodnoj upotrebi Sueskog kanala (Carigrad, 1888.)** – prokop internacionaliziran i neutraliziran; otvoren u miru i ratu za trgovačke i ratne brodove svih zastava (čak i zaraćenih, makar se i Turska nalazila među njima); stranke se obvezuju da neće izvršiti čin neprijateljstva; ratni brodovi zaraćenih ne smiju se zadržavati dulje od potrebno, u prilaznim lukama najviše 24 sata; između prolaza ratnih brodova dviju zaraćenih stranaka najmanje 24 sata (str. 85).

Nacionalizacija Društva 1956. – Egipat preuzeo upravu. Vijeće sigurnosti 1956. donijelo zaključak s načelima: (1) sloboda plovidbe bez diskriminacije; (2) poštovanje egipatske suverenosti; (3) odvajanje uprave od politike; (4) utvrđivanje taksa sporazumom Egipta i korisnika; (5) odvajanje dijela prihoda za održavanje. **Izjava Egipta 1957.** – Egipat ostaje pri odluci da se pridržava Carigradske konvencije; rijedak primjer preuzimanja opsežnih obveza jednostranim aktom koji obvezuje poput ugovora. **Ugovor o miru između Egipta i Izraela (Washington, 1979.)** – izraelski brodovi i brodovi u/iz Izraela uživaju pravo slobodnog prolaska; Egipat se obvezuje primjenjivati Carigradsku konvenciju bez diskriminacije (str. 85-86).

2. Panamski prokop

Pravni režim nastao za dominacije SAD-a. Ugovor između Kolumbije i Paname 1903. (Kolumbija uskratila odobrenje); uz potporu SAD-a, Panama proglasila samostalnost; SAD sklopile ugovor po kojem su "zauvijek" stekle pravo upravljanja, zaposjedanja i vlasti nad pojasom uz prokop u širini 10 milja. Prokop i ulaz neutralizirani prema ugovoru iz 1901., otvoreni za brodove svih zastava bez diskriminacije (str. 86).

Carter-Torrijos ugovori 1977. – Ugovor o Panamskom prokopu i Ugovor o trajnoj neutralizaciji i upravljanju. SAD više ne upravljaju područjem – nad njim priznata suverenost Paname; SAD zadržale pravo upravljanja i održavanja do 31.12.1999., kad je prokop prešao pod punu upravu Paname (Vlast Panamskog kanala). Panama jamči neutralizaciju – siguran i otvoren za miroljubivi prolazak brodova svih država u uvjetima potpune jednakosti; sloboda prolaska i za ratne brodove (koje se ne smije pregledavati); nije otvoren za brodove država s kojima su Panama ili SAD u ratu; svi plaćaju naknadu (str. 87).

3. Kielski prokop

Od 1895. do Mirovnog ugovora s Njemačkom (Versailles, 28.6.1919.) bio unutrašnji plovidbeni put. Mirovni ugovor (čl. 380.-386.) – Njemačka dužna držati prokop otvorenim za trgovačke i ratne brodove država koje su s njom u miru; smije ubirati samo pristojbe za održavanje. Spor "Wimbledon" pred Stalnim sudom – Njemačka obvezana propuštati brodove i kad voze ratni materijal zaraćenim državama. Njemačka jednostrano otkazala 1936.; plovidba stranih brodova regulirana unutrašnjim propisima Njemačke, odvija se nesmetano (str. 87).

Moguća potpitanja:

Postoji li opće pravilo MP o slobodi prolaska prokopima? – Ne. Nema općeg pravila MP koje bi nametalo državama dužnost da trpe slobodan prolaz kroz prokope na njihovu području. Sloboda prolaska prokopom temelji se na ugovornim obvezama (kao i pri internacionalizaciji rijeka). Stalni sud međunarodne pravde izrekao je takvo mišljenje o slobodi prolaska Kielskim prokopom, ali ono se ne može općenito prihvatiti.

Kako je uređen Sueski prokop i koji je temeljni akt? – Temeljni akt je Konvencija o slobodnoj upotrebi Sueskog kanala (Carigrad, 1888.) – prokop internacionaliziran i neutraliziran, otvoren u miru i ratu za brodove svih zastava (čak i zaraćenih). Nacionalizacijom Društva 1956. Egipat preuzeo upravu; Izjava Egipta 1957. (jednostrani akt koji obvezuje poput ugovora) potvrdila pridržavanje Carigradske konvencije; Ugovor o miru s Izraelom 1979. osigurao slobodan prolaz i izraelskim brodovima.

Kako je promijenjen režim Panamskog prokopa 1977.? – Carter-Torrijos ugovorima iz 1977. (Ugovor o Panamskom prokopu i Ugovor o trajnoj neutralizaciji) – SAD više ne upravljaju, priznata suverenost Paname; SAD zadržale

upravljanje i održavanje do 31.12.1999., kad je prokop prešao pod punu upravu Paname. Panama jamči neutralizaciju i slobodan prolazak za brodove svih država (i ratne, koje se ne smije pregledavati).

Kakav je položaj Kielskog prokopa? – Do 1919. unutrašnji plovidbeni put; Mirovnim ugovorom u Versaillesu (čl. 380.-386.) Njemačka dužna držati ga otvorenim za brodove država u miru s njom. Spor "Wimbledon" pred Stalnim sudom potvrdio da Njemačka mora propuštati i brodove s ratnim materijalom zaraćenim državama. Njemačka jednostrano otkazala obveze 1936.; danas se plovidba stranih brodova odvija nesmetano, regulirana unutrašnjim propisima Njemačke.

B24. Svemir (str. 89-92)

Granica između zračnog prostora i svemira

Prodor čovjeka u svemir (1957. SSSR lansirao prvi umjetni Zemljin satelit) izazvao je pitanje pravnog uređenja. Svi pokušaji određivanja točne granice između zračnog prostora i svemira ostali su neuspješni. Praksa je prihvatila **tzv. funkcionalni pristup** – svemirske aktivnosti i sredstva nije teško lučiti od onih u zračnom prostoru. Moguća osnova: visina najniže moguće orbitalne putanje umjetnih satelita (oko 100 km iznad Zemljine površine) (str. 90).

Odbor za miroljubivu upotrebu svemira

UN su 1958. osnovali Odbor za miroljubivu upotrebu svemira (ad hoc, a 1959. kao stalni); djeluje kao cjelina ili putem dva pododбора (znanstveno-tehnički i pravni). Zahvaljujući radu Odbora, OS je usvojila mnoge rezolucije (npr. 1963. "Deklaracija o pravnim načelima...") i sve najvažnije ugovore o svemirskom pravu (str. 90).

Glavni ugovori o svemirskom pravu

1. Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i uporabi svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela (1967.; Ugovor o svemiru) – najvažniji MP akt svemirskog prava. Propisuje: istraživanje i uporaba na dobrobit i u interesu svih država; čitav svemir slobodan za istraživanje i uporabu bez diskriminacije; svemir i nebeska tijela ne mogu biti predmet nacionalnog prisvajanja (proglašenjem suverenosti, upotrebom, okupacijom); aktivnosti u skladu s MP i Poveljom UN, u interesu mira. Zabrane vojnih aktivnosti nisu iste za nebeska tijela (zabranjene sve vrste vojnih aktivnosti, uključujući pokuse oružjem) i za preostali svemir (samo nuklearno oružje i oružje za masovno uništavanje). Pojam "miroljubivo" neodređen – tumači se kao "sve što nije vojno" (širi) ili "ono što nije agresivno" (uži, prevladava) (str. 90).

2. Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir (1968.) – astronauti su poslanici čovječanstva, potpadaju pod jurisdikciju države pripadnosti objekta; dužnost pružanja pomoći u nevolji i vraćanja objekata (str. 91).

3. Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče svemirski objekti (1972.) – odgovorna je država lansiranja; za štetu na površini Zemlje ili zrakoplovu u letu odgovara se po načelu **objektivne odgovornosti**, a za štetu drugdje (u svemiru) temeljem krivnje (u slučaju spora odlučuje posebna komisija) (str. 91).

4. Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir (1975.) – ustanovljen međunarodni registar; države dužne registrirati svoje objekte (obveze okvirne i neodređene – nisu dani rokovi, nužno dati samo osnovnu namjenu, pa nijedan objekt nema vojnu namjenu) (str. 91).

5. Sporazum koji uređuje aktivnosti država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima (1979.) – odnosi se na Mjesec i nebeska tijela u Sunčevu sustavu; ta nebeska tijela i njihova prirodna bogatstva proglašena su **općim dobrom čovječanstva**, predviđen novi, razrađeniji MP poredak (analogno Zoni); ali Sporazum odgađa uspostavu takvog poretka i samo obvezuje stranke da ga uspostave kad iskorištavanje bude moguće – zasad nije do toga došlo (str. 91).

Značajke provedbe svemirskih aktivnosti

U novije doba: naglo rastuća komercijalizacija i sve veća uloga privatnog sektora. Posljedice: sve više pravnih problema izlazi iz područja javnog MP (treba tražiti u trgovačkom, privatnom, građanskom pravu i zakonodavstvu pojedinih država); raste broj aktivnih sudionika (privatne tvrtke, Kina) (str. 91).

Moguća potpitanja:

Kako se određuje granica između zračnog prostora i svemira? – Nema točno određene granice. Praksa je prihvatila **tzv. funkcionalni pristup** – svemirske aktivnosti i sredstva nije teško lučiti od onih u zračnom prostoru. Moguća osnova: visina najniže moguće orbitalne putanje umjetnih satelita (oko 100 km iznad Zemljine površine).

Može li se svemir ili nebesko tijelo prisvojiti? – Ne. Prema Ugovoru o svemiru (1967.), svemir, uključujući nebeska tijela, ne može biti predmet nacionalnog prisvajanja bilo proglašenjem suverenosti, bilo na temelju upotrebe ili okupacije, ni na drugi način. Pokušaj Bogotske deklaracije (Kolumbija 1975. i 7 ekvatorijalnih država 1976.) da geostacionarnu orbitu iznad ekvatora proglase dijelom svog područja nije uspio.

Kako se određuje odgovornost za štetu koju prouzroče svemirski objekti? – Prema Konvenciji iz 1972., odgovorna je država lansiranja (koja lansirala ili s čijeg područja/uređaja je objekt lansiran). Za štetu na površini Zemlje ili zrakoplovu u letu odgovara se po načelu objektivne odgovornosti; za štetu drugdje (u svemiru) temeljem krivnje. U slučaju nerješivog spora odlučuje posebna komisija.

Koja je razlika u zabrani vojnih aktivnosti između nebeskih tijela i ostatka svemira? – Na nebeskim tijelima su praktički zabranjene sve vrste vojnih aktivnosti (uključujući pokuse oružjem). U preostalom dijelu svemira zabrane se tiču samo nuklearnog oružja i oružja za masovno uništavanje.

B25. Međudržavne služnosti (str. 102-103)

Pojam i značajke

Služnosti se primjenjuju na odnose u kojima jedna država ima prema drugoj neko pravo, ustanovljeno međunarodnim ugovorom, koje je **lokalizirano na određenom dijelu te druge države** – taj dio državnog područja trajno je opterećen određenim pravom ovlaštene države. Služnost MP je samostalan pojam, iako postoje mnoge crte i analogije sa služnošću privatnog prava (str. 102).

Poput privatnopravnih, međudržavne služnosti mogu: nametati obvezanoj državi dužnost da nešto **trpi** (pozitivne; *servitus in patiendo*) ili da nešto **propusti** (negativne, *servitus in non faciendo*). Prijeporno je mogu li obvezivati na aktivan čin (u prilog: primjeri dobavljanja električne energije ili vode, održavanje plovinih putova) (str. 102).

Glavna značajka: stvarnopravna narav – služnost djeluje **erga omnes** (ne samo između ovlaštenog i obvezanog subjekta, nego i prema svakom trećem). Iz nje proizlazi da se ne može prenijeti na drugu državu, ali prelazi na treću državu kad stekne područje gdje postoji služnost (kao i u slučajevima privremenog zaposjednuća) (str. 102).

Vrste

a) Vojne: demilitarizirani pojasi, zabrana utvrđivanja, postaje za opskrbu ugljenom, pomorske i zračne baze, pravo prolaska za vojsku, prostor za vježbanje bombardiranja. Primjeri: neki grčki otoci u Egejskom moru (Mir u Lausannei 1921.), otoci Dodekaneza i Palagruža (Ugovor o miru s Italijom 1947.), opsežna demilitarizacija Italije (1947.), Bugarske (1947.), Alandsko otočje (Finska, 1947.) (str. 102).

b) Gospodarske: iskorištavanje prirodnih bogatstava (ribolov, vađenje ugljena i ruda, sječa drva, dobavljanje električne energije ili vode, carinske zone). Osobito važne **prometne služnosti** svih vrsta: željezničke veze, pristup moru ili luci, upotreba luka, sloboda plovidbe rijekom, naftovod kroz Kanadu u korist SAD-a. Povlačenjem novih granica često se presijecaju postojeće veze; služnost tranzita to može ispraviti (može se ugovoriti trajno ili privremeno, zasebno za robu, putnike, poštanski promet) (str. 102).

c) Druge vrste: vrlo rijetke. Idealnim interesima služe neke odredbe Lateranskog ugovora 1929. (prilaz Trgu sv. Petra, pristup umjetninama, zabrana gradnje viših građevina u okolici Vatikana) (str. 102).

Postanak i prestanak

Međudržavne služnosti nastaju u pravilu **međunarodnim ugovorom** pa prestaju poput svakog ugovornog odnosa – istekom ugovorenog vremena, **konsolidacijom** (ako se ovlašteni i obvezani nađu pod istim suverenitetom), odnosno nestankom interesa. Iako rijetko, mogu nastati i temeljem **običaja** (spor pred MS o pravu prolaza indijskim područjem za portugalske enklave), a nema razloga da ne nastanu i **jednostranom izjavom** obvezane države. Za nastanak dvojben je uloga općeg MP (npr. pravo pristupa neobalnih država moru, neškodljivi prolazak) (str. 103).

Moguća optipitanja:

Koja je glavna značajka međudržavne služnosti? – Stvarnopravna narav: djeluje erga omnes (prema svakom trećem subjektu, ne samo između ovlaštenog i obvezanog). Zbog toga se ne može prenijeti na drugu državu, ali prelazi na treću državu koja stekne područje gdje postoji služnost.

Koje su vrste međudržavnih služnosti? – (a) Vojne – demilitarizirani pojasi, zabrana utvrđivanja, vojne baze, pravo prolaska za vojsku; (b) Gospodarske – iskorištavanje prirodnih bogatstava, osobito prometne (željezničke veze,

pristup moru, upotreba luka, naftovod); (c) Druge (vrlo rijetke – npr. odredbe Lateranskog ugovora o prilazu Vatikanu).

Kako nastaju i prestaju međudržavne služnosti? – U pravilu međunarodnim ugovorom; prestaju istekom ugovorenog vremena, konsolidacijom (isti suverenitet) ili nestankom interesa. Mogu nastati i običajem (potvrđeno u praksi MS) ili jednostranom izjavom obvezane države.

Mogu li međudržavne služnosti obvezivati na aktivan čin? – Prijeporno je. U prilog: primjeri dobavljanja električne energije ili vode, održavanje plovnih putova. Rimsko pravo nije dopuštalo servitus in faciendo, ali u MP nema razloga za potpuno isključenje.

B26. Državljeni i stranci (str. 103-107)

Osobna nadležnost država

Iako države redovito mogu djelovati samo u granicama svoje prostorne nadležnosti, one nastoje svojom vlašću zahvatiti i ljude izvan njihova područja. Pravila o osobnoj nadležnosti određuju krugove osoba s obzirom na koje neka država može prema drugim državama nastupati da vrši vlast ili daje zaštitu. Ta se pravila nadovezuju na: (1) vezu pripadnosti državi (državljanstvo) ili (2) činjenicu boravka na području države (teritorijalno vrhovništvo; izuzetak je eksteritorijalnost). Pojam **štićenika** obuhvaća osobe pod zaštitom neke države koje nisu njeni državljani (zaštita državljana druge države u trećoj na temelju zamolbe ili ugovora; u slučaju protektorata, prekida diplomatskih odnosa ili rata) (str. 103).

Funkcionalna zaštita – MO imaju pravo nastupati radi zaštite svojih predstavnika i funkcionara (potvrđeno u savjetodavnom mišljenju MS 1949. o pravu UN-a da traže naknadu štete za službenike poginule u Palestini) (str. 103).

Državljeni

Ukupnost vlasti koju država provodi nad državljanima naziva se **personalnim vrhovništvom** – proteže se i na državljane u inozemstvu (pozivanje na vojnu dužnost, plaćanje poreza, uređenje osobnog statusa, pravo kažnjavanja za djela u inozemstvu). Državljanstvo je uređeno zakonodavstvima svake države. Stjecanje i gubitak ravnaju se po unutrašnjem zakonodavstvu, ali postoje pravila MP koja ograničavaju slobodu zakonodavstva (npr. Konvencija o nekim slučajevima dvojnog državljanstva, Haag, 1930.) (str. 104).

Bezdržavljanstvo (apatridija) – osoba koju nijedna država ne priznaje svojim državljaninom. Nastaje rođenjem u okolnostima da ne stekne državljanstvo ili gubitkom bez stjecanja novog. Prednost: nigdje nije obvezna na vojnu službu; nedostaci: otežano kretanje, nedostatak diplomatske zaštite, opasnost progonstva. **Opća deklaracija o pravima čovjeka (1948.)** proglašava da "svatko ima pravo na jedno državljanstvo" (čl. 15); čl. 24. st. 3. MPGPP (1966.) – "svako dijete ima pravo da stekne jedno državljanstvo" (str. 104).

Dvojno državljanstvo (bipatridija) i višestruko – stanje osobe koju dvije ili više država smatraju svojim državljaninom. Nastaje rođenjem (kombinacija ius soli i iure sanguinis) ili stjecanjem novog bez gubitka dotadašnjeg. Opće MP: svaka od dviju država može takvu osobu smatrati svojim državljaninom; država A može odbiti intervenciju države B, primorati na vojnu dužnost. **Konvencija o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva** (nacrt Komisije za MP 1961., na snazi od 1975.) (str. 104-105).

Stranci

Stranci su osobe koje nisu u državlanskoj vezi s državom u kojoj se nalaze. Podvrgnuti su vlasti države boravka na temelju načela teritorijalnosti, ali država pripadnosti ima pravo štititi. Pitanja: ulazak i boravak, postupak, pravo zaštite, protjerivanje, izručenje, azil (str. 105).

Izručenje (ekstradicija) – još od Grotiusa traje rasprava o postojanju obveze izručenja ili izvođenja pred vlastite sudove (načelo *aut iudicare aut dedere*). Institut za MP se zalaže za primjenu (osobito za međunarodne zločine). Konvencija protiv mučenja (1984.) unijela je načelo. Model ugovora o izručenju (OS UN 1990.). **Europska konvencija o izručenju (1957.)** – izuzima od obveze osobe za koje se traži izručenje zbog političkog prekršaja; atentat na državnog glavaru ne smatra se političkim zločinom; ne odnosi se na vojne prekršaje (str. 106).

Utočište (azil) – odgovara načelima čovječnosti; danas je pravo države, ali nije pravo pojedinca (osim ako priznato ustavom/zakonom). Danas se smatra da se izbjeglice ne smiju vraćati ili izručivati u zemlju gdje im prijeti progon

(načelo **non refoulement**). Osobe kojima je pruženo utočište ne smiju se angažirati u djelatnostima suprotnim ciljevima UN-a. Ustav RH (čl. 33.) u skladu s tim (str. 106).

Prava stranca – puna zaštita, gotovo izjednačen s domaćim pučanstvom glede temeljnih prava i sloboda; ravnopravnost pred sudovima; minimalni zahtjevi postupka (nitko ne može biti suđen bez redovitog postupka).

Deklaracija o pravima čovjeka osoba koje nisu državljani zemlje u kojoj žive (OS UN, 1985.) (str. 107).

Pravo države na intervenciju – kad njezin državljani u stranoj državi povrijeđen u osobi/imovini, država može intervenirati, ali ne prije nego se on poslužio svim redovitim pravnim sredstvima države boravka (str. 107).

Moguća potpitanja:

Što je personalno vrhovništvo i kako se razlikuje od teritorijalnog? – Personalno vrhovništvo je ukupnost vlasti koju država provodi nad svojim državljanima (i onima u inozemstvu – pozivanje na vojnu dužnost, porezi, kažnjavanje za djela u inozemstvu). Teritorijalno vrhovništvo je vlast države nad svima koji se nalaze na njezinu području (državljeni i stranci), osim onih koji uživaju eksteritorijalnost.

Tko su štíćenici i kada se pruža funkcionalna zaštita? – Štíćenici su osobe pod zaštitom neke države koje nisu njezini državljani (zaštita državljana druge države u trećoj na temelju zamolbe/ugovora; u slučaju protektorata, prekida diplomatskih odnosa ili rata). Funkcionalnu zaštitu pružaju MO radi zaštite svojih predstavnika i funkcionara (potvrđeno savjetodavnim mišljenjem MS 1949. o naknadi štete za poginule službenike UN-a).

Što je načelo non refoulement? – Načelo po kojem se izbjeglice ne smiju vraćati ili izručivati u zemlju gdje im prijete progon zbog političkih krivica. Sadržano je u Konvenciji o pravnom položaju izbjeglica (1951.), a ponavlja ga i Deklaracija o teritorijalnom azilu (1967.).

Može li država intervenirati radi zaštite svog državljanina u stranoj zemlji prije nego on iscrpi domaće pravne sredstvo? – Ne. Priznato pravilo MP je da država ne može intervenirati prije nego što se državljani poslužio svim redovitim pravnim sredstvima pred organima države boravka. Često će se prije toga poslužiti blažim sredstvom preko diplomatskog zastupstva.

B27. Međunarodna zaštita čovjeka u okviru Ujedinjenih naroda (str. 107-118)

Povelja UN (1945.)

Šira i općenitija zaštita pojedinca zasnovana je na Povelji UN-a. Važne odredbe: uvod (st. 2.) potpisnice potvrđuju "vjeru u temeljna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost čovjeka, u ravnopravnost muškaraca i žena"; ciljevi UN-a uključuju poštivanje prava čovjeka bez diskriminacije (čl. 1.); nadležnost OS (čl. 13.); ovlast EiSV (čl. 62.). Samo postojanje tih odredbi stvara međunarodnu obvezu – države više ne mogu reći da je poštovanje prava čovjeka isključivo unutrašnja stvar (str. 109).

Komisija za prava čovjeka – osnovalo je EiSV; od 1991. 53 države, članstvo 3 godine. Zadatak: izrada propisa i prijedloga (pravni položaj žena, sloboda informacija, zaštita manjina, sprječavanje diskriminacije). Potkomisija za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina (26 stručnjaka). **Vijeće za prava čovjeka** – osnovala 2006. OS umjesto Komisije; 47 članova; Savjetodavni odbor (18 stručnjaka). **Visoki komesar za prava čovjeka** – uveden 1994. (na prijedlog Svjetske konferencije u Beču 1993.); središnji organ; zadaća dijalog s vladama (str. 109).

Opća deklaracija o pravima čovjeka (1948.)

Usvojena u OS 10.12.1948. (Dan prava čovjeka). Najznačajniji dokument; obuhvaća najvažnija ljudska prava, koncizno i objektivno sročena da se gotovo za sve odredbe može tvrditi da čine načela običajnog MP. Ima 30 članaka: sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka; puna jednakost bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeroispovijed; pravo na život, slobodu, osobnu sigurnost; zabrana ropstva, mučenja; pravo na azil; pravo na državljanstvo; pravo na brak i obitelj; vlasništvo; sloboda misli, savjesti, vjeroispovijedi, izražavanja, sastajanja; pravo sudjelovanja u javnim poslovima; socijalna sigurnost; pravo na rad i školovanje (str. 109-110).

Međunarodni paktovi (1966.)

Nakon prihvatanja Deklaracije, izrađen je međunarodni ugovor koji bi opće odredbe pretvorio u obveze. OS 1966. prihvatila: **Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (MPESKP)** i **Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (MPGPP)**. Stupili na snagu 1976. (35 ratifikacija). U oba se na prvom mjestu spominje pravo naroda na samoodređenje (str. 110).

Razlika u obvezama: MPESKP obvezuje stranke da porade do najviše mogućnosti raspoloživih sredstava na postupno postizanje prava (zemlje u razvoju mogu ograničiti ekonomska prava osobama koje nisu njihovi državljani). MPGPP – obveze bezuvjetne i neograničene; odstupanje dopušteno samo u doba izvanredne javne opasnosti (čl. 4.); od nekih prava ni tada se ne smije odstupiti (pravo na život, zabrana mučenja, ropstva, pravna sposobnost, sloboda misli/savjesti/vjeroispovijedi) (str. 110-111).

Mjere provođenja: MPESKP – podnošenje izvještaja EiSV; 1985. osnovan stalni **Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava** (18 članova, bira EiSV); 2009. Fakultativni protokol za priopćenja pojedinaca. MPGPP – **Odbor za prava čovjeka** (čl. 40. – izvještaji prvom u roku godine, zatim svakih 5 godina; opće primjedbe; razmatranje priopćenja između država uz posebnu izjavu). **Fakultativni protokol (1966.)** – pojedinac može podnijeti pritužbu ako je iscrpio domaća sredstva. **Drugi fakultativni protokol (1989.)** – ukidanje smrtne kazne (jedina ograda: zadržavanje za najteže zločine vojne prirode u ratu) (str. 111).

Zabrana diskriminacije

Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.) – države preuzimaju obveze ukidanja; osuđuje segregaciju i apartheid; ustanovljen **Odbor za ukidanje rasne diskriminacije** (18 stručnjaka; najstarije tijelo u UN temeljem ugovora o zaštiti prava čovjeka). **Konvencija o uklanjanju i kažnjavanju zločina apartheida (1973.)** – zločin protiv čovječnosti; ne smatra se političkim zločinom. **Deklaracija 7 načela (1970.)** – dužnost suradnje radi promicanja prava čovjeka (str. 111-112).

Zaštita u kaznenom postupku

Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (1984.) – apsolutno zabranjuje mučenje; definicija: nanošenje teške fizičke/duševne patnje koje počinji službena osoba; izričito isključena bol iz legitimnih sankcija. **Odbor protiv mučenja** (10 članova); 4 oblika nadzora, jedini obavezan za sve je podnošenje izvještaja (str. 113).

Organi UN-a nadležni za zaštitu čovjeka

Iako Povelja izričito povjerava brigu OS i EiSV, i drugi glavni organi djeluju u okviru općih nadležnosti. Posebni organi (Vijeće za prava čovjeka, Savjetodavni odbor) djeluju i u donošenju akata i u slučaju kršenja. Na temelju ugovora stvoreni posebni organi (Odbor za prava čovjeka). Glavni organi: OS – preporuke; VS – mjere prema Glavi VII; MS – presuđuje sporove i daje savjetodavna mišljenja. UN se često bavio pitanjima zaštite u pojedinim zemljama (gospodarska bijeda, diktatorski režimi, interni sukobi) (str. 113-114).

Suzbijanje ropstva i zaštita izbjeglica

Suzbijanje ropstva – etape: suzbijanje pomorskog prijevoza (Bečki kongres 1815.); borba na afričko kopno (Akt o Kongu 1885., Generalni akt Bruxelles 1889./1890., Konvencija u Saint Germainu 1919.); potpuno ukidanje; oblici slični ropstvu. Liga naroda – Konvencija o ropstvu 1926. UN – dopunska konvencija 1956. (obuhvaća robovanje zbog duga, kmetstvo, kupovanje žena, prodaju malodobnika) (str. 107-108).

Zaštita izbjeglica – Konvencija UN o pravnom položaju izbjeglica (1951.) – kodificira prethodne sporazume; zabranjeno odbijanje i izručenje (non refoulement); izbjeglice imaju razinu zaštite kao stranci. Izmijenjena **Protokolom 1967.** – definicija obuhvaća i žrtve događaja kasnijih od 1951. **Visoki komesar UN za izbjeglice (UNHCR)** – osnovan 1951.; pomogao više od 50 milijuna izbjeglica; Nobelova nagrada 1954. i 1981. **Konvencija o pravnom položaju osoba bez državljanstva (New York, 1954.)** – sličnost s Konvencijom o izbjeglicama (str. 108).

Pravni položaj žene i djece

Konvencija o političkim pravima žena (1952.) – jednako pravo glasa; **Konvencija o državljanstvu udane žene (1957.)**; **Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama (1979.)** – zabrana diskriminacije, posebne mjere za stvarnu jednakost; Odbor za ukidanje diskriminacije; 1999. Fakultativni protokol za individualno obraćanje. **Deklaracija UN o pravima djece (1959.)** – 8 načela; **Konvencija UN o pravima djeteta (1989.)** – dijete osoba mlađa od 18 godina; zabrana diskriminacije; posebna pažnja za izbjeglice, osobe smanjenih sposobnosti, manjine; 2000. dva fakultativna protokola (uključivanje u oružane sukobe; prodaja djece, prostitucija, pornografija); Odbor za prava djeteta (str. 116-117).

Konferencije o pravima čovjeka

Međunarodna konferencija u Teheranu (1968.) – Teheranska proklamacija. **Svjetska konferencija u Beču (1993.)** – Bečka deklaracija i program akcije; osnivanje Visokog komesara za prava čovjeka; važno da suverenost država ne bude prepreka pokušaju da se i prisilnim sredstvima spase ljudski životi (Institut za MP 1989. – dopustivost diplomatskih, gospodarskih i drugih mjera prema državi koja krši prava čovjeka) (str. 117).

Zaštita manjina i domorodačkog stanovništva

MPGPP (čl. 27.) – u državama s etničkim, vjerskim ili jezičnim manjinama ne smije se uskratiti pravo na vlastiti kulturni život, vjeru, jezik. **Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama (1992.)** – precizira i dopunjuje prava iz čl. 27. **Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (VE, 1995.). Konvencija br. 169 MOR-a (1989.)** – domorodački narodi; **Deklaracija o pravima domorodačkog stanovništva (UN, 2007.)** – kolektivna prava (autonomija, samouprava) (str. 118-120).

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između obveza iz MPESKP i MPGPP? – MPESKP obvezuje stranke da porade do najviše mogućnosti raspoloživih sredstava na postupno postizanje prava (zemlje u razvoju mogu ograničiti). MPGPP – obveze bezuvjetne i neograničene; odstupanje dopušteno samo u izvanrednoj javnoj opasnosti (čl. 4.), a od nekih prava (život, zabrana mučenja, ropstva) ni tada se ne smije odstupiti.

Kako funkcionira Fakultativni protokol uz MPGPP? – Omogućuje pojedincu da podnese pritužbu zbog kršenja Pakta od neke države stranke protokola, pod uvjetom da je iscrpio sva domaća pravna sredstva i da predmet nije podvrgnut drugom međunarodnom postupku. Nepripustiva su anonimna priopćenja i ona koja zlouporabljaju pravo. Pripustivo se dostavlja optuženoj državi koja u 6 mjeseci mora dati objašnjenja.

Što je načelo non refoulement i gdje je sadržano? – Načelo da se izbjeglice ne smiju vraćati ili izručivati u zemlju gdje im prijete progon. Sadržano u Konvenciji o pravnom položaju izbjeglica (1951.) i ponavlja ga Deklaracija o teritorijalnom azilu (1967.). Ne vrijedi ako je izbjeglica opasan za sigurnost zemlje pribežišta ili pravomoćno osuđen za teško KD.

Što je drugi fakultativni protokol uz MPGPP (1989.)? – Cilj mu je ukidanje smrtne kazne – države se obvezuju da nitko pod njihovom jurisdikcijom neće biti pogubljen. Jedina dopuštena ograda: zadržavanje smrtne kazne za najteže zločine vojne prirode počinjene u ratu (čl. 2. st. 1.).

B28. Međunarodna zaštita čovjeka u okviru europskih regionalnih organizacija (str. 107-118)

Vijeće Europe – Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP, Rim, 4.11.1950.)

Prvi međunarodni ugovor izrađen temeljem načela Opće deklaracije; otvorena samo državama članicama VE; pristupanje danas uvjet za prijam u članstvo u VE (RH stranka 1997.). Uz nju 14 protokola koji šire broj i opseg zaštićenih prava. Izvorno nadzor: Europska komisija za prava čovjeka, Europski sud za prava čovjeka (ES), Odbor ministara VE (str. 114).

11. protokol – stupio na snagu 1998.; Europska komisija prestala postojati; Odbor ministara prestao sudjelovati u donošenju odluka, zadržao nadzornu ulogu glede izvršavanja presuda. **Novost: pravo pojedinca da se obrati ES** (isto imaju države, nevladine organizacije, skupine pojedinaca) – prema svim strankama, neovisno o prihvatu izjavom; pod uvjetom iscrpljenja domaćih sredstava i roka od 6 mjeseci. Postupak: odbori od 3 suca, vijeća od 7, veliko vijeće od 17; presuda konačna i obvezuje državu; nema žalbe, ali tumačenje u roku godine; revizija zbog nove činjenice (6 mjeseci). ES daje i savjetodavna mišljenja na zahtjev Odbora ministara. Po jedan sudac bira se na prijedlog svake stranke; bira Parlamentarna skupština VE (od 1.11.1998. i RH; prva sutkinja iz RH prof. dr. sc. Nina Vajić) (str. 115).

Prava i slobode: pravo na život, sloboda od mučenja, ropstva, pravo na slobodu i sigurnost, pravično i javno suđenje, sloboda od retroaktivne primjene, privatni i obiteljski život, sloboda misli, savjesti, vjeroispovijedi, izražavanja, sastajanja, udruživanja, brak. Protokoli dodali: vlasništvo, odgoj, slobodni izbori, sloboda od zatvaranja zbog dugova, kretanje, ukidanje smrtne kazne, ne biti dvaput suđen, naknada za nepravilnu presudu (str. 115).

Ograničenja: dopuštena ograničenja nužna radi nacionalne sigurnosti, javnog mira, gospodarskih interesa, zaštite reda, zdravlja, morala, prava drugih – zakonom i onoliko koliko je potrebno u demokratskom društvu (načelo

razmjernosti). U ratu ili javnoj opasnosti – najnužnije mjere uz obavijest glavnom tajniku VE; ne smije se odstupiti od prava na život, zabrane mučenja, smrtne kazne, ropstva, retroaktivne primjene (str. 115).

Europska socijalna povelja (1961.) – ciljevi u osiguranju socijalnih prava; revidirani tekst 1996. (na snazi 1999.).

Europska konvencija za sprječavanje mučenja (Strasbourg, 1987.) – detaljna pravila o slobodi od mučenja (str. 115).

OESS (KESS)

Iako se dostignuća KESS-a ne temelje na ugovornim obvezama i sudskoj zaštiti, značajna su jer predstavljaju izraz pravne svijesti europskih država, a OESS obuhvaća sve europske države. **Završni akt KESS-a (Helsinki, kolovoz 1975.)** – odlučnost da poštuju prava čovjeka i temeljne slobode (VII. načelo: "Poštovanje prava čovjeka i temeljnih sloboda, uključujući slobodu misli, savjesti, vjeroispovijedi i vjerovanja"). Posebni dio o kontaktima među ljudima, informiranju, kulturi i odgoju (str. 115).

Kasnije razbuktao hladni rat, ali pri kraju sastanka u Beču (1986.-1989.) počelo je nestajati blokovske podjele – usvajanje odredbi o pravima čovjeka, zabrani diskriminacije, demokratskom društvu, pravnoj državi, te postupaka nadzora – tzv. **ljudska dimenzija KESS-a. Konferencija o ljudskoj dimenziji** – Pariz 1989. (neuspješan), Kopenhagen 1990. i Moskva 1991. (vrlo sadržajni dokumenti). Središnje tehničko tijelo: **Ured demokratske institucije i prava čovjeka** (Varšava); **Visoki povjerenik OESS-a za nacionalne manjine** (od 1992.); **OESS-ov predstavnik za slobodu medija** (od 1997.) (str. 116).

Moguća potpitanja:

Kako je 11. protokol uz EKLJP promijenio sustav nadzora? – Europska komisija za prava čovjeka prestala je postojati; Odbor ministara VE prestao je sudjelovati u donošenju odluka, zadržao je samo nadzornu ulogu glede izvršavanja presuda. Uvedeno je pravo pojedinca da se izravno obrati Europskom sudu (neovisno o prihvatu izjavom države), pod uvjetom iscrpljenja domaćih sredstava i roka od 6 mjeseci.

Koja prava i slobode obuhvaća EKLJP i protokoli? – Konvencija: pravo na život, sloboda od mučenja, ropstva, sloboda i sigurnost, pravično i javno suđenje, sloboda od retroaktivne primjene, privatni i obiteljski život, sloboda misli, savjesti, vjeroispovijedi, izražavanja, sastajanja, udruživanja, brak. Protokoli: vlasništvo, odgoj, slobodni izbori, sloboda od zatvaranja zbog dugova, kretanje, ukidanje smrtne kazne, ne biti dvaput suđen, naknada za nepravilnu presudu.

Koja su ograničenja zajamčenih prava dopuštena EKLJP-om? – Ograničenja nužna radi nacionalne sigurnosti, javnog mira, gospodarskih interesa, zaštite reda, sprečavanja zločina, zdravlja, morala, prava i sloboda drugih – zakonom i onoliko koliko je potrebno u demokratskom društvu (načelo razmjernosti). U ratu/javnoj opasnosti – najnužnije mjere uz obavijest tajniku VE; ne smije se odstupiti od prava na život, zabrane mučenja, smrtne kazne, ropstva, retroaktivne primjene.

Što je ljudska dimenzija KESS-a/OESS-a? – Područje suradnje sudionica KESS-a u pogledu prava čovjeka, vladavine prava i demokratskog društva. Razvijeno nakon sastanka u Beču (1986.-1989.); središnje tijelo je Ured demokratskih institucija i prava čovjeka (Varšava); specijalizirane uloge imaju Visoki povjerenik za nacionalne manjine (od 1992.) i Predstavnik za slobodu medija (od 1997.).

B29. Kaznena odgovornost pojedinca (str. 121-125)

Pojam međunarodnog zločina

Sve do sredine 20. st. MP nije poznavao pojam međunarodnog zločina – čovjek pojedinac odgovarao je za svoja protupravna djela po zakonodavstvu države i pred državnim sudovima. **Međunarodni zločin** je takav čin koji MP izravno normira svojom zabranom usmjerenom prema pojedincu, bilo da kažnjavanje prepusti pojedinoj državi, bilo da uredi međunarodno sudstvo. Koraci: **Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948.)**; **Ženevske konvencije (1949.)**; kažnjavanje ratnih zločina i zločina protiv mira i čovječnosti nakon II. svj. rata (Nürnberg, Tokio); ICTY (1993.) i sud za Ruandu (1994.); stalni **Međunarodni kazneni sud (MKS)** (str. 121).

Međunarodni vojni sudovi u Nürnbergu i Tokiju

Londonska deklaracija savezničkih zemalja (1942.) – prvi korak; kažnjavanje nacista. **Londonski sporazum četiriju sila 1945.** (Francuska, SAD, SSSR, UK) – osnivanje Međunarodnog vojnog suda; Statut MVS pridodan Sporazumu. **Zakon br. 10** Nadzornog vijeća za Njemačku – provođenje u unutrašnje pravo. Zločini (čl. 6. Statuta):

(a) zločini protiv mira (agresivni rat); (b) ratni zločini (povrede ratnog prava, samo u ratu); (c) zločini protiv čovječnosti (protiv civilnog pučanstva, opsežan i sustavan napad, bez obzira na rat ili mir). Provedeno načelo individualne međunarodne odgovornosti; izvršenje zločina na višu zapovijed ipak je zločin (moglo služiti za ublažavanje kazne). **Međunarodni vojni sud u Tokiju** – osnovan proglasom generala MacArthura (str. 121-122).

Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti (1968.) – obvezuje ugovornice da dokinu zastaru za teške međunarodne zločine (str. 122).

ICTY i sud za Ruandu

ICTY – Vijeće sigurnosti rezolucijom 1993. osnovalo Međunarodni sud za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije (od 1.1.1991. do dana koji utvrdi VS). Sjedište u Haagu; 2 vijeća od 3 suca, prizivno od 5, tužitelj, tajništvo. Statut određuje zločine: (1) teške povrede Ženevskih konvencija 1949.; (2) povrede ratnog prava (Haške konvencije 1907.); (3) genocid; (4) zločini protiv čovječnosti. Odgovaraju isključivo pojedinci za djela koja su osobno počinili. **Sud za Ruandu** – osnovan 1994.; lista zločina obuhvaća samo genocid i zločine protiv čovječnosti (interni karakter rata) (str. 122-123).

Međunarodni kazneni sud (MKS) – Rimski statut (1998.)

Opća skupština 1946. potvrdila načela iz Nurnberga; Komisija za MP formulirala Načela 1950. i radila na Nacrtu kodeksa. **Rimski statut** prihvaćen na diplomatskoj konferenciji u Rimu 1998.; stupio na snagu 2002. (60 država); sjedište u Haagu. Nadležan za najteža KD: **zločin genocida, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije** (nakon donošenja pravila o obilježjima). **Načelo komplementarnosti** – domaće pravosuđe ima prednost; MKS intervenira ako država ne može/ne želi suditi ili to radi usmjereno zaštititi počinitelja. Danas više od 100 stranaka (i RH); nisu SAD, Izrael, Rusija, Turska, Indija, Pakistan (str. 123).

Genocid, etničko čišćenje, terorizam, apartheid

Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948.) – države obvezuju progon pred sudovima zemlje u kojoj je zločin počinjen ili pred MS. Definicija: djelo s nakanom da se potpuno/djelomično uništi nacionalna, etnička, rasna, vjerska skupina (ubojstvo, nanošenje teške povrede, životni uvjeti koji vode uništenju, mjere sprječavanja rađanja, prisilno premještanje djece). Kažnjivi i poticanje, sudioništvo, pokušaj. Kažnjava se svatko (državnik, funkcionar, pojedinac). Ne smatraju se političkim zločinima. Razlika od zločina protiv čovječnosti: kod genocida se traži nakana uništenja skupine (str. 124).

Etničko čišćenje – prevladava stajalište (MS) da nije genocid i da per se nema samostalno pravno značenje; nije posebno KD; pokriva različite zločine (ubojstvo, mučenje, prisilno raseljavanje, deportacija) (str. 124).

Terorizam – još nema jedinstvene definicije; namjerno uzrokovanje nasilja sa svrhom zastrašivanja javnosti radi političkog cilja. Važni dokumenti: 4 konvencije o terorizmu u zračnom prometu, Konvencija o zaštiti osoba pod međunarodnom zaštitom (1973.), Međunarodna konvencija protiv uzimanja talaca (1979.), Konvencija o suzbijanju terorističkog bombardiranja (1998.), o financiranju terorizma (1999.), o nuklearnom terorizmu (2005.); Deklaracija o mjerama za eliminiranje terorizma (1994.); Globalna strategija UN-a (2005.); Europska konvencija o suzbijanju terorizma (VE, 1977.) (str. 124-125).

Zločin apartheida – Konvencija iz 1973. označava ga kao zločin protiv čovječnosti; ne smatra se političkim zločinom (str. 125).

Moguća potpitanja:

Koje zločine dijeli Statut Međunarodnog vojnog suda u Nurnbergu? – (a) zločini protiv mira (poticanje, planiranje, poduzimanje agresivnog rata); (b) ratni zločini (povrede ratnog prava, samo u ratu); (c) zločini protiv čovječnosti (protiv civilnog pučanstva, opsežan i sustavan napad, bez obzira na rat ili mir i nacionalnost).

Što je načelo komplementarnosti u Rimskom statutu MKS? – Domaće pravosuđe, pod pretpostavkom pravičnog i zakonitog postupanja, ima prednost pred MKS-om. Primarna nadležnost je države u kojoj je zločin počinjen ili čiji je državljanin počinitelj; ako ne može/ne želi suditi ili to radi usmjereno zaštititi počinitelja, tužitelj započinje postupak pred MKS-om.

Kako se definira genocid i u čemu se razlikuje od zločina protiv čovječnosti? – Genocid je djelo počinjeno s nakanom da se potpuno ili djelomično uništi nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina (ubojstvo, teške povrede,

životni uvjeti, sprječavanje rađanja, premještanje djece). Razlika: kod genocida se traži nakana uništenja skupine, dok kod zločina protiv čovječnosti ta namjera nije potrebna i mogu se počiniti i prema osobama iste nacionalnosti. Za koje zločine je nadležan ICTY? – (1) teške povrede Ženevskih konvencija 1949.; (2) povrede ratnog prava (Haške konvencije 1907.); (3) genocid; (4) zločini protiv čovječnosti (u međunarodnom ili nemeđunarodnom oružanom sukobu). Odgovaraju isključivo pojedinci za djela koja su osobno počinili.

B30. Diplomatske povlastice (str. 127-134)

Pravila MP i kodifikacija

Pravila MP o položaju državnih predstavnika u inozemstvu razvila su se putem običaja od starog vijeka; od uvođenja stalnih zastupstava uređuje običajno MP (od ugovornog tek Bečki pravilnik 1815. i sporazum 5 velevlasti u Aachenu 1818.). U 20. st. kodificirana: **Bečka konvencija o diplomatskim odnosima (1961.)** (redovita i stalna predstavništva; za pitanja koja ne uređuje, upućuje na običajno MP), **Konvencija o specijalnim misijama (1969.)**, **Konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim MO (Beč, 1975.)** (str. 127).

Teorija reprezentacije i funkcije

Diplomatske povlastice se često obuhvaćaju nazivom **eksteritorijalnost** – taj koncept potječe od Grotiusa, ali shvaćanje o eksteritorijalnosti zgrade poslanstva na dijelu područja šiljateljice danas je napušteno. Temelj povlastica: s jedne strane dostojanstvo države (teorija reprezentacije), s druge strane potreba neovisnosti misiji (funkcionalna teorija – *ne impediatur legatio*). BK (čl. 3.) spaja oba gledanja; uvod (st. 4.) naglašava da je cilj povlastica osigurati djelotvorno obavljanje funkcija misije, a ne stvarati povlašteni položaj pojedinaca. Zato se član misije ne može sam odreći povlastice, a njegova vlada se može odreći i protiv njegove volje (str. 130).

Pojedine povlastice i izuzeća (BK 1961.)

1. Pravo na prostorije – primateljica dužna olakšati šiljateljici stjecanje prostorija i stanova; unutar zakonodavstva primateljice.

2. Nepovredivost i nepristupnost prostorija – organi primateljice ne smiju ući bez pristanka šefa misije; primateljica mora spriječiti nasilan ulazak, oštećenje, narušavanje mira ili povredu dostojanstva. Prostorije, namještaj, predmeti ne mogu biti predmet pretrage, rekvizicije, zapljene ili ovrhe; dostava sudskih poziva samo diplomatskim putem; zaštićena i prijevozna sredstva. Prije se priznavalo pravo utočišta (azila) – danas opće MP ne poznaje; tek u latinskoameričkim zemljama (str. 131-132).

3. Zaštita arhiva – arhivi i dokumenti nepovredivi u svako vrijeme i ma gdje se nalazili; zaštita se proteže i na prekid diplomatskih odnosa i oružani sukob; često se ostavlja činovnik kao čuvar. Primateljica je dužna poštivati i štiti prostorije, imovinu i arhiv i u slučaju prekida odnosa ili rata; čuvanje se može povjeriti trećoj državi (str. 132).

4. Sloboda komunikacije – sloboda kretanja i komunikacije s vlastitom zemljom za službene svrhe; misija može upotrebljavati sva sredstva uključujući kurira i šifru. Službeno dopisivanje nepovredivo; pošiljke i diplomatska valiza izuzeti od svakog predmeta (samo službena pošta i predmeti). Diplomatski kurir nepovrediv (str. 132).

5. Osobna nepovredivost – temeljna povlastica; nučna posljedica prava država na neovisnost i poštovanje. Diplomatski agent ne može biti podvrgnut uhićenju ili pritvoru; primateljica mora postupati s dužnim poštovanjem; zaštita se proteže na privatni stan, spise, dopisivanje, predmete osobne imovine. Običajno MP: zaštita pokriva samo protupravne napade (ne nužnu obranu); ako agent počinio zločin protiv javnog poretka, primateljica može tražiti odaziv (kao persona non grata) ili dostaviti putovnice. **Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba (1973.)** – štiti šefove država, vlada, MVP, predstavnike i službenike država i MO (str. 132).

6. Izuzeće od sudbenosti (imunitet) – izuzeti od zahvata svih organa primateljice (sudskog, upravnog, redarstvenog), ali ne i od zakona. Potpuno izuzet od kaznene sudbenosti; izuzeće se odnosi na sva djela, ne samo službena. Izuzeće ne znači i izuzeće od kaznene sudbenosti šiljateljice; šiljateljica se može odreći izuzeća. **Izuzeće od građanske sudbenosti** se priznaje, osim u 3 slučaja: (1) stvarnopravna tužba glede privatne nekretnine (osim ako posjeduje za račun šiljateljice); (2) nasljednopravni predmeti (izvršitelj oporuke, nasljednik – privatno, ne u ime države); (3) tužba glede profesionalne ili trgovačke djelatnosti izvan službenih funkcija. Ovrha dopuštena samo u tim slučajevima, bez vrijeđanja nepovredivosti. Agent nije dužan svjedočiti. Izuzeće prestaje odreknućem (šiljateljica mora izričito) ili upuštanjem u spor (str. 132-133).

7. Nepovredivost i nepristupnost stana – privatni stan uživa istu zaštitu kao prostorije misije.

8. Sloboda kretanja – primateljica osigurava slobodu kretanja, uz propise o zabranjenim zonama zbog sigurnosti.

9. Oslobođenje od davanja – oslobođeni od poreza i taksa (uz iznimke: posredni porezi, porezi na nekretnine u privatnom posjedu, nasljedne takse, prihodi iz primateljice, kapital u trgovačkim poduzećima, naknade za posebne usluge, registracija, sudske i fiskalne takse za nekretnine); oslobođeni osobnih davanja, javne službe i vojnih nameta.

10. Ceremonijalna prava – pravo isticanja zastave i grba; počasti (pozdravni hitci, naslov preuzvišenosti) – načelo jednakosti za isti rang.

11. Pravo privatnog bogoslužja – danas izgubilo važnost (str. 133).

Dužnosti zastupnika

Ne smiju se miješati u unutrašnje poslove primateljice; dužne susretati državu s poštovanjem; službene poslove obavljati s MVP primateljice; prostorije ne smiju služiti u ciljeve neskladne s funkcijama; šef i diplomatsko osoblje ne smiju obavljati profesionalnu ili trgovačku djelatnost radi zarade (str. 133).

Povlastice članova specijalnih misija i misija pri MO

Slične kao redovite misije; razlika u nepovredivosti prostorija (ako se ne može dobiti pristanak šefa zbog požara, može se pretpostaviti); izuzeće od građanske sudbenosti – 4 iznimka (dodana: šteta iz prometne nezgode vozilom izvan službe). Članovi stalnih misija pri MO imaju iste povlastice; šef i izaslanici izuzeti od građanske i upravne sudbenosti samo glede djela u službenim funkcijama (osim tužbe za štetu iz prometne nezgode) (str. 134).

Moguća potpitanja:

Koji je temelj diplomatskih povlastica? – Dvije teorije: reprezentacije (dostojanstvo države koju poslanik zastupa) i funkcionalna (potreba neovisnosti misiji – ne impediatur legatio). Bečka konvencija spaja oba: cilj povlastica je osigurati djelotvorno obavljanje funkcija misije, a ne stvarati povlašteni položaj pojedinaca. Zato se član misije ne može sam odreći povlastice, a vlada se može odreći i protiv njegove volje.

Od kojih sudbenosti je diplomatski agent izuzet i koja su iznimke od građanske sudbenosti? – Potpuno izuzet od kaznene sudbenosti (za sva djela, ne samo službena). Izuzeće od građanske sudbenosti se priznaje, osim u 3 slučaja: (1) stvarnopravna tužba glede privatne nekretnine; (2) nasljednopravni predmeti (privatno, ne u ime države); (3) tužba glede profesionalne/trgovačke djelatnosti izvan službenih funkcija.

Može li primateljica ući u prostorije diplomatske misije? – Ne bez pristanka šefa misije. Primateljica je posebno obvezana spriječiti nasilan ulazak, oštećenje, narušavanje mira ili povredu dostojanstva. Prostorije, namještaj, predmeti ne mogu biti predmet pretrage, rekvizicije, zapljene ili ovrhe; dostava sudskih poziva samo diplomatskim putem.

Kako prestaje izuzeće diplomatskog agenta od sudbenosti? – Dva načina: (1) odreknuće – šiljateljica se mora izričito odreći (ne treba privola povlaštene osobe; može i protiv njezine volje); (2) upuštanje u spor – tada izuzeće ne vrijedi ni za protutužbu u stvari neposredno vezanoj za tužbeni zahtjev. Za ovršne mjere potrebno je posebno odreknuće od izuzeća.

B31. Međunarodni službenici (str. 137-139)

Pojam i neovisnost

Međunarodni službenici su osobe koje u diplomatskom svojstvu djeluju u ime neke MO (osobe putem kojih MO djeluje prema drugim subjektima MP). U svom djelovanju podvrgnuti su isključivo MO (ne svojoj državi) – za razliku od predstavnika članica u MO, ne zastupaju te države, nego MO. Neki smatraju (Sorel) da je zahtjev za neovisnošću danas dio običajnog MP – ogleda se u: (1) obvezi da ne primaju instrukcije od ijedne vlade; (2) obvezi država da poštuju neovisnost i ne utječu na obavljanje funkcija (str. 137).

Pravni položaj – ugovorni temelji

Zasad nema općeg pravila običajnog prava o pravnom položaju (jer su MO osnovane sporazumom užeg/šireg kruga država). MP položaj uglavnom se temelji na ugovornom pravu – 3 skupine ugovora: (a) **konstitutivni akti ("ustavi") MO** – npr. čl. 105. st. 2. Povelje UN; (b) **sporazumi o sjedištu** pojedine MO (s državom u kojoj sjedište); (c) **posebni mnogostrani ugovori** (npr. Sporazum o pravnom položaju NATO-a 1951., Opći sporazum o povlasticama i imunitetima VE 1949.) (str. 138).

Za razliku od diplomatskih zastupnika država, međunarodni službenici uživaju načelno samo **funkcionalni imunitet**, nužan za obavljanje funkcija MO. Kao ni u diplomatskim odnosima, izvorni nositelj povlastica je MO, a ne osoba službenika – odricanje ovisi o MO (službenik se ne može odreći bez pristanka MO, ali MO može odustati i bez pristanka službenika) (str. 138).

Glavni tajnik UN-a (ili analogni funkcionar) određuje krug osoba na koje se primjenjuju povlastice. 4 vrste povlastica i imuniteta MO: (1) imunitet od jurisdikcije; (2) nepovredivost zgrada i arhiva; (3) fiskalne i monetarne povlastice; (4) sloboda komunikacije (str. 138).

Konvencije o povlasticama i imunitetima

Konvencija o povlasticama i imunitetima UN-a (1946.) i Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN-a (1947.) – predviđaju za međunarodne službenike koje odredi glavni tajnik/ravnatelj: imunitet od sudbenosti za čine po službenoj dužnosti; izuzeće od poreza na prihode i olakšice u izmjeni valute; izuzeće od ograničenja propisa o useljavanju i boravku; pravo uvoza pokućstva bez carine; izuzeće od vojne službe; glavni tajnik i ravnatelj sa zamjenicima imaju iste povlastice kao diplomatski zastupnik. Povlastice su dane u interesu UN-a, a ne radi osobne koristi. Glavni tajnik ima pravo i dužnost odreći se imuniteta kad god to nije na štetu UN-a, a sprječava tijekom pravde (str. 138).

Sprječavanje zlouporabe

Konvencija iz 1947. predviđa mogućnost savjetodavnog postupka pred MS u slučaju zlouporabe (ako MS utvrdi zlouporabu, oštećena država može uskratiti pogodnosti). Konvencija iz 1946. ne predviđa takav postupak, ali nema zapreke da se zatraži savjetodavno mišljenje MS. U savjetodavnom mišljenju o naknadi štete u slučaju Bernadotte 1949. MS je izrekao da MO imaju pravo štititi svoje organe i službenike (str. 139).

Moguća potpitanja:

Tko su međunarodni službenici i čemu su podvrgnuti u svom djelovanju? – Osobe koje u diplomatskom svojstvu djeluju u ime neke MO. Podvrgnuti su isključivo MO (ne svojoj državi) – za razliku od predstavnika članica, ne zastupaju te države, nego MO. Njihova neovisnost ogleda se u obvezi da ne primaju instrukcije od ijedne vlade i obvezi država da poštuju neovisnost.

Kakav imunitet uživaju međunarodni službenici u usporedbi s diplomatskim zastupnicima? – Za razliku od diplomatskih zastupnika država, međunarodni službenici uživaju načelno samo funkcionalni imunitet (nužan za obavljanje funkcija MO), a ne potpuni. Izvorni nositelj povlastica je MO, a ne osoba – odricanje ovisi o MO.

Koja su 4 vrste povlastica i imuniteta MO i njihovih službenika? – (1) imunitet od jurisdikcije organa pojedine države; (2) nepovredivost zgrada i arhiva misije MO; (3) fiskalne i monetarne povlastice; (4) sloboda komunikacije.

Tko određuje krug osoba na koje se primjenjuju povlastice i tko se može odreći imuniteta? – Glavni tajnik UN-a (odnosno analogni funkcionar drugih MO, npr. ravnatelj specijaliziranih ustanova) određuje krug osoba. Odricanje od imuniteta ovisi o MO kao izvornom nositelju – službenik se ne može odreći bez pristanka MO, ali MO se može odreći i bez pristanka službenika. Glavni tajnik ima pravo i dužnost odreći se imuniteta kad to sprječava tijekom pravde, a nije na štetu UN-a.

B32. Jednostrani pravni poslovi (str. 142-145)

Pojam i vrste

Jednostrani pravni posao je jednostrano očitovanje subjekta MP za koje je vezana neka MP posljedica. Takav je pravni posao dostatan u određenim slučajevima da se njime neko pravno stanje osnuje, izmijeni ili prestane. Definicija ne znači da očitovanje mora biti posve samostalno – uz njega mogu nastupati očitovanja drugih, ali uzgredno. Djelovanje drugih subjekata često može osujetiti nastupanje posljedica (str. 142).

Vrste:

akcesorni (zavisni) – sama za sebe nemaju pravnog učinka, nego izazivaju posljedice tek zajedno s drugim očitovanjem (ponuda/oferta, prihvata, opoziv, otkaz, rezerva);

samostalni – samostalno proizvode pravne posljedice;

mješoviti – za pravni učinak potreban i neki stvarni čin (okupacija, derelikcija) (str. 142).

Glavni oblici samostalnih jednostranih pravnih poslova

1. Priopćenje (notifikacija) – službeno stavljanje na znanje nekog zahtjeva ili pravno relevantne činjenice; obično između organa diplomatskih odnosa. Da bi imalo učinak, treba dospjeti do adresata; šutnja na priopćenje može imati pravne posljedice. Obvezatno je: priopćenje blokade, registriranje ugovora (čl. 102. Povelje), notifikacija predviđena mirovnim ugovorima, stjecanje ničijeg područja okupacijom, u prošlosti objava rata. Priopćenja o promjeni glavaru države ili MVP-a nemaju samo važnost kurtoazije, nego ustavnjavaju koja je osoba ovlaštena poduzimati akte (str. 142).

2. Priznanje – jednostrano očitovanje da se neko postojeće stanje ili zahtjev smatra pravovaljanim (priznanje nove države, vlade, ustanika, stjecanja područja). Katkad znači napuštanje vlastitog prava. Može se dati formalno, konkludentnim činima, šutnjom. Posljedica: država koja je dala priznanje ne može poslije poricati odnosnu činjenicu. Često vezano za rok ili uvjete (str. 143).

3. Prosvjed – jednostrano očitovanje kojim se, radi očuvanja vlastita prava, poriče pravovaljanost nekog stanja, ponašanja ili zahtjeva (suprotan sadržaj od priznanja). Služi da spriječi primjenu pravila *qui tacet, consentire videtur* (šutnja = priznanje). Prosvjed prekida šutnju; mora ga uputiti nadležni organ (MVP); mora se uputiti državi koja je izvršila čin; treba ga uputiti što prije (toleriranje dulje vrijeme dovodi do priznanja – MS u sporu o ribolovu VB-Norveška). Trajno neutralna država mora prosvjedovati protiv povreda neutralnosti (str. 143).

4. Odreknuće – jednostrano očitovanje kojim se napušta neko pravo (oprost od plaćanja reparacija, odreknuće žalbe, povlačenje tužbe). Napustiti se može svako pravo, osim onog potrebnog za ispunjenje dužnosti. Poželjno izričito, ali može i šutke. U slučaju sumnje tumači se usko (*stricte interpretandum*). Poseban slučaj: **derelikcija** (napuštanje područja koje postaje ničije) – mješoviti posao (očitovanje + faktični čin) (str. 143-144).

5. Obćanje – jednostrano očitovanje kojim se preuzima neka obveza prema drugim subjektima MP. Primjeri: izjava Egipta 1957. o Sueskom prokopu (rijedak primjer opsežnih obveza jednostranim aktom koji obvezuje poput ugovora); izjava Francuske 1974. o obustavi atmosferskih nuklearnih pokusa. MS je u presudama o tim pokusima utvrdio da jednostrana obćanja obvezuju ako su dana javno i s namjerom da obvežu, iako nisu u okviru pregovora – ne traži se naknadno prihćanje; forma nije odlučna (pisano ili usmeno); valja tumačiti restriktivno; pravni temelj obveznosti je načelo bona fides (isto kao osnova pacta sunt servanda). MS je u presudi o granici između Burkina Faso i Malija 1986. upozorio da pravni učinci obćanja ovise o okolnostima (izjava u intervjuu za tisak nije obvezala Mali jer nije bila dana s namjerom obvezivanja) (str. 144).

Vodeća načela primjenjiva na jednostrane akte (Komisija za MP, 2006.)

Komisija je 1997. započela rad na kodifikaciji; 2006. usvojila **Vodeća načela primjenjiva na jednostrane akte država koji mogu stvarati pravne obveze** (kodifikacija pravila iz prakse, potaknuta odlukama MS). Odnose se na jednostrane akte stricto sensu (formalne izjave s namjerom proizvodnje pravnih učinaka). Ključna načela:

- načelo 1: obveznost izjava danih javno zasniva se na načelu dobre vjere;
- načelo 3: pri određivanju pravnih učinaka uzima se u obzir sadržaj, činjenične okolnosti i reakcije;
- načelo 4: izjave obvezuju samo ako ih je dala osoba ovlaštena da zastupa državu (glavar države, predsjednik vlade, MVP – bez posebne punomoći; ostale osobe u područjima njihove nadležnosti);
- načelo 5: izjave mogu biti usmene ili pisane;
- načelo 6: mogu biti upravljene cijeloj međunarodnoj zajednici (erga omnes), jednoj ili više država;
- načelo 7: obvezuju samo ako su dane jasno i na određen način; u slučaju dvojbe tumače se restriktivno; težište na tekstu, kontekstu i okolnostima (str. 144-145).

Moguća potpitanja:

Koje su vrste jednostranih pravnih poslova? – (1) Akcesorni (zavisni) – nemaju učinka sami za sebe, nego tek zajedno s drugim očitovanjem (ponuda, prihvata, opoziv, otkaz, rezerva); (2) Samostalni – samostalno proizvode pravne posljedice; (3) Mješoviti – za učinak potreban i stvarni čin (okupacija, derelikcija).

Koja je funkcija prosvjeda i kada ga treba uputiti? – Prosvjed je jednostrano očitovanje kojim se, radi očuvanja vlastita prava, poriče pravovaljanost nekog stanja, ponašanja ili zahtjeva. Služi da spriječi primjenu pravila *qui tacet, consentire videtur* (šutnja = priznanje). Mora ga uputiti nadležni organ (MVP) državi koja je izvršila čin; treba ga uputiti što prije nakon spoznaje (toleriranje dulje vrijeme dovodi do priznanja). Trajno neutralna država mora prosvjedovati protiv povreda neutralnosti.

Kada jednostrano obećanje obvezuje prema praksi MS? – Ako je dano javno i s namjerom da obveže, iako nije u okviru međunarodnih pregovora; ne traži se naknadno prihvaćanje ni reakcija drugih; forma nije odlučna (pisano ili usmeno); valja tumačiti restriktivno; pravni temelj je načelo bona fides. No pravni učinci ovise o konkretnim okolnostima (izjava u intervjuu za tisak ne obvezuje ako nije dana s namjerom obvezivanja – presuda MS u sporu Burkina Faso-Mali 1986.).

Što su Vodeća načela Komisije za MP iz 2006. i koja su ključna načela? – Kodifikacija pravila o jednostranim aktima država koji mogu stvarati pravne obveze, potaknuta odlukama MS. Ključna načela: (1) obveznost javnih izjava na načelu dobre vjere; (3) pravni učinci iz sadržaja, okolnosti i reakcija; (4) izjave obvezuju samo ako ih daje ovlaštena osoba (glavar države, predsjednik vlade, MVP – bez posebne punomoći); (5) usmene ili pisane; (6) mogu biti upravljene erga omnes, jednoj ili više država; (7) obvezuju samo ako su jasne i određene, u dvojbi tumače se restriktivno.

B33. Rezerve uz međunarodni ugovor (str. 146-152)

Pojam rezerve

Države i MO često prihvaćaju neki ugovor uz neku ogradu ili priuzdržaj (rezervu). **Rezervom se ugovornica ograđuje od nekih odredaba ugovora koji je u ostalom svojem sadržaju obvezuje.** Bečke konvencije definiraju rezervu kao **jednostranu izjavu kojom se želi isključiti ili izmijeniti pravni učinak nekih odredaba ugovora o njihovoj primjeni na ugovornicu koja je stavila rezervu** (čl. 2. st. 1. t. d) (str. 150).

Kada se može staviti rezerva

Bečke konvencije dopuštaju stavljanje rezerve u svakom stadiju davanja pristanka: prigodom potpisivanja, ratifikacije i svakog drugog akta kojim država izražava pristanak. Rezerva se može opozvati (str. 150).

Ograničenja:

- ne može se staviti rezerva na odredbe ugovora koji izriekom zabranjuju stavljanje rezervi (npr. čl. 9. Konvencije o borbi protiv diskriminacije na polju nastave; čl. 120. Rimskog statuta MKS);
- ako ugovor dopušta neke rezerve, ne može se staviti rezerva koju ugovor ne spominje;
- ako ugovor ne govori ništa o rezervama, ne može se staviti rezerva koja bi bila nespojiva s predmetom i svrhom ugovora (čl. 19.) (str. 150).

Rezerva se mora dati pismeno; priopćiti svim državama koje jesu ili bi mogle postati strankama (str. 150).

Prihvat rezerve i djelovanje

Da bi rezerva djelovala prema drugim strankama, treba pristanak (prihvat) s njihove strane. Poseban naknadni prihvat nije potreban ako ugovor izriekom dopušta stavljanje neke rezerve (str. 150).

BK uređuju prijeporno pitanje između načela **cjelovitosti ugovora** i želje za što širim krugom primjene:

- za neke vrste ugovora traži se da rezervu prihvate sve ugovornice – za ugovore u kojima iz ograničenog broja ugovornica i iz predmeta/svrhe proizlazi da je primjena cijelog ugovora bitan uvjet pristanka svake ugovornice;
- za ustavne akte MO – ako sam ugovor ne određuje drukčije, rezervu mora prihvatiti nadležan organ te organizacije (str. 150).

Za sve druge vrste ugovora prihvaćeno je **fleksibilno rješenje**:

- država koja stavlja rezervu postaje strankom ugovora prema svim državama koje su rezervu prihvatile;
- ako je neka država prigovorila rezervi, ugovor vrijedi između nje i države koja je stavila rezervu, ali država koja je prigovorila može izraziti suprotnu namjeru (da ugovor ipak ne vrijedi);
- da bi pristanak počeo djelovati, treba da barem jedna država ugovornica prihvati rezervu (čl. 20.) (str. 151).

Prigovor rezervi mora se dati izriekom, u roku od **12 mjeseci**; ako je neka država dala pristanak na sam ugovor nakon priopćenja rezerve, rok od 12 mjeseci teče od dana kada je dala pristanak. Pošto rok protekne, a prigovor nije stavljen, smatra se da je rezerva prihvaćena (str. 151).

Djelovanje rezerve – između stranke koja je stavila rezervu i one koja ju je prihvatila, odredbe ugovora mijenjaju se prema sadržaju rezerve, u oba pravca. Ako ugovornica koja je stavila prigovor nije usprotivila stupanju na snagu ugovora između nje i ugovornice s rezervom, ugovor vrijedi, a odredbe na koje se odnosi rezerva ne primjenjuju se između tih dviju ugovornica u mjeri koju rezerva predviđa (čl. 21.). Između država koje nisu stavile rezervu ugovor vrijedi u cijelosti (str. 151).

Rezerva se može povući u svako doba i pristanak drugih nije potreban (osim ako ugovor ne određuje drugo); povlačenje djeluje od časa priopćenja. Analogno za povlačenje prigovora (str. 151).

Federalna klauzula i teritorijalna primjena

Postoje odredbe mnogostranih ugovora koje uzimaju u obzir posebni teritorijalni sustav ugovornica ili unutarnje ustavno uređenje i dopuštaju im da valjanost ugovora prostorno ograniče ili prime obveze uz posebne uvjete.

Federalna klauzula se stavlja u mnoge mnogostrane ugovore da bi olakšala prihvaćanje od strane federalno uređenih država – nameće se dužnost da uznastoji da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere (str. 151-152).

Temeljno pravilo o teritorijalnoj primjeni: **ugovor veže svaku državu stranku za čitavo njeno područje**, osim ako se drukčija namjera vidi iz ugovora ili je to na drugi način određeno (čl. 29.) (str. 152).

Interpretativna izjava

Tumačenje pojedinih odredbi nije obuhvaćeno definicijom rezervi. Izjava kojom se želi razjasniti značenje i doseg neke odredbe smatra se **interpretativnom izjavom** – jednostranom izjavom koja, za razliku od rezerve, ne isključuje ili ne mijenja pravni učinak odredbe na koju se odnosi (str. 152).

Moguća potpitanja:

Što je rezerva i kada se ne može staviti? – Jednostrana izjava kojom se želi isključiti ili izmijeniti pravni učinak nekih odredaba ugovora o njihovoj primjeni na ugovornicu koja je stavila rezervu. Ne može se staviti: (1) na odredbe ugovora koji izrijeком zabranjuju rezerve; (2) ako ugovor dopušta samo određene rezerve – ne može se staviti one koje nisu navedene; (3) ako ugovor šuti – ne može se staviti rezerva nespojiva s predmetom i svrhom ugovora (čl. 19.).

Kako se prihvaća rezerva i što se događa ako neka država prigovori? – Za neke ugovore treba pristanak svih ugovornica (cjelovitost); za ustavne akte MO – nadležni organ. Za ostale – fleksibilno: država s rezervom postaje strankom prema onima koji su je prihvatili; ako je neka država prigovorila, ugovor vrijedi između nje i države s rezervom, ali odredbe na koje se odnosi rezerva ne primjenjuju se u mjeri koju rezerva predviđa (osim ako prigovoritelj izrazi suprotnu namjeru). Barem jedna država mora prihvatiti rezervu.

U kojem se roku mora staviti prigovor rezervi i što ako rok protekne? – Prigovor se mora dati izrijeком, u roku od 12 mjeseci od priopćenja rezerve (ili od dana pristanka na ugovor ako je dan nakon priopćenja). Pošto rok protekne, a prigovor nije stavljen, smatra se da je rezerva prihvaćena.

Koja je razlika između rezerve i interpretativne izjave? – Rezerva isključuje ili mijenja pravni učinak odredbe na koju se odnosi. Interpretativna izjava samo razjašnjava značenje i doseg odredbe, a ne isključuje ili mijenja njezin pravni učinak.

B34. Djelovanje međunarodnih ugovora u odnosu na stranke i na treće (str. 152-154)

Djelovanje u odnosu na stranke – pacta sunt servanda

BK u čl. 26. prihvaćaju prastaro običajno pravno načelo "**pacta sunt servanda**": ugovor koji je na snazi obvezuje ugovornice i one ga moraju ispunjavati u dobroj vjeri. Poštivanje obveza naglašeno je i u uvodu Povelje UN-a (str. 153).

Obveze prije stupanja na snagu – i prije no što stupi na snagu, neke obveze djeluju: (1) moraju se primijeniti odredbe o postupku stupanja na snagu; (2) države ugovornice ne smiju učiniti ništa što bi priječilo ispunjenje ugovora ako stupi na snagu. BK (čl. 18.): država se mora suzdržavati od čina koji bi osujetili predmet i svrhu ugovora prije stupanja na snagu – ako je potpisala uz rezervu ratifikacije (dok jasno ne očituje namjeru da ne postane strankom), ili ako je izrazila pristanak (uz uvjet da se stupanje ne opravdano ne odugovlači). Ovdje nije riječ o obvezivanju ugovorom, nego o primjeni načela **dobre vjere** (str. 153).

Unutrašnje pravo – ugovorna stranka ne može opravdati neizvršenje obveze pozivanjem na propise ili praznine svojeg prava (čl. 27.). Država koja je valjano ugovorila međunarodne obveze dužna je u svom zakonodavstvu provesti izmjene potrebne za osiguranje izvršenja (str. 153).

Neizvršenje – odbijanje da se ispuni ugovorna obveza povlači međunarodnu odgovornost; neizvršenje ugovora je međunarodno protupravni čin, pa nastaje dužnost zadovoljenja i naknade šteta. Ugovor može predvidjeti posljedice (otkaz, odustanak). Stranke mogu ugovoriti rješavanje sporova pred arbitražu ili sud (str. 153).

Teritorijalna primjena – ugovor se ne primjenjuje unatrag (čl. 28. – ne veže stranke s obzirom na čin/činjenicu koji su se zbili prije stupanja na snagu), osim ako se iz ugovora vidi protivna namjera. Ugovor veže stranku za čitavo područje, osim ako se drukčija namjera vidi (čl. 29.) (str. 153).

Djelovanje u odnosu na treće – ugovori i treći

Iz međunarodnog ugovora izvire prava i dužnosti samo za stranke ugovora. To je staro i opće pravilo MP: **ugovori ne mogu se protezati na treće države bez njihova pristanka**. Čl. 34. BK iz 1969.: "ugovor ne stvara ni prava ni obveze za treću državu bez njezina pristanka" (ponovljeno u BK 1986.) (str. 153).

Pristanak trećeg može se izvršiti na različite načine, napose formalnim pristupanjem samom ugovoru (tada postaje strankom s istim položajem) ili sklapanjem novog sporazuma s ugovornicama (str. 153).

Nametanje obveza trećoj državi – da bi ugovor rađao obvezu za treću državu, treba: (1) da su stranke imale namjeru stvoriti obvezu za treću državu; (2) da je ta država izrijekom i pismeno prihvatila obvezu (čl. 35.). Kad je obveza nastala, ne može se dokinuti osim po pristanku stranaka i obvezane treće države (str. 153).

Stjecanje prava za treću državu – morala je postojati namjera ugovornih stranaka, ali pristanak korisnice ne treba biti formalan; pretpostavlja se da je privola dana ako se ne dokaže protivno. Država korisnica dužna je ispunjavati uvjete za vršenje prava. Stranke ne mogu samostalno opozvati ili izmijeniti stečeno pravo ako iz ugovora proizlazi da se ne može bez privole treće države (čl. 36., 37.) (str. 153).

Objektivni režimi – poseban slučaj su međunarodni ugovori kojima veći broj država najzainteresiranijih za režim nekog područja ugovorom uspostavi njegov režim (tzv. objektivni režim) – odredbe ne bi smio kršiti nitko tko dolazi u kontakt s tim područjem. Primjeri: ugovori o korištenju prokopom (Carigradska konvencija 1888. o Sueskom prokopu, Ugovori o Panamskom prokopu 1977.), Ugovor o Antarktici 1959. (str. 153).

Pravidna iznimka – kad odredbe ugovora primjenom dulje vrijeme postanu pravilima običajnog MP; često se u ugovore unose i pravila običajnog prava koja i treće obvezuju već i prije i neovisno o ugovoru (str. 153).

Osiguranje ispunjenja ugovora

Od starine: prisega, davanje talaca; osiguranje zalogom (rijetkost), jamstvo trećih država ili MO (poznato jamstvo neutralnosti Švicarske, Belgije, Luksemburga; jamstvo iz Locarna 1925.; kolektivno jamstvo u Mirovnom ugovoru s Italijom 1947. za STT). Danas: obvezno rješavanje sporova putem arbitraže ili suđenja (npr. osiguranje provedbe EKLJP putem ESLJP) (str. 154).

Moguća potpitanja:

Što znači načelo pacta sunt servanda i koje obveze imaju države prije stupanja ugovora na snagu? – Ugovor na snazi obvezuje ugovornice i moraju ga ispunjavati u dobroj vjeri (čl. 26. BK). Prije stupanja na snagu: (1) primijeniti odredbe o postupku stupanja; (2) države se moraju suzdržavati od čina koji bi osujetili predmet i svrhu ugovora (čl. 18.) – to je primjena načela dobre vjere, ne obvezivanje ugovorom.

Može li se država opravdati neizvršenjem ugovora pozivanjem na unutrašnje pravo? – Ne. Čl. 27. BK: ugovorna stranka ne može opravdati neizvršenje pravovaljano preuzete obveze pozivanjem na propise ili praznine svojeg prava. Država je dužna u zakonodavstvu provesti izmjene potrebne za izvršenje obveza. Neizvršenje povlači međunarodnu odgovornost (međunarodni protupravni čin).

Stvara li međunarodni ugovor prava i obveze za treće države? – Ne. Čl. 34. BK: "ugovor ne stvara ni prava ni obveze za treću državu bez njezina pristanka." Da bi ugovor stvorio obvezu za treću državu, potrebna je namjera stranaka i izričit pismeni pristanak treće države (čl. 35.). Za stjecanje prava potrebna je namjera stranaka, ali pristanak korisnice ne mora biti formalan (pretpostavlja se ako se ne dokaže protivno).

Što je objektivni režim ugovora i koji su primjeri? – Ugovori kojima veći broj država najzainteresiranijih za režim nekog područja uspostavljaju režim čije odredbe ne bi smio kršiti nitko tko dolazi u kontakt s tim područjem. Primjeri: Carigradska konvencija 1888. o Sueskom prokopu, Ugovori o Panamskom prokopu 1977., Ugovor o Antarktici 1959.

B35. Međunarodno protupravni čini (str. 225-229)

Pojam i značenje

Pravila MP nalažu subjektima MP određeno ponašanje (čin/propust) ili im neko ponašanje zabranjuju. **Protupravno kršenje međunarodne obveze je međunarodno protupravni čin** (često se naziva međunarodni delikt), koji povlači

međunarodnopravnu odgovornost povreditelja. Kao posljedica povrede nastaje pravni odnos između povrijeđenog i povreditelja, neovisno o njihovoj volji. Taj odnos nije nužno između samo dva subjekta – neki protupravni čini dovode do odgovornosti prema više subjekata ili erga omnes (prema međunarodnoj zajednici); i na strani povreditelja može biti više subjekata (str. 225).

Pravila o MP odgovornosti razvijala su se kroz praksu i arbitražne sudove. Prvi pokušaj kodifikacije pod okriljem Lige naroda (Haag 1930.) završio je neuspjehom. U UN-u materija uvrštena u program rada Komisije za MP 1949.; Komisija izučavala od 1955. do 2001., kad je izrađen **Nacrt članaka o odgovornosti država za međunarodne protupravne čine** (str. 225).

Elementi međunarodno protupravnog čina

Prema općem slaganju, međunarodno protupravni čin postoji ako se djelovanje (čin ili propust) može pripisati subjektu MP i ako je takvo djelovanje povreda međunarodne obveze. Ta dva elementa navodi i Komisija za MP u Nacrtu (str. 225).

2.1. Povreda međunarodne obveze – bit je u neslaganju ponašanja s ponašanjem koje zahtijeva MP pravilo. Ponašanje može biti čin, propust ili kombinacija. Nije važan izvor obveze: ugovorna odredba, običajno pravilo, opća načela, jednostrani pravni posao, arbitražna/sudska presuda. U MP-u nema podjele na ugovornu i izvanugovornu odgovornost (kao u GP-u), nego jedinstveni opći sustav. Kod obveza koje nalažu ponašanje često se traži poštivanje standarda **dužne pažnje (due diligence)**. Obveza može biti povrijeđena izravno (prema državi) ili neizravno (prema fizičkim/pravnim osobama njene pripadnosti) – u neizravnim povredama država nastupa tek nakon što oni iscrpe sva redovita pravna sredstva unutrašnjeg poretka države povrediteljice (str. 225-226).

2.2. Pripisivanje povrede subjektu MP – opće je pravilo da se državi mogu pripisati samo djela njezinih organa ili agenata. Državni organ je tijelo/osoba koje po unutrašnjem pravu obavlja javne funkcije (zakonodavni, sudski, upravni, centralni ili lokalni). Agenti su oni koji djeluju prema uputama, na poticaj ili pod nadzorom državnih organa (isto se primjenjuje mutatis mutandis na MO). Federalna država u načelu odgovara za djela centralnih organa i organa federalnih jedinica (iznimka *lex specialis*). Državi se pripisuje i **djelovanje ultra vires** njezinih organa (izvan ovlasti ili suprotno instrukcijama, sve dok djeluju u službenom svojstvu) – u interesu pravne sigurnosti. Za djela privatnopravnih osoba država u načelu ne odgovara, ali može doći do odgovornosti ako su štetna djela bila moguća jer odgovorni organi nisu postupali s dužnom pažnjom (tada ne odgovara za djelo privatne osobe, nego za povredu obveze organa da spriječe štetne čine). Poseban slučaj: privatne osobe koje djeluju prema smjernicama države ili pod njezinim ravnanjem – djelovanje se pripisuje državi (str. 226).

Okolnosti koje isključuju protupravnost

U državnoj i međunarodnoj sudskoj praksi iskristaliziralo se 6 okolnosti (preuzete u Nacrt): (1) **pristanak povrijeđenog** (valjan i djelovanje unutar granica); (2) **samoobrana** (sukladno pravilu MP koje dopušta samoobranu od oružanog napada); (3) **protumjere** (kao odgovor na protupravni čin, s ciljem poticanja na ispunjenje obveza); (4) **viša sila** (neodoljiva sila ili nepredvidljiv događaj izvan kontrole, kojem subjekt nije pridonio); (5) **nevolja** (pojedinaac u životnoj opasnosti ili opasnosti osoba za koje odgovara, bez drugog razumnog načina da spasi živote – npr. uplovljavanje ratnog broda zbog nevremena); (6) **stanje nužde** (iznimne situacije u kojima subjekt može sačuvati temeljni interes ugrožen ozbiljnom i neposrednom opasnošću jedino djelovanjem kojim krši obvezu; mora biti jedini način; ne smije ozbiljno naškoditi temeljnim interesima drugog subjekta – MS u presudi projekta brane Gabčíkovo-Nagymaros 1997.). Čak i uz neku okolnost, djelovanje ne smije biti suprotno kogentnom pravilu (str. 226-227).

Posljedice protupravnih čina

4.1. Reparacija – dužnost povreditelja da ukloni posljedice; funkcija je uspostavljanje situacije kakva bi postojala da nije bilo protupravnog čina. Oblici:

- povratak u prijašnje stanje (*restitutio in integrum*) – materijalna (puštanje osoba, vraćanje imovine) ili pravna (poništenje zakonske odredbe); ima prednost, ali često nemoguć ili nedovoljan;
- naknada štete – samostalno ili akcesorno; pokriva svaku štetu izraženu u novcu (stvarna šteta – *damnum emergens*, i izmakla korist – *lucrum cessans*); kamate samo ako potrebne za punu reparaciju; uzima se skrivljeni doprinos oštećenog i *compensatio lucri cum damno*;

- zadovoljština – ako povratak i naknada nisu dovoljni ili ako je samo moralna šteta (vrijeđanje simbola države); sastoji se u priznanju povrede, izrazima žaljenja, ispriči, kažnjavanju počinitelja, konstataciji suda; mora biti javan (str. 227-228).

4.2. Druge posljedice – dužnost prestanka protupravnog čina i uvjeravanja da se neće ponoviti (čl. 30.); pravo povrijeđene države na **protumjere** (oblik samopomoći) – prije poduzimanja mora pozvati povrediteljicu na prekid i reparaciju, te notificirati odluku i ponuditi pregovore (osim hitnih). Uvjeti: (1) uperene samo protiv povrediteljice; (2) proporcionalne protupravnom činu; (3) ne smiju uključivati odstupanje od osnovnih obveza (zabrana sile, zaštita prava čovjeka, humanitarno pravo, kogentna pravila) (str. 228).

4.3. Ozbiljne povrede obveza iz kogentnih pravila – Komisija je uvela stroži režim za ozbiljne povrede obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila općeg MP. Uz redovne posljedice, dodatne: (1) dužnost suradnje svih država da se stalo na kraj; (2) dužnost nepriznavanja stanja stvorenog povredom; (3) nepružanje potpore ili pomoći za održavanje tog stanja. Uporište u praksi (nepriznavanje stjecanja teritorija silom, nepriznavanje aneksije Kuvajta od Iraka 1990., nepriznavanje situacije u Namibiji 1971.). Kogentna pravila uključuju zabranu agresije, ropstva, trgovine robljem, genocida, rasne diskriminacije, apartheida, te temeljna pravila humanitarnog prava (str. 228).

Pozivanje na odgovornost

Pozivanje na odgovornost prema Nacrtu znači poduzimanje formalnih mjera kojima se zahtijeva odgovornost države povrediteljice (prestanak protupravne djelatnosti i reparacija) – npr. podizanje tužbe ili započinjanje postupka pred sudom/arbitražom. Prema postojećem MP, to je pravo rezervirano samo za **povrijeđenu državu** (str. 229).

Samopomoć (Dodatak 2)

Samopomoć obuhvaća individualne reakcije države na povredu njenih prava. Glavni oblici: **represalije** i **retorzija** (str. 229).

Represalije – mjere koje država poduzima uz povredu MP-om zaštićenih interesa druge države, kao odgovor na protupravni čin, sa svrhom da drugu državu potakne na prestanak/popavljanje. Mjere same po sebi protupravne, ali protupravnost isključena posebnim pravilom MP. Danas dopuštene samo represalije **bez upotrebe sile** (iz opće zabrane sile, čl. 2. t. 4. Povelje; Deklaracija 7 načela). Uvjeti: samo protiv države koja je počinila povredu; prije uporabe pokušati drugim sredstvima; proporcionalnost (Naulilaa 1928.; Nikaragva 1986.; Gabčikovo-Nagymaros 1997.); ne smiju uključivati povredu kogentnih pravila. U novije vrijeme prevladava naziv **protumjere** (str. 229).

Retorzija – odgovor na mjeru druge države koja nije protupravna (šteti interesima) jednakim mjerama (str. 229).

Moguća potpitanja:

Koji su elementi međunarodno protupravnog čina? – Dva elementa: (1) povreda međunarodne obveze (neslaganje ponašanja s ponašanjem koje zahtijeva MP pravilo – čin, propust ili kombinacija; izvor obveze nije važan); (2) pripisivanje povrede subjektu MP (državi se pripisuju djela njezinih organa i agenata, uključujući djelovanje ultra vires u službenom svojstvu; za privatne osobe – samo ako su djelovali prema smjernicama države ili ako država nije postupila s dužnom pažnjom).

Koje okolnosti isključuju protupravnost i može li se na njih pozvati kad se krši kogentno pravilo? – Šest okolnosti: (1) pristanak povrijeđenog; (2) samoobrana; (3) protumjere; (4) viša sila; (5) nevolja; (6) stanje nužde. Ne – protupravnost čina kojim se krši obveza iz kogentnog pravila ne može se isključiti ni u jednom slučaju.

Koji su oblici reparacije? – (1) Povratak u prijašnje stanje (restitutio in integrum) – materijalna (puštanje osoba, vraćanje imovine) ili pravna (poništenje zakona); ima prednost, ali često nemoguć/nedovoljan. (2) Naknada štete – stvarna šteta i izmakla korist, s kamatama ako potrebno. (3) Zadovoljština – za preostalu ili moralnu štetu (priznanje povrede, žaljenje, isprika, kažnjavanje); mora biti javna.

Koje su dodatne posljedice ozbiljnih povreda obveza iz kogentnih pravila općeg MP? – Uz redovne (prestanak, reparacija, protumjere): (1) dužnost suradnje svih država da se stalo na kraj; (2) dužnost nepriznavanja stanja stvorenog povredom; (3) nepružanje potpore ili pomoći za održavanje tog stanja. Primjeri: nepriznavanje stjecanja teritorija silom, nepriznavanje aneksije Kuvajta (1990.), nepriznavanje situacije u Namibiji (1971.).

Kraj odgovora – Grupa B.

GRUPA C

Međunarodno pravo - ispitna pitanja

Napomena: Svi odgovori temelje se isključivo na sadržaju skripte "Skripta-MP-Leo.pdf" (datoteka skripta_by_page.txt), s oznakama stranica [SKRIPTA STR. X]. Brojevi stranica u zaglavi pitanja odnose se na stranice te skripte.

C1. Preteče i osnivanje Ujedinjenih naroda (str. 158-160)

1. Preteče UN-a

1.1. Sveta alijansa

Već u srednjem vijeku postojala je ideja o zajednici država kojoj bi cilj bio osiguranje mira. Prvi zametak takve organizacije bila je **Sveta alijansa**, stvorena **1815. godine** nakon napoleonskih ratova. Njezin zadatak bio je obrana Bečkim kongresom stvorenog sustava međunarodnih odnosa od revolucije. Taj je zadatak ispunjavala dogovorom i povremenim sastancima sudjelujućih vladara, odnosno njihovih državnika, a stvoreni zaključci provodili su se po potrebi oružanom silom (npr. intervencije u Napulju 1821. i Španjolskoj 1822.).

Kako je koncepcija Svete alijanse slabila i konačno zamrla, stupio je na njezino mjesto tzv. **koncert europskih velevlasti** (Austrija, Francuska, VB, Prusija, Rusija), koje odlučuju o važnim pitanjima visoke politike i nameću svoja rješenja drugima. Ali tu nije bilo neke organizacije, nego je do zajedničkog djelovanja dolazilo tek na mahove. Jače organizacijsko povezivanje država ograničilo se na sporedna područja, kao što su suradnja na području tehnike ili prometa – tu je potreba suradnje dovela do različitih međunarodnih upravnih zajednica i međunarodnih ureda.

1.2. Liga naroda

Osnivanju svjetske organizacije za osiguranje međunarodnog mira, sigurnosti i suradnje najviše je pridonio predsjednik SAD-a **Woodrow Wilson**. Ipak, **Liga naroda (LN)**, stvorena mirovnim ugovorima, rodila se slaba, jer joj je i Wilsonova vlastita zemlja okrenula leđa, a s druge strane nije u nju ušao Sovjetski Savez (pristupio je tek 1934.).

Temeljem svog ustavnog pakta, **Pakta LN**, ona je bila neka vrsta saveza država. Imala je posebnu organizaciju i svoje organe, od kojih su temeljna bila dva:

- a) Skupština delegata svih država
- b) Vijeće, u kojemu su bile zastupane samo neke države

- Države su dolazile do mjesta u Vijeću na dva načina: nekoliko velikih država imalo je stalno mjesto (Francuska, Italija, Japan, VB, poslije i Njemačka i SS), a druge su u njega dolazile izborom – birala ih je Skupština na 3 godine, ali su nakon isteka tog roka mogle biti odmah ponovno birane. - Za stvaranje novog stalnog mjesta u Vijeću nije bila potrebna izmjena Pakta – dovoljna je bila odluka Vijeća i većine u Skupštini.

Skupština i Vijeće raspravljali su o svim predmetima koji su dolazili pred LN i stvarali o njima odluke kad je to trebalo. Za stvaranje meritornih odluka u Skupštini i Vijeću bila je potrebna **jednoglasnost prisutnih**. No, kako je Liga naroda bila skup samostalnih država, njezina vlast odlučivanja nije bila velika; članice su tijekom vremena u praksi još više oslabile autoritet LN.

Da bi se mogao postići glavni cilj LN – održanje mira – članice su preuzele neke obveze:

- One su bile dužne pokušati svaki svoj spor riješiti mirnim putem prije nego što bi pristupile ratu.
- Rat je bio načelno zabranjen, ali ta zabrana nije bila potpuna; ako bi neka država suprotno svojoj obvezi ipak započela napad, LN bi trebala odrediti mjere, sankcije, za suzbijanje i svladavanje takvog prekršitelja.

Tako ustrojena, LN je djelovala od **1920. do 1939.** sa sjedištem u **Ženevi**. Djelovala je na različitim poljima promicanja međunarodne suradnje, napose na polju zdravstva i prometa, gdje je stvorila dobro uređene pomoćne organizme. Na polju rada za mir, LN je u početku imala neke uspjehe, ali poslije je njena djelatnost zatajila kad je došlo do ozbiljnih sukoba (Mandžurija 1931., Etiopija 1935., Španjolska 1936.) – pokazalo se kako LN nije dosta čvrsta da bi mogla ispuniti cilj. Do 1939. utjecaj LN bio je već toliko opao da se države (ni napadnuta Poljska ni druge) nisu obratile Ligi radi poduzimanja Paktom predviđenih mjera. LN je formalno likvidirana zaključkom Skupštine članica **1946.**

2. Osnivanje UN-a

Kao što se tijekom prvoga svjetskog rata rodila, a po njegovu završetku ostvarila misao o osnivanju svjetske organizacije za osiguranje mira, tako se na sličan način rodila za novoga svjetskog rata zamisao o osnivanju nove organizacije sa sličnim zadatkom, a uz želju da ta organizacija bude čvršća i trajnija. Ta se zamisao polako razvijala u izjavama i aktima državnika i vlada glavnih zaraćenih država:

- Atlantska povelja 1941. – zajednička izjava predsjednika SAD-a Roosevelta i predsjednika britanske vlade Churchilla, kao rezultat njihova sastanka u zaljevu Placentia (New Foundland, Kanada). Govori o osnivanju "šireg i stalnog sustava opće sigurnosti" i izražava vjeru "da sve nacije svijeta moraju, kako zbog materijalnih, tako i zbog duhovnih razloga, konačno napustiti upotrebu sile". Te su nakane prihvatile članice Commonwealtha i druge države sudionice Međusavezničke konferencije održane 1941. u Londonu.
- Deklaracija UN-a 1942. – krug tih država proširio se potpisivanjem Deklaracije UN-a. Među izvornim potpisnicima (26) bili su Kina i Sovjetski Savez, a poslije su Deklaraciji pristupile još mnoge države (21).
- Moskovska deklaracija 1943. – kao rezultat konferencije u Moskvi, donesena je Deklaracija četiriju sila koja priznaje "potrebu da se što je prije moguće osnuje opća organizacija za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, utemeljena na načelu suverene jednakosti svih miroljubivih država i otvorena članstvu svih takvih država, velikih i malih".

Odlučujući skupovi za ostvarenje zamisli o osnivanju nove svjetske organizacije bili su:

1) Konferencija u Dumbarton Oaksu (1944.)

- Na njoj je izrađen opsežan tekst budućeg ustava organizacije u 12 poglavlja, koji je služio kao podloga za rad na Konferenciji u San Franciscu. Prije toga dan je na proučavanje vladama četiriju velevlasti i objavljen je radi javnog razmatranja istodobno u Londonu, Moskvi i Washingtonu.
- Na njoj nije riješeno jedno važno pitanje: kako da se donose odluke u Vijeću sigurnosti? Ono je riješeno na Konferenciji između Churchilla, Roosevelta i Staljina u Jalti na Krimu 1945. Sporazumno utvrđeno pravilo postalo je čl. 27. st. 3. Povelje.
- Kako je nacrt predviđao i Međunarodni sud kao organ buduće organizacije, sazvan je poseban odbor stručnjaka za izradu Statuta Suda.

2) Konferencija u San Franciscu (1945.)

- Nacrt iz Dumbarton Oaksa razaslan je vladama sudionicama buduće konferencije, koja je konačno održana u San Franciscu od 25. 4. do 26. 6. 1945. Na nju su pozvane sve države koje su do 1. 3. 1945. navijestile rat Njemačkoj, 46 na broju, a zaključkom konferencije pozvane su Argentina, Bjelorusija i Ukrajina, kasnije i Danska, tako da je Povelju potpisalo 50 prisutnih država.
- Rad konferencije nije se odvijao bez teškoća, no kasnije je tekst dovršen i potpisale su ga sve prisutne države (50), a ostavljeno je mjesto za potpis Poljske, koja nije sudjelovala na Konferenciji zbog neriješenog pitanja njene vlade.
- Pri potpisivanju nije održan uobičajen red (abecedni red država), nego su Povelju najprije potpisali predstavnici velikih država prema abecednom redu, a zatim predstavnici ostalih država, opet prema abecednom redu engleskog naziva država.
- Izvorni tekst Povelje položen je u arhivima Vlade SAD-a kod koje je trebalo polagati ratifikacijske isprave.

Po odredbi čl. 110. Povelje, ona je stupila na snagu **24. listopada 1945.** Tada je sakupljen dovoljan broj ratifikacija: 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti i većine ostalih potpisnica (prema zaključku Opće skupštine iz 1947. slavi se 24. listopada kao dan Ujedinjenih naroda). Stupanjem na snagu Povelje završen je samo formalni dio stvaranja nove organizacije mira. Konferencija u San Franciscu odredila je pripremnu komisiju sa zadatkom da izvrši za to potrebne radove. Pripremna komisija izvršila je svoj zadatak u razmjerno kratkom roku, tako da se Opća skupština mogla sastati u Londonu **10. 1. 1946.**, počela sama radati i provođenjem potrebnih izbora privela u život ostale glavne organe UN-a.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između Svete alijanse i koncerta europskih velevlasti? - Sveta alijansa bila je organizacija stvorena 1815. nakon napoleonskih ratova s ciljem obrane Bečkim kongresom stvorenog sustava od revolucije, a provodila je zaključke i oružanom silom. Kada je ona zamrla, zamijenio ju je koncert europskih velevlasti (Austrija, Francuska,

VB, Prusija, Rusija), ali to nije bila organizacija nego tek povremeno zajedničko djelovanje velikih sila u pitanjima visoke politike.

Zašto je Liga naroda bila slaba i zašto nije uspjela? - Liga naroda rodila se slaba jer joj se okrenula leđa SAD (zemlja predsjednika Wilsona koji joj je bio glavni zagovornik), a nije u nju ušao ni Sovjetski Savez (tek 1934.). Osim toga, za donošenje meritornih odluka bila je potrebna jednoglasnost prisutnih, što je dalo veliku vlast odlučivanja svakoj članici. Njezin autoritet oslabio je u praksi, a konačni slom došao je s ozbiljnim sukobima (Mandžurija 1931., Etiopija 1935., Španjolska 1936.), kada se pokazalo da LN nije dovoljno čvrsta. Do 1939. utjecaj joj je toliko opao da joj se države nisu ni obraćale, a formalno je likvidirana 1946.

Koji su akti prethodili osnivanju UN-a i koja im je važnost? - Atlantska povelja (1941.) – zajednička izjava Roosevelta i Churchilla o osnivanju šireg i stalnog sustava opće sigurnosti; Deklaracija UN-a (1942.) – kojom se krug država proširio na 47 država; Moskovska deklaracija (1943.) – Deklaracija četiriju sila koja priznaje potrebu osnivanja opće organizacije za održavanje mira. Ti su akti postupno razvijali zamisao o novoj svjetskoj organizaciji.

Koji su bili odlučujući skupovi za osnivanje UN-a i što su donijeli? - Konferencija u Dumbarton Oaksu (1944.) izradila je nacrt ustava organizacije u 12 poglavlja, ali nije riješila pitanje glasovanja u VS (riješeno u Jalti 1945.). Konferencija u San Franciscu (25. 4. – 26. 6. 1945.) dovršila je tekst Povelje koju je potpisalo 50 država; Povelja je stupila na snagu 24. listopada 1945.

C2. Pravo Ujedinjenih naroda (str. 160-163)

1. Pojam prava UN-a

Pravo UN-a sastavljaju svi propisi koji se odnose na:

- a) ustrojstvo i djelovanje Ujedinjenih naroda i njihovih organa,
- b) pravne odnose prema drugim subjektima međunarodnog prava,
- c) položaj same organizacije, njezinih organa i službenika.

Pravo UN-a i cjelokupno MP koje se razvija unutar i pod utjecajem UN-a.

2. Temeljni izvori prava UN-a

Temeljne odredbe prava UN-a nalaze se u **Povelji** (19 glava sa 111 članaka). Njoj je dodan **Statut Međunarodnog suda** (70 članaka), kao sastavni dio Povelje. Izvorni tekst sastavljen je na 5 jezika (kineski, francuski, ruski, engleski, španjolski).

Statut je sastavni dio Povelje, ali je ipak donekle samostalan, jer stranke Statuta mogu biti i države nečlanice UN-a, koje stoga sudjeluju i u postupku njegove izmjene.

Osim tog glavnog teksta, postoje mnogi drugi propisi o ustrojstvu i djelovanju organa UN i samog UN-a:

- poslovnici svih zbornih organa UN-a, starateljski sporazumi, razni akti o nesamoupravnim područjima
- Povelja je odredila i izradu nekih propisa koji još do danas nisu stvoreni: osnove sustava za reguliranje oružanja i za upotrebu oružane sile
- nadalje se pravo UN-a izgrađuje različitim kolektivnim ugovorima između članica da bi se izvodili pojedini zadaci organizacije (tu se ubrajaju i ugovori s pojedinim državama o položaju organizacije, njezinih organa, delegata i službenika na području tih država)
- posebnu skupinu normi čine propisi o položaju, pravima i dužnostima mnogobrojnog činovništva UN-a

Zaključci (rezolucije) pojedinih organa UN-a, a posebno OS, dosta su često dopunili i izmijenili pravo UN-a. Tako je npr. ustanovljen postupak za hitno sazivanje Opće skupštine u izvanredno zasjedanje.

I u okrilju UN-a stvara se običajno MP (partikularno) – važan primjer je odredba Povelje po kojoj suzdržavanje velike sile od glasovanja ne znači da odluka nije donesena.

3. Pravna snaga Povelje

Povelja je temeljni, ustavni akt UN-a ne samo po sadržaju svojih odredaba nego i po svojoj povišenoj pravnoj snazi. Po **čl. 103. Povelje**, obveze iz Povelje prevladavaju nad drugim ugovornim obvezama članova UN-a.

4. Izmjena Povelje UN-a

Kako Poveljom stvorena organizacija treba trajati neograničeno dugo, moralo se pobrinuti za mogućnost izmjene njezinih temeljnih odredbi. Kao međunarodni ugovor, Povelja se ne bi mogla izmijeniti bez pristanka svih ugovornih stranaka, ali je ona odabrala način prihvaćen i za druge međunarodne organizacije i za mnogostrane ugovore – da se

postupak izmjene može pokrenuti i izmjena zaključiti pristankom određene pretežne većine stranaka ugovornica odnosno članica organizacije.

Postupak uređuju odredbe **Glave 18. Povelje**. Za taj postupak odabran je složeni način, kojemu je jedna od glavnih svrha da osigura utjecaj velikih država, stalnih članova Vijeća sigurnosti, tako da se bez njihova pristanka ne može provesti nikakva formalna izmjena Povelje.

Postupak izmjene Povelje ima 3 stadija:

inicijativu,

usvajanje izmjene,

postupak stupanja na snagu.

Za odlučivanje o tekstu izmjene predviđena su dva organa: OS i posebna revizijska konferencija u kojoj sudjeluju sve članice.

Povelja predviđa 3 načina postupka izmjene:

Postupak za najmanju izmjenu teksta – može se pokrenuti pred oba organa (OS i revizijska konferencija). Za pokretanje u OS dovoljno je obično stavljanje prijedloga na dnevni red. Za sazivanje revizijske konferencije potrebna je odluka u OS (2/3 većina svih članica) i u VS (obična većina od 9 glasova). Za usvajanje teksta izmjene u OS potrebna je 2/3 većina ukupnog članstva. U stadiju stupanja na snagu potrebno je da izmjenu ratificira 2/3 članica UN-a, a među njima moraju biti svi stalni članovi VS (tako u konačnom stadiju može svaku izmjenu spriječiti svaki stalni član VS, uskrativši ratifikaciju).

Postupak za temeljitu izmjenu cijele Povelje i preustrojstvo UN-a – isti uvjeti kao i za prvi postupak.

Obvezno stavljanje pitanja sazivanja revizijske konferencije na dnevni red 10. zasjedanja OS ako konferencija nije održana do tog zasjedanja – konferencija treba biti održana ako za sazivanje glasa većina članova OS i 7 članova VS. Kad zaključene izmjene stupe na snagu, vrijedi izmijenjena Povelja za sve članice, ali nezadovoljnoj članici ostaje otvorena mogućnost istupanja iz organizacije.

5. Praksom izmjene Povelje i "živa Povelja"

Već u prvoj godini rada UN-a pojavila su se nezadovoljstva s nekim odredbama Povelje, ali su prijedlozi za reviziju ostali osamljeni (Sovjetski Savez se oštro opirao svakom prijedlogu). Do sazivanja revizijske konferencije nikad nije došlo.

Formalna izmjena Povelje postala je potrebna zbog naglog povećanja broja članova organizacije. Tako je 1963. povećan broj članova VS i EiSV i povećan najmanji broj glasova potreban za donošenje zaključaka VS (izmjene obavljene jednostavnim prihvatom putem rezolucije u OS i ratifikacijom). Daljnje formalne izmjene provedene su 1965. i 1971.

Uz spomenute formalne izmjene, OS je 1963. u Rezoluciji 1991 usvojila zaključak koji je vrsta dopune Povelje: to su odredbe o podjeli mjesta u VS i EiSV na pojedine regionalne skupine država.

Neke odredbe nikad nisu provedene (one o stvaranju i primjeni vojnih snaga UN-a). Neke odredbe se primjenjuju drukčije od teksta (čl. 27. st. 3. – običajno pravilo drukčijeg sadržaja; Starateljsko vijeće se ne može sastaviti prema čl. 86). To neformalno mijenjanje vodi raspravi o tzv. **"živoj Povelji" (living charter)**.

Potpuni prestanak važenja pojedinih odredbi utvrđen je za:

- odredbu o sazivanju revizijske konferencije na 10. zasjedanju OS (čl. 109. st. 3.)
- odredbe o tzv. neprijateljskim državama (čl. 53. i 107.)

6. Općenito o UN-u

Ciljevi UN-a navodi **čl. 1. Povelje**:

Održavati međunarodni mir i sigurnost i poduzimati djelotvorne kolektivne mjere radi sprečavanja i otklanjanja prijetnja miru.

Razvijati prijateljske odnose među narodima, osnovane na poštivanju načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda.

Ostvarivati međunarodnu suradnju pri rješavanju međunarodnih problema gospodarske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode i pri razvijanju i poticanju poštovanja prava čovjeka.

Služiti kao središte za usklađivanje djelovanja naroda na postizavanju zajedničkih ciljeva.

Glavni i najznačajniji zadatak je održanje međunarodnog mira i sigurnosti. Sredstva se dijele u 3 skupine: 1) stvaranje prilika koje pogoduju miru, 2) mirno rješavanje sporova, 3) aktivno djelovanje oko sprečavanja narušenja mira.

Povelja je napustila pravilo općeg MP o potrebi jednoglasnosti pri stvaranju odluka (Pakt LN usvojio je načelo jednoglasnosti s manjim odstupanjima).

UN su subjekt MP – od 1947. imaju svoju zastavu; uživaju pravnu sposobnost (čl. 104.) i privilegije i imunitete (čl. 105.), pobliže uređeno Konvencijom o povlasticama i imunitetima UN-a. Sjedište (odlukom OS, uz suglasnost SAD-a) je New York; dijelovi administracije u Beču, Nairobiju i Ženevi. Zbog postignuća, UN i glavni tajnik Kofi Annan dobili su Nobelovu nagradu za mir 2001.

Moguća potpitanja:

Što obuhvaća pravo UN-a? - Svi propisi koji se odnose na: a) ustrojstvo i djelovanje UN-a i njegovih organa, b) pravne odnose prema drugim subjektima MP, c) položaj same organizacije, njezinih organa i službenika. Temeljne odredbe nalaze se u Povelji (19 glava, 111 članaka) i Statutu MS (70 članaka) kao sastavnom dijelu Povelje.

Koja je pravna snaga Povelje UN-a? - Povelja je temeljni, ustavni akt UN-a i po svojoj je povišenoj pravnoj snazi nadređena drugim međunarodnim ugovorima. Po čl. 103. Povelje, obveze iz Povelje prevladavaju nad drugim ugovornim obvezama članova UN-a.

Kako se mijenja Povelja UN-a? - Postupak uređuje Glava 18. Povelje. Postoje 3 načina izmjene, a postupak ima 3 stadija (inicijativa, usvajanje, stupanje na snagu). Za usvajanje je potrebna 2/3 većina, a za stupanje na snagu ratifikacija 2/3 članica, među kojima moraju biti svi stalni članovi VS. Do danas su formalne izmjene provedene 1963., 1965. i 1971., ali do sazivanja revizijske konferencije nikad nije došlo.

Što je "živa Povelja"? - To je pojam koji označava neformalno mijenjanje Povelje praksom organa UN-a. Neke odredbe nikad nisu provedene (o vojnim snagama), neke se primjenjuju drukčije od teksta (čl. 27. st. 3.), a neke su potpuno prestale važiti (odredbe o neprijateljskim državama, čl. 109. st. 3. o revizijskoj konferenciji).

C3. Položaj država nečlanica Ujedinjenih naroda (str. 163-168)

1. Položaj nečlanica u postupcima rješavanja sporova

Povelja prihvaća načelo formalnog izjednačenja članica nečlanicama u postupcima rješavanja sporova pred organima UN-a:

- Nečlanica može iznijeti Vijeću sigurnosti ili Općoj skupštini svaki spor u kojemu je stranka; jedini je uvjet da, s obzirom na rješavanje toga spora, prethodno prihvati obveze članice (čl. 35. st. 2.). Kao stranka spora, nečlanica ima kao i članica pravo biti pozvana na sudjelovanje u raspravama Vijeća sigurnosti o tom sporu, ali nema prava glasa (isto kao ni članica).
- Vijeće sigurnosti određuje uvjete o sudjelovanju nečlanice u toj raspravi (čl. 32).
- To pravilo treba analogno upotrijebiti ako se rasprava vodi u Općoj skupštini.
- U istom duhu, Povelja otvara nečlanicama ne samo pristup Međunarodnom sudu nego i samom Statutu Suda. Uvjete pristupanja Statutu utvrđuje od slučaja do slučaja OS na preporuku VS (čl. 93. st. 2.), a za sudjelovanje u pojedinoj parnici države koja nije stranka Statuta, uvjete određuje VS, no pritom ne smije doći do nejednakosti pred Sudom (čl. 35. st. 2. Statuta MS).

2. Problem položaja nečlanica danas

Problem položaja nečlanica u odnosu na UN danas je gotovo isključivo akademske, teorijske prirode. U posljednjih 10-ak godina u UN su primljene sve zemlje koje su se kandidirale, bez strožeg provjeravanja ispunjavaju li bitne uvjete za članstvo (čl. 4.: svojstvo države i miroljubivost). Tako je danas izvan UN-a samo nekoliko država, svaka zbog nekog posebnog razloga:

- Švicarska – suprotno svom stajalištu u prošlosti da je članstvo u UN-u protivno njenom statusu trajne neutralnosti, švicarska vlada predložila je ulazak u organizaciju. No, švicarski građani su na prvom referendumu odbili učlanjenje; tek su na drugom referendumu (2002.) odobrili prijedlog vlade i time omogućili da Švicarska postane 190. članica UN-a.

- Republika Kina na Tajvanu – unatoč njenoj gospodarskoj i vojnoj snazi, ona ne može postati članicom UN-a, jer je Narodna Republika Kina smatra dijelom jedinstvene kineske države. Kao stalna članica VS, svojim glasom u tom tijelu može spriječiti svaki pokušaj da i druga Kina uđe u UN.
- Država Vatikanskog Grada – ostala je izvan članstva UN-a zbog svog posebnog značenja; ipak, ona je preko Svete Stolice prisutna u UN-u u svojstvu promatrača.

Moguća pitanja:

Kako nečlanica UN-a može iznijeti spor pred organima UN-a? - Nečlanica može iznijeti VS ili OS svaki spor u kojemu je stranka, ali pod uvjetom da prethodno prihvati obveze članice s obzirom na rješavanje toga spora (čl. 35. st. 2.). Kao stranka spora ima pravo biti pozvana na sudjelovanje u raspravama VS, ali nema pravo glasa – isto kao ni članica UN-a koja je stranka spora.

Može li nečlanica UN-a biti strankom Statuta Međunarodnog suda? - Da, Povelja otvara nečlanicama pristup i Statutu Suda i samom Sudu. Uvjete pristupanja Statutu utvrđuje OS na preporuku VS (čl. 93. st. 2.), a za sudjelovanje u pojedinoj parnici države koja nije stranka Statuta, uvjete određuje VS, pri čemu ne smije doći do nejednakosti pred Sudom (čl. 35. st. 2. Statuta MS).

Koje države su danas izvan UN-a i zašto? - Švicarska (zbog statusa trajne neutralnosti, ali je 2002. ipak postala 190. članica), Republika Kina na Tajvanu (jer je NR Kina smatra dijelom jedinstvene kineske države i kao stalna članica VS blokira njezino članstvo), te Država Vatikanskog Grada (zbog posebnog značenja, ali je preko Svete Stolice prisutna u svojstvu promatrača).

Zašto se danas problem nečlanica smatra akademskim pitanjem? - Zato što su u posljednjih 10-ak godina u UN primljene sve zemlje koje su se kandidirale, bez strožeg provjeravanja uvjeta iz čl. 4. Povelje (svojstvo države i miroljubivost). Tako je izvan UN-a samo nekoliko država, svaka zbog nekog posebnog razloga, pa je problem gotovo isključivo teorijske prirode.

C4. Ekonomsko (gospodarsko) i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda (str. 178-184)

1. Uloga i značaj

Dok je Vijeće sigurnosti organ negativne suradnje država (suradnje koja ide za uklanjanjem ratne opasnosti), pozitivnoj suradnji Ujedinjenih naroda služi **Ekonomsko i socijalno vijeće (EiSV)** (čl. 60.). To je vijeće zasnovano kao posebni glavni organ UN-a, a Povelja predviđa za nj vrlo razgranatu djelatnost.

Povelja (čl. 55.) određuje da UN unapređuju:

- a) podizanje životnog standarda, punog zaposlenja i uvjeta ekonomskog i socijalnog napretka i razvitka
- b) rješavanje međunarodnih ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih i srodnih problema, te međunarodnu suradnju na polju kulture i prosvjete
- c) opće i stvarno poštivanje prava čovjeka i osnovnih sloboda za sve bez razlike

Tvorci Povelje ispravno su ocijenili da za izvođenje postavljenih zadataka treba i zajednička akcija svih država i posebna akcija svake pojedine od njih. Zato Povelja obvezuje članice UN-a da te zadatke ostvaruju sve zajedno i svaka posebno u suradnji s organizacijom. U EiSV se trebaju usredotočiti sve djelatnosti za koje su nadležne posebne MO, a koje Povelja želi povezati s organizacijom UN-a pod nazivom specijaliziranih ustanova (čl. 63.).

2. Sastav

EiSV se sastoji od predstavnika određenog broja članica koje bira OS na 3 godine, ali tako da se svake godine bira po 1/3. Povelja je odredila da EiSV ima 18 članova, ali taj broj je 2 puta mijenjan:

- 1963. povećanje na 27 članova
- 1972. povećanje na 54 člana

Pri oba povećanja određena je rezolucijama OS regionalna raspodjela mjesta.

3. Djelokrug

Djelokrug je određen programatskim odredbama o zadacima UN-a na polju ekonomske i socijalne suradnje (Glava IX.):

Proučavanje – samo Vijeće može poduzeti izradu studija ili potaknuti njihovu izradu (čl. 62. st. 1.).

Obavješćavanje – rezultat proučavanja jesu izvještaji ili prikazi namijenjeni pojedinim organima UN-a, drugim organizmima ili članicama. Napose je određeno da Vijeće može pružati informacije i pomagati VS na njegov zahtjev (čl. 65.).

Raspravljane – Vijeće ovlašćuje sazivanje posebnih međunarodnih konferencija o predmetima iz njegove nadležnosti (čl. 62. st. 4.). S druge strane, Vijeće raspravlja savjetujući se sa specijaliziranim ustanovama.

Davane savjeta (preporuka) – EiSV nije organ koji donosi obvezatne odluke. Preporuke upućuje članovima UN-a, OS ili specijaliziranim ustanovama. Podnosi OS prijedloge konvencija o uređenju pitanja iz kruga svoje nadležnosti. U jednome se čini da je vlast veća: nadležno je za sklapanje ugovora sa specijaliziranim ustanovama o povezivanju s UN-om, ali te ugovore treba odobriti OS.

Nadzor nad radom specijaliziranih ustanova – Vijeće prima izvještaje od tih ustanova, osigurava podnošenje tih izvještaja, sklapa sporazume s ustanovama (bez ičijeg odobrenja). S pomoću tih izvještaja Vijeće nadzire provedbu vlastitih preporuka i preporuka OS, ali ne može učiniti više nego da OS priopći primjedbe na izvještaje (čl. 64.).

Izvršenje – Vijeće obavlja funkcije koje, u vezi s provedbom preporuka OS, spadaju u njegovu nadležnost (čl. 66. st. 1.).

Posebni poslovi – EiSV može pružati usluge na zahtjev članica ili specijaliziranih ustanova (uz odobrenje OS), a OS mu može povjeriti i druge funkcije (čl. 66. st. 2. i 3.).

Tijekom godina, EiSV se bavio brojnim bitnim problemima: pravednijim svjetskim ekonomskim poretom, najnerazvijenijim državama, demografskim problemima, trgovinom drogama, zaštitom okoliša, ravnopravnošću žena i zaštitom djece.

4. Poslovanje

Do 1991., EiSV je održavalo 2 zasjedanja godišnje. Od 1992. održava se samo jedno zasjedanje na godinu, izmjenično u New Yorku i Ženevi. Odluke se donose većinom predanih glasova.

Prema Povelji, Vijeće osniva komisije potrebne za obavljanje funkcija:

- Funkcionalne (tehničke) komisije – bave se pojedinim pitanjima (za socijalni razvoj, za sprječavanje zločina i kazneno pravosuđe, za opojne droge, za stanovništvo i razvoj, za znanost i tehnologiju, za pravni položaj žena, za statistiku).
- Regionalne komisije – bave se ekonomskim i socijalnim problemima pojedinih dijelova svijeta. Postoji 5 takvih komisija: za Afriku (Adis Abeba), za Aziju i Pacifik (Bangkok), za Europu (Ženeva), za Latinsku Ameriku i Karibe (Santiago), za Zapadnu Aziju (Bejrut).
- Stalni odbori i stručna tijela – za mnoga posebna pitanja.

S EiSV su povezani i mnogi pobočni organi UN-a (programi, fondovi, tijela) koje je osnovala OS: UNICEF, UNDP, UNEP, UNHCR, UNCTAD, WFP i dr.

EiSV povezuje UN i s nevladinim organizacijama. Rezolucijom EiSV iz 1996. uređen je savjetodavni status u 3 kategorije: 1) opći savjetodavni status, 2) posebni savjetodavni status, 3) uključenje u Listu (Roster).

Moguća potpitanja:

Koliko članova ima EiSV i kako se biraju? - EiSV se sastoji od 54 člana (izvorno 18, povećano 1963. na 27, a 1972. na 54). Bira ih OS na 3 godine, tako da se svake godine bira po 1/3. Pri oba povećanja određena je rezolucijama OS regionalna raspodjela mjesta.

Donosi li EiSV obvezatne odluke? - Ne, EiSV nije organ koji donosi obvezatne odluke. Što god treba pretvoriti u djelo, Vijeće predaje izrađene nacрте uz savjete, odnosno preporuke. Preporuke upućuje članovima UN-a, OS ili specijaliziranim ustanovama. Jedino je u sklapanju ugovora sa specijaliziranim ustanovama njegova vlast veća, ali te ugovore treba odobriti OS.

Koje vrste komisija osniva EiSV? - Funkcionalne (tehničke) komisije za pojedina pitanja (socijalni razvoj, droge, stanovništvo, žene, statistika i dr.) i regionalne komisije za ekonomske i socijalne probleme pojedinih dijelova svijeta (5 komisija: za Afriku, Aziju i Pacifik, Europu, Latinsku Ameriku i Karibe, Zapadnu Aziju).

Kako EiSV surađuje s nevladinim organizacijama? - Povelja ovlašćuje EiSV na poduzimanje prikladnih mjera za konzultacije s nevladinim organizacijama. Rezolucijom iz 1996. uređene su 3 kategorije savjetodavnog statusa: opći,

posebni i uključenje u Listu. Broj nevladinih organizacija u stalnom je porastu (2010.: 139 u općem, 2218 u posebnom, 1025 u Listi).

C5. Starateljsko vijeće Ujedinjenih naroda (str. 178-184)

1. Sastav

Za poslove starateljstva ustanovljen je Poveljom posebni glavni organ: **Starateljsko vijeće (SV)**. U doba LN bavio se mandatskim područjima poseban pomoćni organ, Stalni odbor za mandate (sastavljen od neovisnih stručnjaka; većina članova nije smjela imati državljanstvo zemalja koje su upravljale mandatima).

Po Povelji UN (čl. 86.), Starateljsko vijeće je sastavljeno tako da u njemu bude jednak broj država koje upravljaju starateljskim područjima i onih koje nemaju starateljske uprave:

- Prve ulaze u Vijeće po svojoj ovlasti starateljske uprave i njegovi su članovi toliko dugo dok provode upravu.
- Među drugima moraju biti sve države koje su stalne članice VS, ako same nemaju starateljsku upravu.
- Preostale članove do punog broja država koje nemaju starateljsku upravu bira OS na 3 godine, s mogućnošću obnove bez ograničenja.

Italija je zbog svoje starateljske uprave nad Somalijom sudjelovala u radu SV i prije nego što je postala članicom UN-a, ali nije imala pravo glasa – tek kad je 1955. ušla u UN, postala je članicom SV.

Prestankom starateljstva nad nizom područja, već početkom 60-ih sastav SV povremeno nije bio u skladu s Poveljom. Ravnoteža između država upraviteljica i ostalih bila je trajno izgubljena 1968. kad je Nauru stekao samostalnost. Problem je riješen tako da je prihvaćeno shvaćanje da broj država bez starateljske uprave može biti veći, ali ne smije biti manji od broja država upraviteljica.

Kad je 1994. i posljednje od 11 starateljskih područja (otočje Palau) steklo samostalnost, i zadnja članica SV (SAD) izgubila je temelj članstva. Od svih elemenata čl. 86. Povelje, nakon 1994. moguće je primijeniti samo odredbu da u SV stalno mjesto imaju stalni članovi VS. I doista, SV, čekajući odluku UN-a o svojoj budućnosti, sastavljeno je od predstavnika 5 stalnih članova VS.

2. Djelokrug

Povelja označava SV kao jedan od glavnih organa UN-a, no prava priroda njegove uloge jasno proizlazi iz odredbe koja kaže da funkcije starateljstva obavlja "OS i pod njezinim vodstvom Starateljsko vijeće" (čl. 87.). Dakle, vodeću ulogu ima OS.

Funkcije i ovlasti starateljstva navedene u tom članku Povelje su:

- a) razmatranje izvještaja upravnih vlasti
- b) primanje i ispitivanje peticija
- c) određivanje, u dogovoru s upravnom vlasti, povremenih obilazaka starateljskih područja
- d) poduzimanje tih i drugih djelatnosti u skladu s uvjetima starateljskih sporazuma

SV sastavlja upitnik o napretku stanovništva starateljskog područja na političkom, ekonomskom, socijalnom i prosvjetnom polju, a države upraviteljice upućuju na temelju tih upitnika godišnje izvještaje OS (čl. 88.).

Po svemu navedenom, SV zapravo ima **pomoćno-tehničku ulogu**. Zato Povelja kaže da ono djeluje pod vodstvom OS i da joj pomaže (čl. 85. st. 2.). Što se tiče stratezijskih područja (zona), tu ulogu OS preuzima VS – SV ima ovdje pomoćnu ulogu.

Uz poslove iz Povelje, tom su organu povjeravani i neki poslovi koji su se odnosili na područja nad kojima su nekad postojali mandati, ali nad kojima nije uspostavljen odnos starateljstva – tako je SV ispitivalo izvješća o Jugozapadnoj Africi i radilo na izradi posebnog režima za grad Jeruzalem.

3. Budućnost Starateljskog vijeća

Nakon osamostaljenja i posljednjeg starateljskog područja nestao je temeljni razlog postojanja SV. Glavni tajnik Boutros Boutros-Ghali 1994. predložio je OS da izmijeni Povelju i time ukine SV. Ta preporuka se nije ostvarila, a novi tajnik Kofi Annan predložio je 1997. da se SV rekonstruira i dobije potpuno nove zadatke (zajedničko starateljstvo nad globalnim okolišem i zajedničkim prostorima – oceani, atmosfera, svemir).

Kako nikakva nova zadaća nije dana SV, na sastanku najviših predstavnika članica UN-a u povodu 60. godišnjice UN-a usvojen je zaključak da treba ukloniti odredbe o SV iz Povelje. No, zadnjih 65 godina UN-a potvrđuje kako je svaku, pa i najlogičniju formalnu izmjenu Povelje teško provesti, pa prijedlog iz 2005. nije ostvaren.

Moguća potpitanja:

Kako je sastavljeno Starateljsko vijeće prema Povelji? - Po čl. 86. Povelje, SV je sastavljeno tako da u njemu bude jednak broj država koje upravljaju starateljskim područjima i onih koje nemaju starateljske uprave. Prve ulaze po ovlasti starateljske uprave, a među drugima moraju biti sve stalne članice VS (ako nemaju upravu), te preostali koje bira OS na 3 godine.

Tko ima vodeću ulogu u obavljanju funkcija starateljstva? - Vodeću ulogu ima Opća skupština. Povelja (čl. 87.) određuje da funkcije starateljstva obavlja "OS i pod njezinim vodstvom Starateljsko vijeće". SV zapravo ima pomoćno-tehničku ulogu – djeluje pod vodstvom OS i joj pomaže (čl. 85. st. 2.).

Zašto se SV ne može sastaviti prema čl. 86. Povelje? - Jer je 1994. i posljednje od 11 starateljskih područja (otočje Palau) steklo samostalnost, čime je i zadnja članica SV (SAD) izgubila temelj članstva. Od svih elemenata čl. 86., nakon 1994. primjenjiva je samo odredba da stalno mjesto imaju stalni članovi VS, pa je SV sastavljeno od predstavnika 5 stalnih članova VS.

Koja je budućnost Starateljskog vijeća? - Glavni tajnik je 1994. predložio ukidanje SV, a Kofi Annan 1997. rekonstrukciju s novim zadacima (briga nad globalnim okolišem). No, prijedlog iz 2005. o uklanjanju odredbi o SV iz Povelje nije ostvaren, jer je svaku formalnu izmjenu Povelje teško provesti.

C6. Tajništvo Ujedinjenih naroda (str. 178-184)

1. Pojam i uloga

Tajništvo je stručno tijelo koje služi svim ostalim organima UN-a (osim MS) za obavljanje pripremnih i tehničkih poslova, kao i za provedbu mnogih njihovih odluka. U tom smislu Tajništvo je pomoćni i izvršni organ UN-a.

Na čelu Tajništva je **glavni tajnik**, koji ima neobično važnu ulogu u ukupnom djelovanju UN-a. Odredbe Povelje, a i mnogi drugi međunarodni akti povjeravaju niz zadaća upravo glavnom tajniku, a ne Tajništvu. Zato se može reći da je sam glavni tajnik organ UN-a, a Tajništvo je njegov ured. No, unatoč svemu, položaj glavnog tajnika i Tajništva prema ostalim organima, a posebno prema OS i VS, ostaje s pravnog gledišta podređen.

2. Izbor glavnog tajnika i osoblje

Glavnog tajnika imenuje OS na preporuku VS (čl. 97.). Prigodom prvog izbora OS je izjavila da smatra korisnim da VS iznese samo jednoga kandidata, čime je utvrđena praksa. Prema tome, glavnog tajnika biraju oba velika zbora – najprije VS, a zatim OS. Zapravo je izbor rezultat dogovaranja izvan sjednica, u kojima sudjeluju članice VS i mnoge druge države. Bitno je da se osigura pristanak svih stalnih članova VS (ili barem njihovo suzdržavanje).

Uz glavnog tajnika postoji potreban broj osoblja. Sve osoblje imenuje glavni tajnik u skladu s pravilima koje utvrđuje OS. Osoblje je sastavljeno od pripadnika različitih naroda i država, jer Povelja propisuje da se osoblje bira na što široj geografskoj osnovi (čl. 101.).

3. Nezavisnost Tajništva

Nezavisnost Tajništva osigurava **čl. 100. Povelje**:

- Glavni tajnik i osoblje nemaju tražiti ni primati upute od bilo koje vlade ili druge vlasti izvan UN-a.
- Oni se moraju suzdržavati od svakog čina koji ne bi bio spojiv s njihovim položajem međunarodnih činovnika odgovornih samo svojoj organizaciji.
- Uz tu dužnost osoblja postoji odgovarajuća dužnost država članica: one su izrijeком obvezane da ne nastoje utjecati na osoblje Tajništva u vršenju njegovih zadataka.

4. Zadaci glavnog tajnika

Posebni zadaci glavnog tajnika, odnosno Tajništva:

Podnosi OS godišnji izvještaj o cjelokupnoj djelatnosti UN-a (čl. 98.).

Upozorava VS na svaki predmet koji bi po njegovu mišljenju mogao ugroziti održanje međunarodnog mira i sigurnosti (čl. 99.).

Podnosi, uz pristanak VS, OS priopćenja o predmetima koji se odnose na održanje mira i sigurnosti, a kojima se bavi VS (čl. 12. st. 2.).

Priopćuje OS, odnosno članovima UN-a ako skupština ne zasjeda, kad se VS prestalo baviti nekim od tih predmeta (čl. 12. st. 2.).

Prima redovite informativne izvještaje o nesamoupravnim područjima (čl. 73. e).

Registrira i objavljuje međunarodne ugovore koje su sklopili članovi UN-a (čl. 102. st. 1.).

Uz te zadatke iz Povelje, jednako je važna velika unutrašnja djelatnost toga golemog stroja: prikupljanje informacija, proučavanje, pripremanje rada različitih organa i međunarodnih konferencija. Od zadataka koji nisu u Povelji: služba veze sa specijaliziranim i drugim ustanovama, te zadaci povjereni glavnom tajniku odredbama raznovrsnih međunarodnih ugovora.

Moguća potpitanja:

Tko bira glavnog tajnika UN-a i kako? - Glavnog tajnika imenuje OS na preporuku VS (čl. 97.). Praksa je da VS iznese samo jednog kandidata, pa ga zatim potvrđuje OS. Zapravo je izbor rezultat dogovaranja izvan sjednica, u kojima sudjeluju članice VS i mnoge druge države, a bitno je osigurati pristanak svih stalnih članova VS (ili barem njihovo suzdržavanje).

Kako je osigurana nezavisnost Tajništva? - Čl. 100. Povelje: glavni tajnik i osoblje ne smiju tražiti ni primati upute od bilo koje vlade ili vlasti izvan UN-a, moraju se suzdržavati od čina nespojivih s njihovim položajem, a države članice su obvezane da ne nastoje utjecati na osoblje u vršenju zadataka. Osoblje se bira na što široj geografskoj osnovi (čl. 101.).

Koja je uloga čl. 99. Povelje? - Po čl. 99., glavni tajnik može upozoriti VS na svaki predmet koji bi po njegovu mišljenju mogao ugroziti održanje međunarodnog mira i sigurnosti. To je istovremeno i njegovo pravo i njegova dužnost, a daje mu značajnu političku ulogu u sustavu UN-a.

Koja je pravna priroda položaja Tajništva prema ostalim organima? - Iako glavni tajnik ima znatnu ulogu i može se smatrati samostalnim organom UN-a, položaj Tajništva prema ostalim organima (osobito OS i VS) ostaje s pravnog gledišta podređen. Zaključci OS i drugih organa su pozivi i upute kojih se glavni tajnik i Tajništvo moraju držati.

C7. Kolektivne mjere i mirovne operacije Ujedinjenih naroda (str. 217-220)

1. Kolektivne mjere (Glava VII. Povelje)

Postupak opisan u glavi VI. odnosi se na napetosti i sporove koji su opasni za mir, ali ta opasnost nije dosegla onu mjeru da bi bila potrebna djelotvorna akcija UN-a. Za takve teže prilike predviđena je primjena odredaba **glave VII. Povelje**.

Uvodna odredba te glave (čl. 39.) propisuje kada UN trebaju stupiti u stvarnu akciju – to će biti ako dođe do **prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije**. Tada UN moraju poduzeti potrebne kolektivne mjere. Inicijativa za akciju može poteći od: 1) jedne od stranaka u sukobu, 2) svake članice UN-a, 3) nečlanice ako je stranka u sukobu, 4) glavnog tajnika, 5) Opće skupštine.

Pretpostavka za poduzimanje kolektivnih mjera je postojanje prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije. Time Povelja postavlja mnogo strože mjerilo nego za postupak posredovanja i mirenja (glava VI.).

Mjerama rukovodi Vijeće sigurnosti. Svi članovi UN-a dužni su pružiti svaku pomoć, a ne smiju pomagati državu protiv koje bi se te mjere poduzimale.

Ako akcija nije potrebna, VS može pozvati agresora da obustavi čine (čl. 39.), a takav poziv ima snagu odluke po čl. 25. Povelje. Ako to ne donese uspjeh, VS odabire mjere:

bez upotrebe oružane sile – prekidanje ekonomskih odnosa, prometnih veza (željezničkih, pomorskih, zračnih, poštanskih, telegrafskih) i diplomatskih odnosa

upotreba oružane sile sa svrhom zastrašivanja ili prijetnje (demonstrativne mjere)

primjena sile bez borbe (npr. blokada)

prava upotreba oružja, tj. provođenje vojnih operacija (čl. 42.)

VS može i sve nabrojane mjere kombinirati. Članice UN-a dužne su provoditi mjere koje odredi VS, jer su odluke donesene prema glavi VII. obvezatne.

Prema Povelji, sredstva za oružanu akciju moraju se pripremiti unaprijed. Povelja nije prihvatila koncept međunarodne vojske. Oružane snage sastoje se od kontingenata koje pridonose pojedine članice, ustanovljenih sporazumima između UN-a i svake pojedine države (čl. 43.). O sklapanju tih sporazuma VS treba povesti pregovore sa svakom državom. O upotrebi snaga odlučuje VS uz pomoć Odbora vojnog štaba (čl. 46.).

No, ti sporazumi o kontingentima još do danas nisu sklopljeni, pa VS ne može odrediti pojedinim državama da stave na raspolaganje snage, već je upućeno na dobrovoljnu suradnju. To se dogodilo u dva slučaja koje neki autori

uzimaju primjerom kolektivne akcije: 1950. u korejskom sukobu i 1991. u iračko-kuvajtskom sukobu. No, budući da sporazumi iz čl. 43. nikad nisu sklopljeni, a Odbor vojnog štaba nije funkcionirao, te vojne akcije ne mogu se smatrati kolektivnom akcijom u smislu glave VII. – one su provedene oružanim snagama užeg kruga članica, predvođenim SAD-om. Stoga se za obje akcije može reći da je bila riječ o kolektivnoj samoobrani koju su UN preporučili, odnosno na koju su ovlastili države.

Prije nego što pristupi mjerama prinude, VS može odrediti **privremene mjere** – one nisu sankcije, nego poziv strankama da ne poduzimaju ništa što bi situaciju pogoršalo. VS samo poziva stranke da ih provedu, a ne može im to naložiti.

2. Mirovne operacije

Sustav osiguranja mira, kako je utemeljen u San Franciscu, primijenjen je u dugogodišnjoj praksi UN-a na način kako on nije bio zamišljen. Oružana akcija u skladu s glavom VII. nikad nije provedena. Stoga su se u praksi razvili novi mehanizmi djelovanja, koji zamjenjuju sustav kolektivne sigurnosti zamišljen Poveljom.

Već u ranim godinama pokazala se potreba da UN pošalju oružane snage, ali ne radi provođenja prisile, nego radi obavljanja sigurnosne i redarstvene službe ili osiguranja mira. Zadatak tih snaga očitovao se i u nazivu: **interpozicijske snage**. Sastavljali su ih kontingenti država članica koje su se dobrovoljno ponudile.

Za dosad upotrijebljene raznovrsne načine djelovanja UN-a uveden je naziv **mirovne operacije (peace-keeping operations)**, a osoblje se popularno naziva "plavi šljemovi". Te operacije nisu navedene u Povelji niti postoji njihova točna definicija.

Kao mirovne operacije mogu se označiti takve akcije ili mjere UN-a koje uključuju upotrebu multinacionalnih oružanih snaga pod kontrolom UN-a, ali ne kao prisilnu mjeru uperenu protiv narušitelja mira, nego radi održanja mira sprječavanjem izbijanja oružanog sukoba ili uspostavljanjem mira, a da se oružane snage ne upotrebljavaju ni protiv jedne od stranaka u sukobu.

Te se operacije izvode na temelju pristanka ili zahtjeva svih stranaka sukoba i bez upotrebe oružja, osim u samoobrani.

Širok pojam mirovnih operacija odnosi se na:

- mirovne snage (peace-keeping forces) – uglavnom se sastoje od lako naoružanog vojnog osoblja s logističkom potporom
- mirovne misije (peace-keeping missions) – nadzornog, odnosno promatračkog karaktera

Po sastavu mirovne operacije uključuju vojno osoblje, civilne policijske snage i drugo nevojno osoblje.

Prve mirovne operacije bile su promatračke misije u Grčkoj 1947. i u Palestini 1948. Mirovne snage prvi put upotrijebljene 1956. tijekom sueske krize. Od 1948. bilo je 60-ak mirovnih operacija UN-a.

3. Sličnosti i razlike između sustava kolektivne sigurnosti i mirovnih operacija

- Sličnost: u oba slučaja riječ je o zajedničkoj kolektivnoj akciji UN-a, koja se poduzima na temelju odluke UN-a, a ne pojedinih država; odluke donosi VS na način propisan za meritorne odluke; zajedničko je i da se u oba slučaja radi o upućivanju osoblja na teren.
- Osnovna razlika: kod mirovnih operacija nije riječ o prisilnoj akciji protiv prekršitelja mira u smislu glave VII. Povelje, nego o privremenom "čuvanju" mira uz pristanak sukobljenih stranaka, dok se ne postigne trajnije političko rješenje.

4. Razvoj koncepta

90-ih godina činilo se da će razvoj krenuti u novom smjeru. VS je u rezoluciji 836 (1993) ovlastilo Zaštitne snage UN-a (UNPROFOR) u BiH da, djelujući u samoobrani, poduzmu sve potrebne mjere, uključujući upotrebu sile, u slučaju bombardiranja ili oružanih upada na "sigurna područja". No, kasniji razvoj nije ispunio očekivanja, nego je doveo do srozavanja ugleda mirovnih snaga koje nisu 1995. spriječile pokolj u Srebrenici.

Moguća potpitanja:

Koji su uvjeti za poduzimanje kolektivnih mjera po glavi VII. Povelje? - Pretpostavka je postojanje prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije (čl. 39.). To je mnogo strože mjerilo nego za postupak po glavi VI. (gdje dostaje spor koji bi mogao ugroziti mir). Inicijativa može poteći od stranaka, svake članice UN-a, nečlanice (ako je stranka), glavnog tajnika i OS.

Koje vrste mjera VS može odrediti po glavi VII.? - 1) bez upotrebe oružane sile (prekid ekonomskih, prometnih i diplomatskih odnosa), 2) upotreba oružane sile radi zastrašivanja (demonstrativne mjere), 3) primjena sile bez borbe (blokada), 4) prava upotreba oružja (vojne operacije, čl. 42.). VS može kombinirati sve mjere. Odluke po glavi VII. obvezatne su za članice.

Zašto sustav kolektivne sigurnosti iz Povelje nikad nije proveden? - Jer sporazumi o kontingentima oružanih snaga (čl. 43.) nikad nisu sklopljeni, a Odbor vojnog štaba nije funkcionirao. Zato VS ne može odrediti državama da stave snage na raspolaganje, već je upućen na dobrovoljnu suradnju. Akcije 1950. (Koreja) i 1991. (Kuvajt) provedene su snagama užeg kruga članica predvođenih SAD-om, pa se ne mogu smatrati kolektivnom akcijom u smislu glave VII., nego kolektivnom samoobranom koju su UN preporučili.

Što su mirovne operacije i čime se razlikuju od kolektivnih mjera? - Mirovne operacije su akcije UN-a s multinacionalnim oružanim snagama pod kontrolom UN-a, ali ne kao prisilna mjera protiv narušitelja mira, nego radi održanja mira uz pristanak stranaka. Nisu predviđene Poveljom. Osnovna razlika od sustava kolektivne sigurnosti je da kod mirovnih operacija nije riječ o prisilnoj akciji protiv prekršitelja mira po glavi VII., nego o privremenom čuvanju mira uz pristanak sukobljenih stranaka.

C8. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda (str. 186-192)

1. Pojam i općenito

Specijalizirane ustanove UN-a su samostalne MO s vlastitim ustavima (konstitutivnim aktima) i vlastitim pravnim sustavima. Neke od njih su i starije od UN-a (npr. Međunarodna organizacija rada, Svjetska poštanska unija). Kao i sve MO, načelno imaju bar 3 glavna organa: plenarni, izvršni i administrativno-tehnički.

Da bi stekle status specijaliziranih ustanova UN-a, potrebno je da se, temeljem čl. 57. Povelje, povežu sa središnjom organizacijom. To povezivanje provodi se formalno međunarodnim ugovorom koji u ime UN-a sklapa EiSV, a potvrđuje OS.

Sadržaj odnosa sastoji se u pravu UN na davanje preporuka za usklađivanje politike i djelatnosti tih MO. Koordinacijski odbor Vijeća čine glavni tajnik UN-a i ravnatelji specijaliziranih ustanova. Specijalizirane ustanove redovito šalju Vijeću izvještaje, a predstavnici tih MO mogu sudjelovati u radu Vijeća bez prava glasa.

Članstvo specijaliziranih ustanova ne mora se nužno preklapati s članstvom UN-a. Povlastice i imuniteti međunarodnih službenika tih ustanova uređeni su posebnom Konvencijom o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN-a 1947.

2. Pregled specijaliziranih ustanova

1. Međunarodna organizacija rada (ILO) – osnovana 1919. (odredbe u Versailleskom mirovnom ugovoru); sjedište Ženeva. Novi Ustav izrađen 1944. u Philadelphiji (Philadelphijska deklaracija). 1946. postaje specijaliziranom ustanovom. Trodielna (tripartitna) struktura: 4 delegata po državi (2 vlada, 1 radnici, 1 poslodavci). Organi: Opća konferencija, Upravno vijeće, Međunarodni ured rada. Zadaća: poboljšanje položaja radnika. Donosi konvencije i preporuke (gotovo 200 konvencija).

2. Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) – osnovana 1943. na konferenciji u Hot Springsu; 1945. prvo zasjedanje u Quebec Cityju; sjedište Rim. Zadaća: "sloboda čovječanstva od gladi".

3. Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) – odluka o osnivanju 1944. na Konferenciji u Chicagu (Čikaška konvencija). Svrha: unaprjeđenje sigurnosti zračnog prometa, razvoj međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

4. Organizacija UN za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) – Ustav usvojen 1945. u Londonu; sjedište Pariz. Nastala iz shvaćanja da ratovi rađaju u duhu ljudi. Zadaća: promicanje mira kroz obrazovanje, znanost i kulturu.

5. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) – Ustav stupio na snagu 1947.; sjedište Ženeva. Svrha: ostvarenje najviše razine zdravlja za sve narode. Zdravlje definirano kao fizičko, mentalno i socijalno blagostanje.

6. Svjetska poštanska unija (UPU) – jedna od najstarijih MO (1874.); sjedište Bern, službeni jezik francuski. Cilj: sloboda poštanskog prometa.

7. Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) – osnovana 1865. kao Svjetska telegrafska unija. Suradnja na području telekomunikacija, standardizacija.

8. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) – osnovana Konvencijom 1947. u Washingtonu; sjedište Ženeva. Promicanje međunarodne suradnje u meteorologiji.

9. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) – osnovana 1948. (današnje ime od 1982.). Svrha: suradnja na polju pomorske plovidbe, sigurnost na moru. U krilu IMO-a usvojen niz konvencija (npr. SOLAS).

10. Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) – osnovana 1967. (Konvencija iz Stockholma). Zaštita intelektualnog vlasništva.

11. Svjetska organizacija za turizam (UNWTO) – nastala 1975. transformacijom IUOTO; 2005. postala specijaliziranom ustanovom. Statut usvojen u Mexico Cityju 1970.

12. Međunarodni monetarni fond (IMF) – stvoren na Konferenciji u Bretton Woodsu 1944. Svrha: promicanje međunarodne monetarne suradnje, osiguranje stabilnosti tečajeva, davanje kredita.

13. Svjetska banka – osnovana 1944. u Bretton Woodsu. Razvila se u Grupu Svjetske banke od 5 organizacija: IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID.

14. Organizacija UN-a za industrijski razvoj (UNIDO) – osnovana 1979. u Beču (Ustav); sjedište Beč. Promicanje industrijskog razvoja zemalja u razvoju.

15. Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) – osnovan 1976. na konferenciji u Rimu; sjedište Rim. Razvoj poljoprivrede, osobito u najsiriromašnijim zemljama.

3. Organizacije "pod okriljem UN-a"

- Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) – osnovana 1956. Uža povezanost s VS nego EiSV. Statut određuje zadaću u usmjeravanju upotrebe atomske energije u miroljubive svrhe. IAEA ima važnu ulogu u osiguranju provođenja Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.
- Svjetska trgovinska organizacija (WTO) – osnovana Sporazumom iz Marrakesha 1994. Ne ubraja se u specijalizirane ustanove, ali je bitno upućena na suradnju s njima.

4. Pobočni organi UN-a

To nisu posebne MO, nego specijalizirani programi osnovani unutar UN-a: UNCTAD (1964.), UNEP (1972.), UNHCR (1950.), UNICEF, UN-HABITAT, UNDP i dr.

Moguća potpitanja:

Kako specijalizirana ustanova stječe status i što to znači? - Temeljem čl. 57. Povelje, ustanova se povezuje sa UN-om formalnim međunarodnim ugovorom koji sklapa EiSV, a potvrđuje OS. Sadržaj odnosa je pravo UN na davanje preporuka za usklađivanje politike i djelatnosti. Koordinacijski odbor čine glavni tajnik UN-a i ravnatelji ustanova. Ustanove šalju Vijeću izvještaje, a njihovi predstavnici sudjeluju u radu Vijeća bez prava glasa.

Koja je specifičnost ILO-a? - ILO ima trodielnu (tripartitnu) strukturu: delegaciju svake članice čine 4 delegata (2 predstavnika vlade, 1 radnika, 1 poslodavaca), svi s pravom glasa. Time su u radu Organizacije zastupljeni interesi ne samo država nego izravno i radnika i poslodavaca. Konvencije se usvajaju 2/3 većinom, a države ih moraju u roku godine dana podnijeti zakonodavnim organima.

Koja je razlika između specijaliziranih ustanova i organizacija "pod okriljem UN-a"? - Specijalizirane ustanove povezane su s UN-om preko EiSV (čl. 57.), dok su organizacije "pod okriljem" (npr. IAEA) uža povezane s UN-om, ali ulogu EiSV u tom odnosu uvelike preuzima VS. WTO nije ni specijalizirana ustanova, ali surađuje s UN-om.

Koji su pobočni organi UN-a? - To nisu posebne MO, nego specijalizirani programi osnovani unutar UN-a: UNCTAD, UNEP, UNHCR, UNICEF, UN-HABITAT, UNDP i dr. Neki ih je osnovala OS, a neki EiSV. Vezanost uz UN im je mnogo veća nego kod specijaliziranih ustanova.

C9. Regionalne organizacije (str. 193-199)

1. Pojam i vrste

Za razliku od univerzalnih MO, čije je članstvo načelno otvoreno za sve države svijeta, članstvo regionalnih MO je unaprijed ograničeno pripadnošću članova organizacije određenoj regiji. Ta regija može biti određena:

- kontinentom (npr. Vijeće Europe, Organizacija američkih država, Afrička unija)
- dijelom kontinenta (npr. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država, Udruženje država JI Azije)
- područjem koji prelazi granice kontinenta tvoreći više politički, gospodarski, etnički, vjerski i kulturno nego geografski jednu takvu regiju (npr. Arapska liga, Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi).

Kod regionalnih MO katkad se postavlja pitanje granica dane regije (npr. članstvo Turske ili Ruske Federacije u europskim organizacijama; članstvo Kanade, Ruske Federacije i SAD-a u OEES-u).

2. Afrička unija

Na temeljima Organizacije afričkog jedinstva, 2000. u Lomeu u Togou afričke su države osnovale Afričku uniju. Ciljevi: veće jedinstvo i solidarnost, obrana suverenosti i teritorijalne cjelovitosti, promicanje interesa afričkih država, unaprjeđenje demokratskih načela i ljudskih prava, održivi razvoj. Članstvo otvoreno za svaku afričku državu. Sjedište Adis Abeba. Okuplja preko 50 država.

3. ECOWAS (Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država)

Regionalna organizacija osnovana 1975. Ugovorom o ECOWAS-u. Svrha: ekonomska integracija, zaštita okoliša, zajedničko tržište, slobodno kretanje osoba, dobara i kapitala. Iako primarno ekonomska, među zadaćama je i održanje mira – osnovala je vojnu misiju ECOMOG radi mirovnih operacija u regiji.

4. Organizacija američkih država (OAS)

Najstarija regionalna MO – počeci sežu u 1889. (Prva međunarodna konferencija američkih država u Washingtonu). Povelja OAS-a usvojena 1948. u Bogoti. Ciljevi: mir i sigurnost, solidarnost, obrana suvereniteta, demokracija, kolektivna sigurnost, suradnja. Povelja jamči domaine reserve. Glavni organi: Opća skupština, Savjetodavni sastanci ministara, Stalno vijeće, Međuamerički pravni odbor, Međuamerička komisija za ljudska prava, Tajništvo.

5. MERCOSUR i Andska zajednica

- MERCOSUR – osnovan 1991. Ugovorom iz Asunciona (dopunjen 1994. Protokolom iz Ouro Pretoa). Cilj: zajedničko tržište. Članice: Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj.
- Andska zajednica – osnovana 1969. Ugovorom iz Cartagene (do 1997. Andski pakt). Ciljevi: gospodarski razvoj, postupno stvaranje zajedničkog latinskoameričkog tržišta.

6. Arapska liga

Osnovana 1945. kad je na snagu stupio Pakt Arapske lige, usvojen u Kairu 1945. Članstvo otvoreno svim nezavisnim arapskim državama. Pakt zabranjuje pribjegavanje sili u sporovima između članica. Ciljevi: jačanje odnosa, koordinacija politika, suradnja na gospodarstvu, poljoprivredi, prometu, kulturi. Sjedište Kairo. Organi: Vijeće, posebni odbori, Stalno glavno tajništvo.

7. ASEAN (Udruženje država JI Azije)

Osnovano Deklaracijom iz Bangkoka 1967. od 5 država (Filipini, Indonezija, Malezija, Singapur, Tajland). Načela: uzajamno poštovanje suverenosti, neintervencija, rješavanje sporova mirno, odricanje od sile. Ciljevi: ubrzanje ekonomskog razvoja, mir i stabilnost. Razvila Sigurnosnu, Ekonomsku (uključujući AFTA) i Socijalno-kulturnu zajednicu.

8. Commonwealth

Svojevrsna neformalna zajednica država nastalih osamostaljivanjem nekadašnjih britanskih kolonija. Zbog slabe institucionalne strukture, pitanje je radi li se o MO ili tek o koordinaciji nekih aspekata vanjskih politika.

Moguća potpitanja:

Kako se određuje regija kod regionalnih MO? - Regija može biti određena kontinentom (Vijeće Europe, OAS, Afrička unija), dijelom kontinenta (ECOWAS, ASEAN), ili područjem koje prelazi granice kontinenta tvoreći više politički, gospodarski, etnički, vjerski i kulturno nego geografski jednu regiju (Arapska liga, OEES). Katkad se postavlja pitanje granica regije (članstvo Turske, Ruske Federacije, Kanade, SAD-a).

Koji su ciljevi Afričke unije? - Veće jedinstvo i solidarnost, obrana suverenosti i teritorijalne cjelovitosti, poštivanje integracije afričkog kontinenta, promicanje interesa afričkih država, unaprjeđenje demokratskih načela i ljudskih prava, održivi razvoj, koordinacija politika. Članstvo je otvoreno za svaku afričku državu, a sjedište je Adis Abeba.

Kako ECOWAS povezuje ekonomske i sigurnosne ciljeve? - Iako je primarno zamišljena kao ekonomska organizacija (ekonomska integracija, zajedničko tržište, slobodno kretanje), njezin ustav navodi i održanje mira i sigurnosti. U tu svrhu ECOWAS je, temeljem Povelje UN-a, osnovao vojnu misiju ECOMOG radi provođenja mirovnih operacija u regiji (npr. u Liberiji, Gvineji Bisau, Sijera Leoneu).

Koja je specifičnost Arapske lige? - Osnovana je 1945. Paktom usvojenim u Kairu. Članstvo je otvoreno svim nezavisnim arapskim državama. Pakt izriječno zabranjuje svako pribjegavanje sili u sporovima između članica,

određujući Vijeće Lige kao forum za mirno rješavanje sporova. Ciljevi obuhvaćaju suradnju na gospodarstvu, financijama, poljoprivredi, prometu, kulturi, unutarnjim poslovima i zdravstvu.

C10. Europske regionalne organizacije (str. 193-199)

1. Vijeće Europe

Vijeće Europe jedna je od najstarijih europskih regionalnih MO; osnovalo ga je 1949. 10 zapadnoeuropskih zemalja (Belgija, Danska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska, VB). Danas okuplja preko 40 europskih država.

Statut Vijeća Europe ("ustav" organizacije) usvojen je u Londonu 5. svibnja 1949. Svrha: postizanje većeg jedinstva, očuvanje zajedničkog nasljeđa, ekonomski i socijalni napredak, raspravljanje o pitanjima od zajedničkog interesa, unaprjeđenje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sjedište Strasbourg.

Članstvo otvoreno za svaku europsku državu koja, prema ocjeni Odbora ministara, bude sposobna i voljna ispunjavati obveze iz Statuta.

Organi: **Odbor ministara** i **Savjetodavna skupštava**, te **Europski sud za ljudska prava** (djeluje u krilu organizacije, ali na temelju Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda). Uz to, VE ima Tajništvo.

VE ostvaruje važnu ulogu u kodifikaciji i progresivnom razvoju MP, posebno na europskoj regionalnoj razini – u sklopu te organizacije usvojeni su mnogi važni međunarodni ugovori.

2. Europska unija

EU je europska regionalna organizacija nastala na temeljima triju europskih organizacija osnovanih 1950-ih:

Europske zajednice za ugljen i čelik,

Europske atomske zajednice (EURATOM),

Europske ekonomske zajednice (EEZ).

EU je nastala stupanjem na snagu **Ugovora iz Maastrichta 1992**. Izmijenjen je 1997. Ugovorom iz Amsterdama, 2001. Ugovorom iz Nice, te napokon **Lisabonskim ugovorom iz 2007**. (stupio na snagu 2009.), koji uključuje Ugovor o EU i Ugovor o funkcioniranju EU. Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora, EU je posve zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu.

Ciljevi: promicanje mira, vrijednosti EU i blagostanja; uspostava područja slobode, sigurnosti i pravde; unutrašnje tržište; ekonomska i monetarna unija; kohezija i solidarnost. EU se zasniva na poštivanju jednakosti država članica, a oslanja se na sustav zaštite ljudskih prava utemeljen Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. (VE).

Organi EU: 1) Europski parlament, 2) Europsko vijeće, 3) Vijeće, 4) Europska komisija, 5) Sud EU, 6) Europska središnja banka, 7) Revizorski sud.

U pitanjima u kojima su članice prenijele ovlasti na EU, ona djeluje kao supranacionalna organizacija – uredbe su neposredno primjenjive i nadređene nacionalnim pravnim aktima, direktive obvezuju u smislu cilja, a odluke obvezuju u konkretnim slučajevima. Mišljenja, preporuke i smjernice nisu formalno obvezujući.

S aspekta MP, EU je MO s nedvojbenim MP subjektivitetom, iako s jasno vidljivim supranacionalnim obilježjima i institutom građanstva EU. U pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU još uvijek djeluje tek u smislu koordinacije vanjskih politika država članica.

3. EFTA (Europska zajednica slobodne trgovine)

EFTA je osnovana 1960. Konvencijom iz Stockholma, okupljajući europske države koje nisu bile članice EEZ. Cilj: stvaranje zone slobodne trgovine. Kako su članice postupno ulazile u EEZ, napuštale su EFTA, pa je 2010. u članstvu ostalo samo 4 države: Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska. Gospodarska povezanost s EU ostvarena je Europskim ekonomskim prostorom (EEA).

Neke države srednje Europe sklopile su 1992. u Krakovu Srednjoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA), koji je stupio na snagu 1993., a RH mu se pridružila 2003.

4. OESS/OSCE (Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi)

Započela je kao niz periodičkih konferencija država sudionica Konferencije za sigurnost i suradnju u Europi (KESS). Prva konferencija održana 1975. u Helsinkiju, s **Završnim helsinškim aktom** koji je, premda po svojoj pravnoj

prirodi tek gentlemen's agreement, postao temeljem buduće organizacije. Neke od njegovih odredbi ušle su čak i u običajno MP.

Periodični niz konferencija postupno je poprimao institucionalne oblike, a 1994. je konferencija prerasla u **Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi (OESS)**. Danas 56 država sudjeluje u članstvu.

Cilj: upozoravanje na situacije koje bi mogle ugroziti mir, sprječavanje sukoba, upravljanje kriznim situacijama, djelovanje u situacijama nakon sukoba. OESS je osnovan u smislu glave VIII. Povelje UN. Prestanak hladnog rata pridonio je unaprjeđenju zaštite ljudskih prava ("ljudska dimenzija"). Pod okriljem OESS-a osnovan je Ured za demokratske institucije i prava čovjeka sa sjedištem u Varšavi.

5. NATO (Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora)

Osnovana 1949. kao međunarodna organizacija sa značajem vojnog obrambenog saveza zapadnoeuropskih država, SAD-a i Kanade, u vrijeme hladnog rata. Osnovna svrha: ostvarenje kolektivne sigurnosti naspram Varšavskog ugovora. "Ustav" NATO-a je Sjevernoatlantski ugovor. Ugovor predviđa sustav kolektivne sigurnosti – oružani napad na bilo koju članicu na području Europe ili Sjeverne Amerike smatra se napadom na sve članice i aktivira pravo kolektivne samoobrane (čl. 51. Povelje UN).

Ugovor izrijeком navodi prvenstvenu odgovornost VS UN-a za održanje mira. Prestankom hladnog rata i raspuštanjem Varšavskog ugovora, NATO je svrhu tražio u političkim ciljevima (krizne situacije, borba protiv terorizma, kontrola naoružanja). Pod okriljem NATO-a 1990-ih nastaje Partnerstvo za mir.

6. Zapadnoeuropska unija (WEU)

Osnovana Briselskim ugovorom 1948. (Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska, UK) sa svrhom kolektivne samoobrane u smislu čl. 51. Povelje UN. Predsjedništvo Vijeća WEU 2010. zaključilo je da je WEU ispunila svoju zadaću i donijelo odluku o njenom prestanku.

Moguća potpitanja:

Koji je "ustav" Vijeća Europe i koji su njegovi organi? - "Ustav" je Statut Vijeća Europe, usvojen u Londonu 5. svibnja 1949. Organi su Odbor ministara i Savjetodavna skupštava, te Europski sud za ljudska prava (na temelju Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda), uz Tajništvo kao administrativno-tehnički organ. Sjedište je Strasbourg.

Kako je nastala EU i koji su njezini temeljni ugovori? - Nastala je na temeljima triju europskih organizacija iz 1950-ih (EZUČ, EURATOM, EEZ). EU je nastala Ugovorom iz Maastrichta 1992., izmijenjenim Ugovorom iz Amsterdama 1997., Ugovorom iz Nice 2001., te Lisabonskim ugovorom 2007. (stupio na snagu 2009.), koji uključuje Ugovor o EU i Ugovor o funkcioniranju EU.

Kako EU djeluje kao supranacionalna organizacija? - U pitanjima u kojima su članice prenijele ovlasti na EU, njezini akti uživaju neposrednu primjenjivost u unutarnjim pravnim poretcima članica i nadređeni su nacionalnim pravnim aktima: uredbe su u cijelosti neposredno primjenjive, direktive obvezuju samo u smislu cilja, odluke obvezuju u konkretnim slučajevima. Mišljenja i preporuke nisu formalno obvezujući. EU ima MP subjektivitet i institut građanstva EU.

Kako je nastao OESS i koja mu je svrha? - Započeo je kao niz konferencija KESS-a, s prvom 1975. u Helsinkiju (Završni helsinški akt, po pravnoj prirodi gentlemen's agreement). 1994. prerasla u Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi. Danas 56 država. Svrha: upozoravanje na situacije koje ugrožavaju mir, sprječavanje sukoba, krizni menadžment, postconflict rehabilitation. Osnovana u smislu glave VIII. Povelje UN.

Kako NATO funkcionira kao sustav kolektivne sigurnosti? - Sjevernoatlantski ugovor ("ustav" NATO-a) predviđa da se oružani napad na bilo koju članicu na području Europe ili Sjeverne Amerike smatra napadom na sve članice i aktivira pravo kolektivne samoobrane u smislu čl. 51. Povelje UN. Ugovor ističe prvenstvenu odgovornost VS UN-a za održanje mira i obvezu članica na uzdržavanje od prijetnje ili upotrebe sile izvan sustava kolektivne sigurnosti UN-a.

C11. Posredovanje (str. 201-202)

1. Pojam i razvoj

Na evoluciju posredovanja bitno je utjecao pluralizam subjekata MP između kojih izbijaju sporovi, kao i raznovrsnost subjekata koji sudjeluju u rješavanju tuđih sporova:

- U Haaškoj konvenciji o mirnom rješavanju međunarodnih sporova (1907.) posredovanje je opisano kao djelovanje jedne ili više država koje nisu umiješane u spor, pomoću kojeg one nastoje pomiriti suprotstavljena stajališta i ublažiti napetost između država u sporu.
- Brzo nakon takvog definiranja osnovana je Liga naroda, u kojoj ulogu posredovanja više nemaju države pojedinačno, nego organi LN.
- Danas, osim država pojedinačno, posreduju i organi UN-a (VS, OS, glavni tajnik) ili po njima imenovani pojedinci, grupe ili tijela; posredovati mogu i druge univerzalne MO, regionalne MO, Sveta Stolica, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije.

Bez obzira na tu raznovrsnost sudionika, posredovanje se sastoji u prenošenju i tumačenju zahtjeva, odgovora i prijedloga među strankama, u davanju savjeta i prijedloga strankama spora, s pomoću kojih se nastoje približiti njihova stajališta i omogućiti sporazumno rješavanje spora.

2. Razlika između dobrih usluga i posredovanja

Često se razlikuju **dobre usluge** od **posredovanja**:

Dobre usluge – sastoje se u nastojanju da se savjetom i nagovaranjem, upravljenim bilo jednoj stranci ili objema strankama, dovede do izravnih pregovora ili da se pregovori ubrzaju, tako da se spor riješi sporazumom stranaka.

Posredovanje (medijacija) u užem smislu – nastojanje posrednika oko mirnog rješenja nekog spora izravnim sporazumom stranaka, gdje on iznosi strankama vlastite prijedloge za to rješenje. Posrednik aktivno sudjeluje u pregovorima, a ne ograničava se samo na nagovaranje ili prenošenje prijedloga.

No, između dobrih usluga i posredovanja u užem smislu ima toliko prijelaznih oblika da je teško postaviti granicu. Bitnih razlika među njima nema.

3. Ponuda i traženje posredovanja

Posredovanje se može ponuditi iz vlastite pobude, ali stranke u sporu mogu ga i zatražiti, bilo jedna od njih bilo obje zajedno. Katkad se radi posredovanja sazivaju kongresi ili konferencije (npr. Berlinski kongres 1878.). Mirovne konferencije sastajale su se često posredovanjem neke države (npr. Pariški kongres 1856. nakon posredovanja Austrije; predsjednik SAD-a Theodore Roosevelt posredovao je u rusko-japanskom ratu – Mir u Portsmouthu 1905.). Haaške konvencije odredile su da nuđenje posredovanja ne smije nijedna od stranaka smatrati nepriličnim činom. Posredovanje ima samo značaj savjeta i nikad nema obvezatnu snagu.

Haaške konvencije predviđele su i novi tip tzv. **posebnog posredovanja** – prema njemu svaka država u sporu imenuje po jednu od nezainteresiranih država sa zadatkom da imenovane države umjesto zavađenih država vode pregovore, a same stranke u to vrijeme ne pregovaraju o spornom pitanju.

4. Posredovanje u UN-u

U UN-u takvo djelovanje VS može potaknuti svaka stranka spora, čak i ako nije članica UN-a, svaka druga država članica UN-a ili glavni tajnik UN-a. U nekim će slučajevima posredovanje VS biti traženo, a u nekim ponuđeno. U praksi UN-a često su upotrijebljeni posebni odbori za dobre usluge, često je posredovao glavni tajnik ili posebni izaslanici koje su odredili UN.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između dobrih usluga i posredovanja u užem smislu? - Dobre usluge sastoje se u nastojanju da se savjetom i nagovaranjem dovede do izravnih pregovora ili da se oni ubrzaju. Posredovanje (medijacija) u užem smislu je nastojanje posrednika oko mirnog rješenja spora izravnim sporazumom stranaka, gdje posrednik iznosi strankama vlastite prijedloge i aktivno sudjeluje u pregovorima. No, između njih ima toliko prijelaznih oblika da je teško postaviti granicu i bitnih razlika nema.

Tko može posredovati u suvremenom MP? - Osim država pojedinačno, posreduju organi UN-a (VS, OS, glavni tajnik) ili po njima imenovani pojedinci, grupe ili tijela; posredovati mogu i druge univerzalne MO, regionalne MO, Sveta Stolica, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije.

Ima li posredovanje obvezatnu snagu? - Ne, posredovanje ima samo značaj savjeta i nikad nema obvezatnu snagu. Haaške konvencije određuju da nuđenje posredovanja ne smije nijedna od stranaka u sporu smatrati nepriličnim činom.

Što je posebno posredovanje prema Haaškim konvencijama? - Novi tip posredovanja gdje svaka država u sporu imenuje po jednu od nezainteresiranih država sa zadatkom da te države umjesto zavađenih država vode pregovore, a same stranke u to vrijeme ne pregovaraju o spornom pitanju.

C12. Istraga (str. 202-203)

1. Pojam i svrha

Države u sporu često se razilaze u prikazu i ocjeni činjenica koje su dale povod sporu ili su važne za njegovo rješavanje (npr. pitanja gdje se dogodio granični incident, jesu li u oružanom sukobu povrijeđena pravila humanitarnog prava). Da bi se sporne činjenice rasvijetlile i objektivno prikazale, države u sporu mogu se poslužiti nekim nepristranim pojedincem ili zborom (istražno povjerenstvo). Takvo objektivno istraživanje činjenica naziva se **istraga**.

Kako bi savjesno i uspješno obavilo svoju zadaću, istražno povjerenstvo može saslušavati stranke, ispitivati svjedoke i stručnjake, obići mjesto spornih događaja, primiti i proučiti relevantne dokumente.

2. Sastav istražnog povjerenstva

Države su isprva istražna povjerenstva sastavljale od jednakog broja predstavnika država u sporu (i danas mnogi ugovori predviđaju takav sastav). Međutim, njihova djelotvornost i pouzdanost povećana je dodavanjem osoba koje ne pripadaju strankama spora. Na kraju, istragu može provesti neutralni, objektivni pojedinac ili istražno povjerenstvo u kojem uopće nema pripadnika stranaka u sporu.

3. Obvezatnost nalaza i razlika od mirenja

Povjeravajući istražnom povjerenstvu zadaću da ispita činjenice spora, stranke se mogu odlučiti da činjenični nalaz povjerenstva smatraju konačnim, ali se mogu i sporazumjeti da izvješće nema značenje definitivnog opisa činjenica spora.

Bez obzira na stajalište stranaka prema obvezatnosti nalaza, njegovo izvješće samo po sebi ne rješava spor, nego samo daje strankama podlogu za daljnje pregovore i rješenje spora sporazumom ili nekim drugim sredstvom.

S obzirom na neobvezatnost, nema razlike između istrage i mirenja – razlika je u tome što se rad istražnog povjerenstva ograničava samo na to da ispita i utvrdi činjenice i da dade prikaz činjeničnog stanja, a u postupku mirenja predlaže se i rješenje spora. Međutim, utvrđivanje činjenica često je i pri mirenju i pri arbitraži.

4. Istraga u krilu UN-a

Istražna povjerenstva ne moraju biti korištena samo za već nastali spor – ona mogu biti predviđena i kao metoda nadzora nad izvršavanjem nekog međunarodnog ugovora ili kao sredstvo sprečavanja međunarodnih sporova.

Takva specifična, djelomično preventivna istraga, predviđena je u **čl. 34. Povelje UN** za VS – ono je ovlašteno "ispitivati svaki spor ili situaciju koja bi mogla dovesti do međunarodnog trvenja ili izazvati spor da utvrdi može li nastavljanje tog spora ili te situacije ugroziti održavanje međunarodnog mira i sigurnosti". VS može ispitivati ne samo nastale sporove, već i situacije koje tek mogu dovesti do spora – za takvu odluku mu ne treba inicijativa stranaka.

OS je 1963. naglasila važnost istrage, a 1967. preporučila da se što više upotrebljavaju metode utvrđivanja činjenica i da se taj postupak povjerala nadležnim MO i tijelima. Glavni tajnik je 1968. izradio popis stručnjaka.

OS je pozvala na punu upotrebu mogućnosti VS, OS i glavnog tajnika za istraživanje činjenica. 1991. OS je usvojila Deklaraciju o istraživanju činjenica od UN-a na polju očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između istrage i mirenja? - S obzirom na neobvezatnost, nema razlike – u oba slučaja izvješće ne rješava spor. Razlika je u predmetu: rad istražnog povjerenstva ograničava se na ispitivanje i utvrđivanje činjenica i prikaz činjeničnog stanja, dok se u postupku mirenja predlaže i rješenje spora. No, utvrđivanje činjenica često je i pri mirenju i pri arbitraži.

Može li nalaz istražnog povjerenstva biti obvezatan? - Stranke se mogu odlučiti da činjenični nalaz povjerenstva smatraju konačnim, ali se mogu i sporazumjeti da izvješće nema značenje definitivnog opisa činjenica spora. Bez obzira na to, izvješće samo po sebi ne rješava spor, nego daje podlogu za daljnje pregovore.

Kako VS koristi istragu preventivno? - Po čl. 34. Povelje, VS je ovlašteno ispitivati svaki spor ili situaciju koja bi mogla dovesti do međunarodnog trvenja, da utvrdi može li nastavljanje ugroziti mir. VS može ispitivati i situacije koje tek mogu dovesti do spora, a za takvu odluku mu ne treba inicijativa stranaka.

Tko može provoditi istragu? - Istražno povjerenstvo (koje se isprva sastavljalo od jednakog broja predstavnika stranaka, a kasnije s dodanim neutralnim osobama), neutralni pojedinac, ili povjerenstvo bez pripadnika stranaka. Također, OS je 1967. preporučila da se postupak povjerenstva nadležnim MO i tijelima, a glavni tajnik je 1968. izradio popis stručnjaka kojima bi se države mogle poslužiti.

C13. Mirenje (str. 202-203)

1. Pojam

Postupak **mirenja (koncilijacija)** je postupak u kojem države iznose svoj spor pred sporazumno izabranog pojedinca ili zbor sa zadatkom da spor ispita i predloži neko prikladno rješenje, ali se stranke nisu unaprijed obvezale da će to rješenje prihvatiti.

2. Razlika od posredovanja i arbitraže

Za razliku od posredovanja, gdje djeluju države (državni organi u ime države), organ mirenja je pojedinac ili zbor koji uživa povjerenje stranaka – biraju se osobe samo na temelju svojih stručnih i moralnih karakteristika, a ne na temelju autoriteta državne vlasti.

Mirenje se približava posredovanju po naravi djelovanja – organ mirenja ne traži odgovarajuće pravno rješenje, nego rješenje koje će biti prihvatljivo objema strankama. U tome se mirenje bitno razlikuje od arbitraže. To ne znači da organ mirenja neće predložiti pravno rješenje ako misli da je ono najprikladnije.

3. Sličnosti s arbitražom

Mirenje ima mnogo sličnosti s arbitražom, posebno što se tiče sastava organa, određivanja nadležnosti, postupka:

- Organ mirenja imenuje se na sličan način kao i organi arbitraže. Mnogi ugovori predviđaju stvaranje stalnih odbora s unaprijed imenovanim članovima (obično 3 ili 5).
- Nadležnost organa mirenja i arbitraže osniva se samo izričitim sporazumom stranaka. Neke ugovore predviđaju obvezatno podvrgavanje mirenju, gdje svaka stranka ima pravo jednostrano ga podvrgnuti mirenju (npr. Konvencija UN o pravu mora, Konvencija o mirenju i arbitraži u sklopu OESS-a).
- Postupak mirenja često je izrađen analognu postupku arbitraže, iako može biti mnogo slobodniji.

4. Načelne razlike od arbitraže

Između mirenja i arbitraže postoje ove načelne razlike:

Dok je arbitraža uvijek suđenje koje primjenjuje normu na spor, mirenje načelno nije vezano za normu; stranke mogu dati organu mirenja zadatak da prijedlog izradi strogo u skladu s MP-om, ali ga mogu i uputiti da se ne obazire na pravo.

Organ mirenja donosi samo izvješća i prijedloge koji ne obvezuju stranke.

Zbog toga nije potrebno da organ mirenja da samo jedno i konačno izvješće, nego se može ovlastiti da strankama uzastopce iznosi različite prijedloge.

Zadatak mirenja je rasvijetliti činjeničnu i pravnu stranu spora, prikupiti obavijesti i na temelju objektivnih izlaganja i nepristranih prijedloga dovesti stranke do sporazumne odluke. U tom se dijelu postupka mirenje poklapa s postupkom istrage; s obzirom na neobvezatan konačni prijedlog, mirenje je blisko s posredovanjem.

5. Mirenje u međunarodnim ugovorima i UN-u

Mirenje je u novije vrijeme predviđeno i uređeno mnogim međunarodnim ugovorima: Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.), MPGPP (1966.), Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (1978.), Konvencija UN o pravu mora (1982.) i dr.

I postupak u krilu organa UN-a (OS, VS) katkad se služi metodom mirenja. Tako je 1948. OS osnovala Komisiju za mirenje za Palestinu, a sljedeće godine jedan trajan skup stručnjaka za istragu i mirenje u budućim sporovima; i u kongoanskoj krizi 1960. osnovana je jedna komisija.

Moguća potpitanja:

Što je mirenje i kako se razlikuje od arbitraže? - Mirenje je postupak u kojem države iznose spor pred sporazumno izabranog pojedinca ili zbor sa zadatkom da ga ispita i predloži rješenje, ali se stranke nisu unaprijed obvezale na

prihvat. Razlika od arbitraže: 1) arbitraža primjenjuje normu na spor, mirenje nije vezano za normu, 2) organ mirenja donosi samo neobvezujuće prijedloge, 3) organ mirenja može uzastopce iznositi različite prijedloge.

Tko obavlja mirenje i kako se razlikuje od posredovanja? - Organ mirenja je pojedinac ili zbor koji uživa povjerenje stranaka, biran na temelju stručnih i moralnih karakteristika (ne na temelju autoriteta državne vlasti kao kod posredovanja). Mirenje je po naravi blisko posredovanju jer ne traži pravno rješenje nego rješenje prihvatljivo objema strankama.

Kako se osniva nadležnost organa mirenja? - Nadležnost se osniva samo izričitim sporazumom stranaka – bilo kad spor izbije, bilo unaprijed ugovorom. Neke ugovore predviđaju obvezatno podvrgavanje mirenju, gdje svaka stranka ima pravo jednostrano ga podvrgnuti mirenju (npr. Konvencija UN o pravu mora, Konvencija o mirenju i arbitraži OESS-a).

Gdje je mirenje uređeno u međunarodnim ugovorima? - U mnogim ugovorima: Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.), MPGPP (1966.), Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (1978.), Konvencija UN o pravu mora (1982.) i dr. Također, OS je 1948. osnovala Komisiju za mirenje za Palestinu, a 1949. trajan skup stručnjaka za istragu i mirenje.

C14. Izravnanje (str. 203-204)

1. Pojam

Ima sporova u kojima se države podvrgavaju konačnom rješenju od strane nekog objektivnog foruma, pa se unaprijed obvezuju da će izvršiti rješenje, ali ovlašćuju taj forum da svoju odluku donese bez obzira na pravo ili da predmet spora uredi izdavanjem novih propisa.

Primjeri:

- U američko-britanskom sporu o ribolovu u Beringovom moru (1893.) prema želji stranaka donesen pravilnik o ribolovu.
- Francuska i Švicarska predale su Stalnom sudu međunarodne pravde da presudi spor o Savojskim slobodnim zonama, sa zahtjevom da sud izda propise o cjelokupnom budućem uređenju – sud je 1932. presudio da prava Švicarske po ugovorima iz 1815. još postoje, ali odbio je izdati rješenje jer bi to prelazilo njegovu pravosudnu funkciju. Stranke su taj zadatak povjerile posebnom arbitražnom zboru.
- U slučaju Tacna i Arica (1925.) arbitar je ostvario dvostruku zadaću: uz rješenje pravnog pitanja izradio je i pravila o provođenju plebiscita.

2. Razlika od arbitraže

Opisani načini rješavanja nisu presude u smislu primjene prava na predmet spora, a pojam arbitraže valja ograničiti na rješavanje sporova primjenom prava. Zajedničko je s arbitražom da su se strane unaprijed obvezale na izvršenje odluke, ali s druge strane nema druge bitne značajke arbitraže: ne traži se i ne donosi odluka o obliku primjene postojećeg prava na konkretan slučaj – doneseno rješenje nije presuda.

Pravoj arbitraži treba pojmovno razlučiti od prije opisanih slučajeva. Pod nazivom arbitraža treba ostati takva vrsta postupka gdje se rješenja postižu primjenom prava, a daljnja bitna značajka joj je da su se stranke unaprijed obvezale na izvršenje arbitražne odluke. Sve što se ne podudara s tim bitnim značajkama treba dati drugi naziv: postupak s neobvezatnim rješenjem izgradio se pod nazivom mirenje; ako je to postupak u kojem su se stranke obvezale na izvršenje, ali se rješenje ne ograničuje na primjenu prava, to je posebno sredstvo – **izravnanje**.

3. Značajke izravnanja

Dakle, izravnanje je način mirnog rješavanja međunarodnog spora koji ima ove značajke:

Stranke su prizvale neki objektivni forum sa zadatkom da riješi spor, a već su se unaprijed obvezale da će izvršiti rješenje.

Prizvani forum nije vezan pri donošenju rješenja na primjenu prava, bilo zato što to nije moguće (mnogi sporovi o određivanju granica), bilo zato što stranke žele ukloniti uzrok sukoba novim uređenjem (tzv. zakonodavna ili administrativna arbitraža).

4. Odlučivanje ex aequo et bono

I međunarodni sudovi mogu biti ovlašteni da djeluju na način kvalificiran kao izravnanje – neki sudovi su prema svojim statutima ovlašteni da odlučuju na temelju načela pravičnosti:

- Statut Stalnog suda međunarodne pravde (1920.) predviđao je da Sud može odlučivati ex aequo et bono; ista odredba u čl. 38. st. 2. Statuta MS (1945.).
- Temeljem Konvencije UN o pravu mora, stranke spora mogu se sporazumjeti da njihov spor odlučuje ex aequo et bono ne samo MS već i posebna sudska tijela (Međunarodni sud za pravo mora, arbitražni sud, posebni arbitražni sud – čl. 293. st. 2.).

Takva ovlast ne znači da sudovi ne smiju primijeniti neka pravila MP koja se uklapaju u njihovo poimanje pravičnog rješenja. Osim toga, ni odlučivanje ex aequo et bono nikad ne smije biti protivno kogentnim normama MP.

Ni jedan od spomenutih sudova dosad nije odlučivao ex aequo et bono, jer to od njih nije bilo zatraženo. Takav je pokušaj bio prijedlog Gvatemale da se njen spor s VB o Britanskom Hondurasu (Belizeu) riješi pred MS-om ex aequo et bono; Gvatemala je prihvaćala sudbenost MS samo pod uvjetom da i VB pristane na to.

Moguća potpitanja:

Što je izravnanje i koja su mu značajke? - Izravnanje je način mirnog rješavanja spora s dvije značajke: 1) stranke su prizvale objektivni forum i unaprijed se obvezale na izvršenje rješenja, 2) forum nije vezan na primjenu prava, bilo zato što to nije moguće (sporovi o granicama), bilo zato što stranke žele novo uređenje (zakonodavna/administrativna arbitraža).

Kako se izravnanje razlikuje od arbitraže? - Arbitraža je suđenje primjenom prava, a izravnanje nije vezano na primjenu prava. Kod izravnanja stranke su se obvezale na izvršenje (kao i kod arbitraže), ali se rješenje ne ograničuje na primjenu postojećeg prava – doneseno rješenje nije presuda. Pojam arbitraže treba ograničiti na rješavanje primjenom prava.

Što znači odlučivanje ex aequo et bono? - To je odlučivanje na temelju načela pravičnosti, a ne primjene prava. Čl. 38. st. 2. Statuta MS predviđa tu mogućnost. I Konvencija UN o pravu mora dopušta da stranke sporazumno zatraže odlučivanje ex aequo et bono. Takva ovlast ne znači da sud ne smije primijeniti pravila MP koja se uklapaju u poimanje pravičnosti, a nikad ne smije biti protivno kogentnim normama MP.

Je li ijedan sud dosad odlučivao ex aequo et bono? - Ne, ni jedan od spomenutih sudova dosad nije odlučivao ex aequo et bono, jer to od njih nije bilo zatraženo od stranaka. Pokušaj je bio prijedlog Gvatemale da se spor s VB o Belizeu riješi pred MS-om ex aequo et bono, ali VB nije pristala.

C15. Međunarodni sud - sastav (str. 207-212)

1. Uloga i značaj

Pakt LN predviđao je osnivanje stalnog međunarodnog suda – "Stalni sud međunarodne pravde" osnovan je statutom 1920. i djelovao je u Haagu od 1922. do provale Nijemaca u Nizozemsku, izrekavši 31 presudu i 27 savjetodavnih mišljenja.

Po njegovu uzoru osnovan je Poveljom UN-a novi "Međunarodni sud", i opet sa sjedištem u Haagu. Temeljna pravila o organizaciji sadržana su u Statutu od 70 članaka, koji je sastavni dio Povelje (čl. 92.). Ostala pravila o radu i postupku izdaje sam Sud.

2. Sastav Suda

Članove Suda (15) biraju Opća skupština i Vijeće sigurnosti, ali svaki zbor napose. Izabran je onaj koji je dobio apsolutnu većinu u oba ta organa. Kandidiranje za izbor provode u svakoj državi napose nacionalna kandidacijska tijela, sastavljena od osoba koje je ta država stavila na popis Stalnog arbitražnog suda. Ako neka država članica UN-a nije zastupljena u Stalnom arbitražnom sudu, imenuje kandidacijski odbor ad hoc. Država koja nije član UN-a može postati strankom Statuta i onda sudjeluje pri izboru sudaca u OS (čl. 93. st. 2.).

Sud se obnavlja svake 3. godine u jednoj trećini; suci se biraju na 9 godina. Mogu se uvijek ponovo izabrati, ali u sastavu suda ne može istodobno biti više od jednog državljanina iste države.

Za suce se traži visoki moralni ugled i stručna kvalifikacija:

- Kao stručna kvalifikacija traži se da kandidat ima preduvjete za imenovanje na najviše sudačke službe u svojoj zemlji, ili da uživa ugled stručnjaka za MP.
- Kod izbora treba paziti da u sudačkom zboru budu zastupljeni glavni oblici civilizacije i glavni pravni sustav.

3. Nezavisnost sudaca

Nezavisnost sudaca, prvi preduvjet povjerenja u Sud, zajamčena je Statutom materijalno i moralno:

- Suci su nezavisni, a mogu se maknuti sa položaja samo jednoglasnim zaključkom samog sudačkog zbora (ostalih sudaca ako su po njihovu jednoglasnom mišljenju prestali ispunjavati uvjete).
- Suci uživaju diplomatske povlastice i primaju plaću od UN-a.
- Sucima je zabranjeno vršiti bilo kakvu političku ili upravnu funkciju, i ne smiju ni u kojem predmetu raditi kao agenti, savjetnici ili odvjetnici. Ako je neki sudac djelovao u nekom predmetu, ne smije sudjelovati u radu Suda u rješavanju tog predmeta.

4. Sucu ad hoc

Ako u sporu pred Sudom sudjeluje neka država koja u tom času nema svog državljanina u sastavu Suda, ima ta država pravo imenovati **suca ad hoc** (nacionalnog suca), koji ulazi u sudački zbor za raspravljanje u tom predmetu i ima jednaka prava kao i svaki redoviti sudac. Sudac ad hoc mora imati moralne i stručne kvalifikacije kao i članovi stalnog sastava.

Suci ad hoc određuju se i u savjetodavnom postupku kad je on pokrenut radi rješavanja nekog pravnog problema između dviju ili više država. Pravo na imenovanje suca ad hoc ima država i onda ako u sastavu Suda nema pripadnika ni jedne od stranaka – tada imenuju obje stranke suca ad hoc, a ako na jednoj strani ima više država, onda zajedno imenuju jednog suca. Sudac ad hoc ne mora biti državljanin države koja ga je predložila.

5. Vijeća Suda

Sud obično sudi u punom vijeću, a propisani je kvorum 9 sudaca. Može ustanoviti posebna vijeća od 3 ili više sudaca za pojedine vrste predmeta, a isto tako može na želju stranaka sastaviti posebno vijeće od manjeg broja sudaca za rješavanje određenog predmeta (1993. osnovano Vijeće za probleme okoliša). Svake godine mora se odrediti vijeće za kratki postupak od 5 sudaca i 2 zamjenika; to vijeće sudi samo kad to stranke žele. Odredbe o sucima ad hoc vrijede i za posebna vijeća i za Vijeće za kratki postupak.

6. Troškovi

Sve troškove suda, plaće sudaca itd. snose UN. Država koja nije članica mora dati prinos za troškove Suda ako postane strankom Statuta ili ako izađe pred sud u nekom sporu. Što se tiče troškova stranaka, Statut propisuje: ako Sud drukčije ne odluči, svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

Moguća potpitanja:

Koliko sudaca ima Međunarodni sud i kako se biraju? - Sud ima 15 sudaca. Biraju ih OS i VS, ali svaki zbor napose – izabran je onaj koji je dobio apsolutnu većinu u oba organa. Kandidiranje provode nacionalna kandidacijska tijela (sastavljena od osoba s popisa Stalnog arbitražnog suda). Suci se biraju na 9 godina, sud se obnavlja svake 3. godine u jednoj trećini. U sastavu ne može biti više od jednog državljanina iste države.

Kako je osigurana nezavisnost sudaca MS? - Suci su nezavisni, mogu se maknuti samo jednoglasnim zaključkom ostalih sudaca ako su prestali ispunjavati uvjete. Uživaju diplomatske povlastice i plaću od UN-a. Zabranjeno im je vršiti političke ili upravne funkcije te raditi kao agenti, savjetnici ili odvjetnici. Ako su djelovali u nekom predmetu, ne smiju sudjelovati u rješavanju tog predmeta.

Što je sudac ad hoc i kada se imenuje? - Sudac ad hoc je nacionalni sudac kojeg država ima pravo imenovati ako u sporu pred Sudom sudjeluje, a u tom času nema svog državljanina u sastavu Suda. On ulazi u sudački zbor za raspravljanje u tom predmetu i ima jednaka prava kao redoviti sudac. Imenuje se i u savjetodavnom postupku te kada u Sudu nema pripadnika ni jedne od stranaka. Ne mora biti državljanin države koja ga je predložila.

Koji se uvjeti traže za suce MS-a? - Visoki moralni ugled i stručna kvalifikacija: da kandidat ima preduvjete za imenovanje na najviše sudačke službe u svojoj zemlji, ili da uživa ugled stručnjaka za MP. Kod izbora treba paziti da u sudačkom zboru budu zastupljeni glavni oblici civilizacije i glavni pravni sustav.

C16. Fakultativna klauzula (str. 207-212)

1. Pojam i postanak

Odavno postoji težnja da se općim ugovorom odredi obvezatno podvrgavanje nekom međunarodnom sudu svih ili bar nekih vrsta sporova. Prilika za ostvarenje te težnje pružila se kad se osnivao Stalni sud međunarodne pravde – predlagalo se da se u Statut uvrsti odredba prema kojoj bi svaka stranka Statuta bila podvrgnuta nadležnosti Suda za sve pravne sporove, no prijedlog nije prihvaćen ponajprije zbog protivljenja velikih sila (Italija, Francuska, VB).

Pri formuliranju Povelje UN, na Konferenciji u San Franciscu, prihvaćanje obvezatne nadležnosti MS spriječili su SAD i Sovjetski Savez. Umjesto toga, u Statutu MS (kao i kod Statuta prethodnog suda) predviđena je mogućnost prihvaćanja tzv. **fakultativne (dispozitivne) klauzule**, kojom svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti MS u sporovima o određenim pitanjima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu.

2. Sadržaj izjava

Izjave se odnose na vrste sporova koji se navode u **čl. 36. st. 2. Statuta MS**: "svi pravni sporovi što se odnose na: tumačenje nekog međunarodnog ugovora,

svako pitanje MP,

postojanje svake činjenice koja bi, ako se ustanovi, tvorila povredu međunarodne obveze,

prirodu ili opseg zadovoljenja koje valja dati za povredu međunarodne obveze".

Izjava države obvezuje na podvrgavanje nadležnosti Suda u granicama koje je ona sama odredila. Te granice se mogu odrediti vremenskim trajanjem i raznim drugim ograničenjima, koja se navode u samoj izjavi i čine **rezerve (ograde)** uz tu izjavu.

3. Učinak klauzule

Obveza temeljem prihvaćanja te klauzule djeluje "prema svakoj drugoj državi koja prihvati istu obvezu" (čl. 36. st. 2. Statuta). Zapravo, danom izjavom nastaju dvostrani odnosi, koji se mogu smatrati ugovornim obvezama, između države koja je dala izjavu i svake druge države koja je također dala takvu izjavu.

Sadržaj obveza između dviju država određuje se prema opsegu nadležnosti koje prihvaćaju obje izjave, tako da su se dvije države međusobno obvezale na podvrgavanje Sudu samo za one vrste sporova koji su prihvaćeni u objema izjavama.

4. Prihvaćenost

Ova klauzula bila je puno prihvaćenija u LN (54 od 59 stranaka Statuta SSMP uoči Drugog svjetskog rata), nego u UN-u (69 od 191 stranaka Statuta MS sredinom 2005. je bilo njome obvezano). **RH još nije prihvatila fakultativnu klauzulu**. Od stalnih članova VS, samo VB je vezana njome.

Moguća potpitanja:

Što je fakultativna klauzula i kako se prihvaća? - To je klauzula iz čl. 36. st. 2. Statuta MS, kojom svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti MS u sporovima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu. Prihvaćanje je dobrovoljno i jednostrano, a obveza djeluje prema svakoj drugoj državi koja prihvati istu obvezu.

Na koje se sporove odnosi fakultativna klauzula? - Na sve pravne sporove koji se odnose na: 1) tumačenje međunarodnog ugovora, 2) svako pitanje MP, 3) postojanje činjenice koja bi tvorila povredu međunarodne obveze, 4) prirodu ili opseg zadovoljenja za povredu međunarodne obveze (čl. 36. st. 2. Statuta MS).

Može li država ograničiti svoju izjavu? - Da, izjava obvezuje u granicama koje je država sama odredila. Granice se mogu odrediti vremenskim trajanjem (najčešće 5 godina) i raznim ograničenjima koja čine rezerve (ograde) – najčešći razlog isključivanja pojedinih vrsta sporova je bojazan da bi se presudom nepovoljno riješili sporovi bitni za nacionalne interese.

Koliko je prihvaćena fakultativna klauzula? - Puno više u LN (54 od 59 stranaka Statuta SSMP) nego u UN-u (69 od 191 sredinom 2005.). RH još nije prihvatila fakultativnu klauzulu. Od stalnih članova VS, samo VB je vezana njome.

C17. Postupak pred Međunarodnim sudom (str. 207-212)

1. Osnovna pravila postupka

Sadržana su u Statutu Suda i u Poslovniku, koji Sud sam donosi. Sud je Poslovnik usvojio 1946., a 1972. ga je izmijenio s ciljem da postupak pojednostavni i ubrza: veća ovlast u upravljanju postupkom, smanjen broj podnesaka i trajanja govora, olakšana upotreba manjih vijeća. Istim ciljevima slijedile i kasnije izmjene (1978., 2001., 2005.). Sud je 2002. usvojio i Upute o praksi.

2. Pokretanje postupka

Postupak u parnicama počinje na dva načina:

Kad među strankama ne postoji unaprijed preuzeta obveza o podvrgavanju MS-u – stranke se moraju sporazumjeti da će spor iznijeti pred Sud, u obliku međunarodnog ugovora – kompromisa (pristatne pogodbe). Kad je sporazum postignut, postupak počinje notifikacijom kompromisa Sudu. U tako započetom postupku nema ni tužitelja ni tuženog.

Ako već otprije postoji ugovorna obveza o podvrgavanju nadležnosti Suda – postupak počinje tužbom jedne od stranaka. Ta stranka postavlja tužbeni zahtjev, a druga se od njega brani. Druga stranka može postaviti svoj zahtjev u obliku protutužbe, ako je predmet neposredno povezan s predmetom tužbe (čl. 80. st. 1. Poslovnika).

Postupak se vodi na jednom od 2 službena jezika suda – francuskom ili engleskom. Za stranke pred Sudom nastupaju **agenti, savjetnici i odvjetnici**. Agenti su pravi i jedini zastupnici stranaka.

3. Pismeni i usmeni postupak

Sam postupak dijeli se na pismeni i usmeni (čl. 43. Statuta):

- Pismeni postupak sastoji se od podnošenja podnesaka. Ako postupak počinje tužbom, tužiteljica podnosi pripremni podnesak (memorial), na što suprotna stranka daje odgovor (counter-memorial). Sud može ovlastiti stranke na drugi par podnesaka.
- Usmeni postupak sastoji se u izlaganju i saslušanju stranaka i izvođenju dokaza. Usmena rasprava je javna, osim kad sud odluči drukčije ili stranke sporazumno zahtijevaju tajnost.

4. Prigovori nadležnosti

U početku pismenog postupka, tužena stranka može prigovoriti nadležnosti Suda. Po izmjenama Poslovnika iz 2001., treba se prigovoriti što je prije moguće, ali nikako kasnije od 3 mjeseca od podnošenja memoriala. Ako je dan prigovor, Sud prekida pismeni postupak u glavnoj stvari i vodi poseban postupak o prigovorima. Ako uvaži prigovore, postupak se obustavlja; ako ne uvaži, nastavlja se prekinuti postupak. Sud može i spojiti raspravljanje o prigovorima s glavnom stvari.

5. Privremene mjere

Statut Suda (čl. 41.) ovlašćuje Sud da naznači privremene mjere sa svrhom "da sačuva pravo svake stranke" – ako se dokaže hitnost i ako mjere mogu spriječiti nepopravljivu štetu. Rješenje se priopćava strankama i VS.

Iako Statut kaže da je Sud ovlašten "naznačiti" privremene mjere, prevladalo je mišljenje da rješenje ne obvezuje stranke. Međutim, presudom u slučaju **LaGrand** (Njemačka protiv SAD-a), Sud je 2001. jasno izrazio stajalište: **privremene mjere koje naznači Sud pravno su obvezujuće**, tj. stranke ih moraju provesti. Privremene mjere mogu se odrediti u svakom stadiju postupka, i na zahtjev stranke i na inicijativu Suda.

6. Donošenje presude

Nakon usmene rasprave sud se povlači na tajno vijećanje. Odluke se donose većinom glasova sudaca nazočnih, a u slučaju podjele glasova odlučuje glas predsjednika. Presuda se proglašava u javnoj sjednici u nazočnosti stranaka; presuda mora sadržavati obrazloženje.

Ako presuda u cijelosti ili djelomično ne izražava jednoglasno mišljenje, svaki sudac ima pravo presudi dodati svoje mišljenje: **odvojeno mišljenje** (dissenting opinion – kad se sudac ne slaže sa sadržajem) i **posebno mišljenje** (separate opinion – kad sudac pristaje uz presudu ali iznosi svoje posebne razloge). Kraća dodana mišljenja nazivaju se izjavama.

Sud može provesti i izreći presudu makar jedna od stranaka ne izađe pred Sud ili propusti braniti svoju stvar (npr. Iran u postupku pred Sudom u povodu tužbe SAD-a).

7. Konačnost presude i tumačenje

Presuda Suda je konačna, ali obvezuje samo stranke spora i samo za slučaj koji je njome riješen. Statut nije predvidio mogućnost pravnog lijeka (žalbe višoj instanciji).

Ako među strankama izbije spor "o smislu i domašaju presude", svaka stranka se može obratiti Sudu za tumačenje. Tumačenje se može zahtijevati za dispozitivni dio presude i za njegovo obrazloženje.

8. Revizija presude

Moguć je i zahtjev za reviziju:

- Revizija se može tražiti samo na temelju otkrića neke činjenice takve prirode da bi bila presudna da je bila poznata Sudu u vrijeme donošenja presude.

- Na takvu se činjenicu može pozvati samo ona stranka koja za nju nije znala, a da pri tome to neznanje nije sama skrivila.
- Zahtjev za reviziju mora se postaviti najkasnije u roku od 6 mjeseci od otkrića nove činjenice, a ni u kojem slučaju ne može se postaviti nakon isteka roka od 10 godina od dana presude.
- Sud može otvaranje postupka revizije uvjetovati prethodnim izvršenjem presude.

9. Izvršenje presude

Opće načelo MP je da se presude međunarodnih sudova moraju izvršiti. Povelja obvezuje članove UN-a da izvršavaju presudu MS. Povelja ide i dalje – daje državama pravo obraćanja VS-u ako protustranka ne izvrši obveze iz presude; VS može dati preporuke ili odlučiti o mjerama koje treba poduzeti radi izvršavanja presude.

10. Savjetodavna djelatnost

Uz sudsku djelatnost, MS daje savjetodavna mišljenja UN-u i njihovim specijaliziranim ustanovama (čl. 96. Povelje). MS je pravosudni organ, pa može davati samo pravna mišljenja. U osobnom pogledu, savjetodavna mišljenja ne mogu tražiti države, nego samo neki organi UN-a i neke organizacije. Traženje mišljenja nije obvezatno, a mišljenje nema obvezatnu snagu.

Postupak davanja savjetodavnih mišljenja usklađen je s postupkom u parnicama – u praksi je postao kontradiktornim stranačkim postupkom s opširnom razmjenom podnesaka i govora. Do sredine 2005. MS je dao 25 savjetodavnih mišljenja (SSMP 27).

Savjetodavno mišljenje nema pravu moć presude – ovlaštene stranke o istom pitanju mogu početi parnicu, a ne može se staviti prigovor rei judicatae. No, ima međunarodnih dokumenata koji predviđaju traženje savjetodavnog mišljenja s time da će se ono smatrati obvezatnim (npr. Konvencija o povlasticama i imunitetima UN-a 1946. i Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova 1947.).

Moguća potpitanja:

Kako počinje postupak pred MS-om? - Na dva načina: 1) ako nema unaprijed preuzete obveze, stranke sklapaju kompromis (pristatnu pogodbu) i notificiraju ga Sudu – tada nema ni tužitelja ni tuženog; 2) ako postoji ugovorna obveza, postupak počinje tužbom jedne stranke protiv druge, koja može odgovoriti i protutužbom ako je predmet neposredno povezan.

Kakve mjere može odrediti Sud po čl. 41. Statuta? - Privremene mjere sa svrhom da sačuva pravo svake stranke, ako se dokaže hitnost i mogućnost nepopravljive štete. Iako Statut kaže "naznačiti", presudom u slučaju LaGrand (2001.) Sud je jasno ustvrdio da su privremene mjere pravno obvezujuće – stranke ih moraju provesti. Mogu se odrediti u svakom stadiju postupka.

Je li presuda MS-a konačna i postoji li pravni lijek? - Presuda je konačna i obvezuje samo stranke spora i samo za taj slučaj. Statut ne predviđa pravni lijek (žalbu višoj instancijskoj). No, stranke mogu tražiti tumačenje presude (ako izbije spor o smislu i domašaju) i reviziju (na temelju otkrića nove činjenice, u roku 6 mjeseci od otkrića, a najkasnije 10 godina od presude).

Kako se osigurava izvršenje presude MS-a? - Povelja obvezuje članove UN-a da izvršavaju presudu. Ako protustranka ne izvrši obveze, država se može obratiti VS-u, koji može dati preporuke ili odlučiti o mjerama koje treba poduzeti radi izvršavanja presude.

Kakva je priroda savjetodavnog mišljenja MS-a? - MS daje savjetodavna mišljenja UN-u i specijaliziranim ustanovama (čl. 96.). Kao pravosudni organ, MS može davati samo pravna mišljenja. Države ne mogu tražiti mišljenje, nego samo organi UN-a i neke organizacije. Mišljenje nije obvezatno, nema moć presude, ali neki dokumenti predviđaju da će se ono smatrati obvezatnim (Konvencije o povlasticama i imunitetima iz 1946. i 1947.).

C18. Rješavanje sporova u krilu Ujedinjenih naroda (str. 213-217)

1. Sustav Povelje

Održavati mir glavna je svrha UN-a (čl. 1. Povelje). Za tu se svrhu predviđaju preventivna i represivna sredstva. U sustavu Povelje rat je zabranjen; dopuštena je samo samoobrana od oružanog napada.

Obveza članica prelazi samu dužnost suzdržavanja od rata – obuhvaća i dužnost suzdržavanja od prijetnje silom ili upotrebe sile (čl. 2. t. 4.). U svakom slučaju gdje bi u daljem razvoju spora moglo doći do opasnosti za mir,

Organizacija ima pravo i dužnost poraditi na održavanju mira (glava VI.), a u slučaju prijetnje miru može i mora pristupiti akciji propisanoj u glavi VII.

Povelja znači napredak i u tome što je represija UN-a unaprijed organizirana, pa je nadležni organ može pokrenuti svojom odlukom, dok je represija Lige naroda bila upućena na dobru volju država članica.

2. Mirno rješavanje bez intervencije UN-a (čl. 33.)

Čl. 33. st. 1. Povelje: "Stranke svakog spora čije bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, moraju prije svega tražiti rješenje pomoću pregovora, ankete, posredovanja, mirenja, arbitraže, sudskog rješavanja, obraćanja regionalnim ustanovama ili sporazumima ili pomoću drugih mirnih sredstava prema vlastitom izboru."

Time je izrečena osnovna obveza svakog člana UN-a da sam potraži rješenje svoga spora. Izbor sredstava ostavljen je sporazumu stranaka. Povelja je stvorila novi organ – Međunarodni sud – ali države se nisu Poveljom obvezale da se njime služe.

U okviru UN-a pristupilo se proučavanju postojećih sredstava. OS je prihvatila više mjera: Rezolucijom 268 D (III.) osnovana komisija za istragu i mirenje, Rezolucijom 377 B (V.) komisija promatrača mira, Rezolucijom 2329 (XXII.) uveden popis stručnjaka. Posebno mjesto zauzima **Deklaracija 7 načela**, a važna je i **Deklaracija o mirnom rješavanju sporova, usvojena u Manili 1982.**

3. Iznošenje spora UN-u (čl. 37. i 38.)

Ako stranke spora ne uspiju spor riješiti sredstvima iz čl. 33., Povelja (čl. 37.) nameće im daljnju dužnost: one ga iznose pred Vijeće sigurnosti. Svaka stranka spora može to učiniti sama, a da ne traži pristanak druge; ali spor mora biti ozbiljne prirode. Konačni sud o tome donosi VS.

Čl. 38. omogućuje da VS raspravi i dade preporuke za rješavanje i onih sporova koji nisu opasni za mir i sigurnost – ako to zahtijevaju sve stranke spora.

U pravilu je za održanje mira nadležno VS, a samo ono može stvarati obvezatne odluke o prinudnim mjerama. U praksi veliki dio sporova iznosi se pred OS, koja o njima raspravlja i donosi preporuke.

4. Inicijativa bez pristanka stranaka

Ako stranke ne postupaju prema svojim obvezama ili namjerno izbjegavaju iznošenje spora, Povelja nadomješta inicijativu stranaka inicijativom drugih:

- VS može ispitivati svaki spor ili situaciju koji bi mogli dovesti do trvenja (čl. 34.).
- Svaki član UN-a može upozoriti VS ili OS na svaki spor ili situaciju.
- Glavni tajnik može upozoriti VS na svaki predmet koji bi mogao ugroziti mir (čl. 99.) – to je i njegovo pravo i dužnost.
- OS može upozoriti VS na situacije koje bi mogle ugroziti mir.

5. Postupak VS u rješavanju sporova

Kad je predmet iznesen VS, Vijeće ima zadaću da na prikladan način dovede do rješenja. Vijeće proučava predmet, pruža strankama mogućnost iznošenja stajališta, može izvoditi dokaze, odrediti užu odbor, imenovati odbor stručnjaka, tražiti pravno mišljenje, pa i savjetodavno mišljenje MS.

VS nastoji dovesti do izravnog uređenja spora, upotrebljavajući sredstva jačeg miješanja tek kad su iscrpljene mogućnosti bez neposrednog sudjelovanja. Povelja upućuje VS da nastoji da se pravni sporovi u pravilu iznose MS-u (čl. 36. st. 3.) – ali to može biti samo ako se obje stranke dobrovoljno podvrgnu sudbenosti Suda.

VS može predložiti stvaranje posebnih tijela: odbora stručnjaka, istražnih povjerenstava, odbora za mirenje ili posredovanje. Može preporučiti i privremene mjere (iako su spomenute u glavi VII., smatra se da ih se može preporučiti i u postupku po glavi VI., ali samo kao neobvezatnu preporuku).

6. Završna faza djelovanja VS

VS pristupa zaključnoj fazi samo u dva slučaja: a) ako postoje okolnosti zbog kojih nastavljanje spora može doista dovesti u opasnost mir (čl. 37. st. 2.) b) ako sve stranke spora zahtijevaju da VS dade preporuke (čl. 38.)

U oba slučaja VS daje preporuku za rješenje spora, u tome je posve slobodan. Njegovi prijedlozi nisu obvezatni za stranke – stranke ih mogu prihvatiti ili odbiti. VS može prijedloge ponavljati.

Uzete zajedno, odredbe Povelje ne osiguravaju mirno rješenje sporova u svakom slučaju, jer VS može davati samo preporuke, ali ne može provesti prinudu ako ne postoji opasnost za mir (to je posljedica lučenja postupka po glavi VI. od glave VII.).

Moguća potpitanja:

Koja je osnovna obveza država po čl. 33. Povelje? - Stranke svakog spora čije bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost mir, moraju prije svega tražiti rješenje pomoću pregovora, ankete, posredovanja, mirenja, arbitraže, sudskog rješavanja, obraćanja regionalnim ustanovama ili drugih mirnih sredstava prema vlastitom izboru. Izbor sredstava ostavljen je sporazumu stranaka, a obveza je samo da se sredstvima ozbiljno posluže.

Tko može pokrenuti inicijativu za raspravu u UN-u bez pristanka stranaka spora? - VS (po čl. 34. može ispitivati svaki spor ili situaciju), svaki član UN-a (može upozoriti VS ili OS), glavni tajnik (po čl. 99. može upozoriti VS na predmet koji bi mogao ugroziti mir – to je i pravo i dužnost), te OS (može upozoriti VS na situacije koje ugrožavaju mir).

Koja je razlika između postupka po glavi VI. i glavi VII. Povelje? - Glava VI. odnosi se na "mirno rješavanje sporova" – UN nastupaju kao posrednik, a Povelja nalaže državama da riješe spor mirno. Glava VII. odnosi se na "djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije" – UN nastupaju kao organizacija za održavanje mira prinudnim sredstvima. Primjena glave VII. moguća je samo kad se pojavi velika opasnost za mir (čl. 39.), dok je za glavu VI. dovoljno da postoji spor koji bi mogao ugroziti mir.

Jesu li preporuke VS obvezatne za stranke spora? - Ne, u postupku po glavi VI. preporuke VS nisu obvezatne za stranke – stranke ih mogu prihvatiti ili odbiti, a često će služiti samo kao temelj za izravni sporazum. VS može prijedloge ponavljati. Tek u postupku po glavi VII. (kolektivne mjere) odluke VS postaju obvezatne (čl. 25.).

C19. Smanjenje oružanja i razoružanje (str. 220-225)

1. Povijesni razvoj

Već su u prošlosti poznata nastojanja da se oružanje država ograniči s ciljem stvaranja boljih uvjeta za očuvanje mira (npr. prijedlozi ruskog cara Aleksandra 1816. i francuskog cara Napoleona III. 1863.). Ograničenje oružanja bio je i jedan od zadataka Haaških mirovnih konferencija 1899. i 1907., no to je nastojanje doživjelo potpuni neuspjeh. Nakon Prvog svjetskog rata stavljeno je ograničenje oružanja među zadatke LN, ali LN nije uspjela.

2. Povelja UN i razoružanje

Povelja UN uređuje pitanje razoružanja i ograničenja oružanja u drugom duhu negoli Pakt LN. UN su zamišljeni kao aktivna organizacija za bezuvjetno održanje mira – za to je potrebna sila koju države stavljaju na raspolaganje, a raspolaže njome VS. Tek u drugom redu i usporedo s time mora se provesti reguliranje oružanja i eventualno razoružanje.

OS je povjereno da razmatra opća načela reguliranja oružanja i razoružanja, a Odboru vojnog štaba (pomoćni organ VS) savjetovanje u pitanjima reguliranja oružanja i razoružanja.

No, razvoj je pošao drugim putem: utrka u naoružanju se nastavila, a rad na pripremi oružanih snaga UN-a je zastao. Tako je težište prebačeno isključivo na pitanja smanjenja oružanja i razoružanje.

3. Ugovori o razoružanju

1. Zabrana nuklearnih pokusa:

- Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, svemiru i pod vodom (1963.) – stranke se obvezuju da zabrane nuklearne pokusne eksplozije u zraku, svemiru i pod vodom. Ne obuhvaća podzemne pokuse. Plod sporazuma triju nuklearnih sila (SAD, SS, VB), ali sastavljen kao mnogostrani ugovor.
- Ugovor o Antarktiku (1959.) – zabranjuje nuklearne eksplozije i odlaganje radioaktivnog otpada.
- Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (1996.) – zabranjuje sve vrste nuklearnih pokusa, osniva posebnu organizaciju. Još nije na snazi.

2. Bezatomske zone:

- Poljski ministar Rapacki predložio 1957. bezatomsku zonu u srednjoj Europi.
- Ugovor o zabrani nuklearnog oružja u Latinskoj Americi (Tlatelolco ugovor, 1967.) – prva bezatomska zona u svijetu. Stvara Organizaciju OPANAL. Nuklearne države se obvezuju Protokolom II.

- Ugovori u Rarotongi (1985. – Južni Pacifik), Bangkoku (1995. – II Azija), Kairu (1996. – Afrika, Pelindaba ugovor).

3. Neširenje nuklearnog oružja:

- Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (1968.) – nuklearne države se obvezuju da nikomu ne daju nuklearno oružje i da ne pomažu nenuklearne države u proizvodnji. Nenuklearne države se obvezuju da ne primaju, ne proizvode i ne traže pomoć, te sklapaju sporazume s IAEA. Široko prihvaćen (189 stranaka), no njime nisu vezani Indija, Izrael i Pakistan. Na revizijskoj konferenciji 1995. odlučeno o produljenju na neodređeno vrijeme.

4. Svemir i morsko dno:

- Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira (1967.) – upotreba svemira u miroljubive svrhe.
- Ugovor o zabrani postavljanja nuklearnog oružja i drugog oružja za masovno uništavanje na dno mora (1971.).

5. Biološko i kemijsko oružje:

- Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja (1972.).
- Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja (1993.) – obvezuje da "nikada, ni u kojim okolnostima" ne upotrebljavaju kemijsko oružje.

6. Konvencionalno oružje:

- Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja (1980.) s protokolima.
- Konvencija o zabrani protupješačkih mina (Ottawa, 1997.) – potpuno zabranjuje upotrebu, proizvodnju i prijenos.

7. Dvostrani sporazumi supersila:

- SALT I (Moskva, 1972.) – ograničenje antiraketnih sustava.
- Ugovor o eliminaciji projektila kratkog i srednjeg dometa (Washington, 1987.).
- START I (1991.) i START II (1993.) – smanjenje strateškog nuklearnog oružja.
- SORT (2002.) – Strategic Offensive Reductions Treaty.

4. Definicija agresije

Agresija je osuđena i zabranjena već prije Drugog svjetskog rata. Postoji definicija agresije iz Londonskih konvencija (1933.). OS je rezolucijom 3314 (XXIX.) 1974. prihvatila definiciju agresije – kombinirana definicija (opća definicija + nabrojanje čina). Prema čl. 1., agresija je upotreba oružane sile protiv suverenosti, teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti neke države. Čl. 3. nabroja čine koji se ocjenjuju kao agresija, a čl. 4. ističe da nabrojanje nije iscrpno. Čl. 5. ističe da se agresija ne može opravdati nikakvim razlozima i da je zločin protiv međunarodnog mira.

5. Druge mjere za osiguranje mira

- Rezolucija OS o dužnostima država u slučaju izbijanja neprijateljstava (1950.) – svaka država dužna se u 24 sata očitovati o spremnosti da obustavi vojne operacije.
- Zabrana propagande rata.
- Konvencija o međunarodnom pravu na ispravak (1953.).
- Povjerenstvo za izgradnju mira (2005.) – osnovano paralelnim rezolucijama OS i VS kao međuvladino savjetodavno tijelo za pomoć državama u izgradnji mira nakon sukoba.

Moguća potpitanja:

Kako Povelja UN uređuje pitanje razoružanja? - Drugačije od Pakta LN: UN su zamišljeni kao aktivna organizacija za održavanje mira, za što je potrebna sila koju države stavljaju na raspolaganje, a raspolaže njome VS. Tek u drugom redu se provodi reguliranje oružanja i razoružanje. OS razmatra opća načela, a Odbor vojnog štaba savjetuje u pitanjima oružanja. No, razvoj je pošao drugim putem – utrka u naoružanju se nastavila, a težište je prebačeno na smanjenje oružanja.

Koje su najvažnije ugovore o zabrani nuklearnog oružja? - Ugovor o zabrani pokusa u atmosferi, svemiru i pod vodom (1963.), Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (1968. – 189 stranaka, ali bez Indije, Izraela i Pakistana),

Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (1996. – još nije na snazi), te ugovori o bezatomskim zonama (Tlatelolco 1967. – Latinska Amerika, Rarotonga 1985., Bangkok 1995., Kairo 1996.).

Kako je definirana agresija u rezoluciji OS 3314 (XXIX.) iz 1974.? - Kombiniranom definicijom: čl. 1. daje opću definiciju (upotreba oružane sile protiv suverenosti, teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti), čl. 2. određuje da prva upotreba oružane sile daje prima facie dokaz o agresiji (oboriv), čl. 3. nabroja čine koji su agresija (invazija, bombardiranje, blokada, napad na snage, zlouporaba prisutnosti snaga, itd.), čl. 4. ističe da nabrojanje nije iscrpno, a čl. 5. da se agresija ne može opravdati nikakvim razlozima i da je zločin protiv mira.

Što je Povjerenstvo za izgradnju mira? - Osnovano 2005. paralelnim identičnim rezolucijama OS i VS kao međuvladino savjetodavno tijelo za pomoć državama u izgradnji mira nakon sukoba. Polazište je spoznaja da se oko 50% sukoba obnovilo u roku 5 godina nakon završetka. Zadaće: predlaganje strategija izgradnje mira, usmjeravanje pozornosti na obnovu institucija, preporuke za koordinaciju.

C20. Samopomoć (str. 229-230)

1. Pojam

Samopomoć obuhvaća različite oblike individualnih reakcija države na povredu njenih prava od druge države ili na ponašanje koje, iako nije protivno MP-u, šteti njezinim interesima.

Glavni oblici samopomoći su:

represalije

retorzija

2. Represalije

Represalije su mjere koje država poduzima uz povredu MP-om zaštićenih interesa druge države, kao odgovor na protupravni čin te druge države, a sa svrhom samopomoći – da drugu državu potakne na prestanak protupravnog čina, odnosno na popravljivanje njegovih posljedica.

Mjere koje se poduzimaju kao represalije same po sebi su protupravne, ali je ta protupravnost isključena na temelju posebnog pravila MP koje pod određenim uvjetima dopušta poduzimanje represalija. Primjeri: blokiranje bankovnih računa, suspenzija ugovora o trgovini.

Današnje MP dopušta samo represalije koje ne uključuju upotrebu sile. To proizlazi iz opće zabrane upotrebe sile, osim u slučaju samoobrane. U sustavu UN-a zabrana proizlazi iz čl. 2. t. 4. Povelje (suzdržavanje od prijetnje silom ili upotrebe sile) i čl. 2. t. 3. (mirno rješavanje sporova). Deklaracija 7 načela određuje: "države su dužne suzdržati se od čina represalija koji uključuju upotrebu sile".

Uvjeti dopuštenosti represalija:

- Represalije su odgovor na protupravni čin druge države – može ih poduzeti samo država na čiju je štetu počinjen protupravni čin, i mogu biti uperene samo protiv države koja ga je počinila.
- Prije uporabe represalija, pravo se mora pokušati ostvariti drugim sredstvima (diplomatskim putem, posredovanjem, pregovorima, arbitražom ili sudskim postupkom).
- Uvjet dopuštenosti je proporcionalnost između povrede na koju se odgovara i povrede koja se čini represalijama.
- Represalije ne smiju uključivati povredu obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila.

Posebna vrsta represalija je **retalijacija**, kod koje se na protupravnu mjeru druge države odgovara jednakim mjerama.

U novije vrijeme sve se više napušta naziv represalije (vezan uz ratno pravo), a za represalije u doba mira prevladava naziv **protumjere**.

3. Retorzija

Retorzija je uzvratanje na neku međunarodnim pravom dopuštenu, ali neugodnu (interesima druge države štetnu) mjeru primjerenom mjerom koja također još ne tvori povredu međunarodnog prava.

Dopuštenom mjerom može se uzvratiti i na protupravno ponašanje – i u takvom slučaju radi se o retorziji (ako se takvom mjerom odstupa od ugovornih obveza, to više nije retorzija, nego mogu biti represalije).

Primjeri retorzije: prekid diplomatskih odnosa, uskraćivanje ekonomske pomoći, uskraćivanje finansijskih i ekonomskih pogodnosti. Mnogo je primjera u carinskoj i tarifnoj politici država.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između represalija i retorzije? - Represalije su mjere koje same po sebi jesu protupravne, ali im je protupravnost isključena posebnim pravilom MP – odgovor na protupravni čin druge države. Retorzija je uzvratanje na međunarodnim pravom dopušteno, ali neugodnu mjeru, mjerom koja također ne tvori povredu MP-a. Ako se retorzijom odstupa od ugovornih obveza, to više nije retorzija nego represalija.

Smije li današnje MP represalije koje uključuju upotrebu sile? - Ne, današnje MP dopušta samo represalije koje ne uključuju upotrebu sile. To proizlazi iz opće zabrane upotrebe sile (osim u samoobrani), iz čl. 2. t. 4. Povelje (suzdržavanje od prijetnje silom ili upotrebe sile) i čl. 2. t. 3. (mirno rješavanje sporova). Deklaracija 7 načela izrijeком određuje da su države dužne suzdržati se od represalija koje uključuju upotrebu sile.

Koji su uvjeti dopuštenosti represalija? - 1) odgovor na protupravni čin, samo država na čiju štetu je počinjen, uperene samo protiv države koja ga je počinila; 2) prije uporabe, pravo se mora pokušati ostvariti drugim sredstvima; 3) proporcionalnost između povrede i represalija; 4) ne smiju uključivati povredu obveza iz kogentnih pravila.

Što je retalijacija? - Posebna vrsta represalija kod koje se na protupravnu mjeru druge države odgovara jednakim mjerama. U novije vrijeme se za represalije u doba mijra sve više koristi naziv "protumjere" (i u doktrini i u sudskoj praksi).

C21. Pojam oružanog sukoba i ciljevi prava oružanih sukoba (str. 233-234)

1. Pojam oružanog sukoba

Prema tradicionalnom shvaćanju, rat je borba koja se vodi među državama s namjerom ratovanja. U skladu s tim, međunarodno ratno pravo se sve do usvajanja Ženevskih konvencija iz 1949. izgrađivalo kao skup pravila koja se primjenjuju u oružanoj borbi između država koja ima značaj rata. U tom razdoblju građanski ratovi nisu bili pokriveni pojmom rata.

Prekretnicu u konceptu rata i oružanog sukoba označile su **Ženevske konvencije o zaštiti žrtava oružanog sukoba (1949.)**:

- Čl. 2. svih četiriju Ženevskih konvencija određuje da će se Konvencije primjenjivati u slučaju objavljenog rata i svakog drugog međunarodnog oružanog sukoba koji izbije između država stranaka, čak i ako jedna od njih ne priznaje ratno stanje (objavljeni rat samo je jedan od primjera međunarodnog oružanog sukoba). Konvencije proširuju primjenu i na sve slučajeve okupacije, čak i ako okupacija ne naiđe na vojni otpor.
- Čl. 3. svih četiriju Konvencija proširuje primjenu osnovnih pravila i na nemeđunarodne sukobe.

Tendencija proširenja primjene ratnog prava na sve vrste oružanih sukoba nastavila se i nakon 1949. **Dopunski protokol I. (1977.)** proširio je pojam međunarodnog oružanog sukoba i na oružane sukobe u kojima se narodi bore protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije te protiv rasističkih režima u ostvarivanju prava na samoodređenje (čl. 1. st. 4.) – dakle, na oslobodilačku borbu.

I oružana akcija UN-a potpada pod pravila ratnog (humanitarnog) prava kojih se oružane snage UN-a moraju pridržavati.

Dopunski protokol II. (1977.) jasnije definira nemeđunarodne oružane sukobe – oružane sukobe koji se odvijaju na području države stranke između njezinih oružanih snaga i odmetničkih oružanih snaga, pod odgovornim zapovjedništvom, koje ostvaruju nad dijelom područja takvu kontrolu koja im omogućuje vođenje neprekidnih i usklađenih vojnih operacija. Izričito su isključene situacije unutrašnjih nemira i napetosti (pobune, izolirani i sporadični čini nasilja).

Zamjena izraza "rat" izrazom "međunarodni oružani sukob" motivirana je ponajprije proširenjem primjene međunarodnopravnih pravila na širi krug oružanih sukoba. Ipak, termin "rat" ne može se posve odbaciti jer postoje običajna pravila razvijena unutar ratnog prava koja nisu primjenjiva na ostale vrste oružanih sukoba (npr. pravila o gospodarskom ratu na moru i pljenidbeno pravo izričito zahtijevaju postojanje rata).

2. Ciljevi prava oružanih sukoba

MP oružanih sukoba obuhvaća pravila koja uređuju odnose među subjektima MP za vrijeme oružanog sukoba i u vezi s njim. Rat je suvremenim MP-om zabranjen, pa države nemaju više pravo započeti rat. Započinjanje napadačkog rata jest povreda MP i može se kazniti kao zločin. No oružani sukob koji nastane (jer je dopuštena obrana od napada) mora se urediti nekim pravilima.

Međunarodnim pravilima o oružanim sukobima žele se ukloniti okrutnosti, spriječiti strašni oblici vođenja borbe – jednom riječju, **humanizirati rat i druge oblike oružanih sukoba**.

U tom su smjeru išle konvencije zaključene posljednjih 150 godina: Ženevska konvencija 1864., Haaške konvencije 1899. i 1907., Ženevske konvencije 1949. i Dopunski protokoli 1977. Već Haaški pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu 1907. navodi da zaraćene strane nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju.

No, humanizacija oružanog sukoba ne može ići preko određene mjere – potpuna humanizacija značila bi potpuno uklanjanje oružanih sukoba. MP može nametati samo takva ograničenja koja ne smetaju postizanju glavne vojne svrhe. MP norme odražavaju ravnotežu između dvaju suprotstavljenih interesa:

- humanizacije oružanog sukoba, s jedne, i
- vojne potrebe, s druge strane.

Iz tog sraza su proizašla danas najvažnija opća pravila MP primjenjivog na oružane sukobe: a) odnosna pravna pravila primjenjuju se jednako na sve stranke oružanog sukoba b) pripadnici oružanih snaga moraju se razlikovati od civila c) pri provođenju neprijateljskih čina sukobljene stranke nisu slobodne u izboru sredstava i metoda ratovanja (zabrana sredstava koja uzrokuju nepotrebne patnje ili prekomjerno djelovanje) d) u nedostatku posebnog pravila, sve osobe pogođene oružanim sukobom nalaze pod zaštitom načela koja proizlaze iz običaja, načela čovječnosti i zahtjeva javne savjesti (**Martensova klauzula**).

3. Načelo vojne potrebe

Načelo vojne potrebe često se tumači mnogo šire te se njime želi opravdati svako postupanje koje brže vodi vojnom uspjehu. Pravilo **Kriegsraison geht vor Kriegsmanier** (vojna potreba ide pred način ratovanja) valja bezuvjetno odbaciti. Pravo oružanih sukoba ima upravo svrhu da zabranom pojedinih sredstava i metoda borbe postavi granice nastojanja oko postizanja vojnog cilja.

Pozivanje na vojnu potrebu moguće je samo ako je to izričito dopušteno pravilima. Okolnosti moraju jasno pokazivati hitnu potrebu koja ne dopušta odugovlačenje i da je opasnost neposredna. I pri pozivanju na vojnu potrebu treba imati na umu načelo proporcionalnosti.

Moguća potpitanja:

Kako je pojam oružanog sukoba evoluirao od tradicionalnog ratnog prava do Ženevskih konvencija 1949.? - Tradicionalno, rat je borba s namjerom ratovanja (animus belligerendi), a građanski ratovi nisu bili pokriveni pojmom rata. Ženevske konvencije 1949. prekretnica: čl. 2. primjenjuje se na objavljeni rat i svaki drugi međunarodni oružani sukob, čak i bez priznanja ratnog stanja, te na okupaciju i bez otpora. Čl. 3. proširuje osnovna pravila na nemeđunarodne sukobe. Protokol I. (1977.) proširuje pojam na oslobodilačku borbu, a Protokol II. definira nemeđunarodne sukobe.

Koji su ciljevi prava oružanih sukoba? - Humanizacija oružanog sukoba – uklanjanje okrutnosti, sprječavanje strašnih oblika vođenja borbe. MP norme odražavaju ravnotežu između humanizacije oružanog sukoba i vojne potrebe. Najvažnija opća pravila: jednaka primjena na sve stranke, razlikovanje boraca od civila, zabrana sredstava koja uzrokuju nepotrebne patnje, te Martensova klauzula (zaštita iz načela čovječnosti i javne savjesti kad nema posebnog pravila).

Što je Martensova klauzula? - Pravilo da u nedostatku odgovarajućeg posebnog pravila, sve osobe pogođene oružanim sukobom (i civili i borci) nalaze pod zaštitom onih načela MP koja proizlaze iz ustanovljenih običaja, iz načela čovječnosti i zahtjeva javne savjesti.

Može li se načelo vojne potrebe općenito primijeniti za opravdanje kršenja pravila? - Ne, pravilo "Kriegsraison geht vor Kriegsmanier" valja bezuvjetno odbaciti. Pravo oružanih sukoba ima svrhu postaviti granice nastojanja oko vojnog cilja. Pozivanje na vojnu potrebu moguće je samo ako je izričito dopušteno pravilima, a okolnosti moraju pokazivati hitnu potrebu i neposrednu opasnost, uz poštivanje načela proporcionalnosti.

C22. Početak i završetak oružanog sukoba (str. 234-235)

1. Početak oružanog sukoba

Prema tradicionalnom ratnom pravu, ratno stanje započinjalo je ili **formalnom objavom rata** ili **stvarnim započinjanjem neprijateljstava** poveljenih u namjeri ratovanja (animus belligerendi). Dakle, utvrđivanje postojanja ratnog stanja uvelike je ovisilo o subjektivnim faktorima.

Formalnosti započinjanja rata propisala je **Treća haaška konvencija o započinjanju neprijateljstava iz 1907.** Konvencija nije zahtijevala poseban oblik objave rata (mogla je biti i usmena), ali je određivala da mora biti jasna, tj. nedvojbeno pokazivati odluku o započinjanju rata i sadržavati razloge. Objava je mogla biti bezuvjetna ili uvjetna (ultimatum s uvjetnom objavom rata).

Posljedica izbijanja rata bila je prekidanje svih mirnodopskih odnosa: obustavljalo se izvršavanje obveza iz općeg MP i međunarodnih ugovora, diplomatski odnosi su se prekidali, a propise prava mira zamjenjivali su propisi ratnog prava.

Nakon 1945. situacija se promijenila. Objava rata izbjegava se već i zato da se ne postane krivcem za započinjanje rata. Usvajanjem Ženevskih konvencija 1949. (zajednički čl. 2.), kriteriji za utvrđivanje postojanja oružanog sukoba su **objektivizirani** – nije potrebna objava ili utvrđivanje namjere ratovanja. Svaki sukob koji izbije između dvije države stranke Konvencija i dovede do upotrebe oružanih snaga jest oružani sukob koji dovodi do primjene Konvencija, čak i ako jedna od stranaka poriče postojanje ratnog stanja.

2. Utjecaj oružanog sukoba na mirnodopske odnose

Glede utjecaja oružanih sukoba na mirnodopske odnose ne postoji više automatizam kao prije – izbijanjem međunarodnih oružanih sukoba automatski ne prestaju niti se suspendiraju međunarodni ugovori, niti se prekidaju diplomatski odnosi.

Iako ne postoje opća pravila, u doktrini i praksi prevladava stajalište da izbijanje oružanog sukoba ne dovodi ipso facto do prestanka ili obustavljanja međunarodnih ugovora sklopljenih prije izbijanja sukoba. Sudbina tih ugovora ovisi uglavnom o volji sukobljenih stranaka.

Ipak, postoje kategorije ugovora o čijem važenju stranke ne mogu slobodno odlučivati:

- Stranka oružanog sukoba ne može jednostrano otkazivati niti suspendirati međunarodni ugovor koji se odnosi na zaštitu ljudske osobe.
- Izbijanje oružanog sukoba ne utječe na ugovore kojima se osniva međunarodna organizacija.
- Ne utječe ni na ugovore kojima su ustanovljene granice ili ustupljeno područje.
- Ne bi trebalo utjecati ni na ugovore koji ustanovljuju međunarodne režime (neutralizirane zone, režim međunarodnih vodotokova).

Diplomatski odnosi redovito se prekidaju, iako ni tu ne postoji automatizam. Diplomatskom i konzularnom osoblju mora se omogućiti odlazak. Zaštitu zgrada i arhiva preuzima diplomatsko predstavništvo neke treće države.

Sukobljene stranke mogu i za vrijeme oružanog sukoba sklapati međunarodne ugovore koji uređuju pitanja u vezi s vođenjem sukoba (razmjena zarobljenika, pokop mrtvaca, neutralizirane zone). Uz tu vrstu postoje i **specijalni vojni ugovori** (kapitulacije, karteli, primirja) za koje su nadležni vojni zapovjednici, bez posebne punomoći, izravno prema MP. Sporazum sklopljen u skladu s propisima ne treba ratifikaciju i obvezuje čak i ako je zapovjedniku data uputa da ne smije sklapati takve sporazume.

3. Završetak oružanog sukoba

Oružani sukob završava konačnom obustavom neprijateljstava. Prema tradicionalnom ratnom pravu, rat je završavao:

Jednostrano, potpunim pokoravanjem neprijatelja (debellatio) ili

Sporazumno, redovito mirovnim ugovorom – mirovnim ugovorom uređivala su se mnoga pitanja (ustup područja, ratna odšteta, povratak zarobljenika). Ratno stanje prestajalo je tek stupanjem na snagu mirovnog ugovora.

Institut mirovnog ugovora nakon Drugog svjetskog rata gubi na značenju, a oružani sukobi posljednjih desetljeća uglavnom su završavali bez sklapanja formalnog mirovnog ugovora, katkad drugim aktima (Vijetnam 1954. i 1972., Palestina 1967. i 1973.). Iračko-kuvajtski sukob završio je rezolucijom VS 1991.

Ženevske konvencije 1949. i Dopunski protokoli 1977. ne sadržavaju posebne odredbe o završetku oružanog sukoba. **Protokol I.** dotiče se toga neizravno: primjena njegovih odredaba i odredaba Ženevskih konvencija prestaje općim prestankom vojnih operacija, a na okupiranim područjima prestankom okupacije.

Valja razlikovati prestanak ratnog stanja (stupanjem mirovnog ugovora na snagu) od privremene obustave neprijateljstva. Ugovor o primirju (preliminarni mir) prekida ratne operacije, ali ne i ratno stanje. Prekid vatre privremena je obustava neprijateljstva.

Moguća potpitanja:

Kako je tradicionalno započinjalo ratno stanje i kako se to promijenilo 1949.? - Tradicionalno: formalnom objavom rata ili stvarnim započinjanjem neprijateljstva s namjerom ratovanja (animus belligerendi) – ovisilo o subjektivnim faktorima. Treća haaska konvencija 1907. propisala je formalnosti. Nakon 1945. izbjegava se objava rata da se ne postane krivcem. Ženevske konvencije 1949. (čl. 2.) objektivizirale su kriterije – nije potrebna objava ni namjera ratovanja; svaki sukob s upotrebom oružanih snaga između država stranaka jest oružani sukob.

Kakav je utjecaj oružanog sukoba na međunarodne ugovore? - Nema automatizma kao prije – izbijanje sukoba ne dovodi ipso facto do prestanka ili obustavljanja ugovora. Sudbina ugovora ovisi o volji stranaka. No, postoje kategorije o kojima se ne može slobodno odlučivati: ugovori o zaštiti ljudske osobe (ne mogu se jednostrano otkazivati), ugovori o osnivanju MO, ugovori o granicama i ustupanju područja, te ugovori o međunarodnim režimima – na njih oružani sukob ne utječe.

Kako završava oružani sukob? - Konačnom obustavom neprijateljstva. Tradicionalno: 1) jednostrano, potpunim pokoravanjem (debellatio) ili 2) sporazumno, mirovnim ugovorom (ratno stanje prestaje stupanjem na snagu). Institut mirovnog ugovora gubi na značenju – sukobi završavaju bez formalnog ugovora ili drugim aktima. Protokol I. određuje da primjena prestaje općim prestankom vojnih operacija, a na okupiranim područjima prestankom okupacije.

Koja je razlika između primirja, prekida vatre i mirovnog ugovora? - Primirje je obustava neprijateljstva na neko vrijeme (može biti opće ili na određenom području). Ugovor o primirju (preliminarni mir) prekida ratne operacije, ali ne i ratno stanje. Prekid vatre privremena je obustava neprijateljstva. Mirovni ugovor uređuje konačno rješenje, a ratno stanje prestaje njegovim stupanjem na snagu.

C23. Ratište (str. 235-236)

1. Pojam ratišta

Prema klasičnom ratnom pravu, **ratište** je sav prostor na kome zaraćeni mogu pripremati i provoditi neprijateljstva.

Ono ponajprije obuhvaća područje zaraćenih država (kopno, unutrašnje morske vode, teritorijalno more i zračni prostor nad njima), ali ratni čini mogu se provoditi i na svim dijelovima koji ne pripadaju pod suverenost nijedne države; zato ratište obuhvaća otvoreno more i ničija područja (terra nullius).

Ratište se **ne proteže na područje neutralnih država i neutralizirana područja**, kao ni na zračni prostor nad njima. Ipak, ratištem postaju i vojne baze koje zaraćena država ima na području neutralne države – to je onda ratište, ali nije neprijateljsko područje.

2. Razlika od bojišta

Od ratišta se razlikuje **područje ratnih operacija (bojište, vojišna prostorija)** – to je područje gdje se ratne operacije stvarno vode.

Neutralizirana područja stvaraju se ugovorom; posljedica je neutralizacije da se na tom području ne smiju provoditi neprijateljstva, iako je država kojoj ono pripada u ratu.

3. Ratište u suvremenom pravu

Ženevske konvencije 1949. i Dopunski protokoli 1977. ne sadržavaju odredbe o svojoj primjeni ratione loci, nego samo ratione personae, te u njima nema odredaba o ratištu. Stoga treba uzeti da i dalje vrijede navedena običajna pravila.

4. Pomorsko ratište

Prema tradicionalnom ratnom pravu, ratište pomorskog rata obuhvaća čitavo more i morskim brodovima pristupne vode, uz iznimku unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora neutralnih država te neutraliziranih dijelova mora. Dakle, obuhvaća unutrašnje morske vode i teritorijalno more zaraćenih država te otvoreno more, osim neutraliziranih dijelova. Danas bismo dodali i arhipelaške vode sukobljenih država.

Postavlja se pitanje obuhvaća li ratište i isključivi gospodarski pojas, odnosno epikontinentalni pojas. Konvencija o pravu mora 1982. ne daje odgovor, ali prevladava mišljenje da se neprijateljstva mogu voditi i na epikontinentalnom

pojasu i isključivom gospodarskom pojasu sukobljenih država, ali i neutralnih država, s time da se mora voditi računa o pravima i dužnostima neutralnih obalnih država.

Slično otvorenom moru, načelno se i svemir (isključujući Mjesec i druga nebeska tijela) može smatrati mogućim ratištem.

Moguća potpitanja:

Što je ratište i što obuhvaća? - Ratište je sav prostor na kome zaraćeni mogu pripremati i provoditi neprijateljstva. Obuhvaća područje zaraćenih država (kopno, unutrašnje morske vode, teritorijalno more, zračni prostor), te otvoreno more i ničija područja. Ne proteže se na područje neutralnih država i neutralizirana područja, ali vojne baze zaraćene države na području neutralne države postaju ratištem (ali ne i neprijateljsko područje).

Koja je razlika između ratišta i bojišta? - Ratište je sav prostor na kome se mogu pripremati i provoditi neprijateljstva, dok je bojište (područje ratnih operacija, vojišna prostorija) područje gdje se ratne operacije stvarno vode – dakle uže od ratišta.

Obuhvaća li ratište isključivi gospodarski pojas i epikontinentalni pojas? - Konvencija o pravu mora 1982. ne daje odgovor, ali prevladava mišljenje da se neprijateljstva na moru mogu voditi i na epikontinentalnom pojasu i isključivom gospodarskom pojasu sukobljenih država, ali i neutralnih država, s time da se mora voditi računa o pravima i dužnostima neutralnih obalnih država u tim pojasevima.

Što su neutralizirana područja? - Područja stvorena ugovorom, s posljedicom da se na njima ne smiju provoditi neprijateljstva, iako je država kojoj ono pripada u ratu. Ženevske konvencije i Dopunski protokoli ne sadržavaju odredbe o primjeni *ratione loci*, pa vrijede običajna pravila o ratištu.

C24. Osobe koje sudjeluju u oružanom sukobu (str. 236-238)

1. Razvoj pravila o sudionicima

Staro doba nije razlikovalo ratnike i mirno pučanstvo. Potkraj 18. st. prevladava način ratovanja s razmjerno malim vojskama, koje su više pripadale vladaru nego državi – civilno pučanstvo bilo je zaštićeno. Pojava totalitarnog rata povukla je pozadinu i civilno stanovništvo u ratni napor. Ali još vrijedi pravilo da neprijateljstva ne mogu provoditi svi ljudi, nego samo ovlašteni, koji se po nekom znaku moraju razlikovati od ostalih.

MP ograničava provođenje ratnih čina oružane borbe na određeni krug osoba. Samo te osobe smiju voditi borbu oružjem, i to samo protiv istog kruga osoba protivne stranke. Taj krug čine oružane snage (kopnena vojska, ratna mornarica, ratno zrakoplovstvo).

2. Haaški pravilnik iz 1907.

Budući da su mnoge države imale sustav vojnice (milicije), Haaški pravilnik iz 1907. (čl. 1.) vojnicu i dobrovoljačke odrede izjednačio s vojskom, ali moraju biti ispunjena **4 uvjeta**:

da im na čelu stoji odgovorni zapovjednik

da nose određeni i na daljinu vidljiv znak raspoznavanja

da otvoreno nose oružje

da se u svojim operacijama pridržavaju pravila ratnog prava

Na zahtjev malih država, Haaškim pravilnikom priznat je i **pučki ustanak** – stanovništvo nezaposjednutog područja koje se pri približavanju neprijatelja spontano lati oružja, a nije imalo vremena organizirati se. Priznaje se uz uvjet da stanovništvo otvoreno nosi oružje i da poštuje pravila ratnog prava.

3. Borci i neborci

Haaški pravilnik razlikuje **borce i neborce (komatante i nekomatante)** unutar oružanih snaga. Neborci su osobe koje pripadaju vojsci i potpadaju pod vojnu disciplinu, ali se ne bore oružjem u ruci (vojno upravno i tehničko osoblje, sanitet, vojni svećenici, opskrbljivači), kao i osobe koje prate vojsku (ratni dopisnici, vojni atašei).

Neborci ne smiju upotrebljavati oružje, osim ako su napadnuti; jednako tako, ne smije se protiv njih upotrijebiti oružje. Ako padnu u ruke neprijatelju, imaju se pravo smatrati ratnim zarobljenicima.

4. Ženevske konvencije 1949. i gerilski pokreti

Haaški pravilnik nije riješio pitanje gerilske, partizanske borbe u zaleđu neprijatelja. To je riješeno Ženevskim konvencijama 1949. Njihove se odredbe primjenjuju na:

- pripadnike državnih oružanih snaga stranke sukoba te milicije i dobrovoljačke odrede koji su sastavni dio tih snaga
- pripadnike milicije i dobrovoljačkih odreda koji nisu uključeni u oružane snage, ali pripadaju stranci sukoba, pod 4 uvjeta iz Haaškog pravilnika
- pripadnike organiziranih pokreta otpora koji pripadaju stranci sukoba i djeluju izvan ili unutar vlastitog područja, čak i ako je ono okupirano (time su obuhvaćene partizanske/gerilske jedinice)
- pripadnike redovitih oružanih snaga koje izraze vjernost vladi koju protivnik ne priznaje

5. Dopunski protokol I. (1977.)

Protokol I. proširuje koncept međunarodnih oružanih sukoba na antikolonijalne borbe za nacionalno oslobođenje. Na potpuno nov način definira oružane snage: sastoje se od svih organiziranih oružanih snaga, naoružanih grupa i jedinica pod zapovjedništvom odgovornim toj stranci. Oružane snage moraju biti podvrgnute unutrašnjem disciplinskom sustavu koji osigurava poštivanje pravila MP.

Pripadnici oružanih snaga, osim sanitetskog i vjerskog osoblja, jesu **borci** – imaju pravo izravno sudjelovati u neprijateljstvima i status ratnih zarobljenika ako padnu pod vlast protivničke stranke.

Ukidanjem kategorizacija iz Ženevskih konvencija (redovita vojska, milicija, dobrovoljci, pokreti otpora), Protokol I. maksimalno proširuje krug boraca. Od 4 "klasična" uvjeta izričito su zadržana 2: odgovorno zapovjedništvo i poštivanje pravila MP. Preostala 2 (znak raspoznavanja i otvoreno nošenje oružja) nisu izričito navedeni, ali su implicate sadržani u zahtjevu unutrašnjeg disciplinskog sustava.

Protokol I. potvrđuje temeljno pravilo da se pripadnici oružanih snaga moraju razlikovati od civilnog pučanstva dok sudjeluju u napadu. U situacijama kad se naoružani borac ne može razlikovati od civila, on zadržava status borca ako otvoreno nosi oružje za vrijeme svakog vojnog djelovanja i za vrijeme dok ga protivnik može vidjeti tijekom pripremnih vojnih aktivnosti.

6. Plaćenici i špijuni

Plaćenici nemaju pravo na status borca ni ratnog zarobljenika. **Špijuni** nemaju pravo na status ratnog zarobljenika. Plaćenik je osoba koja izravno sudjeluje u neprijateljstvima, nije državljanin stranke sukoba, posebno je regrutirana radi osobne koristi, uz obećanu naknadu znatno višu od one boraca.

7. Parlamentari

Posebnu zaštitu MP uživaju **parlamentari** – osobe koje se šalju neprijatelju kao vjesnici radi pregovora. Parlamentar se treba iskazati ovlastima, nosi bijelu zastavu, i on i njegova pratnja su nepovredivi. Neprijatelj nije dužan primiti parlamentara. Parlamentar gubi nepovredivost ako se dokaže da se okoristio položajem da počinji vjerolomstvo.

Moguća potpitanja:

Koji su 4 uvjeta iz Haaškog pravilnika 1907. za priznanje statusa borca? - 1) da im na čelu stoji odgovorni zapovjednik, 2) da nose određeni i na daljinu vidljiv znak raspoznavanja, 3) da otvoreno nose oružje, 4) da se u svojim operacijama pridržavaju pravila ratnog prava. Ista 4 uvjeta primjenjuju se i na milicije i dobrovoljačke odrede te organizirane pokrete otpora prema Ženevskim konvencijama 1949.

Tko su neborci i kakav je njihov položaj? - Neborci su osobe koje pripadaju vojsci i potpadaju pod vojnu disciplinu, ali se ne bore oružjem (upravno i tehničko osoblje, sanitet, vojni svećenici, opskrbljivači), te osobe koje prate vojsku (ratni dopisnici, vojni atašei). Ne smiju upotrebljavati oružje osim u samoobrani, ne smije se protiv njih upotrijebiti oružje, a ako padnu u ruke neprijatelju, imaju pravo smatrati se ratnim zarobljenicima.

Kako Protokol I. (1977.) definira oružane snage i borce? - Oružane snage se sastoje od svih organiziranih oružanih snaga, naoružanih grupa i jedinica pod zapovjedništvom odgovornim toj stranci, podvrgnutih unutrašnjem disciplinskom sustavu. Pripadnici oružanih snaga (osim sanitetskog i vjerskog osoblja) jesu borci – imaju pravo sudjelovati u neprijateljstvima i status ratnih zarobljenika. Protokol maksimalno proširuje krug boraca, a od 4 klasična uvjeta zadržava 2 (odgovorno zapovjedništvo i poštivanje pravila MP), dok su znak raspoznavanja i otvoreno nošenje oružja implicate sadržani u zahtjevu disciplinskog sustava.

Kakav je status plaćenika i špijuna? - Plaćenici nemaju pravo na status borca ni ratnog zarobljenika. Špijuni nemaju pravo na status ratnog zarobljenika. No, zarobljene osobe, imale status ratnog zarobljenika ili ne, ne smiju biti lišene prava na tretman u skladu s univerzalno priznatim pravima čovjeka.

C25. Ograničenje ratovanja s obzirom na osobe (str. 238-245)

1. Civilno stanovništvo

Tijekom stoljeća razvilo se pravilo da se civilno stanovništvo ne smije napadati, ubijati ili ranjavati. Danas su pravila velikim dijelom kodificirana Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata 1949. i Dopunskim protokolima 1977.

2. Osobe izvan bojnog ustroja (hors de combat)

U borbi je dopušteno vojno djelovati protiv protivnika koji pripada neprijateljskim oružanim snagama. Ali ako pojedini od njih ne mogu više voditi borbu ili su je napustili, treba prestati borba. To su ranjeni i bolesni, te oni koji su položili oružje ili se predaju – postaju ratni zarobljenici. Oni ne smiju biti objekt napada.

Zabranu ubijanja i ranjavanja takvih neprijatelja donio je već Haaški pravilnik 1907. Protokol I. određuje da osobe izvan bojnog ustroja (hors de combat) ne smiju biti predmet napada – svaka osoba koja je u vlasti protivničke stranke, koja jasno izražava namjeru predaje, ili je onesposobljena zbog rana ili bolesti.

3. Zabrana siliti na sudjelovanje

Pripadnici protivne stranke ne smiju se siliti da sudjeluju u vojnim operacijama uperenim protiv njihove domovine.

4. Represalije

Ratno pravo dopušta ograničenu primjenu represalijskih, u skladu s općim pravilima. Ženevske konvencije 1949. i Dopunski protokoli 1977. izričito zabranjuju represalijske prema zaštićenim osobama: ranjenicima, bolesnicima, brodolomcima, zarobljenicima, građanskim osobama i njihovoj imovini. Konvencijom o zaštiti kulturnih dobara (1954.) zabranjene su i prema kulturnim dobrima.

Moguća potpitanja:

Tko su osobe izvan bojnog ustroja (hors de combat) i kakva im je zaštita? - Osobe koje su u vlasti protivničke stranke, koje jasno izražavaju namjeru predaje, ili su onesposobljene zbog rana ili bolesti. Ne smiju biti predmet napada. Zabranu ubijanja i ranjavanja donio je Haaški pravilnik 1907., a potvrđuje je Protokol I. Ubijanje ili ranjavanje borca koji je položio oružje ratni je zločin i prema Rimskom statutu MKS 1998.

Smiju li se provoditi represalijske prema zaštićenim osobama? - Ne, Ženevske konvencije 1949. i Dopunski protokoli 1977. izričito zabranjuju represalijske prema ranjenicima, bolesnicima, brodolomcima, zarobljenicima, građanskim osobama i njihovoj imovini. Konvencija o zaštiti kulturnih dobara 1954. zabranjuje ih i prema kulturnim dobrima. Mjere represalijske moraju po težini odgovarati težini protupravnog postupka, a izbor je ograničen elementarnim zakonima čovječnosti (Martensova klauzula).

Smije li se civilno stanovništvo napadati? - Ne, tijekom stoljeća razvilo se pravilo da se civilno stanovništvo ne smije napadati, ubijati ili ranjavati. Pravila su kodificirana Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba 1949. i Dopunskim protokolima 1977. Civilni uživaju opću zaštitu od opasnosti vojnih operacija sve dok izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima.

Smiju li se pripadnici protivne stranke siliti na sudjelovanje u operacijama protiv njihove domovine? - Ne, pripadnici protivne stranke ne smiju se siliti da sudjeluju u vojnim operacijama uperenim protiv njihove domovine. To je jedno od osnovnih pravila ograničenja ratovanja s obzirom na osobe.

C26. Ograničenje ratovanja s obzirom na stvari (str. 238-245)

1. Vojni ciljevi i nebranjeni mjesta

Sva ograničenja polaze od pretpostavke da "zaraćene strane nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju" (Haaški pravilnik i Protokol I.).

Čl. 25. Haaškog pravilnika 1907. zabranjuje napadanje ili bombardiranje nebranjenih gradova, sela, naselja ili zgrada. Kao nebranjena smatraju se i utvrđena mjesta ako nisu branjena.

Vojni cilj definira se tek u Protokolu I. 1977. (čl. 52. st. 2.): "objekte koji po svojoj prirodi, po svome smještaju, po svojoj namjeni ili po svojoj upotrebi djelotvorno pridonose vojnoj akciji i čije potpuno ili djelomično uništenje, zauzimanje ili neutralizacija donosi u danim okolnostima očitu vojnu prednost." Dva elementa moraju biti kumulativno ispunjena: a) objekt djelotvorno pridonosi vojnoj akciji, b) uništenje donosi očitu vojnu prednost.

U slučaju sumnje radi li se o civilnom ili vojnom objektu, pretpostavlja se da objekt redovito namijenjen civilnoj upotrebi (crkva, kuća, škola) nije vojni cilj.

2. Objekti izuzeti od napada

Neki objekti koji bi mogli zadovoljiti uvjete vojnih ciljeva ipak su izuzeti:

- Vojne sanitetske jedinice (vojni bolnice, bolnički brodovi)
- Postrojenja koja sadrže opasne sile (brane, nasipi, nuklearne elektrane) – ne smiju biti napadnuti ako bi napad prouzročio oslobađanje sila i velike gubitke među civilima

3. Načelo proporcionalnosti

Prema običajnom pravnom načelu proporcionalnosti, civilne osobe i objekti zaštićeni su od kolateralne (uzgredne) štete koja je neproporcionalna vojnoj prednosti. Protokol I. određuje da napad na vojni cilj može postati protupravan ako povrijedi načelo proporcionalnosti – ako uzrokuje uzgredne gubitke među civilima koji su prekomjerni u odnosu na predviđenu vojnu prednost.

Napadi nasumce su zabranjeni – to su napadi koji nisu usmjereni na određeni vojni cilj ili koji bez razlikovanja pogađaju vojne ciljeve i civile.

4. Mjere opreza

Oni koji planiraju ili odlučuju o napadu moraju: provjeriti jesu li ciljevi zaista vojni, odabrati sredstva kojima se izbjegavaju ili svode na minimum civilni gubici, suzdržati se od napada od kojeg se može očekivati povreda proporcionalnosti. Napad se mora opozvati ako postane jasno da cilj nije vojni. Prije napada koji može pogoditi civile mora se dati djelotvorno upozorenje.

5. Kulturna dobra

Haaški pravilnik 1907. obvezuje stranke da poštede zdanja namijenjena bogoslužju, umjetnosti, znanosti i dobrotvornim svrhama te povijesne spomenike, pod uvjetom da nisu upotrijebljeni u vojne svrhe.

Na poticaj UNESCO-a zaključena je **1954. u Haagu Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba**. Obuhvaća pokretna i nepokretna dobra važna za kulturnu baštinu, zgrade za čuvanje i izlaganje, te spomenička središta. Razlikuje opću i posebnu zaštitu (posebna za najvrjednija dobra, upis u međunarodni registar koji vodi UNESCO).

Protokol I. 1977. zabranjuje: a) neprijateljske čine prema kulturnim dobrima, b) upotrebu tih dobara za potporu vojnim naporima, c) da budu predmet represalija. Zloupotrebom kulturni objekt gubi posebnu zaštitu, ali ostaje zaštita koju uživaju svi civilni objekti.

6. Zaštita okoliša

Opća skupština UN-a 1992. istaknula je da je uništavanje okoliša, koje nije opravdano vojnom potrebom i koje se provodi samovoljno, protivno postojećem MP. Običajno pravo obvezuje da se u planiranju napada vodi računa o utjecaju na okoliš, a šteta ne smije biti nesrazmjerna očekivanoj vojnoj prednosti.

Protokol I. zabranjuje upotrebu metoda i sredstava kojima je svrha ili od kojih se mogu očekivati prostorno znatne, trajnije i velike štete na okolišu, te štete koje ugrožavaju zdravlje ili preživljavanje stanovništva. Zabranjeno je napadati dobra prijeko potrebna za preživljavanje (poljoprivredna područja, usjevi, stoka, instalacije za pitku vodu).

Moguća potpitanja:

Što je vojni cilj prema Protokolu I.? - Objekti koji po svojoj prirodi, smještaju, namjeni ili upotrebi djelotvorno pridonose vojnoj akciji i čije potpuno ili djelomično uništenje, zauzimanje ili neutralizacija donosi u danim okolnostima očitu vojnu prednost (čl. 52. st. 2.). Dva elementa moraju biti kumulativno ispunjena. U slučaju sumnje, pretpostavlja se da objekt redovito namijenjen civilnoj upotrebi nije vojni cilj.

Kako se štite kulturna dobra u oružanom sukobu? - Haaški pravilnik 1907. obvezuje na pošteđu zdanja namijenjenih bogoslužju, umjetnosti, znanosti i dobrotvornim svrhama te povijesnih spomenika, ako nisu u vojne svrhe. Konvencija iz 1954. (Haag) razlikuje opću i posebnu zaštitu. Protokol I. 1977. zabranjuje neprijateljske čine, upotrebu za vojne napore i represalije prema kulturnim dobrima. Zloupotrebom se gubi posebna zaštita, ali ostaje zaštita civilnih objekata.

Što je načelo proporcionalnosti? - Civilne osobe i objekti zaštićeni su od kolateralne (uzgredne) štete koja je neproporcionalna vojnoj prednosti. Napad na vojni cilj može postati protupravan ako uzrokuje uzgredne gubitke među civilima i štete na civilnim objektima koji su prekomjerni u odnosu na predviđenu stvarnu i izravnu vojnu prednost.

Kako se štiti okoliš u oružanom sukobu? - Običajno pravo: uništavanje okoliša koje nije opravdano vojnom potrebom i koje se provodi samovoljno protivno je MP. U planiranju napada mora se voditi računa o utjecaju na okoliš, a šteta ne smije biti nesrazmjerna. Protokol I. zabranjuje metode i sredstva kojima se mogu očekivati prostorno znatne, trajnije i velike štete, te štete koje ugrožavaju zdravlje ili preživljavanje stanovništva. Zabranjeno je napadati dobra prijeko potrebna za preživljavanje.

C27. Ograničenje ratovanja s obzirom na vrste oružja (str. 238-245)

1. Opća načela

Iz dvaju temeljnih načela prava oružanih sukoba – obveze razlikovanja boraca i civila te zabrane uzrokovanja nepotrebnih patnji boraca – izvede se osnovna pravila o zabranjenim vrstama oružja:

- Zabranjeno je oružje koje ne može razlikovati civilne i vojne ciljeve.
- Zabranjena je upotreba oružja koja borcima nepotrebno pogoršava patnje.

Još od **Petrogradske deklaracije 1868.** nastoji se osigurati izričita zabrana određenih vrsta oružja zaključivanjem mnogostranih ugovora.

2. Zabranjeno konvencionalno oružje

Projektili težine manje od 400 grama eksplozivni ili napunjeni rasprskavajućim ili zapaljivim tvarima (Petrogradska deklaracija 1868.) – postala običajno pravo.

Dum-dum meci (Meci koji se u ljudskom tijelu lako rašire ili splošte) – Treća haaška deklaracija 1899.

Otrov i otrovno oružje – čl. 23. a) Haaškog pravilnika 1907.

Oružje s fragmentima koji se ne mogu otkriti rendgenskim zrakama – Protokol I. uz Konvenciju iz 1980.

Mine – Osmi haaška konvencija 1907. (podmorske kontaktne mine), Protokol II. uz Konvenciju iz 1980. (kopnene mine), te Konvencija iz Ottawe 1997. (potpuna zabrana protupješačkih mina).

Napalm i zapaljivo oružje – Protokol III. uz Konvenciju iz 1980.

Lasersko oružje namijenjeno uzrokovanju trajnog sljepila – Protokol IV. iz 1995. uz Konvenciju iz 1980.

3. Zabranjeno oružje za masovno uništavanje

Zagušljivi, otrovni i slični plinovi:

- Druga haaška deklaracija 1899. – zabrana metaka sa zagušljivim ili otrovnim plinovima.
- Ženevski protokol 1925. o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških sredstava u ratu. Zabrana je danas dio običajnog MP, a Rimski statut MKS proglašava je ratnim zločinom.

Kemijsko oružje:

- Konvencija o zabrani kemijskog oružja (1993.) – obvezuje da "nikada, ni u kojim okolnostima" ne upotrebljavaju kemijsko oružje, ne pripremaju se, ne proizvode, ne nabavljaju, ne čuvaju, ne prenose, te nalaže uništenje zaliha.

Biološko oružje:

- Ženevski protokol 1925. proteže zabranu i na bakteriološke metode.
- Konvencija o zabrani biološkog i toksičnog oružja (1972.) – zabranjuje usavršavanje, proizvodnju i stvaranje zaliha. Sama upotreba nije izričito zabranjena, ali je zabrana iz 1925. postala običajno pravo.

Nuklearno oružje:

- Ne postoji ugovor o potpunoj zabrani. MS u Savjetodavnom mišljenju 1996. istaknuo da ne postoji ni ugovorno ni običajno pravo o potpunoj i univerzalnoj zabrani. Prijetnja i upotreba podvrgnuti su pravilima MP, osobito humanitarnom pravu. Načelno su protivni tim pravilima (razlikovanje boraca i civila, zabrana nepotrebnih patnji), no Sud nije zaključio da je upotreba u svim okolnostima nužno protivna, osobito u iznimnim okolnostima samoobrane kad je u pitanju sam opstanak države.

Moguća potpitanja:

Koja opća načela određuju zabranu oružja? - Iz obveze razlikovanja boraca i civila: zabranjeno oružje koje ne može razlikovati civilne i vojne ciljeve. Iz zabrane uzrokovanja nepotrebnih patnji: zabranjena upotreba oružja koja borcima nepotrebno pogoršava patnje. Od Petrogradske deklaracije 1868. nastoji se izričitom zabranom pojedinih vrsta oružja.

Koje konvencionalno oružje je zabranjeno? - Projektili težine manje od 400 grama (Petrogradska deklaracija 1868.), dum-dum meci (1899.), otrov i otrovno oružje (Haaški pravilnik 1907.), oružje s fragmentima koji se ne mogu otkriti rendgenom (Protokol I. 1980.), mine (Osma haaška konvencija 1907., Protokol II. 1980., Konvencija iz Ottawe 1997.), napalm i zapaljivo oružje (Protokol III. 1980.), lasersko oružje za trajno sljepljenje (Protokol IV. 1995.).

Kako je uređeno kemijsko i biološko oružje? - Ženevski protokol 1925. zabranjuje zagušljive, otrovne plinove i bakteriološka sredstva (danas običajno pravo). Konvencija o zabrani biološkog i toksičnog oružja 1972. zabranjuje usavršavanje, proizvodnju i zalihe (upotreba nije izričito zabranjena, ali je zabrana iz 1925. običajno pravo). Konvencija o zabrani kemijskog oružja 1993. obvezuje da "nikada, ni u kojim okolnostima" ne upotrebljavaju, ne proizvode, ne čuvaju, te nalaže uništenje.

Je li nuklearno oružje zabranjeno MP-om? - Ne postoji ugovor o potpunoj zabrani. MS u Savjetodavnom mišljenju 1996. istaknuo da ne postoji ni ugovorno ni običajno pravo o potpunoj zabrani. Prijetnja i upotreba podvrgnuti su pravilima humanitarnog prava i načelno su im protivni, no Sud nije zaključio da je upotreba u svim okolnostima nužno protivna, osobito u iznimnim okolnostima samoobrane kad je u pitanju opstanak države.

C28. Ograničenje ratovanja s obzirom na način (metode) ratovanja (str. 238-245)

1. Zabrana perfidije

Općeprihvaćeno načelo klasičnog ratnog prava jest **zabrana perfidnih načina i sredstava borbe**. Na tom načelu temelje se i neke posebne zabrane.

Posebno su zabranjeni još Haaškim pravilnikom 1907.:

Izdajničko ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljskog naroda ili vojske.

Izjava da se neće davati milost.

Zloupotreba parlamentarske zastave, neprijateljske zastave, vojničkih znakova ili uniforma, te ženevskih znakova (i bijele zastave i drugih priznatih znakova).

No, načelno **ratne varke nisu zabranjene**. Čl. 24. Haaškog pravilnika: "Ratne varke i upotreba sredstava potrebnih za dobavljanje obavijesti o neprijatelju i terenu smatraju se kao dopušteni." Ali varka ne smije ići do perfidije – ne smiju se upotrebljavati varke zloupotrebom sredstava koja imaju u borbi određenu svrhu (npr. znak predaje). Dopusštene varke: kamuflaža, mamac, lažne operacije, dezinformacije.

U pomorskom ratu dopuštena je upotreba lažne, pa i neprijateljske zastave, ali vlastita zastava mora se istaknuti prije nego započnu neprijateljstva.

2. Ostale zabrane

Razaranje ili zapljena neprijateljske imovine, osim kad vojna potreba imperativno nalaže.

Prepuštanje grada ili naselja pljački, čak i ako su osvojeni na juriš.

Špijunaža nije zabranjena, ali oštro postupanje sa špijunima nije kazna, nego ratna mjera. Špijunom se smatra samo osoba koja potajno ili u lažnom svojstvu prikuplja podatke. Osobe u uniformi koje obavljaju izviđanje nisu špijuni.

3. Protokol I. (1977.)

Protokol I. potvrđuje i dopunjuje navedene zabrane:

- Zabranjuje ubijanje, ranjavanje ili zarobljavanje protivnika služeći se perfidijom – definira je kao čine kojima se zadobiva povjerenje protivnika s namjerom da se iznevjeri. Primjeri: hinjenje pregovaranja, hinjenje predaje, hinjenje statusa civila, hinjenje zaštićenog statusa upotrebom znakova UN-a ili neutralnih država.
- Zabranjuje izjave da se neće davati milost.
- Dopušta ratne varke – čine kojima je svrha dovesti protivnika u zabludu, a kojima se ne krše pravila MP i nisu perfidni (kamuflaža, mamac, lažne operacije, dezinformacije).
- Potvrđuje tradicionalna pravila o špijunaži.

Moguća potpitanja:

Koja je razlika između ratnih varki i perfidije? - Ratne varke su dopuštene – čine kojima je svrha dovesti protivnika u zabludu ili ga navesti na nesmotrano ponašanje, a kojima se ne krše pravila MP (kamuflaža, mamac, lažne operacije, dezinformacije). Perfidija je zabranjena – čine kojima se zadobiva povjerenje protivnika s namjerom da se iznevjeri, zloupotrebom zaštite po pravilima MP (hinjenje predaje, hinjenje statusa civila, upotreba znakova UN-a ili neutralnih država).

Što je zabranjeno prema Haaškom pravilniku 1907. s obzirom na način ratovanja? - 1) izdajničko ubijanje ili ranjavanje, 2) izjava da se neće davati milost, 3) zloupotreba parlamentarske zastave, neprijateljske zastave, vojničkih znakova, uniformi i ženevskih znakova, 4) razaranje ili zapljena imovine (osim uz imperativnu vojnu potrebu), 5) prepuštanje grada pljački, 6) špijunaža nije zabranjena ali je oštro postupanje ratna mjera.

Smije li se u pomorskom ratu upotrijebiti neprijateljska zastava? - Da, za razliku od kopnenog rata, u pomorskom ratu dopuštena je upotreba lažne, pa i neprijateljske zastave, ali vlastita zastava mora se svakako istaknuti prije nego započnu neprijateljstva.

Kako Protokol I. definira perfidiju? - Kao čine kojima se zadobiva povjerenje protivnika kako bi ga se uvjerilo da ima pravo na zaštitu ili obvezu da pruži zaštitu na temelju pravila MP, s namjerom da se to povjerenje iznevjeri. Tri elementa moraju biti kumulativno ispunjena: 1) postojanje pravila MP koje daje zaštitu, 2) navođenje protivnika da povjeruje da su okolnosti nastupile, 3) namjera da se povjerenje iznevjeri.

C29. Zaštita ranjenika, bolesnika, brodolomaca i ratnih zarobljenika (str. 245-248)

1. Povijesni razvoj

Svojim prikazom patnji ranjenika nakon bitke kod Solferina, Švicarac **Henri Dunant** potaknuo je izradu prve Konvencije o poboljšanju sudbine vojnika ranjenih u ratu, usvojene **1864. u Ženevi**.

zaštita žrtava rata uređena je u 4. Ženevske konvencije – prve 3 konvencije bave se pripadnicima oružanih snaga zaraćenih država, a 4. civilnim pučanstvom. Zajednička im je karakteristika da više naglašavaju zaštitu čovjeka kao takvog, a ne toliko u njegovu svojstvu pripadnika oružanih snaga. Zaštićene osobe ne mogu se odreći prava koja im Konvencije osiguravaju. Konvencijama je pojačana uloga sile zaštitnice (države koja štiti interese jedne zaraćene stranke kod protivne).

2. Zaštita ranjenika, bolesnika i brodolomaca

Temeljno je načelo dviju Ženevskih konvencija (o zaštiti ranjenih i bolesnih pripadnika oružanih snaga, uključujući one na moru i brodolomce) da te osobe treba štiti i njegovati bez obzira na to kojoj stranci pripadaju. Konvencije predviđaju zaštitu samih ranjenika, bolesnika i brodolomaca, sanitetskih jedinica, bolničkog osoblja, zgrada, brodova i pokretnih dobara za smještaj, prijevoz i njegu.

Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca na moru daje posebna pravila za pomorsko ratište:

- Bolnički brodovi moraju biti bijelo obojeni s znakovima crvenog križa, viju ženevski znak, ne smiju se upotrebljavati u ratne svrhe, plove na vlastiti rizik. Sukobljene stranke imaju pravo nadzora i pretrage, mogu ih zadržati najviše 7 dana.
- Brodske bolnice na ratnim brodovima moraju se štedjeti.
- Brodolomci – Konvencija štiti i brodolomce (svaki brodolom bez obzira na okolnosti). Ako padnu u ruke protivnika, postupa se s njima kao s ratnim zarobljenicima.

Protokol I. 1977. jamči zaštitu svim ranjenim i bolesnim, i pripadnicima oružanih snaga i građanskim osobama; to se odnosi i na vojne i na civilne brodolomce. Proširuje zaštitu na civilno sanitetsko osoblje.

3. Zaštita ratnih zarobljenika

Ženevskom konvencijom o postupanju s ratnim zarobljenicima izgrađena je opsežna zaštita:

- Država koja ih ima u svojoj vlasti odgovorna je prema njima neovisno o individualnim odgovornostima.
- Sa zarobljenicima treba uvijek postupati čovječno, štiti ih od nasilja, uvreda i javne radoznalosti.
- Nijedan zarobljenik ne smije biti podvrgnut fizičkom sakaćenju ili medicinskim/znanstvenim pokusima.
- Osoba i čast moraju se poštovati; prema ženama s dužnim obzirom na spol.

Ratnim zarobljenicima se smatraju: pripadnici oružanih snaga, milicija i dobrovoljačkih odreda (pod 4 uvjeta), pripadnici organiziranih pokreta otpora, pripadnici redovitih snaga koji izraze vjernost nepriznatoj vladi, osobe koje prate oružane snage s pismenim ovlastima, članovi posada trgovačkih brodova i civilnih zrakoplova, sudionici pučkog ustanka. Prema običajnom pravu, i glavari država, ministri i diplomati smatraju se ratnim zarobljenicima.

Konvencija sadrži odredbe o smještaju, liječenju, zaposlenju i disciplini. Časnici se ne smiju siliti na rad. Zarobljenici imaju pravo izabrati predstavnike, djeluje informacijski ured. Nakon prestanka neprijateljstava moraju se osloboditi i repatriirati.

Protokol I. proširuje koncept oružanih snaga i na oslobodilačke borbe. Kršenje pravila ne lišava borca statusa ratnog zarobljenika (s iznimkom rezerve na čl. 85. za ratne zločine). Plaćenici i špijuni nemaju pravo na status ratnog zarobljenika, ali ne smiju biti lišeni prava na tretman u skladu s univerzalno priznatim pravima čovjeka.

4. Nemeđunarodni oružani sukobi (zajednički čl. 3.)

Neka temeljna pravila primjenjuju se i na nemeđunarodne sukobe, prema **zajedničkom čl. 3.** svih četiriju konvencija:

Čovječno postupanje prema svakome tko neposredno ne sudjeluje u neprijateljstvima – zabrana diskriminacije, nasilja protiv života i tijela (ubojstva, sakaćenja, mučenja), uzimanja talaca, povrede dostojanstva, izricanja kazni bez suđenja.

Ranjenici i bolesnici trebaju se prihvatiti i njegovati.

Protokol II. 1977. razrađuje ta načela za nemeđunarodne sukobe.

5. Teške povrede

Ženevske konvencije obvezuju države da u kaznenom zakonodavstvu osiguraju propise za suzbijanje čina protivnih Konvencijama, a za teške povrede moraju predvidjeti kaznenu represiju. Teške povrede: namjerno ubojstvo, mučenje, nečovječno postupanje, biološki pokusi, velike patnje, uništenje imovine, prisiljavanje zarobljenika na službu u protivničkim snagama, lišavanje prava na suđenje, deportacija, uzimanje talaca.

Teške povrede se smatraju **ratnim zločinima**. Rimski statut MKS 1998. sadržava najiscrpniju listu ratnih zločina.

Moguća potpitanja:

Tko se smatra ratnim zarobljenikom? - Pripadnici oružanih snaga, milicija i dobrovoljačkih odreda (pod 4 uvjeta), pripadnici organiziranih pokreta otpora, pripadnici redovitih snaga koji izraze vjernost nepriznatoj vladi, osobe koje prate oružane snage s pismenim ovlastima, članovi posada trgovačkih brodova i civilnih zrakoplova, sudionici pučkog ustanka. Prema običajnom pravu i glavari država, ministri i diplomati.

Kako su zaštićeni ranjenici, bolesnici i brodolomci? - Temeljno načelo: štiti i njegovati bez obzira na pripadnost stranci. Konvencije štite i osobe i sanitetske jedinice, osoblje, zgrade, brodove i opremu. Na moru: bolnički brodovi (bijelo obojeni, znak crvenog križa, ne smiju u ratne svrhe, pravo nadzora i pretrage, zadržka do 7 dana), brodske bolnice se štete. Brodolomci se štite bez obzira na okolnosti, a ako padnu u ruke protivnika, postupa se s njima kao s ratnim zarobljenicima. Protokol I. jamči zaštitu i civilima.

Što propisuje zajednički čl. 3. Ženevskih konvencija? - Primjenu osnovnih pravila i na nemeđunarodne oružane sukobe: 1) čovječno postupanje prema onima koji ne sudjeluju u neprijateljstvima (zabrana diskriminacije, nasilja, mučenja, talaca, povrede dostojanstva, kazni bez suđenja), 2) prihvati i njega ranjenika i bolesnika. Protokol II. 1977. razrađuje ta načela.

Koje su teške povrede Ženevskih konvencija? - Namjerno ubojstvo, mučenje ili nečovječno postupanje, biološki pokusi, namjerno uzrokovanje velikih patnji, uništenje imovine (neopravdano i u velikom opsegu), prisiljavanje zarobljenika na službu u protivničkim snagama, lišavanje prava na suđenje, deportacija, uzimanje talaca. Teške povrede se smatraju ratnim zločinima, a Rimski statut MKS 1998. sadrži najiscrpniju listu.

C30. Zaštita civilnog pučanstva u oružanom sukobu (str. 248-249)

1. Ženevska konvencija o zaštiti građanskih osoba 1949.

Zaštita civilnog pučanstva podignuta je na višu razinu usvajanjem Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata 1949. Konvencija se odnosi ne samo na svaki oružani sukob između država, nego i na slučajeve okupacije, čak i bez otpora.

Štiti sve osobe koje nisu pripadnice države pod čijom se vlašću nalaze. Ne štite se osobe koje su državljani države s kojom se održavaju redoviti diplomatski odnosi, ali se na njih odnosi drugi dio Konvencije (opće mjere zaštite).

Opća svrha: zaštititi sve ljude bez razlike, napose bolesnike, ranjenike, žene, stare, nemoćne i djecu. Konvencija uvodi zaštitu određenih mjesta:

- Sanitetske i sigurnosne zone i mjesta – za ranjene, bolesne, starce, djecu do 15 godina, trudnice i majke s djecom do 7 godina. Mogu se organizirati sporazumom stranaka, moraju biti udaljena od vojnih objekata, ne smiju biti branjena.
- Neutralizirane zone – za sklanjanje ranjenih i bolesnih boraca i civila koji ne sudjeluju u vojnim djelatnostima.

- Civilne bolnice – slično štićene kao vojne. Zaštita prestaje ako se bolnica upotrebljava za čine štetne neprijatelju (uz primjeren rok za obustavu).

Konvencija zabranjuje diskriminaciju, pritisak, fizičke patnje, istrebljenje. Osigurava pravo obraćanja silama zaštitnicama i Crvenom križu. Stranka ne smije strane državljane zaposliti u vezi s vođenjem ratnih operacija, a najstrože mjere su prinudan boravak ili interniranje.

2. Protokol I. 1977.

Protokol I. dopunjuje odredbe Konvencije:

- Građanskom osobom smatra se svaka osoba koja se ne ubraja u kategoriju boraca. U slučaju sumnje, smatra se građanskom osobom.
- Novinari koji obavljaju opasne misije smatraju se građanskim osobama (ne gube status ni ako prate oružane snage).
- Nazočnost boraca među civilima ne lišava to stanovništvo civilnog karaktera.
- Namjerno miješanje boraca i civila flagrantno je kršenje pravila MP.
- Civilni uživaju opću zaštitu dok izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima (izravno sudjelovanje: otvaranje vatre, bacanje mina, rušenje mosta – tada gube zaštitu).
- Zabranjeni čini nasilja čija je glavna svrha terorizirati civilno stanovništvo.
- Izričito se zabranjuju represalije prema civilnom stanovništvu i civilnim objektima.
- Zabranjeno je izgladnjivanje kao metoda ratovanja; dobra prijeko potrebna za preživljavanje ne smiju biti napadnuta.
- Zaštita civilnih organizacija civilne zaštite i njihova osoblja.

Moguća potpitanja:

Tko je građanska osoba prema Protokolu I.? - Svaka osoba koja se ne ubraja u kategoriju boraca. U slučaju sumnje je li neka osoba civilna ili pripadnik oružanih snaga, smatra se građanskom osobom. Novinari na opasnim misijama smatraju se građanskim osobama i ne gube status ako prate oružane snage.

Koje zaštićene zone i mjesta uvodi Konvencija iz 1949.? - Sanitetske i sigurnosne zone (za ranjene, bolesne, starce, djecu do 15, trudnice i majke s djecom do 7 godina – moraju biti udaljene od vojnih objekata i ne smiju biti branjene), neutralizirane zone (za sklanjanje ranjenih i bolesnih boraca i civila koji ne sudjeluju u vojnim djelatnostima), te civilne bolnice (štićene kao vojne, zaštita prestaje uz primjeren rok ako se upotrebljavaju za štetne čine).

Kada civil gubi zaštitu? - Kada izravno sudjeluje u neprijateljstvima – poduzima čine namijenjene udaru na neprijateljske borce ili sredstva (otvaranje vatre, bacanje protutenkovskih mina, rušenje mosta s neprijateljskim materijalom). Tada gubi zaštitu, ali samo za vrijeme tog sudjelovanja. Namjerno miješanje boraca i civila radi stvaranja situacije u kojoj svaki napad nužno dovodi do civilnih gubitaka flagrantno je kršenje MP.

Što Protokol I. zabranjuje s obzirom na civile? - Napade na civilno stanovništvo i civilne objekte, napade nasumce, represalije prema civilima i civilnim objektima, izgladnjivanje kao metodu ratovanja, napade na dobra prijeko potrebna za preživljavanje (poljoprivredna područja, usjevi, stoka, instalacije za pitku vodu). Zabranjeni su i čini nasilja čija je glavna svrha terorizirati civilno stanovništvo.

C31. Ratna okupacija (str. 249-251)

1. Pojam ratne okupacije

Ratna okupacija je stanje kad se područje (dio ili cijelo) neke države stvarno nalazi u vlasti neprijateljske vojske. Za učinak okupacije traži se **stvarno provođenje vlasti**, dok zakonita vlada nije u mogućnosti provoditi svoju vlast. Područje gdje traje borba ne smatra se još pod okupacijom; traži se stvarna kontrola. Okupacija pomorskog područja postoji samo istodobno s okupacijom kopna.

Većina pravila kodificirana je Haaškim pravilnikom 1907., a razvijena Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba 1949. Tradicionalno se okupacija definirala kao okupacija u vrijeme ratnog stanja, no Ženevska konvencija određuje primjenu u svim slučajevima okupacije, čak i bez vojnog otpora.

2. Pravni položaj okupiranog područja

Okupirano područje ne stječe se činom okupacije. Država koja je napustila područje zadržava suverenost, ali je provođenje vlasti obustavljeno i na njezino mjesto stupa vlast okupanta koji je provodi u vlastito ime.

Okupant nema vlasti nad osobama i stvarima koje su u pravnoj vezi s okupiranim područjem, ali se ondje ne nalaze.

3. Dužnosti okupanta

Najvažnija dužnost: poduzeti sve mjere kako bi uspostavio i održao javni red i život, uz poštivanje domaćih zakona. Nije dopuštena izmjena domaćeg zakonodavstva koja nije bezuvjetno potrebna radi ratnih svrha. Kazneno zakonodavstvo smije mijenjati samo ako znači opasnost za sigurnost okupanta ili prijeći primjenu Ženevske konvencije.

Smrtna kazna može se izreći samo za špijunažu, tešku sabotažu ili namjerno uzrokovanu smrt, i to samo ako je bila predviđena u zakonodavstvu na početku okupacije.

Okupant ne smije:

- siliti stanovništvo na prisegu na vjernost
- zahtijevati službu u svojim oružanim snagama
- siliti na davanje obavijesti o vojsci domovine
- uzimati taoce

Rad stanovništva ograničen je: samo unutar okupiranog područja, ne smije se deportirati izvan zemlje. Okupant mora poštivati osobnu čast, obiteljska prava, život, privatno vlasništvo, vjerska uvjerenja. Zabranjeno je pljačkanje.

4. Imovina

- Privatna imovina – poštivanje uz znatne dopuštene zahvate (rekvizicije, oduzimanje za neposredne svrhe ratovanja uz naknadu nakon prestanka okupacije).
- Državna pokretna imovina koja može služiti vojnim operacijama – može se zaplijeniti. Izuzeta je imovina općina, ustanova za bogoslužje, dobrotvorne svrhe, prosvjetu, umjetnost, znanost – s njom se postupa kao s privatnom. Zabranjena je zapljena i uništenje tih ustanova i povijesnih spomenika.
- Državna nepokretna imovina nevojnog značaja – okupant ima položaj upravitelja i uživatelja, mora čuvati supstanciju.

5. Uprava i financije

Okupant mora urediti upravu, provodi je u svoje ime, može se služiti organima okupirane države (ali ne smije na to siliti). Ima pravo ubirati državna davanja, ali se mora držati postojećih propisa i snositi troškove uprave. Odgovoran je za održavanje pristojnih životnih uvjeta – ako izvori nisu dovoljni, mora uvozom pokriti manjak.

6. Mirnodopska (mirna) okupacija

Ako se država o čijem se području radi složi s okupacijom, neki autori govore o mirnodopskoj, odnosno mirnoj okupaciji. Sporazum određuje prava i dužnosti stranih oružanih snaga (koje mogu pripadati i MO). U ovu kategoriju neki ubrajaju i prisutnost oružanih snaga UN-a (UNPROFOR u Hrvatskoj, savezničke snage u BiH prema Daytonu). Upotreba oružanih snaga bez sporazuma, uz odobrenje VS, stvara pravo na okupaciju; primjenjuju se pravila o ratnoj okupaciji i pravila iz odobrenja VS.

Moguća potpitanja:

Što je ratna okupacija i kada nastupa? - Stanje kad se područje neke države stvarno nalazi u vlasti neprijateljske vojske. Za učinak okupacije traži se stvarno provođenje vlasti, dok zakonita vlada ne može provoditi svoju. Područje gdje traje borba ne smatra se još pod okupacijom – traži se stvarna kontrola. Okupacija pomorskog područja postoji samo istodobno s okupacijom kopna.

Smije li okupant mijenjati zakonodavstvo okupiranog područja? - Samo u granicama privremenosti stanja okupacije i ako nije bezuvjetno potrebna radi ratnih svrha. Kazneno zakonodavstvo smije mijenjati samo ako znači opasnost za sigurnost okupanta ili prijeći primjenu Ženevske konvencije. Smrtna kazna samo za špijunažu, tešku sabotžu ili namjerno ubojstvo, i samo ako je bila predviđena u zakonodavstvu na početku okupacije.

Kako okupant postupa s imovinom? - Privatna imovina: poštivanje uz dopuštene zahvate (rekvizicije, oduzimanje uz naknadu). Državna pokretna imovina vojnog značaja: može se zaplijeniti. Imovina općina, ustanova za bogoslužje, prosvjetu, umjetnost, znanost: postupa se kao s privatnom, zabranjena je zapljena i uništenje. Državna nepokretna imovina nevojnog značaja: okupant je upravitelj i uživatelj, mora čuvati supstanciju.

Što je mirnodopska (mirna) okupacija? - Ako se država o čijem se području radi složi s okupacijom, neki autori govore o mirnodopskoj okupaciji. Sporazum određuje prava i dužnosti stranih oružanih snaga (mogu pripadati i MO). U tu kategoriju neki ubrajaju i prisutnost snaga UN-a (UNPROFOR, savezničke snage u BiH prema Daytonu). Ako VS odobri upotrebu snaga bez sporazuma, primjenjuju se pravila o ratnoj okupaciji i pravila iz odobrenja VS.

C32. Neprijateljska imovina na moru (str. 251-252)

1. Osnovno pravilo

Jedno od temeljnih pravila prava oružanih sukoba određuje da se rat što više ograniči na borbu između protivničkih oružanih snaga – iz toga slijedi da čak i neprijateljska privatna imovina uživa opsežnu zaštitu. No zbog posebnih okolnosti pomorskog ratišta to se pravilo ne primjenjuje na moru u istom opsegu.

Unatoč mnogim pokušajima da se u pomorskom ratu zaštiti i neprijateljska privatna imovina, održalo se pravilo da zaraćeni mogu provoditi vrlo široke zahvate u privatnu imovinu neprijateljskih državljana, a za neprijateljsku državnu imovinu vrijedi opće pravilo da je predmet ratnog plijena.

2. Zaštićene kategorije neprijateljske imovine

MP poznaje izuzetke gdje se izravno štiti određena vrsta neprijateljske privatne imovine:

1. Prema Ženevskim konvencijama 1949. zaštićeni su:

- vojni bolnički brodovi, uključujući čamce za spašavanje
- mala plovila za priobalne operacije spašavanja
- brodovi koji prevoze opremu za njegu ranjenika i bolesnika (uz uvjet priopćenja protivniku i pristanka)
- brodovi koji prevoze lijekove, sanitetski materijal, predmete za vjerske obrede, živež za civile, odjeću i sredstva za djecu do 15 godina, trudnice i roditelje
- brodovi koji prevoze pomoć za civilno stanovništvo okupiranog područja

2. Jedanaesta haaška konvencija 1907. štiti:

- pismene poštanske pošiljke neutralaca ili zaraćenih (nepovredive)
- brodove i čamce u obalnom ribolovu ili maloj lokalnoj plovidbi, s alatom, opremom i teretom
- brodove koji služe vjerskim, znanstvenim ili humanitarnim svrhama

Zaštita prestaje čim brodovi sudjeluju u neprijateljstvima.

3. Kartelni brodovi – slobodni od pretrage, prevoze parlamentare ili obavljaju prijevoz na temelju ugovora između zapovjednika.

4. Brodovi sa posebnim dopuštenjem za plovidbu (sauf conduit, safe conduct).

5. Brodovi koji prevoze kulturna dobra (Haška konvencija 1954.).

Zaraćene stranke imaju pravo kontrole i pregleda zaštićenih brodova. Protokol I. 1977. proširuje zaštitu na vojne bolničke brodove i kada prevoze civile, te na druge sanitetske brodove.

Moguća potpitanja:

Zašto se pravilo o zaštiti privatne imovine ne primjenjuje na moru u istom opsegu kao na kopnu? - Zbog posebnih okolnosti pomorskog ratišta i naravi pomorskog rata. Održalo se pravilo da zaraćeni mogu provoditi vrlo široke zahvate u privatnu imovinu neprijateljskih državljana, a neprijateljska državna imovina je predmet ratnog plijena. Pitanje se komplicira i time što na moru postoji i neutralni promet – neutralna roba se prevozi neprijateljskim brodovima i obratno.

Koje vrste neprijateljske imovine na moru uživaju zaštitu? - Prema Ženevskim konvencijama 1949.: vojni bolnički brodovi, mala plovila za spašavanje, brodovi s opremom za njegu ranjenika, brodovi s lijekovima i živežom za civile. Prema 11. haaškoj konvenciji 1907.: poštanske pošiljke, ribarski brodovi, brodovi za vjerske/znanstvene/humanitarne svrhe. Također kartelni brodovi, brodovi sa safe conduct, te brodovi s kulturnim dobrima (1954.).

Kada prestaje zaštita brodova na moru? - Zaštita ribarskih brodova i brodova u maloj plovidbi prestaje čim sudjeluju u neprijateljstvima (signaliziranjem, prijevozom u ratne svrhe). Konvencija obvezuje zaraćene da se ne služe tim brodovima u vojne svrhe pod plaštem bezazlenog izgleda. Zaštita bolničkih brodova prestaje ako se upotrebljavaju za čine štetne neprijatelju.

Tko provodi nadzor nad zaštićenim brodovima? - Zaraćene stranke imaju pravo kontrole i pregleda zaštićenih brodova i plovila. Protokol I. 1977. proširuje zaštitu na vojne bolničke brodove i kada prevoze civilne ranjenike, bolesnike i brodolomce, te na druge sanitetske brodove i plovila.

C33. Pojam neutralnosti, prava i dužnosti neutralaca (str. 252-254)

1. Pojam neutralnosti

Naziv neutralnost označuje dvoje:

- s jedne strane, neutralnost je stanje neke države koja ne sudjeluje u ratu između dvije ili više drugih država
- s druge strane, neutralnost je odnos između zaraćene države i neutralnih država, koji se temelji na činjenici da se prva nalazi u ratnom stanju, a druge ne sudjeluju

Pravo neutralnosti je onaj dio MP koji uređuje odnose neutralnosti. Sastoji se u najvećem dijelu od običajnih pravila, a uz običajno pravo postoje: Pariška pomorska deklaracija (1856.), te 5., 11. i 13. haaška konvencija iz 1907.

Prema tradicionalnom MP, bitna pretpostavka za stanje neutralnosti je **postojanje rata** – gdje nema rata, nema ni neutralnosti. U slučaju upotrebe sile koja nije rat, pravila o neutralnosti se ne primjenjuju.

Neutralnost je nesudjelovanje u ratu, a bitna značajka je **nepristranost** – neutralna država mora jednako postupati prema objema zaraćenim strankama (načelo pariteta). Neutralnost je recipročan odnos – može je prekinuti ili sama neutralna država ili jedna od zaraćenih stranaka.

2. Trajna neutralnost

Od pojma neutralnosti koji se ovdje obrađuje valja razlikovati ugovornu ili **trajnu neutralnost**. Kod nje države nisu slobodne u odluci hoće li stupiti u rat. Inače je sadržaj neutralnosti u vrijeme rata jednak; ako bi takva držala bila napadnuta, to bi bio rat kao svaki drugi.

3. Neutralnost u sustavu UN-a

U sustavu kolektivne sigurnosti (čl. 2. t. 5. Povelje UN) nema mjesta neutralnosti: rat je zabranjen, a ako do njega dođe, svi se članovi moraju okrenuti protiv narušitelja mira. Iznimka bi bile trajno neutralne države članice UN-a – obveze iz sustava kolektivne sigurnosti nisu spojive s neutralnošću, pa su izuzete od sudjelovanja u vojnim operacijama, ali mogu sudjelovati u prisilnoj akciji ako su napadnute.

4. Dužnosti neutralaca

Dužnosti neutralaca su ili dužnosti suzdržavanja, sprječavanja ili trpljenja:

- Suzdržavanje – neutralac je obavezan da nešto ne učini (npr. da ne opskrbljuje zaraćene oružjem).
- Sprječavanje – sprečavanje čina država (prolaz oružanih snaga) ili pojedinaca (opremanje broda).
- Trpljenje – odnosi se na čine zaraćenih na štetu interesa neutralaca (provođenje prava plijena).

Prva dužnost, ujedno i preduvjet neutralnosti, je **nemiješanje neutralne države u rat** – ne smije svojim snagama djelovati na tijek ratnih operacija.

Časnici vojske neutralnih država ne smiju se dobrovoljno javljati u vojnu službu zaraćenih. Neutralna država ne smije dobavljati nijednoj stranci oružje, ratne brodove, municiju. No, nije dužna zabraniti izvoz oružja od vlastitih državljana; ako izda zabranu, mora se jednako odnositi na sve zaraćene. Strože pravilo postoji glede pomorskog oružanja: neutralna država mora sprječavati opremanje ili naoružavanje broda za koji postoji sumnja da će sudjelovati u ratnim operacijama.

5. Prava neutralaca

Kao protuteža, pravo neutralne države je da zaraćene poštuju njezino područje – područje neutralnih država (uključujući unutrašnje morske vode, teritorijalno more i arhipelaške vode) jest **nepovredivo**. Tu se ne smiju provoditi neprijateljstva, ne samo borba oružjem, nego ni pravo plijena ni pljenidbeno sudovanje. Brod uzapćen u neutralnim vodama mora se pustiti na zahtjev. Neutralne vode ne smiju se upotrebljavati kao uporišta.

Kopnenim područjem ne smiju prolaziti postrojbe zaraćenih; ako prijeđu, bit će razoružane i internirane. Dopušten je prijevoz ranjenika i bolesnika. Ratni zarobljenici koji prebjegnu moraju biti pušteni na slobodu.

Glede neutralnih morskih voda, MP dopušta običan prolazak ratnih brodova (bez značaja operativnog kretanja). Ratni brodovi ne smiju se zadržavati u lukama dulje od 24 sata. Uzapćeni brodovi ne smiju uopće pristati u neutralnoj luci.

Neutralna država ne smije dopustiti organiziranje jedinica ili ureda za novačenje, ali nije odgovorna ako pojedinci prelaze granicu. Ima pravo i dužnost nadzirati svoje područje i suzbiti povrede neutralnosti, makar i silom. Za kršenje može tražiti zadovoljenje i upotrijebiti mjere samopomoći.

Moguća potpitanja:

Što je neutralnost i što je bitna značajka? - Neutralnost je dvojako: stanje države koja ne sudjeluje u ratu, i odnos između zaraćene i neutralne države. Bitna pretpostavka je postojanje rata. Bitna značajka je nepristranost – neutralna država mora jednako postupati prema objema zaraćenim strankama (načelo pariteta). Neutralnost je recipročan odnos.

Kako se neutralnost odnosi prema sustavu UN-a? - U sustavu kolektivne sigurnosti (čl. 2. t. 5. Povelje) nema mjesta neutralnosti – rat je zabranjen, a svi članovi se moraju okrenuti protiv narušitelja mira. Iznimka su trajno neutralne države članice UN-a, koje su izuzete od sudjelovanja u vojnim operacijama, ali mogu sudjelovati u prisilnoj akciji ako su napadnute. Pravila o neutralnosti mogu se primijeniti ako VS ne poduzme mjere po glavi VII.

Koje su dužnosti neutralaca? - Tri vrste: suzdržavanje (ne opskrbljivati oružjem), sprječavanje (prolaz oružanih snaga, opremanje brodova), trpljenje (čini zaraćenih na štetu neutralaca, npr. pravo plijena). Prva dužnost je nemiješanje u rat. Časnici ne smiju se javljati u vojnu službu zaraćenih. Ne smije se dobavljati oružje nijednoj stranci, ali nije dužna zabraniti izvoz od vlastitih državljana (ako zabrani, jednako za sve). Strože glede pomorskog oružanja: mora sprječavati opremanje brodova.

Kakva su prava neutralaca glede njihova područja? - Područje neutralnih država (uključujući unutrašnje morske vode, teritorijalno more i arhipelaške vode) jest nepovredivo – ne smiju se provoditi neprijateljstva, pravo plijena ni pljenidbeno sudovanje. Kopnenim područjem ne smiju prolaziti postrojbe zaraćenih (bit će razoružane i internirane). Na moru se dopušta običan prolazak ratnih brodova (bez operativnog kretanja), s ograničenjem zadržavanja do 24 sata. Neutralna država ima pravo i dužnost nadzirati područje i suzbiti povrede, makar i silom.

C34. Gospodarski rat na moru i neutralne države (str. 254-256)

1. Sukob interesa

Zaraćene države oduvijek su nastojale trgovinu s neutralnim državama prilagoditi svojim potrebama – zadržati dobra potrebna za rat, a sprječavati priljev dobara protivniku. Zbog načelne slobode neutralnih državljana da trguju sa svim zaraćenim (što neutralne države nisu dužne sprječavati), taj se cilj može postići samo zaobilazno – koncesijama ili gospodarskim pritiskom. Tako su nastale **crne liste** – popisi poduzeća koja trguju s neprijateljem.

Na moru je došlo do najoštrijeg sukoba: interesa zaraćenih da upotrijebe sva sredstva za pobjedu, i interesa neutralnih da se nastavi mirna trgovina. Načelno je interes neutralaca opravdaniji, ali stvarno je položaj obično bio slabiji jer su rat većinom vodile jake pomorske države.

2. Dva načela tradicionalnog MP

Konačnu rezultantu čine 2 načela:

Neutralna trgovina i promet morem slobodni su i u vrijeme rata; pravo plijena na moru u načelu je ograničeno na neprijateljsku imovinu.

Zaraćeni imaju pravo primjenjivati neke mjere pomorskog rata koje znatno skućuju načelnu slobodu neutralne pomorske trgovine; posljedica je da i neutralna imovina potpada u nekim slučajevima pod zapljenu:

- probijanje blokade - kontrabanda - protuneutralna pomoć - opiranje ratnim jedinicama zaraćenih kada provode pljenidbeno redarstvo

Zabranom rata i uspostavom sustava kolektivne sigurnosti UN-a nisu ukinuta pravila o neutralnosti na moru. Iako u sustavu UN-a nema mjesta neutralnosti za članove, pravila se mogu primijeniti ako VS ne poduzme mjere po glavi VII.

3. Zaštita neutralne imovine

Državna neprijateljska imovina postaje ratni plijen. Privatna neprijateljska imovina pada pod zapljenu kao morski plijen (priza) – za razliku od ratnog plijena, vlasništvo nad morskim plijenom prelazi na zaraćenu državu tek nakon odluke pljenidbenog suda.

Pariška pomorska deklaracija (1856.) dala je neutralnoj trgovini najveće moguće koncesije:

- neutralna zastava pokriva neprijateljsku imovinu, osim ratne kontribunde

- neutralna imovina pod neprijateljskom zastavom ne pada pod zapljenu, osim ratne kontrabande

Londonska deklaracija određuje pravila o određivanju neprijateljskog/neutralnog svojstva:

- Brod: neprijateljsko ili neutralno svojstvo ravna se prema zastavi koju brod ovlašteno vije (prima facie dokaz). Ako brod vije zastavu na koju nije ovlašten, pripadnost se utvrđuje prema vlasniku.
- Teret: mjerodavna je pripadnost vlasnika. Dobra u vlasništvu neprijatelja su neprijateljska, u vlasništvu neutralaca neutralna. U nedostatku dokaza, oboriva pretpostavka da su dobra na neprijateljskom brodu neprijateljska.

Moguća potpitanja:

Koji je sukob interesa u gospodarskom ratu na moru? - Između interesa zaraćenih da upotrijebe sva sredstva za pobjedu (zadržavanje dobara, sprječavanje priljeva protivniku) i interesa neutralnih da se nastavi mirna trgovina (preduvjet opskrbe). Načelno je interes neutralaca opravdaniji (pravo da ne trpe od rata koji nisu izazvali), ali stvarno je položaj obično slabiji jer su rat vodile jake pomorske države. Kompromis u tradicionalnim pravilima djelomično uvažava interese neutralaca, a u većoj mjeri interese zaraćenih.

Koja su 2 načela tradicionalnog MP o neutralnosti na moru? - 1) Neutralna trgovina i promet morem slobodni su i u vrijeme rata; pravo plijena ograničeno je na neprijateljsku imovinu. 2) Zaraćeni imaju pravo primjenjivati mjere koje skućuju slobodu neutralne trgovine, pa neutralna imovina u nekim slučajevima potpada pod zapljenu: probijanje blokade, kontrabanda, protuneutralna pomoć, opiranje pljenidbenom redarstvu.

Kako Pariška pomorska deklaracija 1856. štiti neutralnu trgovinu? - Proglasila je da neutralna zastava pokriva neprijateljsku imovinu (osim ratne kontrabande) i da neutralna imovina pod neprijateljskom zastavom ne pada pod zapljenu (osim ratne kontrabande). Time je neutralnoj trgovini dala najveće moguće koncesije.

Kako se određuje neprijateljsko/neutralno svojstvo broda i tereta? - Brod: prema zastavi koju ovlašteno vije (prima facie dokaz); ako vije zastavu na koju nije ovlašten, pripadnost se utvrđuje prema vlasniku. Teret: prema pripadnosti vlasnika – dobra u vlasništvu neprijatelja su neprijateljska, u vlasništvu neutralaca neutralna. U nedostatku dokaza, oboriva pretpostavka da su dobra na neprijateljskom brodu neprijateljska.

C35. Blokada (str. 256-257)

1. Pojam blokade

Blokada je zatvaranje protivničke luke, dijela obale ili ušća rijeke za pomorski promet. Kao protivničke smatraju se luke, obala ili ušća rijeke koja su pod vlašću neprijatelja. Može se blokirati i vlastita luka ako je u neprijateljskim rukama, a i luke neutralne države ako ih je neprijatelj okupirao.

Ne mogu se blokirati neutralizirana područja (ulaz u međunarodne prokope ili rijeke), niti se smije priječiti pristup lukama neutralne države. Otvoreno more ni isključivi gospodarski pojas ne mogu se blokirati, ali dijelovi tih pojaseva mogu se uključiti u blokirani prostor ako je potrebno za provođenje blokade.

Svrha blokade je sprječavanje prolaska bilo kojeg broda u blokirano područje, bez obzira na teret. No, blokadom se ne smije priječiti prolazak pošiljaka pomoći civilnom stanovništvu okupiranog područja.

Nije blokada u smislu pomorskog ratnog prava tzv. **kamena blokada** (postavljanje mehaničkih zapreka – kamenje, potopljeni brodovi).

2. Uvjeti valjanosti blokade

Blokada će biti valjana samo uz 3 uvjeta:

1. Efektivnost – blokada se provodi upotrebom tolikih sredstava da je promet doista spriječen. Uvjetu je udovoljeno i ako je osiguran stalni sustav ophodnje (brodovi, podmornice, zrakoplovi). Ovaj je uvjet propisan još Pariškom pomorskom deklaracijom, kojom je zabranjena tzv. kabinetska ili papirna blokada.

2. Deklaracija – naznaka mjesnog i vremenskog opsega blokade. Daje je država koja poduzima blokadu (često zapovjedništvo mornarice). U njoj treba naznačiti: a) vrijeme početka, b) zemljopisne granice blokiranog područja, c) rok do kojega je neutralnim brodovima dopušten izlazak.

3. Notifikacija – priopćenje o blokadi. Upravljen je: neutralnim državama (diplomatskim putem), mjesnim organima blokiranog područja (obavlja zapovjednik mornarice), te brodovima koji se približe blokiranom području ako postoji predmnjeva da ne znaju za blokadu (specijalna notifikacija). Blokada se mora primjenjivati nepristrano prema različitim zastavama.

3. Prekid i prestanak blokade

Blokada prestaje:

- očitovanjem države koja ju je odredila (uz obavijest na isti način kao pri određivanju)
- protiv volje države ako brodovlje bude rastjerano neprijateljskom silom, elementarnom nepogodom ili drugom činjenicom, ili ako napusti mjesto

Blokada se samo prekida ako brodovlje prolazno napusti mjesto (zbog oluje ili navale neprijatelja).

4. Posljedice blokade

Blokadom se zabranjuje svaki promet s blokiranom lukom (s morske strane). Zabrana vrijedi jednako za sve zastave. Posljedica kršenja je zapljena svakog broda uhvaćenog pri pokušaju probijanja, zajedno s cijelim teretom.

Prema čl. 21. Londonske deklaracije, teret neće pasti pod zapljenu ako krcatelj dokaže da u času ukrcavanja nije ni znao niti mogao znati za blokadu. Preduvjet zapljene je pokušaj probijanja blokade.

Uzapćenje treba provesti u akcijskom području blokirajućih jedinica, ili u tijeku provedene i neprekinute potjere. Ako brod pobjegne potjeri, ne može se zbog nepoštivanja blokade poslije zaplijeniti. O pravovaljanosti zapljene odlučuju domaći pljenidbeni sudovi.

5. Ratne zone

Praksa proglašavanja tzv. "ratnih zona" na moru (zone isključenja, zabranjene zone, operativne zone) iz kojih se isključuju neutralni brodovi, još je veće odstupanje od pravila. Proglašenje ratnih zona na otvorenom moru, gdje se bez opomene napadaju neutralni trgovački brodovi, protivno je MP. Čini se da bi se proglašenje moglo smatrati dopuštenim samo iznimno – ako je diktirano vojnom potrebom, ako je opasnost za neutralne brodove svedena na minimum, i ako je ometanje plovidbe u granicama koje dopušta MP.

Moguća potpitanja:

Što je blokada i koji su uvjeti njene valjanosti? - Blokada je zatvaranje protivničke luke, dijela obale ili ušća rijeke za pomorski promet. Valjana je uz 3 uvjeta: 1) učinkovitost (promet doista spriječen, stalni sustav ophodnje – zabranjena papirna blokada), 2) deklaracija (naznaka vremena početka, zemljopisnih granica, roka za izlazak neutralnih brodova), 3) notifikacija (priopćenje neutralnim državama, mjesnim organima i brodovima). Blokada se mora primjenjivati nepristrano.

Kako blokada prestaje i prekida se? - Prestaje očitovanjem države koja ju je odredila (uz obavijest na isti način), ili protiv volje ako brodovlje bude rastjerano neprijateljskom silom, elementarnom nepogodom ili drugom činjenicom, ili ako napusti mjesto. Samo se prekida ako brodovlje prolazno napusti mjesto (zbog oluje ili navale neprijatelja) – u tom slučaju, ako se želi opet odrediti blokada, treba to učiniti iznova.

Koje su posljedice kršenja blokade? - Zabrana prometa s blokiranom lukom vrijedi jednako za sve zastave. Posljedica kršenja je zapljena broda uhvaćenog pri pokušaju probijanja, zajedno s cijelim teretom. Teret neće pasti pod zapljenu ako krcatelj dokaže da u času ukrcavanja nije znao za blokadu. Uzapćenje se provodi u akcijskom području ili u neprekinutoj potjeri. Ako brod pobjegne potjeri, ne može se poslije zaplijeniti. O pravovaljanosti odlučuju pljenidbeni sudovi.

Što su ratne zone i jesu li dopuštene? - Zone isključenja na moru iz kojih se isključuju neutralni brodovi. Proglašenje ratnih zona na otvorenom moru, gdje se bez opomene napadaju neutralni trgovački brodovi, protivno je MP. Dopušteno bi moglo biti samo iznimno – ako je diktirano vojnom potrebom, ako je opasnost za neutralne brodove svedena na minimum, i ako je ometanje plovidbe u granicama koje dopušta MP (zaustavljanje i pregled, ratna blokada, sprečavanje kontrabande i protuneutralne pomoći).

C36. Kontrabanda (str. 257-258)

1. Pojam kontrabande

Kontrabanda je roba koja može služiti za ratne svrhe, a nalazi se na morskom putu za neprijatelja, iako je njezin prijevoz protivna stranka zabranila. Prema starom običajnom pravu, zaraćene države ovlaštene su da zaplijene takvu robu. To je najteži zahvat koji pogađa neutralnu trgovinu na moru.

MP ograničava primjenu instituta kontrabande propisujući dva uvjeta:

treba ustanoviti koje vrste robe tvore kontrabandu (robe koje mogu služiti u ratne svrhe)

roba treba biti namijenjena neprijatelju

2. Određivanje kontrabande

Londonska deklaracija razlikuje 3 skupine predmeta:

Apsolutna kontrabanda – predmeti koji služe samo za ratne svrhe (oružje, municija, ratna oprema).

Relativna (uvjetna) kontrabanda – predmeti koji mogu služiti i za ratne i za mirnu upotrebu (hrana, odjeća, novac, gorivo, dalekozori).

Predmeti koji se ne mogu proglasiti kontrabandom – svila, lan, konoplja, kaučuk, porculan, papir, sapun, poljodjelski strojevi, drago kamenje, satovi (osim kronometara), modni predmeti, pokućstvo.

Ne smatra se kontrabandom roba koja služi za potrebe broda i putnika, niti predmeti za njegu ranjenih i bolesnih (mogu se samo u nuždi rekvirirati uz naplatu).

Države mogu proširiti ili ograničiti popise, ali moraju priopćiti svim zainteresiranim državama. Praksa nakon 1945. pokazuje da se razlikovanje održavalo samo formalno, a države su proširivale krug kontrabande.

3. Neprijateljska namjera

Kontrabanda se plijeni kako bi se oslabila neprijateljska opskrba. Prema Londonskoj deklaraciji:

- Apsolutna kontrabanda pada pod zapljenu ako je namijenjena neprijateljskom ili okupiranom području, ili za neprijateljske oružane snage. Nije važno putuje li izravno ili uz prekrćavanje – primjenjuje se načelo jedinstva putovanja (continuous voyage), prema kojem se ne gleda neposredno odredište broda, nego krajnje i stvarno odredište robe.
- Relativna (uvjetna) kontrabanda plijeni se ako je namijenjena oružanim snagama ili državnoj upravi neprijatelja. Načelo jedinstva putovanja ne vrijedi za uvjetnu kontrabandu.

No, praksa je već u Prvom svjetskom ratu protekla načelo jedinstva putovanja i na uvjetnu kontrabandu. I danas vrijedi načelo da se podvrgava zapljeni samo roba namijenjena neprijatelju.

4. Posljedice

Kontrabanda potpada zapljeni koju izriču pljenidbeni sudovi države koja je provela uzapćenje. Sudbinu kontrabandne robe dijeli i brod ako ta roba čini polovicu tereta (po vrijednosti, težini, zapremini ili vozarini). Jednaka sudbina stiže i druge stvari na brodu koje pripadaju vlasniku kontrabandne robe.

Ostala roba je slobodna, ali brod će biti uzapćen da odveze kontrabandnu robu u luku uzaptitelja i da pričekava presudu pljenidbenog suda. Troškovi uzdržavanja padaju na teret broda.

Uzaptitelj može dopustiti da brod preda kontrabandnu robu i onda slobodno plovi; ima pravo uništiti tako predanu robu.

Zapljeni nema mjesta ako brod na otvorenom moru ne zna za izbijanje rata ili za proglas kontrabande; u tom slučaju država može samo uz naplatu konfiscirati kontrabandnu robu, a brod i ostala roba ne potpadaju zapljeni.

Moguća pitanja:

Što je kontrabanda i koji su uvjeti za njezinu primjenu? - Roba koja može služiti za ratne svrhe, a nalazi se na morskom putu za neprijatelja, iako je prijevoz zabranila protivna stranka. Dva uvjeta: 1) treba ustanoviti koje vrste robe tvore kontrabandu (robe za ratne svrhe), 2) roba treba biti namijenjena neprijatelju. Zaraćene države same određuju što smatraju kontrabandom, ali MP ih ograničava ta dva uvjeta.

Koje skupine kontrabande razlikuje Londonska deklaracija? - 1) Apsolutna kontrabanda – predmeti koji služe samo za ratne svrhe (oružje, municija, oprema). 2) Relativna (uvjetna) kontrabanda – predmeti koji mogu služiti i za rat i za mirnu upotrebu (hrana, odjeća, gorivo). 3) Predmeti koji se ne mogu proglasiti kontrabandom (svila, lan, kaučuk, porculan, papir, itd.). Države mogu proširiti ili ograničiti popise, ali moraju priopćiti.

Što je načelo jedinstva putovanja (continuous voyage)? - Prema tom načelu, ne gleda se neposredno odredište broda, nego krajnje i stvarno odredište robe. Primjenjuje se na apsolutnu kontrabandu – pada pod zapljenu ako je namijenjena neprijateljskom području ili snagama, čak i ako se prije toga prekrćava ili prevozi kopnenim putem. Izvorno ne vrijedi za uvjetnu kontrabandu, ali je praksa protekla i na nju.

Kakve su posljedice zapljene kontrabande? - Kontrabandnu robu zapljenjuju pljenidbeni sudovi. Sudbinu robe dijeli i brod ako kontrabanda čini polovicu tereta (po vrijednosti, težini, zapremini ili vozarini), te druge stvari vlasnika kontrabande. Ostala roba je slobodna, ali brod se uzapćuje da odveze robu u luku i pričekava presudu. Nema zapljene ako brod nije znao za rat ili proglas kontrabande – tada se roba samo uz naplatu konfiscira.

C37. Pljenidbeno pravo (str. 259-261)

1. Pojam

Formalni postupak prigodom provedbe prava plijena uređen je internim državnim propisima, ali oni se u glavnim crtama podudaraju. Sukladna načela tih propisa tvore međunarodnim pravnim uvjerenjem nošeno običajno pravo, od kojega države ne mogu odstupiti.

Glavno načelo je da cijeli postupak treba obaviti uz određene formalnosti, koje osiguravaju da se zahvat obavi samo kad je pravno dopušteno i uz poštivanje zaštićenih interesa. Svrha je osigurati objektivnu sigurnost o tome je li konkretan slučaj "dobri plijen", štediti promet po moru i izbjeći sukob s pravno zaštićenim interesima mirne trgovine i zahtjevima čovječnosti.

2. Pljenidbeno redarstvo

Obuhvaća sve mjere koje služe za hvatanje morskog plijena i njegovo dopremanje u sigurnu luku. Iako u vrijeme oružanog sukoba ostaje sloboda plovidbe i neutralne trgovine, zaraćeni imaju pravo poduzimati mjere pljenidbenog redarstva kao ratnu mjeru.

2.1. Zaustavljanje – ratni brodovi, podmornice i zrakoplovi imaju pravo zaustaviti svaki brod da ustanove potpada li pod propise o ratnom ili morskom plijenu. Nalog se daje slijepim hicem ili na drugi prikladan način. Ako brod ne stane na ponovljen poziv, dopuštena je upotreba sile.

2.2. Pregled – treba ustanoviti pripadnost broda i tereta, te sadržaj tereta. Šalje se časnik s malom pratnjom. Časnik ima pravo pregledati brodske isprave, a po nahodanju i sam teret. Ako je pregled na moru nemoguć ili nesiguran, brod se može odvesti u luku. Postupak pregleda ne primjenjuje se ako neutralni trgovački brod plovi u pratnji ratnog broda svoje države (institut konvoja).

2.3. Uzapćenje – zapovjednik odlučuje hoće li brod uzaptiti ili pustiti. Uzapćeni brod vodi se u luku pod pratnjom ili se šalje pod zapovjedništvom časnika. Samo iznimno može se uzapćeni brod uništiti – ako se ne može odvesti u luku bez ugrožavanja ratnog broda ili operacija. Prije uništenja valja skloniti osobe, a isprave prenijeti na ratni brod. Uništenje ne obustavlja postupak suđenja pred pljenidbenim sudom.

Ako trgovački brod pokuša izmaći ratnom brodu, ovaj može upotrijebiti silu, a ako pokuša otpor, izjednačuje se s neprijateljskim brodom. Plovidba neutralnog broda u pratnji neprijateljskog ratnog broda smatra se protuneutralnom pomoći.

2.4. Prestanak uzapćenja – prestaje: a) presudom pljenidbenog suda o zapljeni, b) puštanjem od države uzaptiteljice, c) uspjelim bijegom uzapćenog broda, d) otkupom, e) oslobođenjem od uzaptiteljevih neprijatelja (repriza). Uspjeli bijeg ne povlači štetne posljedice ako se brod kasnije opet uzapti.

3. Pljenidbeno sudovanje

Staro je pravilo MP da se o pravovaljanosti uzapćenja i o proglašenju morskim plijenom vodi posebni postupak pred **pljenidbenim sudovima**. Svaka država ima vlastite pljenidbene sudove, većinom u 2 stupnja, tako da se otvara mogućnost pravnog lijeka.

Prema ustroju razlikuju se 3 vrste: sudovi, administrativni organi, ili mješoviti sustav sudsko-administrativnog tipa. Pljenidbeni sudovi su državni sudovi i sude po materijalnom pravu svoje države; države su obvezane uskladiti unutrašnje pravo s pravilima MP.

Pljenidbeni sud može izreći zapljenu ili osloboditi brod/teret. Ako se ne izreče zapljena ili se brod pusti prije presude, zainteresirani imaju pravo na naknadu štete, osim ako su postojali dovoljni razlozi za uzapćenje. Naknada se daje samo za nastalu štetu (*damnum emergens*), a ne za izmaklu dobit (*lucrum cessans*).

Propisi postupka osiguravaju nepristranost suđenja. Predmet se raspravlja kontradiktorno. Zainteresirani imaju pravo pristupiti ročištu; ako ne pristupe, imenuje im se zastupnik.

Dosad se nije uspjelo osnovati međunarodni pljenidbeni sud o kojem je odredbe sadržavala **Dvanaesta haaška konvencija iz 1907.** Ta konvencija nije nikad stupila na snagu, prvenstveno zbog neslaganja glede sadržaja pljenidbenog prava.

Moguća potpitanja:

Što obuhvaća pljenidbeno redarstvo? - Sve mjere koje služe za hvatanje morskog plijena i dopremanje u sigurnu luku: 1) zaustavljanje (ratni brodovi, podmornice, zrakoplovi zaustavljaju svaki brod, nalog slijepim hicem, sila ako

ne stane), 2) pregled (časnik s pratinjom pregledava isprave i po nahodjenju teret, može odvesti u luku ako je nemoguć na moru; ne primjenjuje se na brodove u konvoju), 3) uzapćenje (brod se vodi u luku; samo iznimno uništenje uz sklanjanje osoba i isprava), 4) prestanak (presudom, puštanjem, bijegom, otkupom, reprizom).

Kako se provodi zaustavljanje i pregled? - Zaustavljanje: ratni brodovi, podmornice i zrakoplovi imaju pravo zaustaviti svaki brod na cijelom pomorskom ratištu; nalog slijepim hicem ili drugim prikladnim načinom, uz poziv na istaknuće zastave; ako ne stane na ponovljeni poziv, dopuštena sila. Pregled: šalje se časnik s malom pratinjom; pregledava brodske isprave, a po nahodjenju i teret; ako je nemoguć na moru, odvodi brod u luku; ne primjenjuje se na brodove u pratinji ratnog broda svoje države (konvoj).

Kada se uzapćeni brod smije uništiti? - Samo iznimno, ako se ne može odvesti u luku bez ugrožavanja ratnog broda ili ratnih operacija. Prije uništenja valja na sigurno mjesto skloniti osobe s broda, a brodske isprave i važne papire prenijeti na ratni brod. Uništenje ne obustavlja propisani postupak suđenja pred pljenidbenim sudom, koji treba ispitati i zakonitost samog uništenja.

Tko su pljenidbeni sudovi i kako suduju? - Državni sudovi za koje svaka država ima vlastite, većinom u 2 stupnja (mogućnost pravnog lijeka). Razlikuju se po ustroju: sudovi, administrativni organi, ili mješoviti sustav. Sude po materijalnom pravu svoje države, a države su obvezane uskladiti unutrašnje pravo s MP. Sud može izreći zapljenu ili osloboditi brod/teret; ako ne izreče zapljenu, zainteresirani imaju pravo na naknadu štete (samo *damnum emergens*, ne *lucrum cessans*). Postupak je kontradiktoran, osigurava nepristranost. Dosad nije osnovan međunarodni pljenidbeni sud (Dvanaesta haaška konvencija 1907. nije stupila na snagu).

Odgovori su temeljeni isključivo na sadržaju skripte "Skripta-MP-Leo.pdf" (datoteka skripta_by_page.txt), s oznakama stranica [SKRIPTA STR. X].